

التشريع الإسلامي بين النظرية والتطبيق

دراسة في أطواره ومصادره

دكتور

أحمد محمد لطفي أحمد

أستاذ الفقه المقارن، وعميد كلية الشريعة والقانون

بتفهننا الأشراف، وعضو مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية

توصيف مقرر تاريخ التشريع الإسلامي
للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

بيانات المقرر		
اسم المقرر	تاريخ التشريع الإسلامي	
البرنامج الذي يقدم من خلاله	الشريعة الإسلامية	
الفرقة	الأولى	
التخصص	الشريعة الإسلامية	
عدد الوحدات الدراسية	نظري: ٤ ساعات	عملي (لا يوجد)
	الفصل الدراسي الأول	
(١) يهدف المقرر إلى أن يصبح الطالب قادراً على :		

بيان الأدوار التي مر بها التشريع الإسلامي منذ نشأته، ومصادر التشريع في مختلف أدياره ، وأسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية ونماذج لاختلاف الفقهاء في كل عصر.

معرفة خصائص التشريع في عصوره المختلفة، وأسباب ازدهار التشريع في بعض العصور، وأسباب جمود التشريع في بعض العصور الأخرى.

معرفة منهج كل فقيه في استنباط الأحكام الفقهية.

التعرف على المذاهب الفقهية وعلى أصحابها ومعرفة أهم مؤلفاتهم وتلاميذهم وأصولهم.

معرفة مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها والمختلف فيها.

(٢) المستهدف من تدريس المقرر : في نهاية المقرر يجب أن

يكون الطالب قادرًا على أن:		
يعرف تاريخ التشريع الإسلامي مع بيان مفهوم الفقه والشرعية وبيان الحاجة إلى التشريع.	١/أ	١/أ المعارف والمفاهيم
يميز بين التشريع الإسلامي وغيره من التشريعات السماوية والوضعية .	٢/أ	
يذكر أهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات والأدوار المختلفة للتشريع الإسلامي .	٣/أ	
يعدد مصادر التشريع في كل عصر من العصور وخصائص ومميزات كل عصر .	٤/أ	
يعطي أمثلة لاجتهادات الفقهاء في كل عصر من العصور والعمل على إحياء الفقه.	٥/أ	
يوضح أسباب الاختلاف بين الفقهاء في كل عصر من العصور.	٦/أ	
في نهاية هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:		ب/١ المهارات الذهنية
يعرض مصادر الفقه عند كل مذهب من المذاهب الفقهية.	ب/١	
يرتب مصادر الفقه المختلفة في	ب/٢	

كل عصر من العصور.		
يقارن بين مصادر الفقه في كل عصر من العصور مع بيان أهمية إحياء الفقه الإسلامي.	ب/٣	
يوازن بين منهج كل فيه فقيه من الفقهاء ويقارن بين المصادر التي اعتمد عليها كل مجتهد.	ب/٤	
يوازن بين مصادر التشريع عند استنباط الحكم الشرعي مع بيان مميزات وخصائص الفقه الإسلامي.	ب/٥	
في نهاية هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:		
يطبق القواعد الشرعية التي اعتمد عليها الفقهاء في كل العصور فيما يعرض عليه من وقائع في مجال عمله.	ج/١	ج/١ المهارات المهنية
يوظف قواعد ومبادئ التشريع العامة في خدمة الدين والمجتمع.	ج/٢	
يجيد عرض مميزات الفقه الإسلامي وخصائصه بهدف جذب الآخرين واستمالتهم نحو الإسلام.	ج/٣	
يربط بين الأصول التي اعتمدت عليها المذاهب الفقهية في الاستدلال.	ج/٤	

في نهاية هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:		١/د المهارات العامة
١/د	يعرض المراحل التي مر بها التشريع الإسلامي بوسائل متعددة.	
٢/د	يحرص على تثقيف ذاته في كل ما يتعلق بالتشريع الإسلامي من حيث مميزاته وخصائصه وسبل إحيائه.	
٣/د	ينظم وقته لتحقيق هدف إقامة ندوة عامة عن معنى وتاريخ الفقه الإسلامي ومصادره .	
٤/د	يطبق مهارة إدارة الوقت في تعريف الآخرين بحاجة الناس إلى التشريع، وميزات التشريع الإسلامي.	
٥/د	ينظم ندوة دينية عن خصائص التشريع الإسلامي من التدرج ورفع الحرج والتيسير ونحو ذلك.	
في نهاية هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:		١/هـ الجوانب الوجدانية
١/هـ	يعتز بالتشريع الإسلامي، ومصادره، وتاريخه، وشموله لجميع جوانب الحياة الإنسانية .	
٢/هـ	يستشعر أهمية التشريع الإسلامي للبشر، ومدى حاجتهم الضرورية له،	

لما له من أثر عظيم في تنظيم الحياة العامة والخاصة.		
يؤمن بشمول التشريع الإسلامي، وصلاحيته لكل زمان ومكان فيعمل على إحيائه.	٣/هـ	
يعمق اعتزازه بتاريخ التشريع الإسلامي بمراحله المختلفة.	٤/هـ	
المقرر	التوقيت	٣- محتوى المقرر
التعريف بتاريخ التشريع - تعريف الفقه - مجالات الفقه - الحاجة الى التشريع.	الاسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول	
التشريع السماوي والتشريع الوضعي - أسس التشريع - شبهة تأثير الشريعة بالقانون الروماني	الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول	
أدوار التشريع الإسلامي: دور النشأة والتأسيس	الاسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول	
مراحل التشريع في هذا العصر - منهج التشريع	الاسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول	
التدرج في التشريع - اجتهادات النبي صلى الله عليه	الاسبوع الخامس من الفصل الدراسي	

وسلم-خصائص التشريع في عصر الرسالة.	الأول	
دور البناء والكمال: التشريع في عصر الخلفاء الراشدين	الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الأول	
التشريع في عصر الأمويين-التشريع في عصر العباسيين	الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول	
دور التقليد والجمود: عصر التقليد-عصر الجمود	الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الأول	
المذاهب الفقهية: المذهب الحنفي-المالكي- الشافعي- الحنبلي	الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الأول	
دور اليقظة الفقهية	الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول	
مصادر الفقه الإسلامي: الكتاب-السنة	الأسبوع الحادي عشر من الفصل الأول	
الإجماع-القياس- الاستحسان-	الأسبوع الثاني عشر من الفصل الأول	
المصالح المرسلة-	الأسبوع الثالث عشر	

العرف	من الفصل الأول	
المصالح المرسلّة - شرع من قبلنا - الاستصحاب	الأسبوع الرابع عشر من الفصل الأول	
مراجعة		
المحاضرة.	١	٤ - أساليب التعليم والتعلم
الحوار والمناقشات مع الطلاب.	٢	
تكليف الطلاب بعمل أبحاث في بعض مفردات المقرر التي لا يسع الوقت لإنجازها.	٣	
(التعيينات) حث الطلاب على قراءة موضوع المحاضرة قبل موعدها حتى يمكنهم المناقشة فيما يشكل عليهم من عناصر المحاضرة.	٤	
استقبال الطلاب ذوي القدرات المحدودة في أوقات الساعات المكتبية لتذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء مذاكرة المقرر.	١	٥ - أساليب التعليم والتعلم للطلاب ذوي القدرات المحدودة
السماح لهم بتسجيل	٢	

المحاضرة حتى يستفيدوا أكبر استفادة ممكنة.		
عمل محاضرات زائدة لمساعدتهم.	٣	
(٦) تقويم الطلاب:		
أ - الأساليب المستخدمة	- الاختبارات التحريرية.	
ب - التوقيت	نهاية الفصل الدراسي	
ج - توزيع الدرجات	الاختبار التحريري: ١٠٠٪	
(٧) قائمة الكتب الدراسية والمراجع:		
أ - مذكرات	لا يوجد	
ب - كتب ملزمة	تاريخ التشريع الإسلامي (أدوار تطوره-مصادره-مذاهبه الفقهية) المقرر على الفرقة الأولى. تأليف: أ.د/ رشاد حسن خليل.	
ج - كتب مقترحة	١	المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا، طبعة دار القلم، الطبعة الثانية، ٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م.
	٢	المدخل في الفقه الإسلامي: د/ محمد مصطفى شلبي، طبعة الدار الجامعية، العاشرة، ٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م.
	٣	خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، للشيخ عبد الوهاب خلاف، ط/ دار

القلم، الكويت.		٤	د - دوريات علمية أو نشرات
تاريخ الفقه الإسلامي: الشيخ محمد علي السائس، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت .			
مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهما الأشراف.	١		
مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة.	٢		
مجلة دار الإفتاء المصرية	٣		



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل ذكره رياض الصالحين، ومناجاته غذاء أرواح المؤمنين الصادقين، والخضوع بين يديه والتضرع إليه عز العارفين، وجعل أشد الخشية من صفات العلماء العاملين، أحمدته على نِعَمِهِ، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً يَبْلُغُ القاصِدُ من فضله سُؤْلَهُ وَأَمَلَهُ، وتعطيه من بحر جوده ما قَصَدَهُ وَأَمَلَهُ، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الْمُؤَيَّدُ بأنواع المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

وبعد

فإن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخالدة التي أنزلها الله عز وجل لتكون خاتمة الرسالات، ونبراسًا يُهْتَدَى به في كل زمان ومكان، ومن فضل الله عز وجل أن هيا لهذه الشريعة من الظروف والملابسات ما يُكَسِّبُهَا المرونة والجدة والحدثة، لتكون بذلك الهدى الذي أتى به محمد ﷺ لسائر البشر.

ولكي تؤدي الشريعة رسالتها على الوجه الأكمل كان لا بد من ظهورها على الوجه المأمول الذي أراده الله لها.

والشريعة مصطلح عام يشمل كل ما يخص المسلم في حياته، ويؤدي إلى رعاية مصالحه، وتحقيق أهدافه، ومن بين ما تحويه الشريعة "الفقه الإسلامي" هذا العلم الذي به تقوم حياة العباد، فهو علم الحلال والحرام.

والفقه كائنٌ حيٌّ مرَّ بكل التطورات التي يمر بها الكائن الحي في شتى مراحل العمرية، فقد وُلِدَ الفقه صغيرًا لا يَقْوَى بنفسه على مناهضة الحياة وتسييرها، ثم بدأ ينمو حتى وصل إلى مرحلة الشباب، وظل في أداء وظيفته حتى أصبح شيخًا كبيرًا يَعْجُزُ عجزًا جزئيًا عن أداء تلك المهمة، إلا أنه مع

ذلك وفي هذه المرحلة الحرجة من مراحلهِ وُجِدَتْ جملة من العوامل التي تقويه، وتساعدُهُ في القيام بمهامه على الوجه الأكمل.

ولم يكن الفقه وليد لحظة معينة أو فترة محددة؛ بل إن الفقه صاحبه عدة تطورات تكفي وحدها بما حَوَتْهُ من تقلبات أن تجعل منه علماً رائداً ثابتاً، يلبي حاجات البشر.

ونظراً لأن الفقه هو عصب الحياة وشرانها، كان حري بالباحثين أن يُظهِروا للكافة رصانة هذا الفقه وأصالته وحيويته، بما له من خصائص تجعله وبحق قانوناً تنتظم به حياة البشر، كما ينبغي التعرض لأصوله الصحيحة ومصادره المعتبرة التي تُستَقَي مما دونه الفقهاء.

وليس هذا فقط؛ بل يجب توضيح المذاهب الفقهية، والطرق التي انتهجها كل مذهب في استنباطه للأحكام الشرعية، سواء المذاهب المعروفة أو المندثرة، كل هذا يجعل القارئ على دراية واسعة، وإلمام شامل بما يتعلق بهذا الفرع الهام من فروع العلم الشرعي.

لذلك فإنني استخرت الله تعالى أن أسطر بقلمِي سطوراً في هذا الفن الجليل القدر، العظيم النفع، فقامت بإعداد هذا السفر وأسميته "التشريع الإسلامي بين النظرية والتطبيق - دراسة في أطواره ومصادره".

وقسمت هذا المؤلف إلى فصل تمهيدي، وسبعة فصول رئيسة.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم.

أ.د. / أحمد محمد لطفي

الفصل التمهيدي

الفقه والتشريع

المبحث الأول

التعريف بالفقه

أولاً: معنى الفقه في اللغة:

تطلق كلمة الفقه في اللغة ويراد بها أحد معنيين:

الأول: الفهم المطلق دون ما نظرٍ إلى مقدار هذا الفهم، أي سواءً أكان دقيقاً أم غير دقيق، وقد ورد لفظ الفقه بهذا المعنى في قوله تعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾^(١).

الثاني: الفهم الدقيق للأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر، والاجتهاد في فهمها، وورد الفقه بهذا المعنى في القرآن والسنة:

ففي القرآن: ورد قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^(٢)، وقوله تعالى ﴿قَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾^(٣).

وفي السنة: ورد قوله ﷺ "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"^(٤)، ودعائه ﷺ لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.^(٥)

(١) طه: ٢٥ - ٢٨.

(٢) التوبة: ١٢٢.

(٣) النساء: ٧٨.

(٤) الحديث أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ١٢٦/١.

(٥) الحديث أخرجه أحمد في المسند، ٣٠٦/٥، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢٠/٧،

ويرى البعض أن الفقه أخص من الفهم؛ لأن الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهو قدرٌ زائد على مجرد فهم ما وُضِعَ له اللفظ^(١).

ثانياً: معنى الفقه في الاصطلاح:

يطلق الفقه في اصطلاح العلماء بإطلاقين:

الإطلاق الأول: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية^(٢) وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم كلمة الفقه اختلف تبعاً لاختلاف الأطوار التي مر بها:

ففي عصر صدر الإسلام استعملت هذه الكلمة بمعنى واسع، فشملت كل ما يخص المسلم في حياته من الأحكام، عملية كانت أو عقدية، شرعية كانت أو عقلية، وبالتالي فاستعمالها في هذه الحقبة الزمنية لم يُلحَظ فيه أي خلاف بين كلمتي الفقه والشرعة.

واستمر إطلاق هذا المعنى حتى جاء عصر تدوين الفقه، ذلك العصر الذي تميزت فيه العلوم، واستقل بعضها عن بعض، وبدأ هذا العصر بظهور

والطبراني في المعجم الكبير، ١٢٨/٩، والحاكم في المستدرک، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ٦١٥/٣.

(١) إعلام الموقعين، لابن القيم، ٢٩٩/١، طبعة دار ابن الجوزي - السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ..

(٢) البحر المحيط، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، ٢١/١، تحقيق. محمد محمد تامر، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠ م، المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/١، تحقيق. محمد عبد السلام عبد الشافي، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.

المذاهب الأربعة، وكان لأبي حنيفة رضي الله عنه السبق في تعريف الفقه، حيث عرفه بأنه: معرفة النفس ما لها وما عليها^(١).

ومن هذه الحقبة التاريخية بدأ استقلال الفقه بكل ما تبعه من آثار، استقلال في فهم مصطلحاته، واستقلال في رجاله وأئمة، حتى صار الفقه مقصوراً على الأحكام الشرعية فقط دون غيرها من أحكام العقيدة والأخلاق وغير ذلك.

وبذلك استقر الأمر على أن الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

ويعرف الغزالي الفقه بتعريف قريب من التعريف السابق، إذ يقول: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية بالاستدلال^(٢).

الإطلاق الثاني: وفقاً لهذا الإطلاق عرّف الفقه بأنه: مجموعة الأحكام الشرعية العملية الثابتة لأفعال المكلفين، سواء كانت شرعيتها بنص صريح من القرآن، أو بيان من السنة، أو بطريق إجماع علماء المسلمين، أو باستنباط المجتهدين من النصوص وقواعد الشريعة ومقاصدها. فهذه الأحكام تسمى فقهاً، والعارف بها يسمى فقيهاً، ويختلف هذا الإطلاق عن الإطلاق الأول؛ لأن كلمة الفقه تطلق على نفس الأحكام الشرعية، وليس على مجرد العلم بها^(٣).

(١) إرشاد الفحول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ٤٢/١، تحقيق. محمد سعيد

البدرى، طبعة دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.

(٢) د. حامد شمروخ: مدخل الفقه الإسلامي، ص ١٠، ٢٠٠٣ م.

(٣) د. مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، ٦٠/١، طبعة دار القلم - دمشق، الطبعة

والمراد بالعلم: الإدراك، سواء أكان على سبيل الجزم واليقين، أم كان على سبيل الظن.

والأحكام الشرعية العملية: هي الأحكام التي تقررها الشريعة لأفعال المكلفين، سواء أكانت تتعلق بعلاقة الشخص بخالفه عن طريق العبادات، كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك أم كانت تتعلق بعلاقة الأفراد ببعضهم البعض، أو علاقة الفرد بالمجتمع، أو علاقة المجتمع الإسلامي بغيره من المجتمعات من حيث حكمها التكليفي من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة، ومن حيث كونها صحيحة أو باطلة، أو كون هذا الفعل سبباً أو شرطاً أو مانعاً.

والمراد بالأدلة التفصيلية: الأدلة الجزئية التي يستقل كل دليل منها بحكم مسألة معينة، وهذه الأدلة كثيرة جداً، فمثلاً ورد قوله تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾^(١) نصاً في وجوب المحافظة على الصلوات كلها بوجه عام، والصلاة الوسطى على وجه الخصوص.

وإذا كان الأمر قد استقر على أن الفقه هو المدلول الأوحد بالأحكام الشرعية، فإنه استقر كذلك على أن الفقيه هو الشخص الذي اشتهر باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وظل الأمر على هذا الحال، إلى أن انتشر التقليد، وبدت روح الاجتهاد في الانحدار والهبوط، الأمر الذي نتج عنه نشأة المذهبية والتعصب، وهو الطامة الكبرى التي ابتليت بها الأمة، فكثرة المذاهب ونشأتها لا أثر لها، لكن التعصب الأعمى نذير خطر يهدد بانهيار القيم والمبادئ، إضافة إلى

تعارضه الشديد مع الركائز الأساسية في الاستنباط. وفي ظل هذه الظروف وتلك الأوضاع تغيرت النظرة الشمولية للفقهاء، فصار معرفة الحكم الشرعي فقهاً، دون ما نظر إلى طريقة المعرفة، أي: سواء أكان عن طريق الاجتهاد أم التقليد، وصار الشخص العالم بقدر من الأحكام فقيهاً، سواء علمها بطريق الاستنباط، أو بطريق التقليد.

ويشتمل الفقه على نوعين من الأحكام:

الأول: الأحكام قطعية الثبوت والدلالة: وهذه الأحكام أشبه ما تكون بالنظام العام، أو القواعد الآمرة التي لا يجوز للمكلفين مخالفتها، أو العبث بها، وليس لأحد الاقتراب منها، بل واجب المكلف تجاهها هو السمع والطاعة، كوجوب الصلاة والزكاة وغيرها.

الثاني: الأحكام الظنية: وهذا النوع من الأحكام هو المجال الفسيح الذي تُبحر فيه عقول العلماء، مجتهدة في فهمها، وصولاً إلى أحكام تناسب مقتضى الحال، وفي هذه الأحكام تتعدد الآراء، وتتنوع الأفهام، مما يعد في نهاية المطاف إثراءً للفقهاء الإسلاميين.

المبحث الثاني

العلاقة بين الفقه والشريعة

الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، والقانون الإلهي الذي وضعه الله عز وجل ليخضع له الجميع من لدن محمد ﷺ إلى قيام الساعة، ويجمع بين الفقه والشريعة اتفاقهما في الهدف والغرض، حيث إن كلا منهما استهدف مصلحة الفرد، وعمل على تحقيقها من خلال القواعد الموضوعية في كلٍ منهما، والعلاقة بين الفقه والشريعة علاقة أصيلة، إذ الفقه جزء من أجزاء البنيان الرئيس للشريعة الإسلامية، وفيما يلي أعرض لتعريف الشريعة، ثم أدلف إلى العلاقة بين الشريعة والفقه.

المطلب الأول

التعريف بالشريعة ونطاقها

الشريعة في لغة العرب تطلق ويراد بها أحد معنيين:

الأول: الطريقة المستقيمة السوية التي لا اعوجاج فيها، وقد ورد لفظ الشريعة بهذا المعنى في قوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

الثاني: المورد والمكان الذي يقصده الناس ليشربون ويسقون منها إبلهم، تقول العرب: شرع إبله أي أوردتها شريعة الماء وشربت ولم يستق لها، ولا تسمي العرب مورد الماء شريعة إلا إذا كان الماء جارياً لا انقطاع له، وكان ظاهراً معيناً لا يسقى بالرشاء^(٢).

(١) الجاثية: ١٨.

(٢) مختار الصحاح، ص ١٦٣، المصباح المنير، ٣١٠/١، لسان العرب، ١٧٥/٨.

قال صاحب القاموس: "الشريعة ما شرعه الله لعباده" ^(١).

وقال الراغب: "الشرع نهج الطريق الواضح، يقال: شرعت له طريقاً، والشرع مصدره، ثم جعله اسماً للطريق والنهج، فقليل له: شرع وشريعة، واستعير ذلك للطريقة الإلهية، قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهر" ^(٢).

الشريعة في الاصطلاح:

الشريعة في الاصطلاح هي: الأحكام التي سنّها الله لعباده على لسان رسله ليتحقق لهم بها السعادة في الدنيا والآخرة. وقيل: هي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق، ونظم الحياة في شعبها المختلفة، لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم، الذي يصون الإنسانية من الزيف والانحراف، ويجنبها مزالق الشر ونوازع الهوى، وهي المورد العذب الذي يشفي غلتها، ويحيي نفوسها، وترتوي به عقولها، ولهذا كانت الغاية من التشريع استقامة الإنسان على الجادة لينال عز الدنيا والآخرة ^(٣). وبالمقارنة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للفظ الشريعة نجد أن بينهما ثمة اتفاق في المعنى؛ لأن الأحكام التي شرعها الله لعباده وسنها لهم مستقيمة لا اعوجاج فيها.

(١) القاموس المحيط، ١/٧٣٢.

(٢) لسان العرب، ٨/١٧٥، مختار الصحاح، ص ١٦٣.

(٣) يراجع: تاريخ التشريع الإسلامي، لمناع القطان، ص ١٥، طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة السادسة والعشرون ١٤١٩هـ - ١٩٨٩م.

أضف إلى ذلك: أنها سبيلٌ لإحياء النفوس، وطريقٌ لغذاء العقول، كما أن الماء سبيلٌ لإحياء الأجسام والأبدان، فكان بينهما اتفاقٌ كبيرٌ من حيث الهدف^(١).

ويختلف مصطلح الشريعة عن مصطلح الدين في أن الدين واحد على الدوام، أما الشرائع قد تختلف نظرًا لتعدددها.

قال قتادة: "للتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصه، ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل"^(٢).

وبذلك يتضح أنه يشترط فيما يطلق عليه أنه شريعة توافر أربعة شروط:

- ١- أن يكون مصدره الله عز وجل.
- ٢- أن تحوي هذه الشريعة بين جنباتها ما يكفل تنظيم حياة الناس في دنياهم وآخرهم.
- ٣- ألا يصيبه التحريف والتبديل.
- ٤- أن يكون خاليًا من الأهواء والانقياد للرغبات.

ولذلك فإن الديانة اليهودية احتوت على شريعة مفصلة، شملت كل ما يتعلق بمناحي الحياة، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَامِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾^(٣) وقال أيضًا ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ

(١) يراجع في هذا المعنى: أستاذنا الدكتور. محمد عبد الفتاح البنهاوي - رحمه الله -

تاريخ التشريع الإسلامي، ص ١١، طبعة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

(٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٩٠/٢، طبعة دار الفكر - بيروت، ١٤٠١هـ.

(٣) الأعراف: ١٤٥.

فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ إِلَّا أَنْ التَّوْرَةَ أَصَابَهَا التَّحْرِيفُ وَالتَّبْدِيلُ، كما قرر ذلك مؤرخوا الأديان، وبذلك لا يمكن القول بأن اليهودية الموجودة الآن هي الشريعة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، لأن كلام البشر اختلط فيها بكلام الله تعالى.

أما بالنسبة للديانة المسيحية فمعلوم أن النصرانية لم تأت لها شريعة مفصلة، ويفسر ذلك بأن النصرانية اعتمدت على الشريعة اليهودية في أغلب شؤونها، حيث جاء في الإنجيل على لسان عيسى: "ما جئت لنقض الناموس، يعني شريعة موسى" ومع ذلك يلاحظ أن النصرانية نقضت الكثير من أحكام التوراة مثل تحريم الخنزير، وتحريم التماثيل، وبعض أحكام العقوبات كالرجم والقصاص وغير ذلك، لذا يمكن القول: إن الناظر في الأناجيل الموجودة والمتاحة يلحظ وجودًا للتشريع.

المطلب الثاني

العلاقة بين الفقه والشريعة

يتفق الفقه مع الشريعة في الغاية المرادة، حيث إن كلا منهما جاء لتنظيم حياة الفرد على نحو يحقق له السعادة في الدارين، إلا أنهما يختلفان في عدة أمور، منها:

أولاً: عموم الشريعة وخصوص الفقه:

الشريعة عامة تشمل كل مناحي الحياة، والفقه خاص، إذ هو جزء من أجزاء الشريعة يختص ببيان الأحكام الشرعية في المسائل التي يحتاج إليها الفرد.

ثانياً: اختلاف المصدر:

الشريعة مصدرها الوحي، قرآنًا كان أو سنة، وبالتالي لا مجال لمخالفة ما ورد بها من أحكام، لأنها نزلت من حكيم حميد، كما قال تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾^(١) وكذلك السنة لا مجال لمخالفتها مادامت قد ثبتت صحتها، إذ إنها من عند الله معنًى ومن عند رسوله لفظاً، قال تعالى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^(٢).

أما الفقه فمصدره الاجتهاد والاستنباط، حيث إن أحكامه تستمد من فهم النصوص غير القطعية، إذ النص القطعي لا مجال لإعمال العقل فيه. **أضف إلى ذلك:** أن الكثير من الأحكام الفقهية يجوز مخالفتها عند وجود أدلة أخرى أقوى، لأنها قائمة على اجتهاد الفقهاء، أما إذا انعدم الدليل فلا

(١) فصلت: ٤٢.

(٢) النجم: ٣ - ٤.

تجاوز المخالفة، لئلا يكون في ذلك جُزأة على الشريعة.
 نخلص من ذلك إلى أن الأحكام الشرعية العملية المستمدة من
 نصوص صريحة وقطعية يَصْدُقُ عليها أنها أحكام شرعية، وَيَصْدُقُ عليها
 كذلك أنها أحكام فقهية، باعتبار أنها عملية ولا يجوز مخالفتها، والأحكام
 الناشئة عن اجتهادات غير قائمة على نصوص قطعية يَصْدُقُ عليها كلمة
 الفقه، ولا يَصْدُقُ عليها كلمة الشريعة، حيث تجاوز مخالفتها عند وجود أدلة
 أقوى^(١).

ثالثاً: الشريعة تحوي في طياتها ثلاثة أنواع من الأحكام:

النوع الأول: الأحكام العقيدية: وهي الأحكام التي تتصل بالعقيدة التي
 يعتقد بها المؤمن، والمتمثلة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
 الآخر، وكذلك الأحكام التي تخالف العقيدة وتقذح فيها وتنافيها.

النوع الثاني: الأحكام الأخلاقية: وهي التي تُعْنَى بالصفات التي ينبغي أن
 يتحلّى بها المؤمن في خاصة نفسه، وفي علاقاته مع الغير، كحسن الخلق،
 والأمانة وما إلى ذلك، وتمتد مظلة الأخلاق في الإسلام لتشمل التعامل مع
 غير البشر، بل اعتبر الإسلام الأخلاق من العبادات المشروعة، فالعلاقة بين
 الأخلاق والعبادات علاقة تكاملية، وليس أدل على ذلك من اعتبار الإسلام
 حسن الخلق في ذاته عبادة يؤجر عليها المسلم.

النوع الثالث: الأحكام العملية: وهي الأحكام التي تنتظم بها حياة العباد،
 أو التي تتعلق بأفعال المكلفين من حيث الوجوب والحرمة وما إلى ذلك
 من الأحكام التكليفية الخمسة، والهدف من تشريع هذه الأحكام تنظيم حياة

(١) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص ٦٣، الطبعة السادسة

الناس فيما يتعلق بشؤونهم ومعاشهم، إذ بدونها تختل موازين الحياة،
وتدخل المشقة على العباد.

المبحث الثالث

العلاقة بين الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى^(١)

جاءت الشريعة الإسلامية خاتمةً لسائر الشرائع قبلها، ناسخةً لها، مع اتفاق الجميع في الهدف، إذ تهدف كل الشرائع إلى تنظيم حياة الأمم، وهذا الاتفاق في الهدف إنما جاء نتيجةً منطقية لاتفاقهم في المصدر، فالشرائع كلها من عند الله تعالى.

وقد اتفقت الشرائع السماوية على محورين أساسيين تم الارتكاز عليهما باعتبارهما من الأصول التي قامت عليها:

الأول: المحور العقدي: وهو الجانب الأهم في سائر الشرائع، إذ يهتم بالجانب العقدي للإنسان، مُمثلاً في الإيمان بوحداية الله وإفراده بالعبادة، وقد صرَّح القرآن بذلك، حيث قال تعالى ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ

(١) الشرائع الإلهية ثلاثة أنواع:

الأول: نوع يحتوي على التقويم الأخلاقي وتصفية النفوس ودعم الفضيلة، ولا يتضمن نظاماً قانونياً على غرار الشرائع الوضعية، وهذا المعنى موجود في الشريعة المسيحية.

الثاني: نوع يتضمن نظاماً قانونياً خاصاً بجماعة معينة، كالشريعة اليهودية، إذ تضمنت هذه الشريعة نظاماً قانونياً، وأحكاماً عملية قضائية تتناسب مع الظروف الزماني والمكاني الذي كانوا عليه.

الثالث: نوع يتضمن نظاماً قانونياً أسس على الشمول، وصالح لجميع البيئات والظروف لاشتماله على مبادئ ثابتة، والشريعة الإسلامية هي أوضح الأمثلة على ذلك.

د. مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، ص ٤٧ بتصرف.

أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ^(١).

الثاني: المحور التشريعي: وهو المختص بالأحكام التفصيلية المنظمة لشئون الحياة، والتي تتعلق برعاية المصالح المعتبرة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المصالح قد تتغير نظرًا لاختلاف الظروف التي تحياها كل أمة، عملاً بقوله تعالى ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾^(٢).

ويمكن القول: إن علاقة الشريعة الإسلامية بغيرها من الشرائع السماوية تنحصر في الأوجه التالية:^(٣).

أولاً: وحدة المصدر، فالشرائع جميعها من عند الله تعالى، وهذه الوحدة متحققة حتى ولو اختلفت وسائل المعالجة لبعض الأحكام في كل شريعة عن الأخرى.

ثانياً: وحدة الأهداف والمقاصد، فجميع الشرائع متشابهة في أصلها وما ترمي إليه من أهداف، قال تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(٤) فالشرائع السماوية جميعها كانت تدعوا إلى الإسلام، وإن كان هناك خلاف في بعض الأحكام، إلا أنه مقصورٌ على الأحكام الفرعية دون الثوابت والأصول.

ثالثاً: الشريعة الإسلامية مسك الختام للشرائع السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله عليهم السلام، فيها الإخبار عن الشرائع السابقة والتصديق بها، مما يدل بوضوح على أن الإيمان بالشرائع السابقة ركن رئيس من أركان الإيمان، قال تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ

(١) النحل: ٣٦.

(٢) المائدة: ٤٨.

(٣) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة، السابق، ص ٧١ وما بعدها.

(٤) آل عمران: ١٩.

الْكِتَابِ وَمِهْمَنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١﴾.

رابعاً: الشريعة الإسلامية مصدر أحكامها الوحي، فالنبي ﷺ مبلغ عن ربه، وكان الوحي هو الوسيلة الوحيدة التي يتم بها تبليغ الأحكام، ولم تأخذ الشريعة أحكامها من الشرائع قبلها، وهذا لا ينفي وجود التشابه في بعض الجزئيات بين الشريعة الإسلامية والشرائع السابقة عليها، إلا أن هذا التشابه أمر منطقي بين شرائع اتحد مصدرها واتفقت في الهدف الذي ترمي إليه، ولكن ما تجدر الإشارة إليه أن أصل الحكم قد يكون مفروضاً في الشرائع كلها، إلا أن التطبيق يختلف من شريعة إلى أخرى، كفريضة الصوم مثلاً، فقد فرضها الله على الأمة الإسلامية في الوقت التي كانت مفروضة على الأمم السابقة.

خامساً: أحكام الشرائع السابقة جزء من الشريعة الإسلامية، بحيث يجب الإيمان بها، وهذا الإيمان لا يعني الاتباع؛ بل يعني الإيمان بصدق ما ورد فيها، وأنه حق ومن عند الله، أما الاتباع فهو مقتصر على ما ورد إلينا بواسطة الرسول ﷺ قال تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢) (٣).

وبناءً على ذلك لا يمكن القول إن الشريعة الإسلامية مقتبسة من الشرائع السابقة عليها، حيث إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ بل الشريعة

(١) المائدة: ٤٨.

(٢) الجاثية: ١٨.

(٣) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة، ص ٧٢، ٧٣.

الإسلامية شريعة مبتكرة، وفقهها فقه جديد، فالنبي ﷺ بُعثَ في بيئة بدوية، لم تكن لها في زمن تكوين الفقه حضرية تتمكن بمقتضاها من الاقتباس من الشرائع قبلها، فالمقصود من اعتبار شرع من قبلنا شرع لنا أن ما ورد في القرآن والسنة من حكايات الأمم السابقة يكون شرعاً لنا ما لم يقدّم دليل على مخالفته^(١).

سادساً: عملت الشريعة الإسلامية على تحرير العقل البشري من عبودية التقليد والخرافات، وَغَرَسَ العقيدة الصحيحة التي ترتكز على أركانٍ ثابتةٍ قوية، عن طريق حث العقل على التفكير المنطقي بعيداً عن خرافات محرفي الأديان، لهذا كله قاوم الإسلام بواسطة العقل الوثنية بكافة صورها، القديم منها والحديث، كل ذلك من أجل الوصول إلى التوحيد الخالص.

(١) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي الثعالبي، ١/١٦٦، مطبعة النهضة.

المبحث الرابع

تأثير الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني^(١)

أولاً: مضمون الشبهة:

زعم بعض المستشرقين أن الشريعة الإسلامية في عصورها الأولى تأثرت بالقانون الروماني، مؤسسين قولهم على اندفاع المسلمين في الفتوحات، على خلاف بينهم في مقدار هذا التأثير، حيث ذهب البعض إلى أن القانون الروماني هو المصدر الرئيس للشريعة الإسلامية، وعلى أساسه قامت قواعد الفقه الإسلامي.

(١) يتم تدريس القانون الروماني مقسمًا على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة العصر الملكي التي بدأت مع نشأة روما سنة ٥٠٩ ق.م، وهو الوقت الذي ظهر فيه النظام الجمهوري، وانحصرت مصادر القانون في هذه المرحلة في التشريع والعرف، واقتصر تفسير القانون في هذه المرحلة على رجال الدين فقط.

المرحلة الثانية: مرحلة العصر العلمي: وبداية هذه المرحلة كانت مع صدور قانون "إيبونيا" في القرن الثاني قبل الميلاد، ومصادر القانون في هذه المرحلة توسعت، حيث زيد فيها قانون الشعوب، والقانون البريتوري.

المرحلة الثالثة: مرحلة عصر الإمبراطورية السفلى التي بدأت مع تولي الإمبراطور "دقلديانوس" مقاليد الحكم سنة ٢٨٢م، واستمرت هذه المرحلة حتى عام ٥٦٥م، وهي السنة التي توفي فيها الإمبراطور "جستنيان" وفي تلك المرحلة أصاب القانون الروماني الجمود، وترتب على ذلك القيام بتقنين قواعد القانون الروماني على يد جستنيان.

يراجع: د. صوفي أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، ص ١٩١، طبعة دار النهضة العربية ١٩٨٤م.

وقد أجريت العديد من الدراسات حول صحة هذا الزعم، ولا شك أن هذه الدراسات هدفها الأسمى وغايتها زعزعة الثقة في استقلالية الشريعة الإسلامية، والتشكيك في أصالتها حتى تبتعد الأمة شيئاً فشيئاً عن تراثها، وفي مقدمة هذا التراث التشريعات التي تحكم حياتها، وبالتالي تكون الأرض مهياة لإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية.

وممن قال بذلك المستشرق جولد تسهير Gold Zihar والمستشرق فون كريمر Kremer Von والمستشرق الإنجليزي وشيلدون آموس Amos Sheldon حيث يقول وشيلدون: "إن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية معدلاً وفق الأحوال السياسية في المملكات العربية" ويقول أيضاً: "القانون المحمدي ليس سوى قانون جستنيان في لباسٍ عربي"^(١).

ويرى فريق آخر أن تأثر الشريعة بالقانون الروماني كان في بعض الأحكام وليس جميعها.

وبعد ظهور نظرية التأثير بفترة وجيزة، ظهر اتجاهٌ تماماً، ينفي وجود أي تأثير مهما كان قدره، وقد جنح إلى هذا الرأي بعض المستشرقين منهم: المستشرق الإيطالي ناللينو Nallion، والمستشرق فيتر جيرالد Fitzgerald، وحمل لواء هذا الرأي جَمْعٌ كبير من أعلام الفقه الإسلامي والقانون في عالمنا العربي والإسلامي^(٢).

وقد اعتمد أيضاً مذهب التأثير على جملة من الأدلة حاولوا من خلالها إثبات الدعوى التي يدعونها، وأعرض لتلك الأدلة فيما يلي، متبعاً إياها

(١) د. صوفي أبو طالب: بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، ص ٦.

(٢) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة، السابق، ص ٧٣ وما بعدها.

بمناقشة تفصيلية لكل دليل.

ثانياً: أدلة القائلين بتأثر الشريعة بالقانون الروماني^(١):

الدليل الأول:

إن النبي ﷺ كانت لديه معرفة ودراية واسعة بالقانون الروماني البيزنطي الذي كان يطبق في الامبراطورية الرومانية الشرقية، وبموجب هذه المعرفة تسربت قواعد هذا القانون وأحكامه إلى الشريعة الإسلامية، لأن النبي ﷺ هو مصدر التشريع في تلك الفترة.

أي أن هذا الدليل نظر إلى الحيز المعرفي الذي وُجدَ في هذه الفترة، حيث كان القانون الروماني سائداً، فافتراض أصحاب نظرية التأثير ضرورة سعي النبي ﷺ للعلم بأحكامه وقواعده.

الدليل الثاني:

إن القانون الروماني وُجِدَ له العديد من المدارس في أقطار عدة، منها: قيسرية، وبيروت، والإسكندرية، والقسطنطينية، ووجدت أيضاً محاكم في أقاليم الدولة الرومانية، وهذه المدارس وتلك المحاكم ظلت موجودة حتى بعد الفتح الإسلامي، الأمر الذي أدى إلى وقوف الفقهاء المسلمين على أحكام هذه المحاكم ومعرفة آراء تلك المدارس، وبالتالي نقلها إلى أحكام الفقه الإسلامي، بل زعموا أن الإمام الأوزاعي والإمام الشافعي تأثر كل منهما في فقهه بالقانون الروماني ومدارسه.

الدليل الثالث:

إن فقهاء الشريعة انتشروا في بلاد الإمبراطورية الرومانية بعد فتحها،

(١) المرجع السابق، ص ٧٤ وما بعدها.

وقد مكنهم ذلك من مخالطة أهلها ومعرفة عاداتهم وتقاليدهم، وبالتالي اطلعوا على أحكام القانون الروماني، ولما كان أهل هذه البلاد قد اعتادوا على أحكام هذا القانون، فإن فقهاء الشريعة قد احتضنوا قواعده التي لم تعرفها الشريعة، وقاموا بتطبيقها على العلاقات القانونية التي كانت سائدة في تلك البلاد ورعاية ما ألفه الناس.

الدليل الرابع:

إن القانون الروماني أثر بصورة غير مباشرة في الشريعة الإسلامية عن طريق القانون الجاهلي وكتاب التلمود اليهودي، وهو كتاب فقه الشريعة اليهود، وبيان ذلك: أن القانون الجاهلي تأثر بالقانون الروماني، فتسربت إليه بعض قواعد هذا الأخير كما تسربت إلى التلمود، وبما أن الشريعة الإسلامية من أقرب نظم عرب الجاهلية فقد تسربت بعض قواعد القانون الروماني بهذا الطريق إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك أخذ فقهاء الشريعة بعض ما في التلمود من أحكام، مما أدى إلى تسرب بعض أحكام القانون الروماني الموجودة في التلمود إلى الشريعة الإسلامية^(١).

الدليل الخامس:

التشابه الكبير في النظم والقواعد والأحكام بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني دليل أكيد على التأثير الكبير، إذ إن ذلك يعني أن الشريعة الإسلامية اقتبست الأحكام من القانون الروماني، لأنها الشريعة اللاحقة والقانون الروماني هو السابق، ومعلوم أن اللاحق هو الذي اقتبس من

(١) د. محمد كمال إمام: الفقه الإسلامي، تاريخ العقل الفقهي، ص ٤٠، طبعة دار

السابق، وبالتالي فالتأثير في هذه الحالة أمر منطقي عقلاً.

ثالثاً: مناقشة الأدلة السابقة:

مناقشة الدليل الأول:

اعتمد هذا الدليل على معرفة النبي ﷺ وإطلاعه على أحكام القانون الروماني، الأمر الذي أثر بصورة واضحة على التشريع الإسلامي، وهذا الدليل مردود بأربعة أمور:

١- إن هذا الدليل يكذبه الواقع، ويجافيه العقل والمنطق، فالثابت وفق ما ذكره أهل السير أن النبي ﷺ كان أمياً لا علم له بالقراءة والكتابة، وأكد ذلك القرآن الكريم بقوله ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِبَيِّنِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾^(١) وهذه الأمية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه ﷺ لم يطلع على القانون الروماني، فكيف لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن يدرس القانون الروماني بأحكامه التي فاقت الحدود في التنظيم والإبداع، أضف إلى ذلك: أن النبي ﷺ كان يستعين بالصحابة في قراءة ما يرد إليه من رسائل بلغات أخرى، حتى يتمكن من الرد عليها، ولم يثبت أنه استعان بأحد لكي يفهم أحكام القانون الروماني.

٢- على فرض التسليم بأن النبي ﷺ تعلم أحكام القانون الروماني فمن المنطق أنه سيسافر إلى تلك البلاد، والثابت تاريخياً أن النبي ﷺ لم يخرج من مكة - مسقط رأسه - إلا مرتين:

(١) العنكبوت: ٤٨.

الأولى: خروجه للتجارة مع عمه أبي طالب وهو ابن ثنتي عشرة سنة، وقيل تسع سنين، حتى وصل به إلى بصرى، ولم تكتمل هذه الرحلة، حيث عاد به عمه أبو طالب عقب الحوار الذي جري بينه وبين بحيرى الراهب، فخشي أبو طالب على رسول الله ﷺ أن يمسه اليهود بسوء.

والثانية: خروجه في تجارة خديجة إلى الشام، وهو ابن خمس وعشرين سنة، ولم يرافقه في هاتين الرحلتين جنس من غير العرب حتى يقال إنه قد اختلط بهم، ففي الرحلة الأولى رافقه عمه أبو طالب، وفي الثانية رافقه ميسرة غلام خديجة بنت خويلد^(١).

٣- إن البيئة التي عاش فيها النبي ﷺ اتسمت بالبداة، كما أنها بيئة عربية خالصة لا صلة بينها وبين الرومان، فلم تكن الجزيرة العربية قبل مبعث النبي ﷺ تستقي نظمها وأحكامها من تنظيمات أخرى؛ بل استمدوا نظامهم من ظروف بيئتهم التي يعيشون فيها.

٤- أثبت التاريخ بكل وثائقه أن النبي ﷺ لم يخالط أحدًا من علماء الرومان، ولم يسمع منهم، أضف إلى ذلك: أنه لا بد من التساؤل: ما الداعي إلى أن يحرص الرومان على تعليم النبي ﷺ نظمهم وقوانينهم، وعلى فرض التسليم بحرصهم على ذلك وقيامهم به، فهل يُعقل أن يعلموا التجار القادمين للتجارة نظمهم وأحكامهم، ناهيك عن أن التجار الذين يفدون إلى بلدانهم لهم غرض محدد،

(١) السيرة النبوية، لابن إسحاق، ٥٩/٢، تحقيق. محمد حميد الله، طبعة معهد

الدراسات والأبحاث، سيرة ابن هشام، ٥/٢، تحقيق. طه عبد الرؤوف سعد، طبعة

دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.

وهو التجارة للحصول على الربح، أما طلب العلم فله رحلاته الخاصة، وتحضيراته المختلفة.

وبذلك يتضح ضعف هذا الدليل، وعدم قبوله، لاعتماده على أسس غير منطقية.

مناقشة الدليل الثاني:

القول بأن المسلمين تعرفوا على أحكام القانون الروماني من خلال المدارس الرومانية في البلاد المفتوحة كالقسطنطينية وبيروت زعم باطل وافتراء، ودليل بطلانه من وجوه:

الأول: دعوى التأثير بالمدارس الرومانية - كما يقولون - دعوى لا أساس لها من الصحة والمنطق؛ لأن المدارس الرومانية لم تستمر، إذ إنها توالى في الانهيار واحدة تلو الأخرى، ففي عام ٥٣٨م أصدر الإمبراطور جستنيان قرارًا بإلغاء جميع المدارس في الإمبراطورية الرومانية عدا مدرسة القسطنطينية وبيروت، وفي عام ٥٥١م ضرب زلزال مدينة بيروت وأطاح بما فيها، وعلى رأسها مدرسة بيروت، وحين دخل المسلمون بيروت لم تكن هذه المدرسة إلا أطلالاً، فكيف يُعقَل أن يتأثر المسلمون بها^(١).

الثاني: دعوى تأثر المسلمين بمدارستي روما والقسطنطينية مردود هو الآخر من ناحيتين:

١- إن الإسلام دخل القسطنطينية سنة ١٤٥٣م بعد أن تحددت المدارس المذهبية للفقهاء الإسلامي، وبالتالي كان الفقه الإسلامي متميزاً عن القوانين الوضعية.

(١) د. نصر فريد واصل: المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية، ص ٦٤، طبعة

٢- إن المسلمين لم يدخلوا بلاد الرومان بصفتهم فاتحين حتى العصر الحديث^(١).

الثالث: القول بتأثر الإمام الشافعي والإمام الأوزاعي بفكر المدارس الرومانية والقانون الروماني قول غير سديد؛ لأن الإمام الأوزاعي من الفقهاء الذين يتسبون إلى مدرسة أهل الحديث، لا إلى مدرسة أهل الرأي، وفقهاء مدرسة الحديث على فرض علمهم بالقانون الروماني هم أبعد الناس تأثراً به.

أما الإمام الشافعي فقد ولد في غزة، ثم نقل إلى مكة، وأخذ بعض الفقه من علمائها، ثم انتقل إلى المدينة وصاحب الإمام مالك وتفقه عليه، ثم انتقل إلى اليمن واطلع على فقه أهله، ثم ذهب إلى العراق ليلتقي هناك بالإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ثم استقر به المقام في مصر إلى ما قبل وفاته بأربع سنوات^(٢) مع كل هذه الرحلات أين العلاقة بين الشافعي ومدارس الرومان؟

مناقشة الدليل الثالث:

نوقش القول بأن انتشار المسلمين في البلاد المفتوحة ومخالطتهم لأهلها أدى إلى التأثير بالقانون الروماني بأنه مردود بأمور:

أولها: إن انتشار المسلمين في البلاد الرومانية لم يمكنهم من التعرف على القانون الروماني؛ لأن الثابت أن فقهاء الشريعة لم يطلعوا على القانون الروماني، ولو عرفوا منه شيئاً لتمت الإشارة إليه في الكتب الفقهية، أسوةً

(١) د. محمد الشافعي اللبان: بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، ص ٥.

(٢) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، السابق، ص ٧٧.

بما فعلوه مع العلوم الأخرى، أضف إلى ذلك: أن نصوص القانون الروماني لم تُترجم من الرومانية إلى اللغة العربية، ولم يتم شرحها بالعربية، ولو تم شيء من ذلك لنقل إلينا، إذ لم يحفظ لنا التاريخ سطرًا واحدًا من القانون الروماني تمت ترجمته إلى اللغة العربية، كما حدث مع التراث الأدبي والعلمي للفرس واليونان^(١).

وَيُزَجُّ البعض^(٢) السبب في إعراض الفقهاء عن تراث الرومان إلى اعتقادهم الصادق والجازم بأن التشريع الإسلامي هو التشريع الكامل الذي يحقق مصالح الناس بناءً على العدل، لأنه مستمد من الوحي الإلهي، لذا شعر المسلمون أنهم لا حاجة لهم بدراسة هذا القانون ومعرفة ما فيه.

ثانيها: إن فقهاء المسلمين لم يعرفوا القانون الروماني ولم يتأثروا به، لأن الشريعة الإسلامية كانت هي القانون الذي يطبق على الجميع، وبالتالي أصبح لزامًا على الحاكم المسلم والقاضي المسلم ألا يحكم بغير شريعة الإسلام، حيث أمر القرآن بالحكم وفقًا للتشريع المنزل من عند الله دون غيره، قال تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾^(٣)، وقوله تعالى ﴿وَمَنْ

(١) د. محمد يوسف موسى: الفقه الإسلامي، ص ٨، طبعة مكتبة السندس -

الكويت، د. صوفي أبو طالب: بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، السابق،

ص ٤٩.

(٢) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة، السابق، ص ٧٩.

(٣) المائدة: ٤٨.

لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ^(١) وغير ذلك من الآيات الكثير، لذا لا يتصور بعد هذا الإلزام أن يُحْكَمَ في بلد الإسلام بقانون غير قانون الإسلام.

وعلى فرض أن هناك بعض العلاقات القانونية والوقائع الجديدة التي صادفت الفقهاء في تلك البلاد، وليس لها حكم في التشريع الإسلامي، فإن الفقهاء يلتزمون الأحكام الشرعية في المصادر التي أشارت إليها الشريعة لا من غيرها.

مناقشة الدليل الرابع^(٢):

القول بأن القانون الروماني أثر في الشريعة الإسلامية بصورة غير مباشرة عن طريق القانون الجاهلي وكتاب التلمود اليهودي منقوض بما يلي:

أولاً: عدم وجود أدلة صريحة تفيد ذلك، حيث يقول المستشرق الإيطالي "ناللينو": ليس هناك أي دليل على تسرب التشريعات الرومانية إلى الشريعة الإسلامية بواسطة العرب في الجاهلية؛ لأن العرب وإن كانوا على صلة بجيرانهم، إلا أن هذه الصلة كانت محدودة إلى حد كبير، إذ إن الحكومة الرومانية كانت تحدد للتجار العرب الذين يفدون إليها أسواقاً معينة لا يجوز لهم أن يتاجروا في غيرها مثل العقبة، وغزة، وبصرى، الأمر الذي جعل اتصال العرب بالرومان ضئيلاً، إضافة إلى الأمية التي كانت منتشرة بين العرب، مضافاً إلى ذلك كله جهلهم باللغات الأجنبية، ولذلك

(١) المائدة: ٤٤.

(٢) يراجع بتصرف: د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة، السابق، ص ٨١.

لم يظهر أثر لاتصال العرب بالرومان من الناحية القانونية" ^(١).

ثانياً: القول بأنهم أخذوا أحكاماً من كتاب التلمود زعم لا مبرر له،
ويظهر ذلك من نواحٍ عدة:

- ١- إن القانون الروماني البيزنطي بعد القرن الثالث الميلادي هو الذي تأثر بالقانون اليهودي وليس العكس، ودليل ذلك: أن الشراح في هذا العصر يعدون الأصل اليهودي لبعض النظم القانونية الرومانية، ومعنى ذلك أن نظم القانون الروماني لم تنتقل إلى الشريعة الإسلامية عن طريق القانون اليهودي ^(٢).
- ٢- إن الأحكام الواردة في الشرائع السماوية السابقة لا تكون جزءاً من الشريعة الإسلامية إلا إذا ورد دليل في التشريع الإسلامي على الإلزام بها من قبل المسلمين.
- ٣- إن كتاب التلمود الذي يتحدثون عنه ويشيرون إليه توجد به مخالفات لأحكام كثيرة وأمور مقررّة في الفقه الإسلامي، ومن أمثلة هذه المخالفات:

(أ) **عقد الزواج:** فهو عقد شكلي عند اليهود، ولا يتم إلا إذا توافرت فيه أشكال معينة، كنطق العاقد بعبارات خاصة باللغة العبرية، وكتابة العقد وتقديسه عن طريق إقامة صلاة دينية خاصة يحضرها عدد معين من الرجال، كما أنه لا يجوز عقد الزواج في أيام الأعياد اليهودية، ولا في أيام السبت، أما في الفقه الإسلامي فإن الزواج ينعقد بالتراضي، دون حاجة لإفراغه في

(١) د. علي البدوي: أبحاث في تاريخ التشريع، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الأولى ص ٧٤٢ وما بعدها.

(٢) د. صوفي أبو طالب: بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، السابق، ص ٤٥.

شكل معين، ولا بد من حضور شاهدين على عقد الزواج، والقانون اليهودي يبيح تعدد الزوجات بلا حد، بينما التشريع الإسلامي يقصره على حد معين، وهو أربع زوجات حرائر، والمرأة المتزوجة وفقاً للقانون اليهودي لا يجوز لها التصرف في أموالها إذ ليس لها أهلية التعاقد، فكل شيء تملكه المرأة ملك لزوجها يفعل فيه ما يشاء، وهو على العكس تماماً في الشريعة الإسلامية؛ لأن المرأة في الشريعة الإسلامية لها أهلية تعاقد، ولها ذمة مالية مستقلة تستطيع من خلالها التصرف في سائر أموالها بالوضع الذي ترضيه، دون الحصول على إذن من أحد، زوجاً كان أو غيره^(١).

(ب) الطلاق: لا بد لوقوع الطلاق في القانون اليهودي من أشكال معينة مثل كتابته باللغة العبرية، وعدم وقوعه في أيام السبت والأعياد، أما في الشريعة الإسلامية فيقع دون اشتراط شكل معين، وكذلك الوصية للأجنبي فهي جائزة في الشريعة الإسلامية، ولا تجوز في القانون اليهودي إلا في حالة عدم وجود الابن الذكر.

(ج) التركة: في القانون اليهودي تنتقل بما لها وما عليها من حقوق وديون، أما في الشريعة الإسلامية فالقاعدة أنه "لا تركة إلا بعد سداد الديون" بمعنى أنها تنتقل إلى الوارث غير مُحَمَلَةٍ بما عليها من ديون، حيث يتم سداد الديون من تركة الميت، وإن لم تَفِ التركة بالديون فلا يلتزم الوارث بشيء.

(د) الرضاع: في الشريعة الإسلامية يعتبر الرضاع مانعاً من موانع الزواج، ولا يعد كذلك في القانون اليهودي.

(١) د. صبحي محمصاني: فلسفة التشريع في الإسلام، ص ١٩٥، طبعة دار العلم

للملايين - بيروت، ١٩٨٠م.

ومن خلال ما سبق يتضح أن هناك اختلافاً جوهرياً بين التشريع الإسلامي والقانون اليهودي، أما أوجه الشبه فإنها تنحصر في بعض الأحكام الجزئية التي تبدو قليلة الأهمية إذا ما قورنت بالاختلافات، لذا فإن القول بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الجاهلي وكتاب التلمود اليهودي قول باطل لا أساس له من الصحة ^(١).

مناقشة الدليل الخامس:

القول بوجود تشابه بين الأحكام الموجودة في القانون الروماني والأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية هو قول لا يقوم على المنطق ويفتقر إلى الدقة، لأسباب عدة، منها:

أولاً: إن الأحكام المدَّعى فيها التشابه هي أحكام متشابهة في جميع الشرائع، وهي القواعد المتعلقة بعبء الإثبات، كقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وقاعدة تحريم أخذ مال الغير دون وجه حق، وبالتالي فهي قواعد تقضي بها الفطرة السوية، ويؤيدها العقل السليم، وإغفال مثل هذا التشابه دليل واضح على قصور التشريع.

ثانياً: إن التشابه الموجود بين شريعتين لا يدل حتماً على أن إحداهما أخذت من الأخرى؛ إذ إن ذلك قد يكون ناشئاً عن تشابه الظروف الاجتماعية التي مرت بها كلتا الشريعتين، كما أن العقول السليمة تتشابه في كثير من أنواع التفكير، وهو أمر طبيعي في سائر الأمم، وبالتالي فلا يجوز القول بالتأثر لمجرد وجود هذا التشابه، وإذا كان لا بد من الإيمان بفكرة الاقتباس، فالصحيح أن يقال: إن القانون الروماني أخذ من فقه الشريعة

(١) د. صوفي أبو طالب: بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، السابق، ص ٦٣،

الفقه الإسلامي، للدكتور. محمد يوسف موسى، ص ٨٧ وما بعدها.

الإسلامية، تطبيقاً لمبدأ اجتماعي صحيح، وهو أن الأمة المغلوبة هي التي تقتبس من تشريعات الأمة الغالبة المنتصرة^(١).

ثالثاً: على فرض وجود التشابه بين القانون الروماني والشرعية الإسلامية، فإن التشابه يعد أمراً منطقيًا، نتيجةً للظروف التي أحاطت بدخول المسلمين هذه البلدان، لأن المسلمين لما دخلوا الأقاليم الرومانية، وجدوا فيها عادات وأعراف، فقام فقهاء المسلمين بعرضها على أصول الشريعة، وأقروا منها ما كان صحيحاً لا يخالف الشريعة، كما فعلوا في عادات أهل البلاد الأخرى التي لم تكن خاضعةً للحكم الروماني كالعراق وفارس.

وما قام به الفقهاء من مراعاة لأعراف الرومان وتقاليدهم لا يدل على أن القانون الروماني يعتد بها، فتابعتهم الشريعة على ذلك؛ وإنما يدل على أن الشريعة تأمر برعاية العرف الصحيح والعادة الحسنة، كما فعلت بالنسبة لعادات العرب في الجاهلية، حيث أقرت منها ما يوافق الشريعة ورفضت منها ما يخالفها^(٢).

رابعاً: بالرغم من هذا التشابه الظاهري بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين النظامين تُظهرُ بوضوح مدى استقلال كلٍ منهما عن الآخر، ففي القانون الروماني - مثلاً - توجد بعض النظم التي لا وجود لها في الشريعة الإسلامية ومنها:

١- نظام السلطة الأبوية: وهو أحد الأنظمة المعمول بها في القانون الروماني، ويعني: السلطة التي تكون لرب الأسرة من المواطنين الرومان

(١) مقدمة ابن خلدون، ص ١٤٧، طبعة دار القلم - بيروت، الطبعة الخامسة ١٩٨٤ م.

(٢) د. عبد المنعم البدر، د. عبد المنعم بدر: مبادئ القانون الروماني، ص ٢١١،

٢٢١، ٢٢٣، طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة، ١٩٣٨ م.

الذكور على فروعه من أهل القرابة المدنية، وأخذت هذه السلطة قوتها من ثلاثة مصادر: منح البنوة الشرعية بالولادة، والزواج الشرعي، والتبني، وكانت هذه السلطة بمثابة امتياز لرب الأسرة، دون ما نظير إلى حماية الخاضعين لرب الأسرة، واتسمت هذه السلطة بالإطلاق، سواء فيما يتعلق بالمدى أو المدة، إذ كان له حق الانتفاع بجهود الخاضعين له، فهو المالك الوحيد لأموال الأسرة، وبموجب هذه الملكية يتصرف فيها حال حياته كيفما شاء، وله حق الوصية بها بعد موته، وبالرغم من تهذيب هذه السلطة وتخفيف شدتها، إلا أنه ظلت لها بعض الآثار القاسية منها: الإبقاء على حق رب الأسرة في بيع أولاده في حالة الضرورة القصوى، وبقاء رب الأسرة هو المالك لكل أموال الأسرة والمتصرف فيها، وإن كان يُمنع من حرمان ورثته دون وجه حق^(١).

إلا أن هذه السلطة تم تقييدها والحد منها في أواخر العصر الجمهوري، إذ لم يعد لرب الأسرة الحق في قتل أولاده، كما تم تقييد حقه في بيعهم وتزويجهم بغير رضاهم، وفي الأموال ومع بقاء حقه في التصرف في أموال الأسرة، إلا أنه لم يعد من حقه منع أو حرمان الورثة دون وجه حق، كما أصبح لابن الأسرة حقوق مالية، فله أن يتعاقد باسمه ويلتزم بالتزامات مختلفة^(٢).

بد نظام الزواج مع السيادة: وهو نوع من الزواج يتم بطريقة الزواج الديني، أو بطريقة الشراء، أو يتم بطريق معاشرة الزوج لزوجته التي لم

(١) د. صبحي قسلوني: القانون الروماني، ص ٨٧، د. توفيق حسن فرج: القانون

الروماني، ص ١٧١.

(٢) د. محمد سلام زناتي: نظم القانون الروماني، ص ١٤٠.

يتزوجها بإحدى الطريقتين السابقتين مدة سنة تكسبه السيادة عليها، ومن آثار هذا الزواج أن الزوجة تنتقل من عائلتها الأصلية إلى عائلة زوجها، وتعتبر في حكم الميثة بالنسبة لعائلتها الأصلية وتسقط جميع الحقوق المترتبة على صلتها لعائلتها، من إرثٍ ووصايةٍ وقوامه، وتخضع الزوجة في هذا الزواج لسلطة زوجها، فهو نظام أشبه بالسلطة الأبوية، حيث يجوز له بيعها وتملك الحقوق عنها واكتسابها، ويأخذ الزوج ما يكون عندها من مالٍ عند الزواج^(١).

ج- التبني: وهو نظام قانوني يتم به إيجاد السلطة الأبوية عن طريق إيجاد علاقة النسب المصطنعة بين المتبني والمتبني، وهذا النظام يرتب نفس آثار البنوة الصحيحة، إضافةً إلى أن له جملة آثار تخص شخص المتبني وأمواله، إذ يدخل المتبني في عائلة من تبناه، ويخضع لسلطته وتؤول إليه أمواله.

ويحصل التبني عند الرومان بإحدى طريقتين:

الأولى: أمر الامبراطور، ويسمى هذا النوع بالتبني بالاستلحاق.

الثانية: التبني بسلطة الحاكم، حيث يتم تبني الأشخاص الذين في ولاية أصولهم، ذكورًا وإناثًا، ولا يتم هذا الاستلحاق إلا بعد عمل تحقيق يبحث فيه عن غرض الاستلحاق، وما إذا كان فيه مصلحة أم لا^(٢).

أما الإسلام فقد أبطل التبني بعد أن كان موجودًا في الجاهلية، حيث تبنى النبي زيد بن حارثة قبل النبوة، إلا أنه تم تحريره بقوله تعالى ﴿ادْعُوهُمْ

(١) مبادئ القانون الروماني، السابق، ص ٢٣٢ وما بعدها.

(٢) عبد العزيز فهمي: مدونة جوستينيان في القانون الروماني، ص ٢٥.

لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴿١﴾.

قال القرطبي: "أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة، من ذلك: ما رواه الأئمة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل قوله تعالى ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٢) (٣).

خامسا: توجد بين النظامين فوارق تاريخية، تثبت بوضوح استقلال كل منهما عن الآخر، ومن هذه الفوارق:

١- إن الشريعة الإسلامية كانت فاتحة عصر اجتماعي جديد، فقد جاءت بدين جديد، وجاءت معه بنظام عمراني جديد هو الآخر كان له أثره في انقلاب حالة العرب وكثير من أمم العالم، بينما عهد الألواح الاثني عشر لم يكن إلا استمرارا للحياة السابقة عليه في روما، فلم يُحدث انقلاباً فكرياً، ولم يُنشئ حالة اجتماعية جديدة، ولم يُغيّر في عقائد الناس.

٢- إن الجهد المبذول من المشرع بعد وفاة النبي ﷺ يكاد يكون معدوماً؛ لأن الشريعة الإسلامية قانون سماوي لا تقوم بجانبه نصوص تشريعية وضعية، على عكس المشرع الروماني، حيث كان له الأثر الأكبر في تطور القانون الروماني، وعلى الأخص في العهد الإمبراطوري.

٣- لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يعرف بنظام الحاكم القضائي الذي وُجدَ عند الرومان، حيث كان هذا الحاكم يتولى إدارة القضاء، وبيان المبادئ الواجب اتباعها، بل كان يعهد بالقضاء إلى قضاة يترك لهم حرية

(١) الأحزاب: ٥.

(٢) الأحزاب: ٥.

(٣) تفسير القرطبي، ١٤/١١٩.

الفصل في المسائل بحسب ما يروونه من نصوص الكتاب والسنة، وما يؤدي إليه اجتهادهم.

٤- لم تدون أحكام الشريعة في مجموعة رسمية بعد القرآن إلا بعض مجاميع غير رسمية من السنة، والقليل من قواعد الشريعة في تركيا، أما القانون الروماني فقد بدأ بمجموعة رسمية، وانتهى بمجموعات^(١).

سادساً: إذا كانت هناك بعض الأمور نظمها القانون الروماني، ولا توجد في الشريعة، فهناك أيضاً بعض الأمور التي اشتملت عليها الشريعة الإسلامية ولا مثيل لها في القانون الروماني، كنظام الوقف الخيري، والشفعة، واعتبار الرضاع مانعاً من الزواج، ونظام الحسبة، كذلك نظام التعزير في العقوبات، فكل هذه الأمور جائزة في الشريعة وغير جائزة في القانون الروماني.

أضف إلى ذلك: أنه توجد نظم قانونية مشتركة، ولكنها تختلف في قواعدها، كنظام الزواج، فهو نظام فردي في القانون الروماني، ومتعدد في الشريعة الإسلامية، ونظام الطلاق حق لكل من الزوجين في القانون الروماني، وحق للزوج وحده في الشريعة الإسلامية، وفي نظام الميراث تقدم الفروع على الأصول في القانون الروماني، ولا يرث الأصول مع الفروع، وعند عدم وجود الفرع ينتقل الإرث إلى الأصول ويشاركهم الأخوة الأشقاء، ويكون للذكر مثل نصيب الأنثى^(٢).

(١) مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب- دمشق العدد

الأول - السنة الأولى - "نوفمبر" ص ٤٣، د. صوفي أبو طالب: تاريخ القانون

في مصر، ص ٧٣، طبعة دار النهضة العربية، ٢٠٠٢ م.

(٢) مبادئ القانون الروماني، السابق، ص ٢١٥ وما بعدها.

أما في الشريعة الإسلامية، فإن الأصل يرث مع الفرع، ونصيب الذكر مثل نصيب الأنثى كقاعدة عامة، وبانتقال التركة إلى الورثة تنتقل حقوق والتزامات المورث إلى الورثة ويلزمون بدفع ديون مورثهم إذا قبلوا ولو كان هذا الدفع من أموالهم الخاصة، أما في الشريعة الإسلامية فإن المبدأ: لا تركة إلا بعد سداد الدين، أي: أن ديون الميت تسدد من تركته.

سابعاً: القانون الروماني في نظمه المختلفة يقوم على إجراءات رسمية وأوضاع شكلية، وبالرغم من تطوره فإنه لم يصل إلى إلغاء هذه الشكليات كمبدأ عام تقوم عليه سائر الأحكام فيه، فالملكية لا تنتقل بين الطرفين بمجرد الاتفاق دون اتباع الإجراءات الشكلية، والتزام الطرفين بموجب عقد لا يتم إلا إذا أُفرغَ في شكل رسمي، وبقيت هذه القواعد الشكلية إلى عهد جستنيان، ولم يُعتمد بالرضا كإلزام للطرفين كمبدأ عام إلا في قانون نابليون الفرنسي في أوائل القرن التاسع عشر.

والأمر في الشريعة الإسلامية على خلاف ذلك تماماً، حيث إن المبدأ هو التيسير في التعامل، وبالتالي بات الرضا هو المعتمد، دون ما نظر إلى الشكليات، فلا يشترط لإتمام العقود صيغة رسمية، أو شكل معين، ولا يستوجب لانتقال الملكية وضعاً خاصاً، بل الرضا هو الأساس في ظل القواعد المعمول بها في الشريعة الإسلامية.

ثامناً: القاعدة العامة في القانون الروماني هي الفصل بين القانون والأخلاق، ومن أمثلة ذلك: النصوص الصريحة الواردة في موسوعة جستنيان التي تقرر صراحةً أن إساءة استعمال الحق لا تعتبر فعلاً غير مشروع، أما الشريعة الإسلامية فإنها تقوم على معانٍ أخلاقية، وأبعد من ذلك أنها تسمح للقواعد الأخلاقية بالتسرب إلى نظمها.

وقد أدى ذلك إلى وجود اختلاف في بعض النظم القانونية، ووجود نظريات في الشريعة لا وجود لها في القانون الروماني، فمثلاً: القانون

الروماني أقر نظام التقادم كطريقة لكسب الملكية بشروطٍ معينة، لضعف الصلة في هذا القانون بينه وبين الأخلاق، أما الشريعة الإسلامية فقد رفضت إقرار هذا المبدأ، لأن المعاني الأخلاقية السائدة فيها لا تسمح بتحول الغضب إلى حق، ولا تسمح أن يكون مضي المدة مُكسبًا للحقوق أو مسقطاً لها.

أضف إلى ذلك: أن هناك بعض النظريات القانونية في الشريعة قامت على أساس الاعتبارات الأخلاقية منها: نظرية سوء استعمال الحق، لأن استعمال الحق مقيدٌ بعدم الإضرار بالغير، فليس في الشريعة حقوقٌ مطلقة، بل مقيدةٌ دائماً بقيدٍ ضمني هو عدم الإضرار بالغير.

وهذه النظرية تعتبر من أحدث النظريات في القوانين الحديثة ومن تطبيقاتها في الفقه الإسلامي: أن الجار ليس له استعمال ملكه بطريقةٍ تضر جاره، ومثلها نظرية الضرورة، ونظرية الظروف الطارئة التي ظهرت مؤخراً في القوانين الحديثة، وهذه النظرية ما هي إلا تطبيقٌ حي لنظرية الضرورة التي أقرها الفقه الإسلامي، وأرسى قواعدها، وأقام بناءها.

خلاصة الأمر: أن القول بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني واستمداد بعض أحكامها منه، ما هي إلا دعوى باطلة شكلاً وموضوعاً؛ فقد نشأت الشريعة وترعرعت مستقلة، ولم تستمد أحكامها إلا من الأصول الشرعية المتعارف عليها والمعمول بها.

يقول السنهوري في معرض مقارنته بين الشريعة والقانون الروماني: "إن هذا القانون بدأ عادات، ونما وازدهر عن طريق الدعوى والإجراءات الشكلية، أما الشريعة الإسلامية فقد بدأت كتاباً منزلاً من عند الله، ونمت وازدهرت عن طريق القياس المنطقي والأحكام الموضوعية، إلا أن فقهاء المسلمين امتازوا عن فقهاء الرومان، بل امتازوا على فقهاء العالم

باستخلاصهم أصولاً ومبادئ عامة من نوع آخر هي أصول استنباط الأحكام من مصادرها، وهذا ما سموه بعلم أصول الفقه^(١).
كما أن الخلاف بينهما خلاف جوهري من حيث المصدر، فالقانون الروماني مصدره العقل البشري، أما الشريعة الإسلامية فمصدرها الوحي المنزل من عند الله تعالى.

يقول العالم الفرنسي زيس Zey: "إنني أشعر حينما أقرأ في كتب الفقه الإسلامي أني قد نسيت كل ما أعرفه عن القانون الروماني، وأصبحت أعتقد أن الصلة منقطعة بين الشريعة الإسلامية وبين هذا القانون، فبينما يعتمد قانوننا على العقل البشري تقوم الشريعة على الوحي الإلهي، فكيف يتصور التوفيق بين نظامين قانونيين وصلا إلى هذه الدرجة من الاختلاف"^(٢).

من أجل ذلك كله، ونظرًا لواقع الشريعة الإسلامية الذي يميزها عن غيرها، والذي يدل كل ما فيها على أنها قائمة بذاتها، غير مستمدة من غيرها يقول الدكتور شفيق شحاته مؤكدًا ذلك: "ونلاحظ هنا فقط فشل المحاولات التي ظهرت قديمًا وحديثًا لإثبات استمداد التشريع الإسلامي من القانون الروماني"^(٣).

(١) أصول القانون، د. عبد الرزاق السنهوري، ص ١٣٢، طبعة دار النهضة العربية

١٩٩٦ م.

(٢) د. صوفي أبو طالب: السابق، ص ١٠٩.

(٣) د. شفيق شحاته: النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، ٦٧/١، طبعة

مطبعة الاعتماد - القاهرة.

بل ذهب بعض الباحثين ^(١) إلى ما هو أبعد من ذلك؛ حيث يرى أن القانون الروماني مستمد من الفقه الإسلامي عن طريق ترجمة هذا الفقه في إسبانيا من اللغة العربية إلى اللاتينية.

وَيَرْجَحُ البعض أن شراح القانون الروماني الذين تخرجوا في مدرسة بولونيا الإيطالية وغيرها من المدارس الأوربية في أيام النهضة العلمية الأوربية قد أدخلوا في شروحهم للقانون الروماني بعض النظم القانونية في الفقه الإسلامي التي وصلت إليهم عن طريق الأندلس وغيرها ^(٢).

(١) يراجع: د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة، السابق، ص ٨٩، نقلاً عن الموجز في تاريخ القانون، لعبده حسن الزيات.

(٢) د. صبحي محمصاني: فلسفة التشريع في الإسلام، السابق، ص ١٩٣ وما بعدها.

المبحث الخامس

الفرق بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي

تمهيد:

التشريع السماوي هو ذلك التشريع الذي أنزله الله على رسوله ﷺ، لتتنظم به أمور العباد في دنياهم وأخراهم. أما التشريع الوضعي، فهو التشريع الذي يوضع من قبل البشر، أيًا كانت الطريقة التي يوضع بها. ويختلف التشريع السماوي عن التشريع الوضعي في نواح عدة:

أولاً: اختلاف المصدر:

الشرعية الإسلامية مصدرها الوحي المنزل من عند الله تعالى على رسوله ﷺ أيًا كانت طبيعته، وبالتالي فهو منزلة عن الأهواء، أما القانون الوضعي فمصدره البشر الذين تغلب عليهم العواطف والنزعات البشرية، فيتأثرون بها، الأمر الذي يؤثر يقيئًا على النصوص القانونية التي يضعونها.

ويترتب على اختلاف المصدرين التشريعين جملة أمور:

١ - خلو الشريعة الإسلامية من الظلم والجور؛ لأن واضعها هو الله، وله الكمال المطلق، إذ إن ذلك من لوازم ذاته، بخلاف القوانين الوضعية التي لا تخلو عن الظلم والجور بقصدٍ أو بدون قصد؛ لأنها صادرة عن الإنسان، والإنسان لا يخلو من معاني الجهل والجور.

وليس أدل على ذلك من مبدأ المساواة، حيث أقرت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ وأرست قواعده بقول الله عز وجل ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾^(١)

(١) الحجرات: ١٣.

وقوله ﷺ: "لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لأَبْيَضٍ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى" (١) ولم يقصر الإسلام نطاق حق المساواة على الحياة الطبيعية فقط؛ بل امتد هذا الحق إلى دائرة العقوبات والحدود، ففي العقوبات لا يجوز إسقاط العقوبة عن شخص لشرف أو نسب، وقد أقر النبي ﷺ هذا المبدأ في حادثة المخزومية التي سرقت، فجاء حبُّ رسول الله أسامة بن زيد ليشفع لها عند رسول الله، فقال ﷺ غاضبًا: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَنتُمْ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا" (٢).

ومبدأ المساواة سَبَقُ للشرعية الإسلامية في احترام كرامة المسلم وإقرار حقه في أن يحيا حياةً كريمة، وما زالت الدول المتقدمة صاحبة الريادة عاجزة تمام العجز عن تحقيق هذا المبدأ وإقراره في حياتهم، ففي أمريكا لا تزال الفروق على أساس اللون قائمة، فصاحب البشرة البيضاء أعلى قدرًا ومنزلةً من صاحب البشرة السوداء، ولا مساواة بين الاثنين أمام القانون، ولا في التمتع بالحقوق، والقانون يحمي هذا التمايز ويقره، بل إن بعض الولايات الأمريكية تنص دساتيرها على أحكامٍ غريبة بعض الشيء منها: النص على أن النكاح بين شخص أبيض وآخر زنجي يعتبر نكاحًا باطلاً،

(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند، ٤١١/٥، والهيثمى في المجمع، وقال: رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ٢٦٦/٣.

(٢) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، ٢٤٩١/٦.

وكذلك النص على أن كل من يطبع أو ينشر أو يوزع ما فيه حث للجمهور على إقرار المساواة الاجتماعية، والزواج بين البيض والسود أو تقديم حجج للجمهور، أو مجرد تقديم اقتراح في هذا الشأن يعتبر عمله جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بالعقوبتين^(١).

٢- إن القوانين الوضعية كثيرًا ما يصيبها التغيير والتبديل؛ إذ تصير بعد فترة غير محققة لمصالح الأمة أو الجماعة التي وُضِعَتْ لها، أما أحكام الشريعة الإسلامية فإنها لا تتغير ولا تتبدل بعد انقطاع الوحي وانتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى، لأنها أحكام تحقق مصالح الأمم قاطبة، وتلبى حاجات الشعوب في كل زمان ومكان، فهي من صنع الحكيم الخبير، الذي لا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء^(٢).

ثانيًا: الاختلاف في العقوبة والجزاء:

العقوبة في الشريعة الإسلامية ذات شقين: دنيوي، وأخروي، أما القانون الوضعي فالجزاء فيه دنيوي فقط، ولا مجال فيه للجزاء الأخروي، ولعل ذلك يرجع إلى عدة أسباب، منها:

- ١- إن القانون الوضعي أغفل جانب الضمير، وجعل جُلَّ غرضه ومبتغاه الإفلات من العقاب الدنيوي، على عكس الأمر في الشريعة الإسلامية، فالمسلم الحق ينظر إلى الآخرة أكثر من نظره إلى الدنيا.
- ٢- هيمنة المادة على الحياة العامة جعلت العقاب الدنيوي في نظر

(١) أ. علي شحاته: الرق بيننا وبين أمريكا، ص ٤٩، طبعة ١٩٥٨ م.

(٢) د. حسين حامد حسان: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص ١٢ طبعة مكتبة

الناس هو الأساس، لأنه العاجل، أما عقاب الآخرة فأجل. ويترتب على ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تتمتع بضمانات لاحترامها لا توجد في أحكام القانون، لأن التزام الأحكام الشرعية طاعة وعبادة، والطاعة تقرب الطائع من ربه، وتجعله أهلاً لثوابه، في حين أن طاعة القانون ليست عبادة دائماً؛ لأن القانون قد يكون مناقضاً لأحكام الشرع، فيكون التزامه والعمل به معصية، وهنا يقع المسلم في الحرج، لأنه إن أطاع القانون عصى الله وتعرض لعقابه.

وهذا الحرج مدفوع في ظل الدساتير التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع، كما فعل دستور اتحاد الجمهوريات العربية، والدستور المصري، إذ تضمننا نصاً أوله يقرر أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع".

وبمقتضى هذا النص، وجب على السلطة التشريعية عند قيامها بسن التشريعات أن تستمد أحكامها من المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية - كما يقرر الدستور - بحيث لا يصدر عنها تشريع يناقض هذه المبادئ، أو يعد هداراً لها، وإذا حدث ذلك فإنه يعد تجاوزاً لحدود السلطات الممنوحة لها، ويجوز رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بالحكم بعدم دستورية هذا القانون^(١).

ثالثاً: الاختلاف في الهيبة والاحترام:

للشريعة الإسلامية الهيبة والاحترام في نفوس العباد، حكماً كانوا أو محكومين، نظراً لاتصافها بصفة الدين، وصدورها من الله عز وجل،

(١) د. حسين حامد حسان: المدخل لدراسة الفقه، بتصرف، ص ٣، ٤.

والتشريع الذي تتوافر له هذه المقومات يجب احترامه قطعاً، أما القوانين الوضعية فإنها لا تبلغ منزلة الشريعة في هذا الأمر، فالإنسان يخالف القانون الوضعي كلما استطاع ذلك وسنحت له الفرصة، ومما تجدر الإشارة إليه أن القانون تُقَدَّرُ قيمته بصلاحه من ناحية، ثم بمقدار احترام الناس له ومدى سلطانه على نفوسهم وانصياعهم لأحكامه من ناحية أخرى^(١).

وآية ذلك: مسألة تحريم الخمر، فقد جاء الإسلام والناس آنذاك مولعين بشرب الخمر، فحرم الإسلام الخمر بطريقة فريدة هي طريقة التدرج في التحريم، إلى أن انتهى الأمر بالتحريم القاطع بقوله تعالى: "فاجتنبوه" فامتنع المسلمون جميعاً عن شرب الخمر تنفيذاً لأمر الله، وحرصاً على طاعته مع ما سيفوتهم من ربح مادي ولذة في شربها، هذا في الماضي.

وفي العصر الحاضر وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لمّا ظهرت مساوئ الخمر المادية والعقلية والمعنوية، أرادوا منع الناس من تناولها، فأصدروا قانوناً يجرم شرب الخمر، أسوةً بالقانون الإسلامي، وبالفعل صدر هذا القانون في سنة ١٩٣٠م، بموجب هذا القانون تم تجريم بيع الخمر أو شرائها أو استيرادها أو تصديرها، وقامت الحكومة الأمريكية بالتمهيد لهذا القانون وأنفقت في سبيل الدعاية لهذا القانون ما يقرب من خمسين وستين مليون دولار، وألفت الكتب والبحوث في مضار الخمر، ودلت الإحصائيات على أنه في غضون ثلاث سنوات من صدور هذا القانون قُتِلَ مائتي شخص، وحبس نصف مليون آخرين، وتم تحصيل غرامات لمخالفة هذا القانون قدرت بمليون ونصف المليون دولار، وفي نهاية الأمر اضطرت الحكومة الأمريكية إلى إلغاء هذا القانون في نهاية عام

(١) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، السابق، ص ٤١، ٤٢.

١٩٣٣ م^(١).

من هنا تظهر عظمة الشريعة وقوتها واحترامها، فكلمة واحدة فعلت ما لم تستطع ملايين الدولارات أن تفعله.

رابعاً: الاختلاف في تضمينها القواعد الأخلاقية:

القوانين الوضعية تُهْمِلُ مسائل الأخلاق ولا تعتد بها، وتجعل المخالفة قاصرةً على الأمور التي تُحْدِثُ ضرراً مباشراً للأفراد تؤدي إلى إخلالٍ بالنظام العام، فلا تعاقب على الزنا - مثلاً - إلا إذا تم الإكراه عليه، أو وقع بغير الرضاء التام؛ لأن الزنا في هاتين الحالتين يصيب الأفراد بضررٍ مباشر، كما أن أكثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر ولا تعاقب على السكر لذاته، وإنما تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سكرٍ يَبِينُ، لأن وجوده في هذه الحالة يُعَرِّضُ الناس للأذى، وليس عقابه على السكر لذاته باعتباره رذيلة، ولا على شرب الخمر باعتبار أن شربها مضر بالصحة أو مذهب للعقل أو مفسد للأخلاق.

أما الشريعة الإسلامية فتهمم بالأخلاق وترعاها، وتعتبرها من الالتزامات التي فرضها الدين، وحث الإسلام عليها باعتبارها من الفضائل التي لا تقوم الحياة إلا بها^(٢).

خامساً: الاختلاف في موضوع كل منهما:

موضوع الحكم الشرعي قد يكون أفعالاً تتطلب تعبدًا وخضوعًا لله عز وجل، كالصلاة والصوم، لأن الشارع إنما أوجبها على المسلم، قيامًا بحق

(١) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، السابق، ص ٤٢.

(٢) تاريخ التشريع الإسلامي: لمناع القطان، ص ٢٣.

عبوديته له، وقد يكون موضوعه تنظيم علاقات بين البشر، فيطلب من المكلف أعمالاً أو يمنعه من أعمالٍ محافظةً على حقوق غيره من المكلفين.

أما القانون الوضعي، فإنه لا يهتم إلا بتنظيم العلاقة بين الناس، ولا شأن له بتنظيم العلاقة بين العبد وخالقه؛ لأن تنظيم هذه العلاقة من الأمور الخاصة بالدين في البلاد التي تفصل بين الدين والقانون، والشرعية الإسلامية ليست كذلك؛ لأن القانون جزء من الدين، فالفقه الإسلامي ينظم علاقة المرء بربه بجانب تنظيمه لعلاقته بغيره من الناس، في حين أن القانون لا يهتم إلا بالجانب المتعلق بعلاقة الناس بعضهم البعض^(١).

سادساً: الاختلاف في نطاق التطبيق:

الشرعية الإسلامية شريعة عامة أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه ﷺ لتكون خاتمة الشرائع، ولتحكم الناس في شتى بقاع الأرض، عملاً بقوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٢) أما القانون الوضعي فهو قانون مؤقت، يختص ببلد معين دون غيره مراعيًا الظروف التي يعيش فيها هذا المجتمع، آخذًا في الاعتبار العادات والأعراف التي ألفها الناس فيه واعتادوها.

ويترتب على عموم الشريعة الإسلامية واعتبارها خاتمة الرسالات جملة أمور منها:

١- إن هذه الشريعة بعد كمالها لا يلحقها النسخ أو التبديل؛ لأن

(١) د. حسين حامد حسان: المدخل لدراسة الشريعة، السابق، ص ١٢، ١٣.

(٢) الأنبياء: ١٠٧.

النسخ يكون بإزالة حكم وإحلال غيره بدلاً منه، وهذا غير متصور بعد وفاة النبي ﷺ، إذ الأحكام كانت تأتي إليه بطريق الوحي، وبوفاته انقطع الوحي.

٢- بما أن هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع، كانت ولا بد محققةً لمصالح العباد، وهذا هو الثابت في الشريعة، وهناك عدة أمثلة تبين مدى حرص الشريعة على جلب المصالح ودرء المفساد منها: تعليل الأحكام بجلب المصلحة ودرء المفسدة لإعلام الملكفين أن تحقيق المصالح هو مقصود الشارع، وأن الأحكام ما شرعت إلا لإدراك هذه الغاية، وقد ورد في القرآن ما يوضح هذا الأمر، فمن ذلك قوله تعالى ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ﴾^(١) وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْغَنَمِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾^(٢) وفي السنة ورد قوله ﷺ: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج^(٣).

٣- إن مشروعية الرخص تعد دليلاً أكيداً على مراعاة الشريعة لمصالح العباد، فما شرعت الرخص إلا للتخفيف، فقد أباح الله

(١) البقرة: ١٧٩.

(٢) المائدة: ٩١.

(٣) الحديث أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، ١٩٥٠/٥، ومسلم، كتاب النكاح، باب استخفاف النكاح لمن تأقت نفسه إليه وَوَجَدَ مَوْنَهُ وَاشْتَغَالَ مِنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤْنِ بِالصَّوْمِ، ١٠١٨/٢

تعالى للمسلم التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه لمصلحة البقاء على النفس، وأباح للمضطر الأكل من الميتة عند عدم وجود غيرها، كما أباح للمسافر قصر الصلاة الرباعية من باب التخفيف، وأباح للمريض والمسافر الفطر في نهار رمضان. وعلى ذلك فكل واقعة تطرأ على ساحة الواقع، فإن الشريعة توازن بين المفاسد الموجودة فيها والمصالح المشتملة عليها، ثم يصدر الحكم بناءً على ذلك؛ لأن الشريعة مبناه وقوامها رعاية مصالح العباد. فالشريعة مبناه وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه ^(١).

سابعاً: من حيث العموم والخصوص:

اتسمت الشريعة الإسلامية بتنظيمها لحياة العباد الدنيوية والأخروية، فهي ترسم طريق الفلاح والسعادة لبني الإنسان، أما القانون الوضعي فاقصر على تنظيم الأمور الدنيوية فقط، دون ما نظر إلى ما يخص الإنسان في دنياه وأخراه، وبالتالي فالشريعة الإسلامية صالحة لتنظيم حياة الأفراد من لدن محمد ﷺ إلى قيام الساعة، ولا يقتصر تنظيمها على زمانٍ دون زمان، ولا مكانٍ دون غيره، فهي صالحة لكل زمانٍ ومكان. وبناءً على شمول الشريعة الإسلامية وعمومها، يمكن تقسيم أحكامها

(١) إعلام الموقعين، ١/٣.

إلى ثلاثة أقسام^(١):

القسم الأول: الأحكام المتعلقة بالعقيدة، كالإيمان بالله واليوم الآخر، وهذه تسمى بالأحكام الاعتقادية، ومحل دراستها في علم الكلام أو التوحيد.

القسم الثاني: الأحكام المتعلقة بالأخلاق، كوجوب الصدق والأمانة والوفاء بالعهد، وحرمة الكذب والخيانة، ومحل دراستها علم الأخلاق أو التصوف.

القسم الثالث: الأحكام المتعلقة بأقوال الإنسان وأفعاله في علاقته مع غيره، وهذه هي الأحكام العملية، والتي سميت بالفقه، وهذه الأحكام تنوع إلى نوعين:

الأول: العبادات، كالصلاة والصيام والزكاة، ويقصد منها تنظيم العلاقة بين العبد وربّه.

الثاني: المعاملات، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، وهذه تنقسم إلى أقسام:

- الأحكام المتعلقة بالأسرة، كالنكاح والطلاق والنفقة والنسب وغير ذلك، وهي ما تعرف في الاصطلاح القانوني الحديث بقانون الأحوال الشخصية.

- الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية كالبيع والرهن والإجارة وغير ذلك، وتسمى في الاصطلاح الحديث بالقانون المدني، ويتفرع عن هذه الأحكام ما يتعلق بالتفليس والشركات، وهذه ينظمها القانون التجاري.

(١) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة، السابق، ص ٥٧ وما بعدها.

- الأحكام المتعلقة بالقضاء والدعاوى، وتدخل في نطاق قانون المرافعات بالمعنى القانوني الحديث.
 - الأحكام الخاصة بمعاملة الأجانب "غير المسلمين" في دولة الإسلام، وتنظيم علاقاتهم فيما بينهم، وكذلك علاقاتهم مع المسلمين، وهذه الأمور تدخل في نطاق القانون الدولي الخاص بالمعنى القانوني المعاصر.
 - الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى، سواءً في وقت السلم أو في وقت الحرب، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي العام.
 - الأحكام الخاصة بنظام الحكم وقواعده، وحقوق الأفراد في الدولة وعلاقاتهم معها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدستوري.
 - الأحكام المتعلقة بموارد الدولة الإسلامية ومصارفها، وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة وبين الأغنياء والفقراء، وهي تدخل في نطاق القانون المالي.
 - الأحكام المتعلقة بتحديد علاقة الفرد مع الدولة الإسلامية من جهة الأفعال المنهي عنها، أي: الجرائم ومقدار عقوبة كل جريمة، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الجنائي، أو قانون العقوبات، ويدخل فيها كذلك الإجراءات المتبعة في إثبات الجرائم وتوقيع العقاب، وهو ما يسمى بقانون الإجراءات الجنائية.
- وقد أدرك علماء القانون في الغرب مدى صدق هذه الحقيقة وأن الشريعة صالحة لكل زمانٍ ومكان، وقرروا في مؤتمرات عدة أن الشريعة الإسلامية تعتبر مصدرًا من مصادر التشريع العام، وأنها صالحة للتطور ومستقلة عن غيرها من الشرائع الوضعية، وهذا هو ما تم تقريره في المؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في لاهاي سنة ١٩٣١م، وكذلك في مؤتمر

المحاميين المنعقد في لاهاي أيضًا سنة ١٩٤٨م.

وفي عام ١٩٥١م عقدت شعبة الحقوق الشرعية في المجمع الدولي للحقوق المقارنة مؤتمرًا في كلية الحقوق بجامعة باريس، للبحث في الفقه الإسلامي تحت اسم "أسبوع الفقه الإسلامي" دعت إليه الكثير من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات الدينية وغيرها، وكذلك كليات الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، وبعض المشتغلين بالمحاماة والاستشراق بفرنسا وغيرها، وقد اشترك فيه من مصر أربعة أعضاء يمثلون كليات الحقوق والأزهر، واثنان من كلية الحقوق السورية، وقد حضر هؤلاء الأعضاء في خمسة موضوعات فقهية هي: إثبات الملكية والاستملاك للمصلحة العامة، والمسئولية الجنائية، وتأثير المذاهب الاجتهادية بعضها في بعض، ونظرية الربا في الإسلام، وأثناء إحدى المناقشات وقف أحد الأعضاء وهو نقيب محاماة سابق في باريس، وقال: أنا لا أعرف كيف أوفق بين ما يحكى لنا عن جمود الفقه الإسلامي وعدم صلاحيته أساسًا تشريعًا يفي بحاجات المجتمع العصري المتطور، وبين ما نسمعه الآن في المحاضرات والمناقشات، مما يثبت خلاف ذلك تمامًا ببراهين النصوص والمبادئ.

وفي ختام المؤتمر وضع المؤتمر بالإجماع تقريرًا جاء فيه: "إن المؤتمرين بناءً على الفائدة المتحققة من المباحث التي عرضت أثناء أسبوع الفقه الإسلامي وما جرى حولها من مناقشات يقررون:

(١) إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمةٌ حقوقيةٌ تشريعيةٌ لا يُمارَى فيها.

(٢) إن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية ينطوي

على ثروة من المفاهيم والمعلومات، ومن الأصول الحقوقية هي مناط الإعجاب، وبها يستطيع الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة

الحقوقية والتوفيق بين حاجاتها" (١).

وفي عام ١٩٤٧م انعقد في لاهاي أيضًا مؤتمر المحامين الدوليين بمشاركة أعضاء من ثلاث وخمسين دولة، وكان من بين قراراته بناءً على اقتراح من لجنة التشريع المقارن ما يلي: "اعترافًا بما في التشريع الإسلامي من مرونة وما له من شأن هام، يجب على هيئة المحامين الدوليين أن تقوم بتبني الدراسة المقارنة لهذا التشريع وبالتشجيع عليها".

وقد أدرك القانونيون أهمية هذا الأمر فضمنوا التقنين الكثير من الأحكام الشرعية على سبيل التدريج، حيث جعلوا الشريعة مصدرًا رسميًا من مصادر القانون، بمعنى أن القاضي إذا لم يجد نصًا تشريعيًا ولا عرفًا طبق مبادئ الشريعة الإسلامية، فنصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني المصري على أنه: "إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".

وجاء في مقدمة المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المدني المصري ما يلي: "بقيت الشريعة الإسلامية كمصدرٍ من المصادر التي استند إليها المشروع، وقد استمد منها كثيرًا من نظرياتها العامة، وكثيرًا من أحكامها التفصيلية، وقبل هذا أو ذاك أدخل المشروع في شأن الشريعة الإسلامية تجديدًا خطيرًا، فقد جعلها من بين المصادر الرسمية للقانون المصري إذا لم يجد القاضي نصًا تشريعيًا يمكن تطبيقه، والفروض التي لا يعثر فيها القاضي على نص التشريع ليست قليلة، فسيرجع القاضي إذاً للشريعة

(١) د. أحمد فراج: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ١٦ وما بعدها، طبعة دار الجامعة

الإسلامية يستلهم من مبادئها في كثيرٍ من الأقضية، وفي هذا فُتِحَ عظيمٌ للشرعية الغراء لا سيما إذا لوحظ أن ما ورد في المشروع من نصوص أيضًا يمكن تخريجه على أحكام الشريعة دون كبير مشقة، فسواء وجد النص أو لم يوجد فإن القاضي في أحكامه بين أمرين: إما أن يطبق أحكامًا لا تتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وإما أن يطبق أحكام الشريعة ذاتها^(١).

أضف إلى ذلك: أن مشروع القانون المدني الجديد اعتد ببعض النظريات استمدتها من الشريعة، فقد ورد في الأعمال التحضيرية ما يلي: "وتبينت للجنة كذلك أن المشرع اعتمد على الشريعة الإسلامية إلى حد بعيد بين مصادره، فجعلها مصدرًا عامًا يرجع إليه القاضي إذا لم يجد حكمًا في التشريع والعرف، وجعلها مصدرًا خاصًا لطائفة لا يستهان بها من أحكامه، ولا ينكر ما للفقهاء الإسلامي من مكانة رفيعة بين مذاهب الفقه العالمي، فكيف وقد كان ولا يزال معتبرًا القانون العام في كثير من المسائل في مصر، وفي تقوية الصلة بين المشرع وأحكام الشريعة، وإبقاءً على تراثٍ روحي حري بأن يُصان، وأن ينتفع به، واللجنة تسجل ما صادفت في المشروع من أحكام أخذت عن الشريعة، كالأحكام الخاصة بنظرية التعسف في استعمال الحق وحوالة الدين، ومبدأ الحوادث غير المتوقعة، وهذه الأحكام جميعًا تتضمن من القواعد ما يعتبر شاهدًا من شواهد التقدم في التقنيات الغربية، وإن كان فقهاء الشريعة قد فطنوا إلى ما حَوَتْ من أحكامٍ أحكموا سبكه وتطبيقه على ما عرض في عصورهم من أقضية لقرون خلت قبل أن يخطر شيء من ذلك ببال فقهاء الغرب أو من تولوا أمر التشريع".

(١) المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المدني المصري.

المبحث السادس

أسس التشريع الإسلامي

ارتكز التشريع الإسلامي على جملة أسس، انحصر هدفها في الإبقاء عليه صالحاً لحكم سائر المجتمعات في جميع الأزمنة والأمكنة، تمثلت تلك الأسس في: حفظ مصالح العباد، ورفع الحرج، وقلة التكاليف، والتدرج في التشريع، والعدالة، والمساواة، وأعرض لكلٍ منها بشيءٍ من التفصيل في المطالب التالية:

المطلب الأول

حفظ مصالح العباد

عملت الشريعة الإسلامية على حفظ مصالح العباد ومراعاتها، من غير فرق بين نوع وآخر، ولا بين صغيرٍ وكبير، فالشريعة الإسلامية شريعة عامة وُجِدَتْ لمراعاة مصالح العباد على اختلاف بيئاتهم وأزمانهم وأمكتهم. ولمسايرة الشريعة لهذه المصالح، وضعت العديد من القواعد والأحكام التي تكفل تحقيق هذا الغرض، فَوُجِدَ النسخ^(١) في زمن الوحي،

(١) النسخ في اللغة يعني إبطال الشيء، يقال: نسخت الريح آثار القوم إذا أعدمته،

ونسخت الشمس الظل إذا أعدمته، وقال القفال: النسخ يعنى النقل والتحويل.

وفى الاصطلاح: قال القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه.

وقال أبو الحسين البصري: هو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله تعالى أو عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً.

يراجع: المحصول، ٤٢٣/٣، المستصفى، ٨٦/١، الإحكام، للآمدي، ١١٤/٣،

تحقيق د. سيد الجميلي، طبعة دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى

وما شرع النسخ إلا لأن بعض الأحكام لم تعد تسير أحوال الناس، فمن حكمة الشارع أن يستبدلها بما يتلاءم وأحوالهم، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

(أ) أوجب الله عز وجل الوصية للوالدين والأقربين في بداية تشريعها، حيث كانت آنذاك حقاً لهم، عملاً بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾^(١)، وبعد أن استقر هذا الحكم فترة من الزمن نزلت آيات الموارث تحدد الأنصبة بأسلوبٍ جازمٍ لا يقبل التبديل أو التحريف، حيث رتب الله سبحانه وتعالى العقاب على المخالفة، فقال بعد ذكره لآيات الموارث ﴿وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾^(٢) ثم نسخ هذا الحكم في خطبة الوداع، فقد روى أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ"^(٣).

(ب) لما هاجر الرسول ﷺ إلى المدينة كانت قبلة الصلاة هي بيت المقدس، وكان ذلك إعلاماً لليهود المدينة بأن دعوة الأنبياء واحدة، وليس محمد بدعاً من القول، بل هو نبي كسائر الأنبياء قبله، وظل المسلمون على

١٤٠٤هـ.

(١) البقرة: ١٨٠.

(٢) النساء: ١٤.

(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، ٩٠٥/٢، والترمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، ٤٣٣/٤، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

هذه الحال طيلة عامٍ كاملٍ وجزءاً من العام حتى صدر الأمر من الله بتحويل القبلة إلى الكعبة بعد أن كان النبي ﷺ في داخله يميل إلى ذلك ويتمناه، فصار البيت الحرام بذلك هو قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، قال تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾^(١).

أضف إلى ذلك: أن مراعاة الشريعة لعلل الأحكام وحكمتها من أعظم الأدلة التي لا تقبل الجدل على اهتمامها بتسيير أمور العباد وفق مصلحتهم، لذا فإن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص من القواعد المقررة عند العلماء.

يقول ابن خلدون في المقدمة: "إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم وَنَحْلِهِمْ لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاجٍ مستقر، وإنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حالٍ إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكَذَلِكَ يَقَعُ فِي الْآفَاقِ وَالْأَقْطَارِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْأَدُولِ"^(٢). ويقول ابن عابدين: "كثيرٌ من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ورفع الضرر والفساد"^(٣).

لذلك نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع سهم المؤلفة قلوبهم،

(١) البقرة: ١٤٦.

(٢) المقدمة، لابن خلدون، ص ٢٤.

(٣) مجموعة رسائل ابن عابدين، ١٢٥/٢، طبعة دار الفكر - بيروت، ١٤٢١هـ -

الذي فرضه الله لهم في آية الصدقات، معتبراً تأثير العلة في الحكم ودورانه معها وجوداً وعدمًا، فقد رأى عمر انتفاء حاجة المسلمين إلى تأليف القلوب، حيث قويت شوكة المسلمين، وليس هذا الفعل من عمر إلغاءً لحكم ورد به نص، إذ إن سلطة إلغاء النص ليست بيد عمر ولا غيره خاصةً بعد وفاة النبي ﷺ وانقطاع الوحي؛ بل إن فعل عمر إنما هو بمثابة تعطيل لتطبيق النص، لعدم توافر شروط التطبيق.

وقد اتفقت الأمة على أن مصالح العباد مكمناها ومستقرها الضرورات الخمس، لذا فإن حفظها واجب حتمًا، يقول الغزالي: "إن مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ومالهم، ونسبهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة يعد مصلحة، وكل ما يفوتها فهو مفسدة ودفعها مصلحة" ^(١).

يقول الشاطبي: "اتفقت الأمة، بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين، والنفس، والمال، والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد ولو أسندت إلى شيء معين لوجب تعيينه وأن يرجع أصل الإجماع إليه" ^(٢).

وقد رتب ابن أمير الحاج الضرورات الخمس من حيث الأهمية فقال: "ويقدم حفظ الدين من الضروريات على ما عداه عند المعارضة؛ لأنه

(١) المستصفى للغزالي، ٢٨٤/١.

(٢) الموافقات، للشاطبي، ٣٨/١، تحقيق. عبد الله دراز، طبعة دار المعرفة - بيروت.

المقصود الأعظم، قال تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(١) وغيره مقصود من أجله، ولأن ثمرته أكمل الثمرات، وهي نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين، ثم يقدم حفظ النفس على حفظ النسب والعقل والمال، لتضمنه المصالح الدينية، لأنها إنما تحصل بالعبادات وحصولها موقوف على بقاء النفس، ثم يقدم حفظ النسب على الباقي؛ لأنه لبقاء نفس الولد، إذ بتحريم الزنا لا يحصل اختلاط النسب، فينسب إلى شخص واحد فيهتم بتربيته وحفظ نفسه، وإلا أهمل، فتفوت نفسه لعدم قدرته على حفظها، ثم يقدم حفظ العقل على حفظ المال، لفوات النفس بفواته، حتى إن الإنسان بفواته يلتحق بالحيوانات، ويسقط عنه التكليف، ومن ثم وجب بتفويته ما وجب بتفويت النفس، وهي الدية الكاملة.... ثم حفظ المال، وقيل: يقدم المال على حفظ الدين^(٢).

أولاً: حفظ النفس:

يعتبر حفظ النفس على رأس الضرورات التي أوجب الشارع حفظها، إذ إن ذلك يتعلق بمبدأ الوجود، وقد وضعت الشريعة جملةً من التدابير التي تكفل الحفاظ على النفس منها:

١- تحريم الانتحار وفرض العقوبة الرادعة عليه، يقول ﷺ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي

(١) الذاريات: ٥٦.

(٢) التقرير والتحجير، لابن أمير حاج، ٣/٣٠٧، ٣٠٨، طبعة دار الفكر - بيروت،

بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا^(١).

٢- النهي عن القتال في الفتنة: فقد روي عن الأحنف بن قيس قال: ذَهَبْتُ لَأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بَسِيفَتَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بِالْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ^(٢).

٣- النهي عن ترويع المسلم وتخويله: فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدْعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ^(٣).

٤- النهي عن السب والشتم المفضي للعداوة والقتال، ولتحقيق ذلك أمر الله عز وجل بتحسين لغة الخطاب، وعدم الوقوع في حبائل الشيطان، قال تعالى ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾^(٤).

يقول الطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ وقل يا محمد لعبادي يقل بعضهم لبعض التي هي أحسن من المحاوراة والمخاطبة، وقوله "إن

(١) الحديث أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، ٢٨٢/١.

(٢) الحديث أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ٥٤/١.

(٣) الحديث أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب: النهي عن الإشارة للمسلم بالسلاح، ٤٢/١٣.

(٤) الإسراء: ٥٣.

الشيطان يسوء محاورة بعضهم بعضا حتى ينزغ بينهم، يقول: يفسد بينهم، ويهيج بينهم الشر، إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً، يقول: إن الشيطان كان لابن آدم وذريته عدواً قد أبان لهم عداوته بما أظهر لأدم من الحسد وإغرائه إياه، حتى أخرجه من الجنة" ^(١).

ثانياً: حفظ الدين:

نظرا لما للدين من أهمية قصوى في حياة الإنسان، فإن الحفاظ عليه يعد ضرورةً من الضرورات التي أوجب الشارح حفظها، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ^(٢) ونظراً لتلك الاعتبارات حافظت الشريعة على الدين، سواءً من حيث غرسه في النفوس وتعميقه فيها ابتداءً، أو من حيث تدعيم أصله و تعهده بما ينميهِ و يحفظ بقاءه استمراراً ودواماً، ولتحقيق هذا الحفظ، شرع الإسلام جملةً من الوسائل يمكن بلورتها فيما يلي:

أ- وسائل حفظ الدين من جانب الوجود:

لم يكن حفظ الدين في المنظومة الإسلامية مجرد شعارات يرفعها المسلمون؛ بل اعتبر ذلك أصلاً من الأصول التي تبنى عليها قواعد الإسلام، وقد اعتمد الإسلام جملة من الوسائل تكفل حفظ الدين من جانب الوجود، أهمها:

١ - تثبيت العقيدة في قلوب المسلمين، حيث عملت الشريعة أولاً على

(١) تفسير الطبري، المعروف بجامع البيان، ١٥/١٠٢، طبعة دار الفكر - بيروت،

١٤٠٥هـ.

(٢) الروم: ٣٠.

غرس المفاهيم الصحيحة، وبيان أركان الإيمان التي أشار إليها الله تعالى في قوله ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾^(١) ليكون الفرد على بصيرة بأن تخلف أحد هذه الأركان يكون وحده كافياً لنفي صفة الإيمان، لاسيما وأن العبد في مراحل الإيمان الأولى يكون أقرب إلى الالتزام بكل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله ﷺ.

٢- إقامة الحجج والبراهين العقلية على وحدانية الله تبارك وتعالى وأنه الخالق ولا معبود سواه، فأمر الله الإنسان بالتدبر والتفكير المنطقي، ونفى عنه صفة التبعية العمياء التي تقوم على غير دليل، ولذلك عاب القرآن على المشركين اتخاذهم دين آبائهم ديناً لهم لمجرد الاتباع فقط، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^(٢).

٣- مرحلة التطبيق للأحكام العملية، والمتمثلة في أداء الشعائر والعبادات التي أوجبها الله على عباده، وهي أركان الإسلام الخمسة التي أشار إليها النبي ﷺ في حديث ابن عمر: "بُني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان"^(٣) وفي رواية مسلم تقديم الصوم على الحج^(٤).

(١) البقرة: ٢٨٥.

(٢) البقرة: ١٧٠.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الإيمان، ١٢/١.

(٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، ٤٥/١.

بد وسائل المحافظة على الدين من جانب البقاء:

المهمة الأولى والرئيسة في حفظ الدين هي الحفاظ على وجوده وترسيخه في نفوس الناس، وهي في ذات الوقت تمهد لمهمة أخرى هي الحفاظ على الدين من جانب البقاء، أي: استمراريته، وقد انتهج الإسلام جملةً من الوسائل لتحقيق ذلك، أهمها:

١ - الالتزام بتعاليمه وتطبيقها بعد القناعة بها، وبذلك تظل للدين مكانته في القلوب، ويحدث أثره الإيجابي على المتمسكين به، الأمر الذي يؤدي إلى أن يؤتي الإيمان ثمرته بالعمل الصالح، وقد اشتمل القرآن الكريم على آيات كثيرة قُرِنَ فيها العمل الصالح بالإيمان، وهذا دليل على مدى الصلة الوطيدة بين الإيمان والعمل.

٢ - تشريع عقوبة الردة: يعد تشريع عقوبة الردة من أقوى أسباب حفظ الدين وأكدها، وليست عقوبة الردة كما يصورها بعض من أصابهم الولع بالنظريات الوضعية اعتداءً على حقوق الإنسان، وأن المواثيق الدولية كفلت حرية العقيدة ولم تفرض عليها قيوداً على خلاف الشريعة؛ ولكن هذا الزعم زعم باطل، لأن حرية العقيدة التي أعلنتها ونادت بها المواثيق الدولية ليست في حد ذاتها إلا اعتداءً على العقيدة في جوهرها، إذ تسمح للشخص أن يتنقل بين الأديان كيفما شاء، وفي أي وقت شاء، وبالتالي فالأمر موكول لهواه وميوله، فتصير الأديان بذلك تابعةً لأهواء الأفراد، مع أن ذلك خلاف الصواب، إذ الصواب أن تكون أهواء الأفراد وميولهم تبعاً للدين، أما الردة في الإسلام فليست قيداً على حرية العقيدة، فالناظر في الإسلام يجد أنه أقر حرية العقيدة في أرقى صورها وأسمى معانيها، فقد أقر حرية العقيدة ابتداءً، بمعنى أن لا يجبر أحد على اعتناقه والدخول فيه، قال تعالى ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي

الدِّينِ^ط (١)، وهذا يعني أن الإسلام يهدف إلى توفير القناعة الكاملة بالإسلام قبل الدخول فيه، وجاء حد الردة مترتباً على هذه القناعة، لأن الردة بعد اعتناق الإسلام قد تتخذ دليلاً على عدم صلاحية هذا الدين، أو أن الشخص يتلاعب بالعقائد والأديان، وهذا أمر غير مقبول.

ولعل من أوضح الأدلة على تقرير الإسلام لحرية العقيدة إقراره لغير المسلمين حقوقاً في المجتمع الإسلامي كالمسلمين سواء بسواء، فحرم الاعتداء عليهم في أنفسهم وأموالهم، ومن الفقهاء من أوجب القصاص من المسلم حالة اعتدائه على غير المسلم، وأقرهم الإسلام على إقامة شعائر دينهم بحرية تامة، فليس للحاكم منعهم، غاية الأمر أنه يحظر عليهم إيذاء المسلمين، أو التشويش عليهم لإفساد عباداتهم، وذات الأمر بالنسبة للمسلمين، فليس لهم الحق في إفساد عبادات غير المسلمين.

ثالثاً: حفظ العقل:

يعد العقل من الأمور التي أولتها الشريعة اهتماماً بالغاً، لما له من أهمية قصوى، تظهر في النواحي التالية:

١ - ميز الله الإنسان بالعقل، إذ هو أداة الفهم والنظر، بل هو شرط التكليف، قال الآمدي: "اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة، ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله من كونه أمراً ونهياً، ومقتضياً للثواب والعقاب، ومن كون الأمر به هو الله تعالى وأنه واجب الطاعة، وكون المأمور به على صفة كذا وكذا،

(١) البقرة: ٢٥٦.

كالمجنون والصبي الذي لا يميز، فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماذ والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب ويتعذر تكليفه، إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق، لأن المقصود من التكليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب فهو متوقف على فهم تفاصيله" (١).

٢- حرم الإسلام كل ما يزيل العقل أو يؤدي إلى ذلك، مُشكِراً كان أو غير مسكر، إلا إذا كانت هناك ضرورة تبيح ذلك، ولم يقتصر هذا التحريم على الخمر بعينها؛ بل امتد ليشمل كل ما في معناه مما قد يستجد في سائر الأزمنة والأمكنة.

٣- اهتم الإسلام بالجانب الفكري والعملي للعقل، حيث إن للعقل دور كبير في حياة الإنسان، فأقر الإسلام التفكير ودعا إلى أعمال العقل والاجتهاد، إلا أنه لم يفسح المجال للعقل على الإطلاق، بل حده بحدود ليس له أن يتعداها، ومنها التفكير في ذات الله الذي يعد أحد مظاهر الانحراف الفكري.

وهذا الانحراف يحدث نتيجة لوجود خلل في البناء الفكري للشخص، وهذا الخلل يمكن رده إلى جملة أمور:

أ - الجهل بالمصادر التي تعتبر أصولاً للتشريع الإسلامي، أو الأخذ ببعضها دون البعض الآخر.

ب - الجهل بكيفية التعامل مع مصادر التشريع.

ج - أن يتصدى للاجتهاد من ليس أهلاً له.

د - التعصب المذهبي بما يحمله في طياته من مثالب ومساوئ لا يمكن حصرها.

(١) الإحكام، للآمدي، ١/١٩٩.

رابعاً: حفظ المال:

بما أن المال هو عصب الحياة وقوامها، عمل الإسلام على المحافظة عليه بكافة السبل، فبعد تقرير القرآن أن المال زينة في قوله تعالى ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^(١) أمر بالمحافظة عليه وجوداً واستمراراً، حيث أمر بتحري الحلال في جانب الكسب والتحصيل، ثم بعد ذلك عمل على المحافظة عليه في جانب الاستمرار.

وشرع الإسلام من الأحكام والتوجيهات ما يشجع على اكتسابه وتحصيله، ويكفل صيانه وحفظه وتنميته، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أمر الإسلام بالسعي لاكتساب المال وتحصيل الرزق؛ لأن معاش العباد متوقف عليه، ومدح النبي ﷺ العاملين على اكتسابه، وجعل السعي لتحصيل الرزق من العبادات إذا توافرت النية الصالحة، قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾^(٢) وأمر الله تعالى العباد بالضرب في الأرض والابتغاء من فضل الله فور الانتهاء من العبادات، وذلك دليل على فضلها وأهميتها، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٣).

ثانياً: رفع الإسلام منزلة العمل وأعلى من قدر العمال في كل زمان ومكان، وجعل النبي ﷺ أفضل المال ما اكتسبه الإنسان من نتاج جهده، قال الرسول ﷺ: "ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من عمل يده، وإن نبي الله داود

(١) الكهف: ٤٦.

(٢) الملك: ١٥.

(٣) الجمعة: ١٠.

كان يأكل من عمل يده" ^(١) وشدد الإسلام على ضرورة الوفاء بحقوق العمال واعتبر مانعها خصماً لله، يقول ﷺ "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" ^(٢) ويقول فيما يرويه عن ربه: "ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" ^(٣).

ثالثاً: حرم الإسلام اكتساب المال بالطرق غير المشروعة، ككسب الأموال بطريق الربا لما له من آثارٍ تخل بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي، كما حرم الاعتداء على مال الغير بالسرقة وشرع العقوبة الرادعة، قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ^(٤) وقرر الإسلام أيضاً الضمان على من أتلف مال غيره، قال ﷺ: "كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِزُّهُ" ^(٥).

رابعاً: أقام الإسلام التعاملات المالية بين الناس على قواعد الرضا والعدل، وقرر أن الأصل في العقود أن تتم بالتراضي.

(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ٧٣٠/٢.

(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب إجارة الأجير على طعام بطنه، ٨١٧/٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الرهون، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، ١٢٠/٦، وقال الزيلعي في نصب الراية: معلول بعبد الرحمن بن زيد، ١٢٩/٤.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً، ٧٧٦/٢، وباب الإجارة إلى صلاة العصر، ٧٩٢/٢.

(٤) المائدة: ٣٨.

(٥) أخرجه مسلم، كتاب تحريم ظلم المسلم وخذه واحتقاره، ١٩٨٦/٤.

خامساً: حفظ النسل:

يعد حفظ النسل من المقاصد التي ابتغاها الإسلام وسعى إلى حمايتها، فمنع الاعتداء على الأعراض، وحرم الزنا لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب، وشرع الزواج ورغب فيه واعتبره الطريق الشرعي الذي يلتقي فيه الرجل بالمرأة من أجل تحقيق هدف نبيل هو حفظ النوع الإنساني، رغبةً في إنجاب الذرية الصالحة، ولم يقتصر تحريم الإسلام على الزنا، بل حرم مقدماته من نظرٍ وما إلى ذلك، ولتكامل هذه الحماية شرع الإسلام الاستئذان ونظم أحكامه.

كما اهتم الإسلام بالأسرة، وأقامها على أسس صحيحة، ضماناً لتحقيق رسالتها، وجعل الإسلام علاقة الزواج قائمة على الاختيار والتراضي بين الطرفين حتى تتحقق المودة والرحمة التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١).

وأحاط الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة بمجموعة من المبادئ والآداب الأخلاقية التي تضمن تحقيق أهدافها السامية وتستبعد الممارسات الفوضوية للعلاقات بين الجنسين، فعن طريق إيجاب غض بصر الذكر عن الأنثى والأنثى عن الذكر يقطع الإسلام الطريق على وسائل الإثارة في النفس البشرية، وكذلك إيجاب اللباس الساتر بمواصفات خاصة، ومنع الإسلام اختلاط الرجل بالمرأة الأجنبية حتى لا يكون ذلك ذريعةً للوقوع في الحرام.

المطلب الثاني

قلة التكاليف

من الأسس التي اعتمد عليها التشريع الإسلامي قلة التكاليف، ولعل هذا الأساس يتفق في حقيقته مع الهدف الذي ابتغاه التشريع، وهو رعاية مصالح العباد والتيسير عليهم، وقد جاء في القرآن والسنة من الآيات والأحاديث من النصوص ما يدل على ذلك، منها:

- ١- قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ سُؤْمُكُمْ﴾^(١).
- ٢- ما رواه أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ قال: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ"^(٢).

مظاهر قلة التكاليف في التشريع الإسلامي:

- في مجال العبادات: ظهرت قلة التكاليف بصورة جلية في تشريع الإسلام للعبادات، ففي الصلاة قَصَرَهَا على خمس صلوات في اليوم والليلة، وفي الصيام فرض الإسلام صيام شهر واحد دون باقي شهور السنة، ولم يوجب الزكاة الا عند بلوغ النصاب، وجعل القدر الواجب إخراجة ضئيلاً لا يتناسب البتة مع مقدار ما يملكه المزكي، وفرض الحج مرة واحدة

(١) المائدة: ١٠١.

(٢) الحديث أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، ٩٧٥/٢.

في العمر بضوابط خاصة حتى يتسنى للفرد أن يؤديه على الوجه الأكمل، بل أسقطه ولم يوجبه على من لم تتوافر فيه الشروط.

- **في مجال المعاملات:** لما كانت المعاملات هي عصب الحياة وقوامها، ونظرًا لتعلقها بالمال حرص الإسلام على أن تسير هذه المعاملات في فلك اليسر، بل أحاطها بسياج واقٍ يكفل لها القيام بما يصبو إليه الشارع من جراء تشريعها، فوضع القواعد العامة في المعاملات، ومنها قاعدة الرضا، فلا يتم عقد ولا يبرم تصرف ولا تجرى معاملة إلا بتوافر الرضا التام بين أطراف تلك المعاملة، وذلك عملاً بقول الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾^(١)، وقوله ﷺ "إنما البيع عن تراض"^(٢).

ومنع الإسلام الربا بقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^(٣)، أما تفصيلات العقود المختلفة فقد أفسح الشارع المجال فيها لإرادة المتعاقدين ومنحهما الحرية في عقد العقود بالطريقة التي يقع اتفاقهما عليها، وإضافة ما يشاؤون من الشروط شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع النصوص الشرعية، وقد قال ﷺ: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً"^(٤).

(١) النساء: ٢٩.

(٢) سنن ابن ماجه، ٤١٩/٦، السنن الكبرى، ١٧/٦.

(٣) البقرة: ٢٧٥.

(٤) التمهيد، لابن عبد البر، ١١٧/٧، تحقيق. مصطفى بن أحمد العلوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، ١٣٨٧هـ.

المطلب الثالث

رفع الحرج

يعد رفع الحرج من الأسس التي ارتكز عليها التشريع الإسلامي، بل هو الأساس الذي قامت عليه دعائمه، وقد تضافرت الأدلة على تقرير هذا المبدأ من الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وأقوال العلماء:

فمن الكتاب: هناك آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾^(٢).

ومن السنة: وردت أحاديث كثيرة تبرز هذا المعنى منها:

- ١- قول النبي ﷺ: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ"^(٣).
- ٢- قوله ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَضِيعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحِمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نَسِيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا"^(٤).

وأجمعت الأمة قاطبة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا على وجوب رفع الحرج والتيسير على الناس، عملاً بالأدلة الشرعية الواردة في ذلك. يقول القرافي في الفروق: "إن المشاق قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة كالصوم في النهار الطويل، وثانيهما: المشاق التي تنفك عنها العبادة

(١) البقرة: ١٨٥.

(٢) البقرة: ١٨٥.

(٣) النساء: ٢٨.

(٤) البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، ٢٣/١.

وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع، فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب في مصالح الدنيا والآخرة، ونوع في المرتبة الدنيا، كأذى أو جع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من وراء هذه المشقة لشرف العبادة وخفة المشقة، الثالث: مشقة بين هذين النوعين فما قرب من العليا أوجب التخفيف، وما قرب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له ^(١).

مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية:

أولاً: في العبادات: في الطهارة جعل التيمم بالتراب عوضاً عن الماء حال فقده، أو تعذر استعماله، كما أجاز الصلاة من غير وضوء ولا تيمم لفاقد الطهورين الماء والتراب، وأجاز المسح على الجوب والخب، وفي الصلاة جعل الصلوات خمس في اليوم واللييلة، وأسقطها عن الحائض النفساء، كما أباح الإسلام للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين.

وفي الصيام: تنوعت مظاهر التيسير التي تنبئ عن الحقيقة الهامة للشريعة الإسلامية، ومنها: أنه أباح الفطر في نهار رمضان لأناس توفرت لهم أسباب خاصة، فالمسافر مخير بين الصوم والفطر لما في السفر من مشقة، فلم يشأ الإسلام أن يجمع على المسافر مشقة السفر ومشقة الصيام، والشيخ الكبير وكذلك المريض، وأباح الفطر للحامل والمرضع وذلك من باب التيسير.

وفي الحج: وُجِدَتْ مظاهر عديدة تُشْعِرُ الناس بالتيسير الذي أرادته الشريعة، والذي يعد أساساً من أسسها التي تعتمد عليها ومنها:

(١) الفروق، للقرافي، ١/١١٨، تحقيق. محمد طمطوم، طبعة وزارة الأوقاف والشئون

الإسلامية - الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ.

١- الإذن للضعفاء أن يهبطوا من مزدلفة إلى منى قبل الحجيج، حتى لا يكون في نزولهم مع سائر الناس مشقة عليهم، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يقدمهم فيقومون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم قبل ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة.

٢- جواز تقديم بعض أعمال يوم العيد على بعض، حيث إن السنة في يوم العيد رمى جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، هذه هي السنة التي وردت عن النبي ﷺ إلا أنه يجوز تقديم بعض هذه الأعمال على بعض حيث روي عن ابن عباس أن رجلاً قال للنبي ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ لَا حَرَجَ. قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ، قَالَ: لَا حَرَجَ. قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: لَا حَرَجَ^(١).

٣- سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء من باب التخفيف عليهما، فقد ورد عن ابن عباس أن النبي ﷺ أمر الناس أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.

ثانياً: في المعاملات: يعتبر نظام المعاملات أحد الأنظمة التي تقوم عليها مصالح العباد، لذلك كفل الإسلام رفع الحرج في هذا الجانب، فأجاز الوصاية على الصغير والولاية عليه، حيث إن الصغير ليست لديه المقدرة التامة على التصرف في أمواله وشؤونه المتعلقة بالمال، وكان لا بد من وجود من ينوب عنه في القيام بهذه المهمة، وإلا تعطلت أمواله وأكلتها الصدقة، فأقر الإسلام تلك التصرفات التي تصدر من الوصي والولي في

(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الدعاء عند الجمرتين، ٦٢٤/٢، ومسلم،

كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، ٩٦٣/٢.

مال الصبي، شريطة أن تكون من التصرفات النافعة له نفعاً محضاً، إذ من المعلوم أن التصرفات في مال الصبي على ثلاثة أقسام:

الأول: تصرفات نافعة له نفعاً محضاً، وهي التصرفات التي لا بد محققةً للنفع التام ويترتب عليها دخول شيء في ملك الصبي، وهذه التصرفات تكون نافذةً إذا قام بها الوصي أو الولي، وَيُمَثَّلُ لها بقبول التبرعات والوصايا.

الثاني: تصرفات ضارة ضرراً محضاً، وهي التصرفات التي يترتب عليها خروج شيء من ملك الصبي، كالتبرعات التي يتبرع بها الوصي نيابةً عن الصبي، فهذه التصرفات لا يجوز إجراؤها ولا تَنْفُذُ آثارها في حق الصبي لمخالفتها لمقصود الوصاية في الحفاظ على مال الصبي.

الثالث: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: فهذه يُنْظَرُ فيها، فإن أفضت إلى نفع نفذت في حق الصبي، وإلا فلا يعتد بها.

المطلب الرابع

التدرج في التشريع

يعتبر التدرج من أهم السمات التي اتسم بها التشريع الإسلامي، وهو في اللغة: مأخوذ من الفعل دَرَجَ من باب دَخَلَ، وَدَرَجَ الشيء يدرج درجًا ودرجائنًا ودريجًا فهو دارج، أي مشى مشيًا ضعيفًا، ودرجه إلى كذا واستدرجه، أي أدناه منه على التدرج، ودرجت العليل تدرجًا إذا أطعمته شيئًا فشيئًا، وذلك إذا برء حتى يتدرج إلى غاية أكله كما كان قبل العلة^(١).

ويقصد به: بيان الأحكام الشرعية للناس شيئًا فشيئًا لتتم معرفتها، واستيعابهم لها وإدراكهم لحقيقتها، والتدرج فيها من الأسر إلى ما يليه، ومن الأخف إلى الأشد، ومن القريب لأذهانهم إلى ما بَعُدَ عنهم حتى ينخرطوا في دين الله وشرعه ويقتنعوا به ويلتزموا بأحكامه فِكْرًا أو سلوكًا^(٢).

ومن المعنى السابق للتدرج يمكن استخلاص ما يلي:

أولًا: إن التدرج ما هو إلا تطبيق جزئي لبعض الأحكام الشرعية، أي أنه بمثابة تمهيدٍ لتطبيق النص الكلي أو تطبيق النص كاملاً.

ثانيًا: إن التدرج يعد بمثابة تهيئة للأجواء وتنقيتها لتكون قادرةً على تقبل الأحكام الشرعية.

(١) يراجع في المعنى اللغوي لكلمة التدرج: لسان العرب، المعجم الوسيط، ومختار الصحاح، مادة "درج".

(٢) د. محمد مصطفى الزحيلي: التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، ص ٢٨، طبعة إدارة البحوث والدراسات - الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

أهمية التدرج في تشريع الأحكام^(١):

بما أن التدرج يعد سمة من سمات التشريع الإسلامي، فإنه على قدر كبير من الأهمية، ولعل ذلك يرجع إلى ما يلي:

١- إن هذا التدرج يكشف حقيقةً أساسيةً فطريةً في الإنسان، ألا وهي التغيير، وأن ما يصلح له في مرحلةٍ من المراحل قد لا يصلح له في مراحل أخرى.

٢- إن التدرج يعد أحد مقومات البناء الأساسية على المستوى الفردي والجماعي؛ لأن الهدف الأسمى للتدرج هو تثبيت الأحكام وتخليصها من العادات الجاهلية الموروثة التي تتناقض مع الإسلام وأصوله والتخلص من قاعدة التبعية العمياء.

٣- اتباع المنهج النبوي في بناء الهيكل الأساسي للدولة الإسلامية والذي أساسه الفرد، ممثلًا في الاقتداء بالنبي ﷺ إعمالًا لقوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾^(٢).

٤- التأكيد على أصالة الإنسان من حيث عقله وتفكيره وأنماط حياته، حتى وإن اختلفت المظاهر المادية وتطورت شئون الحياة المختلفة، وأن أسباب العلاج والإصلاح وبواعث الفساد والإفساد ذاتية وموضوعية، وأن التاريخ يشهد أن الأفراد والدول يتدرجون في سلم الكمال ثم ينحدرون ويهبطون، وأنه تعثرهم حالات الصحة والمرض، وتتناوب عليهم فترات الارتقاء والسقوط، والتقدم والتخلف والنمو والجمود، ولم يشذ تاريخ الإسلام القديم والحديث عن تلك السنن الكونية، فارتقى المسلمون

(١) د. محمد الزحيلي: السابق، ص ٣٢ وما بعدها.

(٢) الأحزاب: ٢١.

وتراجعوا في فتراتٍ عدة كتناوب الليل والنهار والضوء والظلمة، ومتى طال الليل واشتد السواد اقترب موعد الفجر والضياء، فقد روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء^(١).

وقد اتبع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذا المنهج في حمل الناس على التمسك بالكتاب والسنة، فقد روي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز أتى إليه قائلاً: "يا أمير المؤمنين: ألا تمضى كتاب الله وسنة نبيه، ثم والله ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور، قال: وحق هذا منك ومني يا بني، قال: نعم والله، قال: الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يعينني على أمر ربي، يا بني لو بدأت الناس بالذي تقول لم آمن أن ينكروها، فإذا أنكروها لم أجد بداً من السيف، ولا خير في خيرٍ لا يأتي إلا بالسيف، يا بني إني أروض الناس رياضة الصعب، فإن يطل بي عمر، فإني أرجو أن ينفذ الله لي شيئاً، وإن تعد على منية، فقد علم الله الذي أريد^(٢).

أنواع التدرج في التشريع:

أخذ التدرج في تشريع الأحكام صوراً ثلاثة:

الأولى: التدرج الزمني: وهو نزول الأحكام الشرعية في فتراتٍ زمنية

متعاقبة، وهذه الصورة استمرت طوال فترة البعثة.

الثانية: التدرج النوعي: وتعني شمول التدرج لأنواع كثيرة من الأمور التي

احتوت عليها الشريعة، ففي أمور العقيدة لم يكلف المسلم بالإيمان بكل ما يتعلق بالعقيدة مرةً واحدة، وهو ذات الأمر بالنسبة للأحكام الشرعية، فكل

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما

بدأ، ٣٠/١.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة، ٧، ١٤٧.

تكليف سابق ما هو إلا تمهيد لقبول التكليف اللاحق الذي يأتي بعده، وفي النوع الواحد كان التدرج هو سمة التكليف كما يتضح في الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك في تحريم المحرمات.

الثالثة: التدرج البياني: ويظهر هذا التدرج في القرآن، سواء الذي نزل بمكة أو الذي نزل بالمدينة، فكانت الأحكام تأتي عبارة عن قواعد كلية وأمور مجملة لتكون تمهيداً للتشريع التفصيلي، ويدخل في ذلك أيضاً نسخ الأحكام الشرعية، فهو إهدار الحكم الذي ثبت أولاً، ثم بيان الحكم الدائم المستقر^(١).

أمثلة على التدرج في التشريع:

للتدرج في تشريع الأحكام أمثلة عديدة، أقتصر منها على ما يلي:
أولاً: التدرج في العبادات:

بما أن العبادات هي الركيزة الأساسية لهذا الدين، فإنها لم تشرع دفعة واحدة؛ بل وجدت فيها سنة التدرج ظاهرة جلية، فالصلاة مثلاً كانت في أول الإسلام صلاتين فقط صلاة الغداة وصلاة العشي تؤدي كل منهما ركعتين، وظل الأمر كذلك إلى وقت حدوث الإسراء والمعراج حيث فرضت الصلاة، وصارت خمس صلوات في اليوم والليلة^(٢)، وكذلك وقع التدرج في عدد ركعاتها، فبعد فرض الصلوات الخمس كانت كلاً من الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط، فأقرها الشرع في صلاة السفر وزيدت في

(١) يراجع: د. محمد الزحيلي: السابق، ص ٣٤ بتصرف.

(٢) حديث الإسراء الذي فرضت فيه الصلاة أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب

كيف فرضت الصلوات في الإسراء ١/١٣٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء

برسول الله في السماوات وفرض الصلوات، ١/١٤٦.

صلاة الحضر.

وفي الزكاة أيضاً لوحظ التدرج بطريقة واضحة، حيث كانت في أول الأمر اختيارية، يخرجها المسلم على حسب اختياره، قال تعالى ﴿وَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾^(١) وظل الأمر كذلك إلى أن نزل قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾^(٢) وقد تكفلت السنة ببيان المقادير والأنصبة الواجبة في الزكاة، وأيضاً كان الصيام مقتصرًا على يوم عاشوراء وبعض الأيام الأخرى، واستمر كذلك فترةً إلى أن نزل الأمر بوجوب صوم رمضان وفرضيته.

ثانيًا: التدرج في تحريم الخمر:

جاء الإسلام والخمر من الخصال المتمكنة في النفوس المتأصلة فيها، وسلك القرآن في تحريمها أسلوبًا رائعًا فريدًا، وازن فيه بين مصلحة الفرد ورغبته المتمثلة في شرب الخمر، وبين المفساد المترتبة عليها، ولم يشأ الشارع أن يقطع بالتحريم دفعة واحدة؛ بل راعى فيه نمط التدرج على مراحل هي:

الأولى: بيّن الشارع أن السكر والخمر يقابل الرزق الحسن، فقال تعالى ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾^(٣).

الثانية: أراد الشارع أن يستعمل العرب قرائحهم من خلال اختيار ما ينفعهم وترك ما يضرهم، فقال سبحانه مخبرًا إياهم ﴿سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

(١) البقرة: ٢١٩.

(٢) التوبة: ٦٠.

(٣) النحل: ٦٧.

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿١﴾.

الثالثة: استعمل الشارع أسلوب التحريم الجزئي، فجعله مقتصرًا على بعض الأوقات دون بعض، حيث إنه قد حدث أن بعض الصحابة صلى بالمسلمين إمامًا، وكان قد شرب الخمر قبلها، فقرأ " قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون " فنزل القرآن محرماً شرب الخمر وقت الصلاة فقط دون غيره من الأوقات فقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٢).

الرابعة: بعد أن تهيأت النفوس وتيقنت بأن الخمر فيها من الأضرار ما فيها، نزل التحريم القاطع لها في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ (٣).

ثالثاً: التدرج في تحريم الربا:

مرَّ الربا في تحريمه بمراحل أربع:

الأولى: إشعار المسلمين بأن الربا يمنع البركة، وأنه لا نماء فيه، وذلك في قوله تعالى ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (٤).

الثانية: بيان أن الربا ما هو إلا ظلم للفقراء المحتاجين، ووسيلة من وسائل الاستغلال التي يلجأ إليها أصحاب الثروات لزيادة ثرواتهم، قال تعالى ﴿فَبُظْلِمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

(١) البقرة: ٢١٩.

(٢) النساء: ٤٣.

(٣) المائدة: ٩٠.

(٤) الروم: ٣٩.

كَثِيرًا * وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١﴾.

الثالثة: النهي الجزئي عن بعض أنواع الربا دون البعض الآخر، وهو الربا المضاعف، حيث إنه كان شائعاً في الجاهلية، وقد ورد به التحريم في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢).

الرابعة: التحريم القاطع للربا بشتى صوره وأنواعه، والمصحوب بالتهديد بالجزاء، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (٣).

وهناك أمثلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها تدل على أن التدرج في التشريع من أهم الدعائم التي أسس عليها التشريع الإسلامي.

(١) النساء: ١٦٠، ١٦١.

(٢) آل عمران: ١٣٠.

(٣) البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩.

تدريبات

- ١- فَرِّق بين مفهوم الشريعة والفقه، مبيناً ما يتميز به كل منهما.
- ٢- تناول أنواع الأحكام التي تناولتها الشريعة.
- ٣- اذكر دليلين من أدلة القائلين بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني، محاولاً الرد عليها.
- ٤- أيهما أفضل من وجهة نظرك التشريع السماوي أم التشريع الوضعي؟
- ٥- من الأسس التي اعتمد عليها التشريع الإسلامي "رفع الحرج" اشرح ذلك.
- ٦- تناول مظاهر قلة التكاليف كما أقرها التشريع.

أدوار الفقه الإسلامي ومصادره

تمهيد:

تعد الدراسة التاريخية لنشأة علم الفقه من المحاور الأساسية للدراسة الفقهية، حيث إن علم الفقه ليس كسائر العلوم التي نشأت ووضعت أسسها في فتراتٍ وجيزة، بل استمرت نشأته فتراتٍ طويلة ليصل إلى اعتباره علمًا مستقلًا له خصائصه وأهدافه، ولعل أهمية دراسة النشأة التاريخية لعلم الفقه تظهر من خلال نواحٍ عدة أهمها:

أولًا: إن الفقه هو الحياة، فبدونه لا تقوم للعباد حياة صائبة من الناحية الشرعية، إذ هو العلم الذي يعرف به الحلال من الحرام، وبه تستقيم الحياة، سواءً على المستوى الفردي أو الجماعي.

ثانيًا: إن المناهج الفقهية اختلفت في كل عصرٍ من عصور الفقه، وصار لكل فقيهٍ منهجه القائم على أسسه التي اعتمدها، وبالتالي كان لا بد من دراسة هذه المناهج، ومعرفة طرق الاستنباط التي وضعها الفقهاء للاستفادة منها، خاصةً فيما يَجِدُ من نوازل يتعرض لها العلماء، لاسيما والتقدم صار ظاهرةً طبيعيةً من ظواهر الحياة التي يحياها الناس.

ثالثًا: إن الفقه في العصر الحديث بات مقصورًا على مذاهب بعينها، وهي المذاهب الأربعة، أو الثمانية في الدراسات الفقهية المقارنة، ولا يشار إلى باقي المذاهب إلا عند الحاجة، ومعلوم أن هناك مذاهب اندثرت، وفيها من الفقه ما يضاهي المذاهب المشهورة، وبالتالي فإن دراسة النشأة التاريخية للفقه في مختلف العصور تمكن الباحث من الاطلاع على تلك المذاهب المندثرة، والاستفادة من فقهها.

وقد تباينت وجهة نظر العلماء والباحثين في تاريخ الفقه الإسلامي عند عرضهم للأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي، وانبثق عن هذا التباين عدة مناهج أهمها:

المنهج الأول:

قسم هذا المنهج الأدوار التي مر بها الفقه إلى أربعة أطوار:

الطور الأول: طور الطفولة، ويبدأ من بعثة النبي ﷺ وينتهي بوفاة.

الطور الثاني: طور الشباب، ويبدأ ببدء زمن الخلافة الراشدة إلى آخر

القرن الثاني الهجري.

الطور الثالث: طور الكهولة، وبدأ من أول القرن الثالث إلى نهاية القرن

الرابع.

الطور الرابع: طور الشيخوخة والهرم، وبدأ هذه الدور من بداية القرن

الخامس وحتى الآن.

وهذا المنهج تبناه الحجوي الثعالبي في كتابه "الفكر السامي في تاريخ

الفقه الإسلامي" وتبعه في ذلك الدكتور. محمد يوسف موسى^(١).

يقول الدكتور. محمد يوسف موسى: "الفقه كائن حي، ومن أصدق

أمارات الحياة الحركة والنمو، فلا بد له إذاً من أن يتحرك ويتسع هنا وهناك،

وليس هذا إلا التطور الذي ينال كل كائن حي وُجِدَ بعد أن لم يكن"^(٢).

المنهج الثاني:

قسم هذا المنهج أطوار الفقه إلى خمسة أطوار:

الأول: التشريع في حياة النبي ﷺ.

الثاني: التشريع في عهد كبار الصحابة، من سنة ١١هـ حتى سنة ٤٠هـ.

الثالث: التشريع في العهد الذي صار فيه الفقه علماً من العلوم، وظهر

(١) يراجع: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي الثعالبي، ٣/١، د.

محمد يوسف موسى: تاريخ الفقه الإسلامي، ٢٥/١.

(٢) د. محمد يوسف موسى: تاريخ الفقه الإسلامي، ٢٥/١.

فيه نوابغ الفقهاء، وألقيت مقاليد الزعامة الدينية لهم، وتلامذتهم الذين بينوا آراءهم من غير أن يكون لهذه النسبة أثر في استقلالهم الفقهي، وينتهي هذا الدور بانتهاء القرن الثالث الهجري.

الرابع: التشريع في العهد الذي دخلت فيه المسائل الفقهية في دور الجدل لتحقيق المسائل المتلقاة عن الأئمة وظهور المناظرة والجدل، وينتهي هذا العهد بانتهاء الدولة العباسية في بغداد، وإغارة التتار على بلاد الإسلام.

الخامس: التشريع في عصر التقليد وحتى الآن.

وهذا المنهج تزعمه الشيخ محمد الخضري، حيث إنه صنف أطوار الفقه طبقاً للأسباب والأحداث التي رافقت تكامله وارتقائه، ويعد الشيخ الخضري من أوائل الذين كتبوا في تاريخ الفقه، وأقر ذلك بنفسه حيث قال في مقدمة كتابه تاريخ التشريع الإسلامي: "فإني لم أخذ في هذا الكتاب حذوا أحد سبقني إليه"^(١).

وقد انتهج أيضاً هذا المنهج الدكتور مصطفى الزرقا، فقال: "إن التبع التاريخي لحركة الفقه الإسلامي يوحى بتقسيم المراحل التطورية التي مر بها هذا الفقه إلى سبعة أدوار:

الأول: عصر الرسالة.

الثاني: عصر الخلفاء الراشدين إلى منتصف القرن الأول الهجري، حيث استتب الأمر للأمويين، ونهج معظمهم بسياستهم الداخلية على وفق أهوائهم في الحكم لا على وفق الأوامر الشرعية، وهذان الدوران يمثلان

(١) تاريخ التشريع الإسلامي: للشيخ محمد الخضري، ص ١٠، طبعة المكتبة

التجارية الكبرى، الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م.

المرحلة التمهيدية للفقہ الإسلامي.

الثالث: من منتصف القرن الأول الهجري إلى أوائل القرن الثاني، حيث استقل علم الفقه وأصبح اختصاصاً ينصرف إليه، وتكونت المدارس الفقهية، أي الاجتهادات المسماة بالمذاهب، ويعد هذا الدور هو المرحلة التأسيسية للفقہ.

الرابع: من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع حيث بلغ الفقه أوجّه في الاجتهاد والتدوين والتفريع المذهبي، وتم فيه وضع أسس علم أصول الفقه، وهذا الدور هو دور الكمال في الفقہ الإسلامي.

الخامس: من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد في أيدي التتار في منتصف القرن السابع الهجري، وفي هذا الدور نشطت حركة التحرير والتخريج والترجيح في المذاهب.

السادس: من منتصف القرن السابع الهجري إلى ظهور مجلة الأحكام العدلية والتي تم وضعها على يد لجنة من الفقهاء، وأصدرت الإدارة السنية السلطانية قراراً بالعمل بها في ٢٦ شعبان عام ١٢٩٣هـ، ويعد هذا الدور هو دور الانحطاط الفقهي.

السابع: من عهد ظهور المجلة حتى اليوم^(١).

واتبع هذا المنهج كلاً من الشيخ محمد علي السائس والدكتور. مناع القطان، والدكتور. عمر سليمان الأشقر.

فيرى الشيخ السائس أن الفقہ مرّ بستة أدوار:

الأول: التشريع في عصر الرسول ﷺ.

الثاني: التشريع في عصر الخلفاء الراشدين.

(١) د. مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، ١/١٤٦، ١٤٧.

الثالث: التشريع بعد عصر الخلفاء إلى أوائل القرن الثاني الهجري.

الرابع: التشريع في أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري.

الخامس: التشريع من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد في عام ٦٥٦هـ.

السادس: من سقوط بغداد وحتى الآن ^(١).

المنهج الثالث:

نقل الأستاذ. مناع القطان تقسيمًا آخر لأدوار الفقه، حيث قسمها إلى خمسة أدوار:

الأول: التشريع في عهد الرسول ﷺ والخلفاء من بعده.

الثاني: الدور التأسيسي للفقه، ويشمل العمل الفقهي في العصر الأموي، ويحتوي على الكلام عن مدرستي الرأي والحديث، أو كما يسميها البعض مدرستي الحجاز والعراق.

الثالث: دور النهضة الفقهية وتأسيس المذاهب وتدوين الحديث والفقه.

الرابع: دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقرت المذاهب.

الخامس: دور اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت الحاضر

لفتح باب الاجتهاد ^(٢).

التقسيم الرابع:

من خلال ما تقدم عرضه من مناهج العلماء في تقسيم الأدوار التي مر

(١) الشيخ. محمد علي السائيس: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ١١، طبعة دار المدار

الإسلامي، ٢٠٠٠ م.

(٢) تاريخ التشريع الإسلامي، لمناع القطان، ص ٢٥.

بها الفقه الإسلامي، أرى تقسيم أدوار الفقه الإسلامي إلى خمسة أدوار:

الدور الأول: دور التكوين والتأسيس، ويتناول الحديث عن التشريع في

عصر الرسول ﷺ، ويبدأ ببعثته ﷺ وينتهي بوفاته سنة ١١هـ.

الدور الثاني: دور البناء والكمال، ويبدأ من وفاة النبي ﷺ في العام

الحادي عشر للهجرة، ويستمر حتى نهاية حكم الدولة الأموية عام ١٣٢هـ،

ويشتمل هذا الدور على عصرين هامين من عصور الفقه، وهما: الفقه في

عصر الخلفاء الراشدين، والفقه في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين.

الدور الثالث: عصر الازدهار الفقهي، وهو العصر الذي بدأ فيه التكوين

الفعلي للمذاهب الفقهية، وبدأ هذا الدور بنهاية الدور السابق، أي: في سنة

١٣٢هـ، واستمر إلى منتصف القرن الرابع الهجري.

الدور الرابع: دور تنظيم الثروة الفقهية والتقليد، واستمر هذا الدور من

منتصف القرن الرابع الهجري إلى أن سقطت بغداد على يد هولاكو سنة

٦٥٦هـ.

الدور الخامس: دور النهضة الفقهية الحديثة، وبدأ من سقوط بغداد في

سنة ٦٥٦هـ واستمر إلى وقتنا الحاضر، وفيه ظهرت محاولات تدوين الفقه

من خلال الحركات الإصلاحية التي بدت في الأفق، سواء على المستوى

الفردى أو المستوي الجماعي.

لذا ينتظم الحديث فيه إلى خمسة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: دور التكوين والتأسيس (التشريع في عصر الرسول ﷺ).

الفصل الثاني: دور البناء والكمال.

الفصل الثالث: عصر الازدهار الفقهي.

الفصل الرابع: دور تنظيم الثروة الفقهية.

الفصل الخامس: دور النهضة الفقهية الحديثة.

الفصل الأول
دور التكوين والتأسيس
التشريع في عهد الرسول ﷺ
"من نزول الوحي إلى وفاته ﷺ عام ١١هـ"

تمهيد:

تعد هذه المرحلة مرحلة التكوين والتأسيس الفعلي للفقه الإسلامي، وبدأت هذه المرحلة مع بدء بعثة النبي ﷺ أي: قبل الهجرة بثلاثة عشر عامًا، وانتهت بوفاة ﷺ، أي: أنها استمرت قرابة ثلاثٍ وعشرين سنة، عشر سنوات منها في مكة، وثلاث عشرة في المدينة المنورة، عمل النبي ﷺ في هذه المرحلة على وضع اللبنة الأولى والركائز الأساسية للقاعدة التشريعية، وارتكز التشريع في كل حقبة من الحقبين على ما يناسبها وما يصلح لها ويتفق مع ظروفها وأوضاعها، فكان للمرحلة المكية ما يناسبها من أحكام نظرًا للطبيعة والبيئة التي صاحبت بعثة النبي ﷺ، وكذلك اختص أهل المدينة بأحكام تناسبهم.

وعمل النبي في هذه المرحلة على إعداد جيلٍ من الصحابة يكمل مسيرة حفظ التشريع من بعده، تاركًا المجال لإعمال العقل في الحدود التي حددها، فكان يسمح للصحابة بالاجتهاد في حضرته، بل كان يبعثهم إلى الأقطار الأخرى دعاة وقضاة حاكمين بشرع الله، آمرين بأوامره، ناهين عن نواهيه، فنشأ بذلك التواصل بين عصر التكوين والعصور اللاحقة، مما ساعد كثيرًا على نمو التشريع بصورة منتظمة.

وبما أن عصر النبي ﷺ هو أول عصور التشريع فالحديث عنه حديث ذو طبيعة خاصة تتعلق به، وبسائر الظروف والملابسات المحيطة به، لذا قسمت الحديث في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أحوال العرب قبل البعثة النبوية.

المبحث الثاني: مراحل التشريع في عصر النبي ﷺ.

المبحث الثالث: العلاقة بين التشريع المكي والتشريع المدني.

المبحث الأول

أحوال العرب قبل البعثة النبوية

عاش المجتمع العربي قبل بعثة النبي ﷺ كأي مجتمع آخر، له من النظم والعادات والتقاليد التي يختص بها، إلا أن هذه العادات التي وجدت عندهم كان لها تأثيرها الكبير في نشر الإسلام، فمنها ما كان شديد السوء، يخالف الفطرة، وبالتالي فبمقدار رسوخ تلك المعتقدات الضالة والعادات القبيحة في نفوس العرب، تصعب المهمة التي وكل بها النبي ﷺ، وأعرض في الصفحات التالية للحالة التي كان عليها العرب قبل البعثة في شتى مناحي حياتهم، حتى يتسنى لنا تحديد طبيعة وصعوبة مرحلة تأسيس الفقه.

المطلب الأول

الحالة الدينية للعرب

من المعلوم يقيناً أن الدين هو أساس حياة الأمم والشعوب؛ إذ لا تستطيع أمة من الأمم أن تحيا بغير دينٍ أيًا كانت طبيعة هذا الدين وأيا كان مصدره، والعرب قبل الإسلام أمةٌ من الأمم لها كيانهـا، ومعتقداتها الدينية كأي أمةٍ من الأمم، وقد وُجِدَ عند العرب مجموعة من الديانات وهي:

أولاً: الوثنية:

كانت الوثنية هي الديانة السائدة بين العرب قبل الإسلام، وكانوا يعبدون الأصنام وكان لكل قبيلةٍ صنمٍ، وكانت القبائل تقيم الأصنام حول الكعبة، حتى إنه عند مبعث النبي ﷺ كان حول الكعبة ما يقرب من ثلاثمائة وستين صنماً، ومع عبادتهم لهذه الأصنام فإنهم كانوا يؤمنون بالله وحده، ويعتقدون اعتقاداً جازماً أن هذه الأصنام ما هي إلا طريقاً للتقرب إلى الله، وقد حكى القرآن الكريم هذا الاعتقاد بقوله تعالى ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَىٰ

اللَّهُ زُنْفِي) ^(١).

وكان دين نبي الله إسماعيل هو المتبع قبل أن تسود الوثنية في الجزيرة العربية، وروى المؤرخون أن أول من غيّر دين إسماعيل واتخذ الأصنام هو عمرو بن لحي الخزاعي، حيث كانت له السيادة على الكعبة، ولما مَرَضَ قيل له: إن بالبلقاء من الشام حمة - أي: مكان عد للاستحمام - إن أتيتها برأت، فأتاها فبرئ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأوثان التي أراكم تعبدون؟ قالوا: نستسقي بها المصير، ونستنصر بها على العدو، فسألهم أن يعطوه منها، فأعطوه صنماً يقال له هبل، فقدم به مكة ونصبه عند الكعبة، وصار عمرو بن لحي يوزع الأصنام على القبائل، فشاعت عبادة الأصنام بين العرب وانتشرت، فلما جاء الرسول فاتحاً ﷺ كان حول الكعبة وقتئذٍ ثلاثمائة وستين صنماً، فقام بكسرها ^(٢).

ومن أشهر الأصنام التي ذاع صيتها وانتشر "اللات، والعزى" وهما الصنمان اللذان ورد ذكرهما في القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ ^(٣) فكانت عبادة اللات شائعة بين العرب في شبه الجزيرة العربية، وهذا الصنم عبارة عن صخرة بيضاء مربعة بالطائف أقام عليها أهل ثقيف بيتاً جعلت فيه حَرَمًا يقصده الناس، واللات هذا كان رجلاً من ثقيف يلت السوق للحجيج على صخرة هناك، فلما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت، ولكنه دخل في الصخرة، ثم أمرهم بعبادتها، وأن يبنوا عليها بيتاً

(١) الزمر: ٣.

(٢) الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ١٦٨/٢، كتاب الأصنام، للمنذر هشام بن محمد السائب الكلبي، دار الكتب المصرية ١٩٢٤ م.

(٣) النجم: ١٩.

يسمى اللات، فاتخذوها كذلك، وظل هذا الصنم يُعبد من دون الله إلى أن دخلت ثقيف في الإسلام، فبعث رسول الله ﷺ المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها^(١).

أما العزى فكانت شجرةً بوادي نخلة في شرق مكة، وكان عندها وثن تعبده غطفان، والذي اتخذها هو ظالم بن أسعد وبنى لها بيتًا، وكانت العزى أعظم الأصنام لدى قريش يقومون بزيارتها، ويتقربون إليها، وكان العرب لا يحلون من حجهم إلا بالطواف حول العزى ويعكفون عندها يومًا، وظلت العزى تعبد من دون الله إلى أن أمر رسول الله ﷺ خالد بن الوليد بهدمها بعد فتح مكة، فقطع الشجر وهدم البيت^(٢).

ثانيًا: اليهودية:

تعتبر الديانة اليهودية من أشهر الديانات الموجودة عند العرب قبل الإسلام، ولم يستطع أحد من المؤرخين تحديد الفترة التاريخية للوجود اليهودي في العالم العربي.

وقد ذهب أكثر المؤرخين الذين تحدثوا عن هذه النشأة إلى أنها كانت ابتداءً من هجرة بعض الجماعات من أولاد سام بن نوح، وأن الجماعة الأولى قد هاجرت من جنوب وادي الفرات بالعراق إلى الأرض الكنعانية وهي فلسطين حاليًا، والتي كان يسكنها العرب من خمسة آلاف سنة.

واختلف المؤرخون في سبب تسميتهم باليهود على آراء^(٣):

(١) كتاب الأصنام، السابق، ص ١٦.

(٢) معجم البلدان، لياقوت الحموي، ١/١٨٥، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، لأبي الوليد محمد بن عبد الله الزرقي، ١/٧٤، طبعة مكة المكرمة ١٣٥٢هـ.

(٣) د. أحمد سعد الدين البساطي: مقارنة الأديان، اليهودية والمسيحية والإسلام

قيل: إن كلمة اليهودية مأخوذة من الفعل الماضي "هاد" ومضارع "يهود" إذا رجع وتاب من ذنبه.

جاء في لسان العرب "هاد" يهود، هوذا والهود: التوبة، وقد قيل: إن يهود اسم لقبيلة، وقيل: إن اسمها "يهوذ" بالذال فعرب هذا الاسم بقلب الذال دالاً، وقد أدخلوا الألف واللام على الكلمة يهودية، فأصبحت اليهود على إرادة النسب، يريدون لذلك اليهوديين، وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابوا^(١).

ويرى البعض أن كلمة اليهودية مأخوذة من كلمة يهوذا، وهو اسم الابن الرابع من أبناء يعقوب كما جاء ذلك في التوراة، وهو من يعقوب وزوجته ليث، وقال بعض الباحثين: إنه الابن الأكبر ليعقوب، وهو غير صحيح؛ لأن الابن الأكبر ليعقوب اسمه رؤيين، وذلك بنص التوراة، وقد أخذت من يهوذا بعد تعريبها، وذلك بقلب الذال إلى دال بالقياس على الكلمة السابقة "يهوذ"^(٢).

وذهب رأي ثالث إلى أنهم سموا بهذا الاسم "يهود" لأنهم كانوا إذا جاءهم نبي أو رسول هادوا، أي: رجعوا إلى ملكهم، فدلوه عليه ليقتلوه. وكانت اليهودية معروفة ومنتشرة في شمال الجزيرة العربية يثرب، وخيبر، وفدك، ونيماء وكانت معروفة في اليمن.

ثالثاً المسيحية:

تعتبر المسيحية هي الديانة السماوية الثانية التي وجدت في أرض

والاستشراق ١٨/١ وما بعدها

(١) معجم مقاييس اللغة، ١٨/٦، لسان العرب، ٤٣٩/٣، تاج العروس، ٣٥٢/٩.

(٢) د. عوض الله حجازي: مقارنة الأديان، ص ٥٦، ١٩٩٧م.

العرب قبل بعثة محمد ﷺ، وقد قامت الديانة المسيحية على أنقاض الديانة اليهودية، ولذلك يرى البعض ^(١) أن التشريع المسيحي لم ينشأ دفعةً واحدةً وإنما مر بمراحل متعددة، منها:

أولاً: إتباع التشريع اليهودي:

يعتبر المسيحيون التوراة وأسفار الأنبياء السابقين كلها كتباً مقدسة، ويطلق عليها "العهد القديم" ولذلك كانوا في عهودهم الأولى يتبعون شريعة اليهود، والوصايا العشر الموجودة عندهم، حتى روي عن عيسى بن مريم - عليه السلام - قوله: إنني لم أجيء لأغير الناموس، ولكن لأقرر. ومن أجل هذا لم يأت عيسى عليه السلام بتشريع جديد، وكان كل اهتمامه منصباً على الوعظ والتسامح، ويعلل المسيحيون عدم اهتمام عيسى بالتشريع بأمرين:

الأول: إنه أراد الشريعة روحاً محيياً لا حرفاً ميتاً.

الثاني: إنه أراد أن يحترم حرية الإنسان، فلا يسوقه مكرهاً إلى الخضوع للشريعة فيحرمه جزاء أعماله، وهذا التعليل وتلك الأسباب - كما يقول الدكتور أحمد شلبي - غير مقبولة؛ لأن عيسى عليه السلام لم يتحرر من التشريعات السماوية، وإنما ألزم أتباعه بطاعة ما شرعه العهد القديم، ثم إن التشريع الحكيم ليس حرفاً مميتاً، ولا جامداً صليداً، ولا يحرم الإنسان نتيجة الطاعة والامتثال.

ثانياً: العظات:

وهي عظات عيسى عليه السلام على ما مع قومه من التشريع الذي

(١) د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان، المسيحية، ص ٢٣٩ وما بعدها، طبعة مكتبة

النهضة المصرية، الطبعة رقم (١١) سنة ٢٠٠٢ م.

وجب على المسيحيين اتباعه، حيث إنها لم ترد على لسان عيسى إلا لتحقيق مصالحهم ومن هذه المقتطفات:

- طوبى للمساكين بالروح، فإن لهم ملكوت السماوات.
- طوبى لأنقياء القلوب فإنهم يعاينون الله.
- طوبى للودعاء، فإنهم يرثون الأرض.
- طوبى للجياع والعطاشي إلى البر فإنهم يشبعون.

ثالثاً: التقليل من الأحكام والتكاليف الموجودة في التوراة.

رابعاً: تأثير بولس في التشريع إما بالشرح وإما بالزيادة

خامساً: تأثير الرؤساء الروحانيين والمجامع في التشريع المسيحي.

سادساً: تأثير الكنائس في التشريع.

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الديانة المسيحية واليهودية:

أولاً: أوجه التشابه:

تتمثل أوجه التشابه بين الديانتين فيما يلي:

- ١- كلتا الديانتين صادرة عن الله سبحانه وتعالى.
- ٢- كليهما تأمر بوجوب حفظ الوصايا القديمة التي تسلمها موسى من الله على الجبل، وهو ما ذكّر به المسيح الشاب الغني عندما سأله عن وسيلة لدخول الحياة الأبدية فقال: إن كنت تريد أن تدخل الحياة الأبدية فاحفظ الوصايا المتعلقة بالله، وهي: أنا الرب إلهك، فلا يكن لك آلهة أخرى، لا تصنع لك تمثالا ولا صورة تسجد لها، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً، اذكر يوم السبت لتقديسه، احفظ كذلك الوصايا المتعلقة بالإنسان وهي: لا تسرق، لا تزن، لا تقتل، لا تشهد الزور، أكرم أباك وأمك، لا تشته ما عند قريبك.
- ٣- كلتا الديانتين تجعل محبة الله رأس الوصايا.

ثانيًا: أوجه الاختلاف:

أورد الكتاب المسيحيون صورًا ليست في الحقيقة تشريعًا جديدًا ولا معارضة لشريعة موسى، ولكنها في الغالب تعد ألوانًا من التسامح وليس بها تعديل في التشريع إلا في الطلاق، وهذه الصور هي:

١- نهت الشريعة اليهودية عن القتل، أما المسيح فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، فنهى عن التفكير في الإساءة عمومًا، ونهى عن الغضب والبغض واحتقار الغير.

٢- نهت اليهودية عن الزنا، أما المسيح فنهى عن كل فكرة دنس تداعب الحس والخيال.

٣- أباحت شريعة اليهود الطلاق، أما المسيح فعاد بالزواج إلى صرامته ونقائه، فألغى الطلاق الذي ما سمح به موسى إلا لقساوة قلوب قومه، ولم يسمح المسيح إلا بالهجر شريطة ألا يعقبه زواج جديد.

٤- نهت شريعة موسى عن الحنث بالعهد والحلف بالله، أما المسيح فقد نهى على الحلف على الإطلاق أيًا كان نوعه.

٥- تساهلت شريعة موسى فاعترفت بالانتقام وأقرت سنة العين بالعين، أما المسيح فنصح بقبول الإهانة برباطة جأش.

٦- نصت شريعة موسى على محبة الأحياء وبغض الأعداء، أما المسيح فقد أوصى بمحبة الأحياء والأعداء.

٧- اكتفى اليهود بإتمام واجب العدل لينال الإنسان النجاة، أما المسيح فقد فهم الناس أن العدل وحده يحجر القلوب إن لم تمازحه دفقة من محبة^(١).

(١) د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان، السابق، ص ٢٤٢ وما بعدها.

رابعاً: عبادة الكواكب (الصابئة):

وهي طائفة وجدت في اليمن كانت تعبد الكواكب والنجوم، وقد عُرف هؤلاء بالصابئة، وكذلك عرفت عبادة النار وعبدها طائفة المجوس، وعرفت عن طريق الفرس في اليمن والبحرين، وكانت المجوسية عند عرب الجاهلية في تيم.

وانتشرت عبادة الكواكب في أماكن عدة من شبه الجزيرة العربية، لاعتقادهم أن الكواكب أقرب الأجسام المرئية إلى الله تعالى، وأنها حية ناطقة، وأن الملائكة تختلف فيما بينها وبين الله، وأن كل ما يجري في قدرهم إنما هو على قدر ما تجري به الكواكب عن أمر الله، من هنا كان تعظيمهم لها وعبادتهم إياها^(١).

ومع كثرة هذه المعتقدات وتنوعها وتباينها إلا أنه لم يُقدَّر لأي منها الغلبة في بلاد العرب، ومع هذا فإنها قد مهدت الطريق لظهور النبي المنتظر محمد بن عبد الله ﷺ سواءً بما نص عليه في الكتب السماوية أو في الاعتقاد بأن الحياة الدنيا هي طريق يوصل إلى الحياة الأخروية الأبدية التي يجب أن يعد المرء نفسه للقائها بالعمل الصالح^(٢).

خامساً: عبادة الجن:

كانت عبادة الجن معروفة ومنتشرة في بعض نواحي بلاد العرب قبل الإسلام، وقد أشار إليها في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِينَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ

(١) مروج الذهب، للمسعودي، ٤٦١/١.

(٢) د. حسن الشاذلي: المدخل للفقهاء الإسلاميين، تاريخ التشريع الإسلامي، ص ٣١،

بدون تاريخ نشر.

أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ^(١)، ولعبدة الجن جملة اعتقادات أهمها:

- ١- إن مساكن الجن هي الأماكن التي تحدث فيها الكوارث، ويهلك فيها أصحابها.
- ٢- إن الجن تختار الأماكن القذرة الموحشة البعيدة عن الناس.
- ٣- إن الجن تفضل سكنى المواضع المظلمة، والفجوات العميقة، وباطن الأرض والمقابر.

وَتَصَوَّرَ عَبْدَةُ الْجَنُّ أَنَّ الْحَيَاتِ هِيَ بَنَاتُ الْجَنِّ وَإِحْدَى عَشَائِرِهَا الْهَامَةُ، فقد روى عبيد بن الأبرص أنه رأى حية فسقاها، فلما ضل له جمل أرشدته الحية إلى مكانه، فذهب إلى المكان الذي أخبرته به الحية فوجد جملة هناك، ولما انتقم بنو سهم من الجن وقاموا بقتل جميع الحيات التي وجدوها، اضطرت الجن إلى طلب الصلح، فتوسطت قريش، وانتهى النزاع^(٢).

بل ذهب اعتقاد عبدة الجن فيها إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث جعلوا نسباً بين الجن وبين الله، لأنهم يزعمون أن أرواح الجن غير منظورة بإمكانها القيام بأعمال خارقة، وأنها آلهة تتصاهر فيما بينها، حتى قيل إن عمر بن يربوع بن حنظلة التميمي كان متزوجاً من الجن، إلا أن زوجته هذه كانت تختفي عنه عند ظهور البرق، إضافةً إلى أن هناك بعض القبائل نُسبوا إلى الجن كقبيلة بني مالك، وقبيلة بني شيطان^(٣).

(١) سبأ: ٤٠، ٤١.

(٢) أخبار مكة، السابق، ١١/٣، مروج الذهب ومعادن الجوهر، لعلي بن الحين بن على المسعودي، ٤٠١/١، طبعة ١٩٦٦ م.

(٣) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، للسيد محمود شكري الألوسي، ٣٤٠/٢،

سادساً: المجوسية:

وُجِدَت المجوسية أي عبادة النار عند بعض القبائل العربية كزرارة بن عدس التميمي، وقبيلة الأقرع بن حابس، وأصل عبادة النار بلاد فارس على اعتقادٍ منهم أن النار واسطة بين الله وبين خلقه، وأنها من جنس الآلهة النورية^(١).

وكان عبدة النار يرون فيها قدرةً خارقةً تؤثر في حياتهم، حيث كانوا يستخدمونها في طهي الطعام، والتدفئة في ليالي البرد القارس، وكانوا كذلك ينثرون بها طرقتهم في أسفارهم الطويلة، وكان قصي بن كلاب في مواسم الحج يوقد النار على المزدلفة حتى يراها القادمون من عرفة، كان أهل اليمن يُحَكِّمُونَ النار في منازعاتهم، حيث تأكل الظالم ولا تضر المظلوم^(٢).

طبعة القاهرة ١٩٢٤ م.

(١) المعارف، لأبي محمد عبد الله بن مسلم، ص ٢٦٦، طبعة دار المعارف ١٩٦٨ م.

(٢) بلوغ الأرب، ١٦٣/٢، الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ٢٤٤/١.

المطلب الثاني

الحالة العلمية للعرب قبل البعثة

عرف العرب الكثير من العلوم العقلية والتجريبية^(١)، ومن هذه العلوم: **علم النجوم:**

وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر، واختلاف الأزمان باختلاف سيرها، وقد ذكر القرآن الكريم هذا العلم في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾^(٣)، وقوله: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(٤).

علم الأنواء^(٥) وأوقات نزول المطر:

وهو العلم الذي يختص بالسُّحُبِ وهبوب الرياح المثيرة لها، وقد بين

(١) ذكر الشاطبي في الموافقات هذه العلوم، انظر الموافقات، ٤٧/٢ وما بعدها.

(٢) الأنعام: ٩٧.

(٣) النحل: ١٦.

(٤) يس: ٣٩، ٤٠.

(٥) الأنواء جمع نوء، وعرفه الزمخشري بأنه: أن يسقط نجم مع طلوع الفجر، ويطلع في حياله نجم على رأس أربعة عشر منزلاً من منازل القمر، فيسمى ذلك السقوط والطلوع نوءاً.

وفي القاموس: "النوء النجم مال للغروب، أو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله في ساعته في المشرق".

أساس البلاغة، للزمخشري، ص ٨٤، طبعة دار الفكر - بيروت، ١٣٩٩هـ -

١٩٧٩ م، القاموس المحيط، ٦٩/١.

الشرع الصحيح ما فيها من الباطل، فقال سبحانه وتعالى ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ * وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾^(٢).

علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية:

أكد القرآن الكريم وجود هذا العلم وكذلك السنة، وأكثر هذه الأمور من أخبار الغيب التي لم يكن للعرب بها علم، لكنها من جنس ما كانوا يَدْعُونَ معرفته، وفي ذلك يقول القرآن ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾^(٣).

علم الطب:

عرف العرب بعض أنواع العلاج للأمراض أخذوها من تجارب الأميين غير مبنية على علوم الطبيعة التي يقررها القدماء، وعلى نفس النهج جاءت الشريعة الإسلامية، فقال عز وجل ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾^(٤)، وجاء في السنة بعض الأدوية لبعض العلل والأمراض، وألغى الشرع ما هو باطل من علوم الطب، كالتداوي بالخمير والرقى التي اشتملت على ما لا يجوز شرعاً.

علم فنون البلاغة:

وهو الخوض في وجوه الفصاحة والتصرف في أساليب الكلام، وهو من أعظم العلوم التي عرفها العرب، إلا أن القرآن جاءهم بما يُعْجِزُهُمْ في أهم ما نبغوا فيه من الفصاحة والبلاغة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

(١) الرعد: ١٣.

(٢) النبأ: ١٤.

(٣) آل عمران: ٤٤.

(٤) الأعراف: ٣١.

لِبَعْضٍ ظَهِيرًا^(١).

وتشير المصادر التاريخية إلى أن العرب قبل الإسلام كان لهم فقه، إلا أنه لم يكن من التنظيم بحيث يشتهر، فكانت الأحكام متناثرة يطبقونها فيما بينهم، وكانت هذه الأحكام من بقايا شريعة إسماعيل عليه السلام، فَوُجِدَت القسامة في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها على ما كانت عليه.

وكانوا يصومون يوم عاشوراء، وعرف عندهم نظام الزواج بصورة المتعددة، ومنها الصورة التي هي عليه الآن، وهي الصورة التي تزوج بها رسول الله ﷺ خديجة رضي الله عنها، وكان عندهم الطلاق والظهار، كذلك وجدت عندهم بعض الأحكام التي تتعارض مع قواعد الإسلام، فلما جاء الإسلام أهدرها ولم يعتبرها، ومن هذه الأحكام: النذر لغير الله الذي وجد عندهم، والذي ذكره القرآن في قوله: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ * وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمَحْرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ^(٢)﴾.

(١) الإسراء: ٨٨.

(٢) الأنعام: ١٣٨، ١٣٩.

المطلب الثالث

الحالة الاجتماعية للعرب قبل الإسلام

من المعلوم أن أكثر العرب كانوا يسكنون البدو، والقلة منهم كانوا يسكنون القرى والمدن كيثرب واليمن ومكة، والذين سكنوا القرى عاشوا عيشة استقرار، أما البدو فقد اعتادوا على التنقل والترحال.

وكان من عادات البدو عزوفهم عن التجارة والزراعة والصناعة واحتقارهم لها، واعتبار تلك المهن من المهن الخسيسة التي لا تليق بهم، لذا لم يزاولها، إلا أنهم اشتهروا بالشعر والخطابة والأمثال وسائر فنون اللغة العربية، واشتهروا كذلك برواية التاريخ، وكان عندهم شيء من علم النجوم ومعرفة أوقات نزول المطر وهبوب الرياح، وتعلموا ذلك عن طريق التجربة بسبب أسفارهم وتنقلهم.

أما أهل الحضر فاستقروا في مدنهم وزاولوا التجارة والصناعة والزراعة، وكانوا أرقى من البدو وأكثر منهم حضارة، وقد أشار القرآن إلى ما اعتادته قريش من الرحلة إلى الشام واليمن لممارسة التجارة في قوله تعالى ﴿لَا يَلَافُ قُرَيْشٌ * إِلَّا فِيهِمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾^(١).

أساس النظام الاجتماعي لدى العرب قبل الإسلام:

بما أن العرب كانوا قبائل متفرقة فقد كان النظام الاجتماعي لكل قبيلة يقوم على وفق ما تدعو إليه أهوائها، وَوُجِدَتْ عند العرب عامة بعض النظم الاجتماعية منها:

أولاً: نظام الزواج والميراث: وَجِدَ لدى العرب بعض أنواع الزواج، ولما جاء

(١) سورة قريش.

الإسلام أقر منها ما كان موافقاً لشريعة محمد وأبطل المخالف منها، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنواع هدم الإسلام بعضها وأقر البعض الآخر، ومما أقره الإسلام نظام الزواج المعمول به الآن، وهو الذي يتقدم فيه راغب الزواج إلى ولي الزوجة للخطبة فإن قَبِلَ قَدَّمَ المهر وتم إبرام العقد بين الطرفين ^(١).

أما باقي أنواع الزواج الأخرى فقد أبطلها الإسلام، لأن بعضها لا يحفظ للزواج قدسيته وهيبته ولا يحترم كرامة المرأة، وبعضها الآخر لا يحفظ

(١) روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير أن عائشة زَوْجَ النبي صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُضِدُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَّرْتُ مِنْ طَمَئِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِّلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمْسُهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النَّكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلِّهِمْ يُصَيِّبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مِنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهَنَّ الْبُعَايَا كُلُّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَأَطُّ بِهِ وَدُعَايِ ابْنَتَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ.

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، ١٩٧٠/٥.

للقراية حرمتها، فكان التعدد مطبقاً من غير حدٍ، وكان الرجل في الجاهلية يجمع بين الأختين، وكانوا يتزوجون بزوجات آبائهم بعد طلاق الآباء أو الموت، وكان الطلاق مطلقاً لا حد لعدده، وكان الرجل يرد زوجته قبل انتهاء العدة ولو طلقها مائة مرة^(١).

كما عرف العرب نظام الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل ألا يوطأ زوجته، وكان الإيلاء عندهم لا ينتهي إلا بمضي سنة أو ما يزيد على ذلك. وقد أقر الإسلام الإيلاء وجعل وقته أربعة أشهر، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يقرب الزوج زوجته وقعت الفرقة بينهما، وفي ذلك يقول الله تعالى ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(٢).

كما عرف العرب الظهار واعتبروه بمنزلة الطلاق، وأقر الإسلام الظهار، وأشار إليه في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمُّهُنَّ إِلَّا الْأُلَى وَلَدَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٣).

أما بالنسبة للميراث: فقد عرفه العرب، وكانوا يتوارثون بأميرين: النسب، والسبب، والذين يستحقون الإرث بالنسب هم: الأبناء الكبار الذين يقاتلون

(١) د. رضوان عبدالعال: مدخل الفقه الإسلامي، ص ١٤، طبعة ٢٠٠٤ م.

(٢) البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧.

(٣) المجادلة: ٢ - ٤.

على الخيل ويحملون السيوف ويحوزون الغنيمة، وكانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر، فإن لم يوجد أحد من الأبناء كان المستحق للميراث أقرب أولياء المتوفي من العصبه كالأخ والعم، وكان النساء والصغار محرومون من الميراث.

أما الميراث بالسبب: فيتضمن الإرث بالتبني والحلف والمعاهدة، وهي العقد، حيث كان الرجل في الجاهلية يحالف الرجل ويقول له: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك، فيكون للحلف السدس من ميراث الحليف^(١).

ولمّا جاء الإسلام أقر الميراث بسبب القرابة إلا أنه عمل على توسيع نطاقه تحقيقاً للعدل الاجتماعي فقام بتوريث الرجال والنساء، وورث الصغار أيضاً سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً، ولم يمنع الإسلام المرأة من الميراث؛ بل ورثها وجعلها على النصف من الرجل في حال اجتماعها معه، كما أن الشريعة الإسلامية حددت الأنصبة التي يستحقها الورثة، وبالتالي أغلق باب الاجتهاد فيها.

أما الميراث بالسبب فقد أبطله الإسلام، فأبطل الميراث بالتبني كتابع لإبطال التبني في حد ذاته، حيث أبطله الله بقوله ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾^(٢)، ويقول تعالى ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ

(١) يراجع: أحكام القرآن، للجصاص، ٩٦/٢ وما بعدها، تحقيق. محمد الصادق

قمحاوي، طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤٠٥هـ، أستاذنا الدكتور.

البنهاوي - رحمه الله - السابق، ص ٤١.

(٢) الأحزاب: ٤.

فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ^(١).

والإرث بالحلف أقره الإسلام في بادئ الأمر بقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ^(٢)، وظل معمولاً به فترة من الزمن، ثم نسخ بآيات المواريث.

ثانياً: القصاص والديات: عرف العرب نظام القصاص، واشتهر على ألسنتهم القول القائل بأن القتل أنقى للقتل، ولكن ما يعيب نظام القصاص عند العرب هو التوسع في تطبيقه، فلم يكن القصاص مقصوراً على الجاني لنفسه، بل امتد ليشمل جميع أفراد القبيلة التي ينتمي إليهما، فكانت قبيلة الجاني في نظرهم مسئولة هي الأخرى عن جريمته.

ولما جاء الإسلام أقر نظام القصاص في حد ذاته، واعتبر أن إقامة القصاص هو الحياة ذاتها، فقال سبحانه وتعالى ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^(٣) إلا أنه قصره على الجاني وحده دون غيره من أفراد قبيلته، لأن المبدأ العام في الشريعة الإسلامية ألا تزوا وازرة وزر أخرى، كما جعل الإسلام لولي المجني عليه أو لولي القتل وحده الحق في المطالبة بالقصاص.

وكان نظام الديات معمولاً به عند العرب، بل اعتبروه من جميل أفعالهم، فأقرهم الإسلام على هذا النظام، وجعل الدية في القتل الخطأ على عاقلة الجاني، أي: على عصبته من رجال قبيلته، وجعل دفعها في ثلاث سنين، واعتبر الإسلام تحمل العصبه مبلغ الدية مع القاتل من قبيل المواساة

(١) الأحزاب: ٥.

(٢) الأنفال: ٧٢.

(٣) البقرة: ١٧٩.

والتعاون، وجعل الإسلام الدية في القتل العمد في حالة ما إذا رضي بها أولياء المقتول، ويتحملها في هذه الحالة الجاني وحده^(١)، كما عرف العرب اليمين في الدعوى، وهو أن يقيم المدعي البينة على صحة دعواه، فإن لم يكن له بنية حلف المدعى عليه، وأقرهم الإسلام على هذا المبدأ في الدعوى بقوله ﷺ: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر^(٢).

ثالثاً: نظم المعاملات: وجدت عند العرب بعض نظم العقود والمعاملات، منها ما أقره الإسلام ومنها ما أبطله.

(أ) المعاملات التي أقرها الإسلام:

١ - **عقد الشركة:** هذا العقد كان معروفاً عند العرب، وقد دلت على ذلك كتب السير والتاريخ، فقد روي أن النبي ﷺ قبل البعثة كان شريكاً للسائب بن أبي السائب، فلما جاء السائب إلى رسول الله يوم فتح مكة قال له النبي: مرحباً بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري^(٣). وعقد الشركة أقره الإسلام، ووضع الفقهاء قواعده وضوابطه.

٢ - **عقد المضاربة:** وسمي أيضاً بالقراض، وحقيقته: أن يقدم صاحب المال ماله إلى من يقوم بالتجارة فيه على جزء معين من الربح، وهذا العقد كان معروفاً عند العرب، وشائعاً عند قريش حيث كان أهل مكة يقدمون أموالهم مضاربة لمن يتجر بها وكان لقريش رحلتان تجاريتان هما رحلة

(١) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، السابق، ص ٣٦.

(٢) الحديث أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، ٣/١٢.

(٣) السنن الكبرى، للبيهقي، ٦ / ٧٨، مصنف ابن أبي شيبة، ٧ / ٤١٠، والحاكم في

المستدرک، وقال: صحيح على شرط مسلم، ٦٩/٢.

الشتاء وكانت إلى اليمن، ورحلة الصيف وكانت إلى بلاد الشام^(١).

٣- **عقد السلم:** عرفه العرب وأقره الإسلام، وقد ورد فيه الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس قال: قدم النبي ﷺ المدينة وكانوا يسلفون في التمر السنة والستين، فقال: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ^(٢).

٤- **القرض والربا:** عرف العرب القرض إلا أنهم كانوا يجرونه بالربا، فكانوا يتداینون إلى أجلٍ بزيادةٍ مشروطة، والزيادة بدلاً من الأجل، وإذا ما حل وقت الأداء قال الدائن للمدين: أَدِّ أو أرب، فإن لم يؤد زاد الدائن شيئاً على الدين، ويتضاعف الدين على المدين، فلما جاء الإسلام حرم الربا بجميع أنواعه، وقد جاءت نصوص القرآن دالةً على ذلك منها: قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"^(٣) وقال أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٤)، وقال أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبِمَ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾^(٥).

وأكد النبي ﷺ تحريم الربا في خطبة الوداع: فقال: ألا إن كل شيء من

(١) تفسير البغوي، ٥٣٠/٤، تحقيق. خالد عبد الرحمن العك، طبعة دار المعرفة -

بيروت، تفسير النسفي، ٣٥٨/٤.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، ٧٨١/٢، ومسلم،

كتاب المساقاة، باب السلم، ١٢٢٦/٣.

(٣) البقرة: ٢٧٥.

(٤) آل عمران: ١٣٠.

(٥) البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩.

أمر الجاهلية موضوع وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ^(١).

٥- **الرهن**: انتشر الرهن عند العرب قبل البعثة، وأجازوا أن يمتلك المرتهن المرهون إذا حُلَّ أجل الدين ولم يؤده الراهن، ويتم هذا التملك بالشرط عند الرهن، أو بناءً على العرف الجاري.

(ب) المعاملات التي أبطلها الإسلام:

أبطل الإسلام بعض البيوع والمعاملات التي اعتادها العرب قبل البعثة نظراً لمخالفتها للأصول والضوابط الشرعية، ومن البيوع التي أبطلها الإسلام ما يلي:

١- **بيع المنابذة والملامسة والحصاة**: وهذه البيوع كان أهل الجاهلية يتعاملون بها، حيث كان أحدهم إذا لمس السلعة، أو ألقى الثوب إلى صاحبه، أو وضع عليه حصاة وجب البيع، فكان وقوع الملك متعلقاً بغير الإيجاب والقبول، وقد أبطل الإسلام كل هذه البيوع بنهيه ﷺ عن بيع الحصاة وعن الملامسة والمنابذة في البيع ^(٢).

٢- **بيع النجش**: وكان هذا البيع مألوفاً ومعتاداً، وفسر الشافعي النجش بأنه: أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها ثمنًا وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام، فيدفعون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه،

(١) يراجع: إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة المتاع، لأحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقرئ، ٥٢٢/١ وما بعدها، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة، السابق، ص ٣٤، ٣٥.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المنابذة، ٧٥٤/٢.

ويقع النجش بمواطأة البائع، وقد يقع بغير علمه، فجاء نهى النبي ﷺ قاطعاً عن هذا النوع من أنواع البيوع^(١).

٣- **بيع شخص المدين:** أجاز العرب في الجاهلية أن يبيع الدائن مدينه استيفاءً للدين إذا لم يقيم المدين بأداء الدين في موعده، فجاء الإسلام وحرّم هذا الإجراء، لأن الدين يتعلق بذمة المدين لا بشخصه^(٢).

٤- **استرقاق المدين:** حيث إن المدين إذا عجز عن أداء دينه، كان للدائن أن يسترقه في مقابل هذا الدين، فأبطل الإسلام ذلك بقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾^(٣)، بل فاق الإسلام كل حدود التسامح بتقريره أنه في حالة العجز الكامل والمحقق عن أداء الدين يكون أداؤه على بيت المال، حيث جعل الغارمين من الأصناف الواجب صرف الزكاة لهم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(٤). ومن خلال ما سبق يتضح أن النفوس والأموال والأعراض لم تكن لها حرمة عند العرب إلا نادراً.

يقول ابن خلدون: "في التاريخ ليس عندهم في أخذ الأموال حدٌ يتهون إليه، وليس لهم عناية بالأحكام وزجر الناس عن المفساد، إنما همهم ما يأخذونه من أموال نهباً أو مغرماً، فإذا توصلوا إلى ذلك أعرضوا عما بعده

(١) صحيح البخاري، ٧٥٣/٢، صحيح مسلم، ١١٥٤/٣.

(٢) نيل الأوطار، للشوكاني، ١٤٧/٥، طبعة دار الجيل - بيروت ١٩٧٣م، د. عبد

الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص ٣٦.

(٣) البقرة: ٢٨٠.

(٤) التوبة: ٦٠.

من تسديد أحوالهم والنظر في مصالحهم، وهم متنافسون في الرياسة، وقل أن يَسْلَمَ واحدٌ منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل النادر، فتعدد الحكام منهم والأمراء، وتختلف الأيدي على الرعية في الجباية والأحكام فيفسد العمران" ^(١).

ويقول الشيخ محمد عبده: "وكانت الأمة العربية قبائل متحالفة في النزعات خاضعة للشهوات، فَخَرَّ كل قبيلة في قتال أختها وسفك دماء أبطالها وَسَبَّي نساؤها وسلب أموالها، تسوقها المطاعم إلى المطاعم، ويزيد لها السيئات فساد الاعتقادات، وقد بلغ العرب من سخافة العقل حداً صنعوا فيه أصنامهم من الحلوى، ثم عبدوها فلما جاعوا أكلوها..... وبلغ الفحش فيهم مَبْلَغًا لم يُعَدَّ معه للعفاف قيمة" ^(٢).

(١) تاريخ ابن خلدون، ١/١٢٦.

(٢) رسالة التوحيد، للشيخ محمد عبده، ص ١٤٨، الطبعة الخامسة.

المطلب الرابع

الحالة السياسية للعرب قبل البعثة النبوية

يؤكد المؤرخون أن العرب لم تكن لهم دولة بالمعنى الدستوري، إذ الدولة يجب أن تكون لها نظمها وقوانينها وقضاؤها ومجالسها التشريعية، ولم يكن للعرب شيء من ذلك؛ بل كانت الحياة القبلية هي السائدة، فكان لكل قبيلة رئيسها، وجميع رؤساء القبائل لا تجمعهم حكومة واحدة، ولذلك لم يكلفوا بوضع ضرائب لعدم وجود حكومة تسيطر على زمام السلطة وتضرب على أيدي المعتدين؛ بل كان على المعتدي أن يثأر لنفسه بنفسه، وعلى قبيلته أن تشد أزره حتى يأخذ حقه مع وجود هذا النظام القبلي، ولم يكن الشخص من أفراد القبيلة ملزماً بقرار رئيسها، ولم يكن يوحد القبيلة ويجمع شملها تحت راية واحدة سوى ظروف الدفاع عنها، فإذا تعرضت لاعتداء هبت عن بكرة أبيها للدفاع والحماية والذود عن العرض والنفس والمال، وعندئذ يكونون كما قال الشاعر:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا^(١).

الحضارات السائدة قبل البعثة:

في ذات الوقت الذي كان للعرب فيه نظمهم الخاصة في شتى جوانب الحياة، كان للحضارات التي تعيش في هذا الكون أيضاً النظم التي يقومون عليها، والحضارات الموجودة آنذاك كانت كلها تشترك في إقرار الطبقية وانعدام المساواة وهذه الحضارات هي^(٢):

(١) د. حسن الشاذلي: المدخل للفقهاء الإسلاميين، السابق، ص ٣١ وما بعدها.

(٢) د. حسن الشاذلي، السابق، ص ٣٦، ٣٧ ومراجعته التي أشار إليها.

١- الحضارة الهندية:

قسمت الحضارة الهندية الناس إلى طبقات أربع:

الأولى: أشرف الطبقات وهي طبقة البرهمنين، حيث خلق براهيمها هذه الفصيلة من فمه.

الثانية: طبقة الكشترين: وهي طبقة دون الأولى في المرتبة، وقد خلقها براهيمها من ذراعه.

الثالثة: طبقة الفيسائين: وهي دون الطبقتين الماضيتين، وقد خلقها براهيمها من فخذه.

الرابعة: طبقة المنبوذين: وهي أدنى الطبقات، وخلقها براهيمها من قدمه. وتم توزيع الأعمال على هذه الطبقات، فالأولى لها أرقى الوظائف وأعلاها أي الوظائف الرئيسية، والثانية لها الوظائف الحربية وحماية الشعب، والثالثة تقوم على تربية الغنم وزراعة الأرض وشؤون التجارة، والرابعة مهمتها القيام بخدمة أصحاب الطبقات الثلاث الماضية، إضافةً إلى ذلك فهم رجس ونجس لا يصح لمُسْهُم ولا مؤاكلتهم ولا مصاهرتهم.

٢- الحضارة اليونانية:

كان اليونانيون القدماء يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأنهم خلقوا من عناصر تختلف عن العناصر التي خلقت منها الشعوب الأخرى التي كانوا يطلقون عليها اسم البربر، وأنهم وحدهم كاملوا الإنسانية، قد زودوا بجميع ما يمتاز به الإنسان عن الحيوان من قوى العقل والإرادة، أما الشعوب الأخرى فهي شعوب ناقصة الإنسانية، مجردة من هذه القوى، لا تزيد كثيرًا عن فصائل الأنعام ونتيجةً لذلك يقولون: إن السيادة تكون لليونانيين، وعلى من سواهم - البربر - أن يكونوا أرقاء لهم مسخرين لخدمتهم، وواجب على اليونان أن يردوا البربر إلى هذه المنزلة بكل وسيلة، وكل حرب تقوم تحقيقاً لهذا الغرض فهي حربٌ مشروعة.

٣- الحضارة الرومانية:

على نفس نهج الحضارة اليونانية سارت الحضارة الرومانية، فكانت مجرد غير الروماني من جميع ما يتمتع به الروماني من حقوق، وتنظر إليه على أنه من فصيلة إنسانيةٍ وضعية، وأنه لم يخلق إلا ليكون رقيقاً للرومان. ومن خلال ما سبق يتضح أن العرب لم تكن لهم حضارة مستقلة بهم، حيث إنهم أميون لا علم لهم بالقراءة والكتابة، وإنما الذي وصل إليهم من العالم المتحضر آثار من اليهودية والنصرانية، وقليل من الحكمة والفلسفة. يقول أحمد أمين: "ولم يصل لأهل الحجاز من العالم المتحضر إلا آثاره من اليهودية والنصرانية وقليل من الحكمة والفلسفة من طريق غير معبر، ومع هذا فإنهم لم يرثوا مدنية وعلمًا من أمم حكموهم وتعاقبوا عليهم، فقد أورثهم استقلالهم أنفةً وعزّةً واعتزازًا بالنفس وحريةً جاوزت الحد، حتى حاولوا أن يكونوا ملوكًا أجمعين" ^(١).

وقال الشاطبي: "واعلم أن العرب كان لهم اعتناء بعلوم ذكرها الناس، وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن الشيم، فصحت الشريعة منها ما هو صحيح، وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل وبينت منافع ما ينفع من ذلك، ومضار ما يضر منه، فمن علومها علم النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر، واختلاف الأزمان باختلاف سيرها، وتعرف منازل سير النيرين، وما يتعلق بهذا المعنى" ^(٢).

(١) فجر الإسلام، لأحمد أمين، ص ٢١١، طبعة مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٥ م.

(٢) الموافقات، ٧١/٢.

المبحث الثاني

مراحل التشريع في عصر الرسول ﷺ

من المعلوم أن النبي ﷺ قضى في الدعوة ثلاثاً وعشرين سنة، ثلاث عشرة منها في مكة، وعشرًا في المدينة، وبالتالي مرَّ التشريع في عهده ﷺ بمرحلتين: المرحلة الأولى: وهي مرحلة التشريع المكي، والثانية: وهي مرحلة التشريع المدني.

المرحلة الأولى: مرحلة التشريع المكي:

استمرت هذه المرحلة ما يقرب من ثلاثة عشر عامًا، بدءًا من أول لقاء بين جبريل عليه السلام ونبينا محمد ﷺ في غار حراء، وظل النبي ﷺ بعد أول لقاء بجبريل ثلاث سنوات لم ينزل عليه فيها شيء، ودعا الناس سرًا ثلاث سنوات أخرى، ثم انتقل الأمر إلى صفة الجهرية طيلة سبع سنوات كاملة.

واهتم التشريع الإسلامي في هذه المرحلة بالأصل العام للدين وهو العقيدة، فبدأ بتوجيه الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وَنَبَذَ الشِّرْكَ والوثنية، واكتملت في هذه المرحلة عناصر الإيمان الكاملة التي أوردتها الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة البقرة، قال تعالى ﴿أَمَّا الرَّسُولُ فَمَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾^(١).

كما أخذ التشريع في هذه الحقبة التاريخية صفةً أخرى وهي صفة التفكير، فصرف أنظار الناس إلى التفكير والتدبر فيما حولهم ليثبت لهم من خلال نظرهم وفكرهم قدرة الخالق سبحانه وتعالى.

(١) البقرة: ٢٨٥.

ثم اعتمد التشريع كذلك على تبصرة العباد بحقيقة أمرهم وردهم إلى ما كانوا عليه، حيث قال تعالى ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(١).

كما ركز التشريع المكي على ضرب الأمثال وحكاية القصص التي وقعت للأمم السابقة لأخذ العبرة والعظة، وكان التشريع في هذه الفترة المكية بعيداً كل البعد عن تقرير الأحكام العملية سوى الأحكام التي لها صلة بالعقيدة كتحرим الميتة والدم وما إلى ذلك^(٢).

المرحلة الثانية: مرحلة التشريع المدني:

استمرت هذه الفترة عشر سنوات كاملة، بعدها انتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى، وقد اتجه التشريع في هذه المرحلة إلى تنظيم حياة الناس، فبدأ نزول الأحكام العملية التي تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بغيره من بني جنسه، ونزلت الأحكام التي تنظم الشؤون الداخلية والخارجية للدول الإسلامية، فكانت الآيات القرآنية تنزل منجمةً على حسب حاجة الناس وأحوالهم.

ولعل نزول الأحكام العملية في هذه الفترة تحديداً له مغزاه، إذ كان من الطبيعي ألا تنزل هذه الأحكام العملية إلا بعد رسوخ العقيدة في أذهان الناس، وتهيئة العقول لتلقي المزيد من التكاليف.

وفي هذه المرحلة نزلت آيات الأحكام آيةً تلو الأخرى، ولم تترك جانباً من جوانب الحياة إلا وتناولته بالتنظيم الدقيق المحكم، فشملت هذه

(١) النحل: ٧٨.

(٢) د. حسن الشاذلي: السابق، ص ٣٩، د. رضوان محمد عبدالعال: السابق ص ٢١

وما بعدها.

الآيات العبادات والمعاملات والجهاد والجنايات والحدود والمواريث والوصايا، والزواج والطلاق، وكذلك الأقضية والشهادات وغيرها من أمور الفصل بين الناس.

لذلك فإن جميع الأحكام التي تستلزم عملاً أو تركاً من المكلفين نزلت في هذه المرحلة، ولا يستثنى من ذلك إلا القليل من الأحكام^(١). ولعل السبب في اتجاه التشريع في المرحلة المدنية إلى تقرير الأحكام العملية يعود إلى أمرين:

الأول: إن الدولة الإسلامية كانت دولةً بدائيةً لا نظم لها ولا قوانين، فكان تشريع هذه الأحكام دفعاً لحاجة الدولة الماسة إلى القواعد التي تضبط العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض.

الثاني: إن المسلمين أبناء الدولة أصبحوا مهيين تهيةً تامةً لتلقي مثل هذه الأحكام^(٢).

(١) د. حسن الشاذلي: السابق، ص ٣٩، د. محمود محمد الطنطاوي: المدخل للفقهاء

الإسلامي، ص ٣١، طبعة دار النهضة العربية.

(٢) الشيخ السائيس: تاريخ التشريع الإسلامي، ص ٤٧.

المبحث الثالث

العلاقة بين التشريع المكي والتشريع المدني

بما أن كلاً من التشريع المكي والمدني تشريع لأمة واحدة جاء به نبي واحد، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين التشريعين، فالمدني امتداد للمكي، أضف إلى ذلك: أن التشريع المدني بني على قواعد التشريع المكي وقام على الأسس التي أرساها.

طريقة التشريع في عهد النبي ﷺ:

كان تشريع الأحكام في عهد النبي ﷺ يتم بإحدى طريقتين^(١):
الأولى:

وقوع الحوادث التي تقتضي إيجاد الحكم من الشارع، أو أن تعرض للمسلمين بعض الأمور التي تستدعي سؤال النبي ﷺ عن حكمها، ففي مثل تلك الحالات كان النبي ﷺ ينتظر الوحي لينزل عليه بالحكم في المسألة أو الحادثة وهذا ما يؤديه القرآن، وقد ينزل الحكم عليه بالمعنى فيترجم النبي ﷺ المعنى إلى لفظ، وهذه هي السنة، وفي أحوال أخر لم يكن للوحي أي أثر في بيان الحكم فكان النبي ﷺ يعمل اجتهاده في المسألة.

الثاني:

ورود الأحكام غير مسبقة بسؤال ولا حادثة معينة، ولكن الشارع يرى أنه قد آن الأوان لتشريع هذه الأحكام لضرورتها للمجتمع الذي يريد تكوينه، إذ الشريعة ما جاءت فقط لسد حاجات قائمة وإعطاء الحلول لوقائع حاصلة فعلاً؛ وإنما جاءت لإيجاد مجتمع من نوع خاص يقوم على أسس معينة ليكون هو المثل الأعلى لكل مجتمع في المستقبل، ومن هذه

(١) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، السابق، ص ١١٠.

الأحكام: الشورى في الأحكام، وبيان مقادير الزكاة، وغير ذلك من الأحكام الأخرى التي لا يتسع المجال لتفصيلها.

وجدير بالذكر أن النبي ﷺ اتخذ كتبةً يكتبون له القرآن عند نزوله، ومن هؤلاء الكتبة: زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وغيرهم، كما أن بعض الصحابة كان يكتب لنفسه مما يتيسر له، وتوفي رسول الله ﷺ والقرآن محفوظ في الصدور مدون كله في الرقاع ونحوها، إلا أنه لم يكن مجموعاً في مصحفٍ واحد، وإنما كان مفرقاً إلى أن تم جمعه في مصحفٍ واحدٍ في عهد أبي بكر.

أما بالنسبة للسنة: فكان الأمر فيها على عكس الأمر في القرآن الكريم، فلم يتخذ النبي كتاباً يكتبونها، ولم يأمر بكتابتها في أول الأمر مخافة الاختلاط بالقرآن، ثم أباح لهم بعد ذلك كتابتها، فقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحاه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار^(١).

وهذا النهي محمول على خشية اختلاط السنة بالقرآن، فلما أمن رسول الله ﷺ اللبس بينهما أباح لهم كتابة السنة، ويجوز أن يكون النهي عن كتابة السنة موجهاً إلى كتاب الوحي خاصة، لئلا يختلط ما يكتبونه من السنة بما يكتبونه من القرآن.

والسنة وإن لم تدون إلا أنها كانت محفوظةً في الصدور لدى الصحابة، حيث إنهم بلغوها لغيرهم ولم يذهب منها شيء؛ لأن السنة مبينة للقرآن

(١) الحديث أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرفائق، باب الثبوت في الحديث وحكم

شارحةً له والقرآن محفوظٌ بحفظ الله تعالى^(١).



(١) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة، السابق، ص ١١٧.

خصائص التشريع في عصر الرسول ﷺ

اتسم التشريع في عهد الرسول ﷺ بمجموعةٍ من السمات والخصائص جعلته نظاماً مُحْكَمًا دقيقاً، ومن أهم هذه السمات:

أولاً: وَحْدَةُ الْمَصْدَرِ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ التَّشْرِيعُ فِي هَذَا الْعَصْرِ، حَيْثُ كَانَ الْوَحْيُ بِنَوْعِيهِ - الْمَتْلُو وَغَيْرِ الْمَتْلُو، أَوِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ هُمَا الْمَصْدَرُ الْوَحِيدُ لِلتَّشْرِيعِ، وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ: "تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تُضِلُّوا أَبَدًا، كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ" ^(١).

ثانياً: اكْتِمَالُ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الْعَصْرِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِكْتِمَالِ هُنَا اكْتِمَالُ الْأَصُولِ وَالْقَوَاعِدِ، وَلَيْسَ اكْتِمَالُ الْفُرُوعِ؛ لِأَنَّ الْفُرُوعَ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْتَهِيَ، حَيْثُ إِنَّ الْحَوَادِثَ وَالْوُقُوعَ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ، وَقَدْ أَشَارَ الْقُرْآنُ إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ ^(٢).

ثالثاً: وَحْدَةُ الْمَرْجِعِ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ لِلِاسْتِفْتَاءِ، حَيْثُ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَرَدُ ذَلِكَ اتِّحَادُ مَصْدَرِ التَّشْرِيعِ فِي هَذَا الْعَصْرِ، فَالرَّسُولُ ﷺ إِنَّمَا هُوَ مَبْلَغٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ ^(٣).

أما الأحكام التي صدرت في خصوماتٍ من أحدِ الصحابة في البلدان البعيدة فإنها لا تعتبر تشريعاً إلا إذا أقرها الرسول ﷺ، فإذا كانت صواباً فإنها تصير سنة، وإن كانت خطأ صوبها الرسول ﷺ ويصبح التصويب هو الآخر

(١) الحديث سبق تخريجه.

(٢) المائدة: ٣.

(٣) المائدة: ٦٧.

سنة^(١).

رابعاً: المسائل التي كانت تُعَرَّضُ في هذا العصر كانت مسائل واقعية عملية، ولم يكن هناك مجال للافتراض الفقهي.

(١) د. شوقي عبده الساهي: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، السابق ص ٤٢ وما بعدها.

الفصل الثاني
دور البناء والكمال
من ١١ هـ إلى منتصف القرن الرابع الهجري

تمهيد:

توفي رسول الله ﷺ بعد إرساء القواعد الأساسية للتشريع الإسلامي من خلال مصادره الثلاثة التي وُجِدَتْ آنذاك، وهي القرآن والسنة والإجماع، وبموته ﷺ بدأت مرحلة جديدة من أهم المراحل التي مر بها التشريع الإسلامي، وهي مرحلة البناء الفعلي للتشريع، وقد استقبل الصحابة هذه المرحلة بشيءٍ من الحذر البالغ، نظرًا لِعِظَمِ الأمر وخطورته، فكانوا حريصين كل الحرص على التحري والدقة.

ويمكن تقسيم هذا الدور إلى مرحلتين، كل مرحلة في مبحث مستقل:

المبحث الأول: عصر الخلفاء الراشدين.

المبحث الثاني: عصر صغار الصحابة والتابعين.

المبحث الأول

عصر الخلفاء الراشدين

توفي رسول الله ﷺ بعد كفاحٍ استمر فترةً من الزمن، عَمِلَ فيها على إرساء النظام بكل أنواعه في داخل ربوع الدولة الإسلامية، إلا أن هذا البناء الهيكلي للدولة الإسلامية لم يكن قد اكتمل من كل جوانبه، فالجانب السياسي للدولة كان في حاجةٍ ماسةٍ إلى الدعم والتثبيت، ولم يكن للصحابة والمسلمين جميعاً من مصدرٍ يرجعون إليه في بيان الأحكام غير الكتاب والسنة.

وفي هذه المرحلة الحاسمة من حياة المسلمين بدأ الفقه يظهر بصورةٍ أوضح مما كانت عليه في عصر النبي ﷺ، وهو ما أبينه في المطالب الآتية:

المطلب الأول

الحالة السياسية في عصر الخلفاء الراشدين

اتسم الوضع السياسي للدولة الإسلامية في نهاية حياة النبي ﷺ بالاستقرار نوعاً ما، ولعل ذلك يُفسَّر بوجود النبي ﷺ بينهم، إذ بعد وفاته دبّت الخلافات والفتن بين المسلمين، وعرضت للمسلمين بعض المسائل التي كان لها أكبر الأثر في تكوين الآراء الفقهية، وهذه المسائل هي:

المسألة الأولى: اختيار خليفة المسلمين:

تعد هذه المسألة أول المسائل ظهوراً، فعقيب وفاة النبي ﷺ ظهر الخلاف بين المسلمين، واشتد هذا الخلاف ووصل إلى درجة تكاد تؤثر على وحدتهم.

فالأنصار رأوا أنهم أحق بالخلافة، وينبغي أن يكون الخليفة من بينهم، فهم الذين آووا النبي ﷺ وأصحابه وخاضوا المعارك في سبيل الله، فاجتمعوا وبايعوا سعد بن عبادَةَ زعيم الخزرج ليكون خليفة للمسلمين، إلا أن قوة المهاجرين وصلابة زعمائهم حالت دون هذا الأمر، وقال أبو بكر للأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ووافق الأنصار على ذلك بعد عناء شديد^(١).

إلا أن هذا الأمر لم يكن كافياً للقضاء على المشكلة، لأن الخليفة إذا كان من المهاجرين فمن هو؟ وقف المهاجرون في حيرة أمام ذلك الاختيار الصعب إلى أن هداهم الله، ووقع الاختيار على أبي بكر، وكانت الحجة التي استندوا إليها في هذا الاختيار قولهم: رضيه رسول الله لديننا، أفلا

(١) صحيح البخاري، ٣/١٣٤١، السنن الكبرى، للبيهقي، ٨/١٤٢، فتح الباري،

نرضاه لدينانا، وبذلك استقر الأمر، وصار أبو بكر أول الخلفاء في تاريخ الدولة الإسلامية.

وظهر استعمال الأدلة الشرعية ولأول مرة في هذه المسألة، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا القياس في هذا الاختيار، فقاوسوا الخلافة على الإمامة في الصلاة.

المسألة الثانية: حروب الردة ومواجهة المرتدين:

هذه المسألة لا تقل خطراً عن سابقتها، فإذا كانت الأولى تستقيم بها شئون الدولة، فإن ترك المسألة الأخيرة بدون مواجهة يؤدي إلى انفصام عرى الدولة الإسلامية، فبعد تولي أبو بكر الخلافة امتنع قوم عن أداء الزكاة، وقالوا: نقيم الصلاة ولا نؤدي الزكاة، فأبى أبو بكر إلا أن يؤديوا إليه ما كانوا يؤديونه إلى رسول الله ﷺ، إذ لا فرق بين الصلاة والزكاة، وقال قوله المشهورة التي سطرها التاريخ بمداد من ذهب: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤديونه لرسول الله لقاتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي^(١).

فلما عزم على قتالهم واجهه عمر بقوله: يا أبا بكر: أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: إلا بحقها يا عمر، وقاتلهم أبو بكر وانتصر عليهم، وعادت راية الإسلام عالية خفاقة في ربوع الدولة الإسلامية.

ثم ظهر في عهد أبي بكر بعض من يدعون النبوة، وألفوا كلاماً زعموا أنه وحى من الله، فظهر الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة باليمامة، وطلحة من بني أسد، وظهرت سجاج في أحياء من بني تميم، وحاربهم أبو بكر

(١) سنن النسائي، ٢/٢٨٠، السنن الكبرى، للبيهقي، ٨/١٧٧، مصنف عبد الرزاق،

لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ٤/٤٤، تحقيق. حبيب الرحمن

الأعظمي، طبعة المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.

وانتصر عليهم.

وجاء عمر بعد ذلك وواصلت جيوش المسلمين زحفها في سائر البلدان، وواجه عمر مشكلات متعددة في إرسال الجيوش وإمدادها وتنظيم الجند، وحكم البلاد التي تفتح بحكم الله، فلما كثرت الفتوحات زادت المشكلات، وقد أبلى عمر بلاءً حسنًا في حل هذه المشكلات وتدبير أمور الدولة، وظلت حياة المسلمين مستقيمةً في حياة عمر كاستقامتها في حياة أبي بكر، والتزم عمر القرآن وسيرة النبي ﷺ وما كان عليه أبي بكر، وشاور الصحابة فيما يجدُّ من مشكلات ^(١).

المسألة الثالثة: التفرق الذي ابتلي به المسلمون:

من أخطر المسائل التي واجهتها الدولة الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة ظهور الفرق، فبعد مقتل عمر تولى عثمان خلافة المسلمين. ويمكن أن نقسم عصر عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مرحلتين: **الأولى:** استقامت فيها الأمور العامة للدولة كاستقامتها في عهد أبي بكر وعمر.

الثانية: وهي مرحلة الضعف التي بدت مظاهرها عندما عمل عثمان على تولية الكثير من بني أمية في المناصب الكبيرة في الدولة، وكان ذلك سببًا في انتشار الفتنة في أقاليم الدولة الإسلامية، وانتهى الأمر بمقتل عثمان في رابعة النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع. وفي تقديري - والله أعلم - أن مقتل الخليفة عثمان بن عفان هو الذي جر على المسلمين بلاءات التفرق، حيث فتحت أبواب الفتنة على مصاريعها، وانقسم المسلمون آنذاك إلى فريقين:

(١) تاريخ التشريع، لمناع القطان، ص ١٢٤.

الأول: المؤيدون لعلي بن أبي طالب، فقاموا بمبايعته ليكون الخليفة الرابع للمسلمين، واتخاذ الكوفة عاصمة للخلافة الإسلامية.

الثاني: معاوية بن أبي سفيان ومن معه، حيث أبى أن يرضخ معاوية لمبايعة علي بن أبي طالب بحجة أن عثمان من بني أمية، وبنو أمية أولى ببعضهم.

وَسَبَّ الخلاف بين الفريقين، وقامت الحروب بينهم، فوقعت موقعة الجمل، وتبعها موقعة صفين، وقصة التحكيم التي انتهت برفع المصاحف على أسنة الرماح من قبل جيش معاوية إيداناً بطلب الهدنة، وانقسم أنصار على فمهم من رضي بالهدنة ومنهم من لم يرض، واعتبر علي بن أبي طالب كافراً^(١).

(١) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ٢٥٣/٣، تاريخ بغداد، ١١٣/٦.

المطلب الثاني

الفرق الدينية والسياسية التي ظهرت في هذا العصر

على أثر الفتن والتقلبات التي ابتليت بها الأمة ظهرت مجموعة من الفرق الدينية والسياسية أبينها في الفروع الآتية.

الفرع الأول

الخوارج

هم الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب عند قبوله فكرة التحكيم التي طرحها معاوية وأتباعه، وتعد الخوارج أشد الفرق دفاعاً عن مذهبها وانتصاراً لأرائها.

وَيُرْجَعُ البعض ظهور الخوارج إلى عهد النبي ﷺ فقد ثبت في الصحيحين في قصة ذي الحويصرة التميمي عندما قال للنبي ﷺ: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فغضب النبي ﷺ ووبخه قائلاً: ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد: يا رسول الله: ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي، فقال خالد: وكم من مُصَلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم، ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من عقب هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود^(١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد

إلى اليمن قبل حجة الوداع، ٤/١٥٨١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج

وصفاتهم، ٧٤٢/٢.

خروجهم في عهد علي:

كان الظهور الفعلي للخوارج على ساحة الواقع كجماعة منظمة لها كيائها الفعلي ومبادئها وتعاليمها في موقعة صفين التي وقعت بين علي ومعاوية، وتحديدًا عندما اتفق الطرفان على التحكيم، وتم وقف القتال، فاعتبر الخوارج التحكيم نوعًا من الحكم بغير ما أنزل الله، فاعتزلوا عليًا وكفروه وتبرؤوا منه، وكانوا في ذلك الوقت ثمانية آلاف في مكان يقال له حروراء، ولذلك قيل لهم الحرورية، فأرسل لهم علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع الكثير منهم مع ابن عباس، ثم خرج إليهم علي فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة^(١).

ثم بعد ذلك أشاعوا أن عليًا تاب من التحكيم، ولذلك رجعوا معه، فبلغ ذلك عليًا فخطب وأنكر ذلك، فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله، فقال علي: كلمة حقٍ يُرادُّ بها باطل، ثم قال لهم: لكم علينا ثلاثة: ألا نمنعكم المساجد، ولا من رزقكم من الفيء، ولا نبذوكم بقتال ما لم تحدثوا فسادًا.

وطلب الخوارج من علي رضي الله عنه أن يحكم على نفسه بالخطأ والكفر لقبوله التحكيم، ويرجع فيه فأبى بحجة أنه لم يخالف ما أنزل الله، وأنه عقد اتفاقًا فيجب عليه إمضاؤه، واستمروا على عنادهم وصاروا يضايقونه، فكانوا إذا خطب في المسجد قاطعوه بقولهم لا حكم إلا لله،

(١) شرح نهج البلاغة، لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم المعلى البحراني، ٢/٢٧٥،

طبعة إيران ١٨٥٧م، الفرق بين الفرق، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن

محمد البغدادي، ص ٧٩، تحقيق. محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة المكتبة

العصرية - بيروت، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

ولما يئسوا من رجوعه اجتمعوا في منزل أحدهم، وخطب خطيبهم:
 أما بعد فإنه ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن أن
 تكون هذه الدنيا أثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقول
 الحق وإن من ضرر، فإنه من يمن ويضر في هذه الدنيا، فإن ثوابه يوم القيامة
 رضوان الله عز وجل والخلود في جناته، فخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية
 الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال، أو إلى بعض هذه المدائن منكبين هذه
 البدع المضللة^(١).

مبادئ الخوارج وتعاليمهم:

للخوارج مبادئ وتعاليم خاصة بهم أهمها:

- ١- القول بتكفير من ارتكب ذنبًا، لذلك حكموا بتكفير عثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم.
- ٢- اعتبروا الخلافة حقًا عامًا لكل من يصلح لها من عامة المسلمين، ويختار الناس بالاختيار العام الحر، سواء كان عربيًا قرشيًا أو عبدًا قرشيًا، فإن اختاروه وجب عليه العمل بطاعة الله، وليس له أن يتنازل عنها أو يقبل التحكيم فيها، ولا تجب طاعته إلا بالخضوع التام لأوامر الله، فإذا خالف وجب عزله، وتيقنت البراءة منه^(٢).

(١) تاريخ التشريع الإسلامي، لمناع القطان، ص ١٩٩.

(٢) د. محمد أنيس عبادة: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ٢٠، طبعة دار الكتب العلمية،
 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لإسماعيل بن محمد بن الفضل
 الأصبهاني، ١٨/١، تحقيق. محمد بن ربيع بن هادي، محمد بن محمود أبو
 رحيم، طبعة دار الراية للنشر والتوزيع.

- ٣- إسقاط حد الرجم عن الزاني، وإسقاط حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال دون من قذف المحصنات من النساء.
- ٤- إنكار بعض الخوارج لسورة يوسف، وهذا القول من أقبح ما قاله الخوارج حيث قالوا: لا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن.
- ٥- لم يأخذ الخوارج بالإجماع ولا بالقياس، وطعنوا في كثير من أئمة الحديث وردوا رواياتهم، واقتصروا في الغالب على الروايات التي تَرُدُّ عن طريق أئمتهم، ورفضوا كل الفتاوى الصادرة من غيرهم.
- ٦- اعتبروا الأعمال جزءاً من الإيمان، فلا يكفي في الإيمان عندهم التصديق القلبي ولا الإقرار اللفظي؛ بل لا بد مع ذلك من الأعمال كلها من صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحج^(١).

أوصاف الخوارج:

- تواترت الأحاديث الواردة عن رسول الله ﷺ في شأن أوصاف فرقة الخوارج والتحذير منها، ومن أهم صفاتهم الواردة في أحاديث النبي ﷺ:
- أ - قلة فهمهم للقرآن الكريم: ودليل ذلك ما ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال في وصفهم: يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية^(٢).
- ب - سَلَّمَ على أهل الكفر حَزَبٌ على أهل الإسلام: ودليل ذلك ما

(١) المرجع السابق.

(٢) الحديث أخرجه البخاري، باب علامات النبوة في الإسلام، ٣/١٣٢١.

رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان^(١).

ج - التحليق: فقد ثبت أن النبي ﷺ قال في وصفهم: سيماهم التحليق^(٢)، والمراد حلق رؤوسهم على صفة خاصة، أو حلقها بالكلية، حيث لم يكن ذلك من عادة المسلمين، ولا من هديهم في غير النسك.

المسائل الفقهية التي خالفوا فيها الإجماع:

هناك العديد من المسائل الفقهية التي خالف فيها الخوارج الإجماع، ومنها:

١ - القول بعدم رجم الزاني المحصن، استنادًا إلى عدم ورود الرجم في القرآن.

٢ - القول بصحة الوصية للوارث، في حين منع الجمهور ذلك مستدلين بقول النبي ﷺ: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث^(٣).

٣ - أجاز الخوارج الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، حيث لم يرد تحريم ذلك في القرآن، بينما حرم جمهور الفقهاء هذا الجمع، معتمدين على قول النبي ﷺ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم^(٤)، أما الخوارج

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى "وإلى عاد أخاهم هوداً"،

١٢١٩/٣، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ٧٤١/٢.

(٢) الحديث أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم

وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، ٢٧٤٨/٦.

(٣) سنن أبي داود، ١١٤/٣، سنن ابن ماجه، ٩٠٥/٢.

(٤) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ١٩٦٥/٥،

فلم يأخذوا بهذا الحديث لعدم وروده عن أئمتهم.

٤- قصرُوا التحريم بالرضاع على الأم والأخت فقط؛ لأن القرآن لم ينص على غيرهما في قوله تعالى ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ الرِّضَاعَةُ﴾^(١)، وَرَدُّوا حديث النبي ﷺ الذي قال فيه: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"^(٢).

٥- منع الخوارج إقامة الحد على من قذف محصناً رجلاً، لأن القرآن الكريم نص على جلد من يقذفون المحصنات، دون القاذفين للمحصنين، حيث قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(٣)، حيث ذكر النساء ولم يذكر الرجال.

أشهر فرق الخوارج:

الخوارج فرق متعددة، لكل فرقة منها أهوائها وإن اجتمعوا على مبادئ أساسية لا يخرجون عنها، ومن أهم فرقهم^(٤):

الفرقة الأولى: فرقة الأزارقة:

وهم أتباع نافع بن الأزرق من بني حنيفة، وكان من أكبر فقهاءهم، وهذا الرجل كَفَّرَ جميع المسلمين عدا الخوارج، واستباح قتل النساء والأطفال وأهل الذمة، واستحل الغدر بمن خالفه، وأشهر من تولى إمارة الأزارقة بعد

ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في

النكاح، ١٠٢٩/٢.

(١) النساء: ٢٣.

(٢) أخرجه البخاري، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، ٩٣٥/٢.

(٣) النور: ٥.

(٤) تاريخ التشريع، لمناع القطان، ص ٢٠٢ وما بعدها.

نافع بن الأزرق قُطْرِي بن الفجاءة المازني التميمي الذي قاتل المهلب بن أبي صفرة قتلاً مريباً حتى هُزِمَ بأرض فارس.

الفرقة الثانية: النجدات:

وهم أتباع نجدة بن عامر من بني حنيفة، ويرى أن الدين أمران: معرفة الله، ومعرفة رسوله ﷺ وتحريم دماء المسلمين، وتحريم غصب أموالهم، والإقرار بما جاء من عند الله جملة، وما عدا ذلك فالناس معذرون بجهله إلى أن تقوم عليهم الحجة.

الفرقة الثالثة: الإباضية:

وهم أتباع عبد الله بن أباض التميمي، وكانوا أقل غلوًا في الحكم على مخالفيهم، ونزعتهم أميل إلى السنة، فهم أبعد الخوارج عن الشطط، حيث يرون أن مخالفوهم كفار نعمة وليسوا كفار اعتقاد، وبالتالي تجوز شهادتهم ومناكحتهم والتوارث معهم، ولذا بقي لهم فقه جيد ولهم أتباع في أقطار عدة من البلدان الإسلامية.

الفرقة الرابعة: الصفرية:

هم أتباع زياد بن الأصفر، وتعاليمهم أقرب ما تكون إلى الأزارقة، وإن كانوا أقل تطرفاً منهم، وأشد من غيرهم، فلا يكفرون بالذنوب كلها، وإنما يكفرون بالذنوب التي فيها حد، ولا يحكمون بقتل أطفال مخالفيهم، ولا يرون كفرهم وتخليدهم في النار خلافاً للأزارقة.

الفرع الثاني

الشيعة

لفظة الشيعة: مشتقة من الفعل تشيع، وهم الذين يتخذون نهجاً معيناً أو يتبعون فكرَ شَخْصٍ معين، وعند إطلاق هذه اللفظة يقصد بها شيعة علي بن أبي طالب، وهي الطائفة التي تشيعت وترى أحقية علي وبنيه في الخلافة، ولعلمهم كانوا على خطأ في ذلك؛ حيث لم يرد دليل صحيح من كتاب أو سنة يدل على أحقية علي بن أبي طالب وبنيه بالخلافة^(١).

(١) جاء في الموسوعة الميسرة: "وفي بادئ الأمر لم يختص به أصحاب علي بن أبي طالب دون غيرهم، بل أطلق بمعناه هذا على كل من ناصر وشايع علياً ومعاوية - رضي الله عنهما - ودليل ذلك ما جاء في صحيفة التحكيم: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما.. وأن علياً وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس، ورضي معاوية وشيعته بعمر بن العاص.. مجموعة الوثائق السياسية محمد حميد الله، وجاء في تاريخ يعقوبي أن معاوية قال لبسر بن أرطاة حين وجهه إلى اليمن: امض حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة..... ثم تميّز به من فضل إمامة علي بن أبي طالب وبنيه على الخليفة عثمان بن عفان ومن بعده من الأئمة، مع تفضيلهم إمامة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله عن الجميع -، وفي وقتها لم يكن الخلاف دينياً ولا النزاع قبلياً، فكان أبناء علي - رضي الله عنهم - يقدون إلى الحكام ويصلون خلفهم، ومع ذلك لم تميّز به طائفة مخصوصة بأصول تخالف بها جماعة المسلمين، إلا أن المفهوم تطوّر على أيدي بعض المستترين بالإسلام من أمثال ابن سبأ اليهودي، مؤجج نار الفتنة بين المسلمين، وأصبح الاعتقاد بالتص والوصية في الإمامة معيار التمييز بين الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام، مع القول بعصمة الأئمة وغير ذلك من العقائد الباطلة، فأصبحت الشيعة بذلك مأوى وملجأ لكل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد،

فقد أخرج البخاري عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه خرج من عند النبي ﷺ في وَجَعِهِ الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن: كيف أصبح رسول الله؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاً، فأخذ بيده العباس رضي الله عنه وقال: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإنني والله لأرى رسول الله ﷺ سيتوفى من وجعه هذا، إنني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا نسأله فيمن هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا، وإن كان في غيرنا كلمناه، فأوصى بنا، فقال علي رضي الله عنه: أما والله لئن سألتناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإنني والله لا أسأله^(١).

أولاً: مراحل التشيع وأطواره في تاريخ المسلمين:

لم يظهر التشيع في الأمة الإسلامية مرةً واحدةً؛ بل مر بمراحل متعددة:

(أ) التشيع لآل بيت النبي ﷺ:

وهذا النوع هو أفضل أنواع التشيع؛ لأنه كان قائماً على الحب الجياش لرسول الله ﷺ وآل بيته، ولا يترتب على هذا الحب للنبي ﷺ وآل بيته القول بأحقية علي بالخلافة من غيره، فهذه وجهة نظر لهم، ومخالفة غيرهم لهم

أو لكل من يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية أو زرادشتية وهندوسية أو غيرها، وهكذا تطورت عقائدهم إلى حد إنكار الكثير من المسلّمات والأسس التي قام عليها الإسلام، ولذلك أطلق عليهم علماء السلف روافض تمييزاً لهم عن الشيعة الأوائل، ومن أبرز سمات الشيعة بفرقهم أنهم من أسرع الناس سعياً إلى الفتن في تاريخ الأمة قديماً وحديثاً.

يراجع: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، من إصدارات الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ١٠٩٤/٢، طبعة دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة الثالثة ١٤١٨هـ.

(١) صحيح البخاري، ٢٣١١/٥.

جائزة ولا شيء فيها، وكانوا ينظرون إلى علي نظرة معتدلة منبثقة من حبهم للنبي ﷺ فهو ابن عم له، وأول من أسلم من الصبيان، واستمر الوضع على هذا المنوال إلى أن انقضت العصور الثلاثة الأولى من عصور الخلافة عصر أبي بكر وعمر وعثمان، إذ إنه في هذه العصور لم يكن التشيع ظاهرًا على المسرح السياسي للدولة الإسلامية، ولم يكن يربو على مجرد شعور لم يترجم للواقع الخارجي، ومع ذلك فقد كان علي رضي الله عنه يشعر بأحقية بالخلافة.

آية ذلك: أن علي بن أبي طالب لم يبايع أبا بكر بالخلافة مع الصحابة، بل تأخرت بيعة علي لأبي بكر ستة أشهر، حيث يذكر المؤرخون وكتاب السيرة أن عليًا لم يبايع أبا بكر إلا بعد موت زوجته فاطمة، وهي ماتت بعد النبي ﷺ بستة أشهر.

(ب) الوجود الفعلي للتشيع:

في هذه المرحلة بدأ التشيع يظهر كأمر واقع على المسرح السياسي للدولة الإسلامية، وبدأ ذلك عقيب قضية التحكيم بين معاوية ممثلًا في عمرو بن العاص نائبًا عنه، وعلي بن أبي طالب ممثلًا في أبي موسى الأشعري، فتمسك أهل الشام بمعاوية لأنه واليهم، وتمسك أهل العراق بعلي بن أبي طالب وأهل بيته وشايعوه.

(ج) بدأ التشيع يأخذ مسارًا مختلفًا بعد مقتل الإمام علي، فصار الشيعة يقولون: إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله وتفويضه للأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون الإمام معصومًا من الكبائر والصغائر، وأن عليًا رضي الله عنه هو الذي عينه النبي ﷺ وأن أولاده من

بعده هم الأئمة دون سواهم^(١)، ومن هنا بدأت فكرة الوصية في الخلافة.

(د) في هذه المرحلة وجد في الشيعة بعض الغلاة الذين تبعوا شياطين الإنس، فأخذوا بآراء هي الكفر في ذاته، لأنهم كَفَرُوا كَلًّا من أبي بكر وعمر وعثمان، وَكَفَرُوا كذلك كل من بايعهم، لأنهم جحدوا وصية النبي ﷺ ومنعوا الخلافة من يستحقها بالوصية.

واستمر الشيعة في غلوهم وضلالهم على درب الكفر سائرين، وفي طريق الغواية سالكين.

يقول ابن خلدون عند حديثه عن الشيعة حكاية عنهم: "إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر، وإن عليًا رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة، ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه، أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة"^(٢).

وهذه الفكرة لدى الشيعة أدت إلى خَلْقِ أمورٍ جديدة، منها^(٣):

- ١- القول بأفضلية علي على سائر الخلق بعد النبي ﷺ فهو أعلاهم منزلةً في الجنة، وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب، وأنه معصوم ومن جاء بعده من الأئمة، وكل من عاداه أو حاربه أو

(١) د. محمد أنيس عباده: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ٢٠٣.

(٢) مقدمة ابن خلدون، ص ١٩٦.

(٣) تاريخ التشريع، لمناع القطان، ص ٢٠٦، ٢٠٧.

أبغضه فإنه عدو الله وخالد في النار مع الكفار والمنافقين،
وليس بين علي وبين النبي ﷺ إلا النبوة.

٢- أدت هذه الفكرة إلى القول بتأليه علي، وجاءت أقوالهم دالة على ذلك، فيحكي الشهرستاني عنهم كما جاء في كتاب الملل والنحل ^(١) قولهم: حل في علي جزء إلهي واتحد جسده فيه، وبه كان يعلم الغيب، إذ أخبر عن الملاحم، وصح الخبر، وبه كان يحارب الشيعة، وله النصر والظفر، وبه قلع باب خير وعن هذا قال: والله ما قلعت باب خير بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية، ولكن فعلته بقوة ملكوتية، قالوا: وربما يظهر في بعض الأزمان.

وهذا النص الذي نقله الشهرستاني عن الشيعة يتضمن القول بفكرة الحلول التي قال بها النصاري.
ثانياً: الآراء الفقهية للشيعة:

خالف الشيعة أهل السنة في الكثير من الأحكام والمسائل الفقهية، وكان من أهمها:

١- حرمة زواج المسلم بالكتابية مستدلين بقوله تعالى ﴿وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾ ^(٢).

ويمكن الرد عليهم بما يلي:

أ- إن المراد من الكوافر في الآية غير الكتابيات، بدليل قوله تعالى

(١) الملل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، ٧٨/٢،

تحقيق. محمد سيد كيلاني، طبعة دار المعرفة - بيروت ١٤٠٤هـ.

(٢) الممتحنة: ١٠.

﴿الْيَوْمَ أَحْلَلْتُ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكُتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكُتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(١).

ب- إن عثمان بن عفان تزوج نائلة بنت القرافصة، وهي كتابية، وتزوج طلحة بن عبيد الله من امرأة كتابية بالشام، وتزوج حذيفة بن اليمان امرأة كتابية من أهل المدائن، وكان آنذاك والياً على المدائن من قبل عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل الكتاب فطلقها فكتب إليه حذيفة: لا أفعل حتى تخبرني حلال هي أم حرام، فكتب إليه عمر: لا، بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلافة، فإذا غلبتم عليهن غلبنكم على نساءكم، فقال حذيفة: الآن، فطلقها.

٢- القول بوجوب الشهادة على الطلاق، عملاً بقوله تعالى ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾^(٢)، وهم بذلك خالفوا الأئمة الأربعة الذين قالوا إن الإشهاد على الطلاق مندوب.

٣- عدم الأخذ بالإجماع والقياس، ورد الأحاديث التي ترد على لسان غير أئمتهم.

٤- القول بحل نكاح المتعة وعدم نسخه، وصَوَّرَ القرطبي نكاح المتعة قائلاً: أن يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك يوماً أو أسبوعاً أو شهراً أو سنة

(١) المائدة: ٥.

(٢) الطلاق: ٢.

مثلاً أو مدة إقامتي بهذه البلدة مقابل كذا من المال، فتقول: قبلت، فإذا انتهت المدة المحددة في العقد انتهى العقد من ذاته دون حاجة إلى طلاق^(١).

ولا يترتب على هذا النكاح توارث بينهما عند الفقهاء جميعاً سواء من قال بصحته ومن قال ببطلانه^(٢).

٥- خالف الشيعة جمهور أهل السنة في مسائل كثيرة من مسائل الميراث، فالنساء عندهم لا يرثن إلا من المال المنقول دون الأرض، ويجعلون المال كله للقريب ذي الفرض، ويمنعون العاصب مما زاد على الفرض، ويقدمون ابن العم الشقيق على العم لأب، وهذا الأمر مبني على عقيدتهم في الخلافة، وأن علياً وذويه مقدمون على العباس وذريته، حيث إن علي ابن عم شقيق، والعباس عم لأب، وفاطمة وأولادها مقدمون على غيرهم من العصابات، ويرون أن الأنبياء يورثون^(٣).

٦- اعتقاد الشيعة علم أئمتهم بالغيب، وقد وردت النقول عنهم تؤكد هذا الأمر، منها ما أورده الطوسي في كتابه "الأمالى" حيث روي عن جعفر بن محمد أنه قال: "قال أمير المؤمنين عليه السلام: أعطيت تسعا لم يُعْطَ أحد قبلي سوى النبي صلى الله عليه وآله: لقد فتحت لي السبل، وعلمت المنايا، والبلايا، والأنساب، وفصل الخطاب، ولقد نظرت في الملكوت بإذن ربي، فما غاب عني ما كان قبلي ولا ما يأتي بعدي، وإني بولايتي

(١) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١٣٠/٣.

(٢) د. عبد الفتاح أبو العينين: تاريخ التشريع الإسلامي ومبادئه، ص ١٤٩.

(٣) تاريخ التشريع، لمناع القطان، ص ٢٠٩.

أكمل الله لهذه الأمة دينهم، وأتم عليهم النعم، ورضي لهم إسلامهم" (١). وهو من الأمور التي تخالف عقيدة أهل السنة مخالفة صريحة، بل تخالف القرآن والسنة الصحيحة الواردة عن الرسول ﷺ، فقد ورد في القرآن ما يفيد قصر علم الغيب على الله، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (٢)، وقال على لسان النبي ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ﴾ (٣).

ثالثاً: أشهر فرق الشيعة:

للشيعة فرق كثيرة ومتعددة، إلا أن أشهرها الزيدية والإمامية:

أولاً: الشيعة الزيدية:

هم أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن الإمام علي، والإمام زيد كان قد تبحر في التفسير وعلوم القرآن والفقه، وألف العديد من الكتب الفقهية وغيرها، واشتهر بالورع والتقوى والصلاح، وتتلذذ على يديه تلاميذ كثر صاروا بعد ذلك أعلاماً وأئمة للفقه، حتى قيل: إن أبا حنيفة أحد تلاميذ الإمام زيد (٤).

(١) أمالي الطوسي، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ص ٢٠٥، طبعة مؤسسة

الوفاء، الطبعة الثانية ١٩٨١م.

(٢) الآية الأخيرة من سورة لقمان.

(٣) الأعراف: ١٨٨.

(٤) د. محمد أنيس عبادة: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ٢٠٩.

وكان الإمام زيد يفضل علي بن أبي طالب، إلا أنه كان شديد الإنكار للتطاول على أبي بكر وعمر وعثمان، حتى إن بعض أتباعه تخلوا عنه بسبب عدم مهاجمته لهم لذلك سمو بالرافضة.

وكان الإمام زيد يرى جَعَلَ الإمامة في ذرية علي وأنها لا تستحق إلا بالفضل والطلب لا بالوراثة، لذلك نراه خرج على بني أمية ونادى بنفسه إمامًا، وخرج معه الكثير من أهل الكوفة، وكان يقول للناس: إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين، وإعطاء المحرومين، وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواد ورد المظالم.

ويعد المذهب الزيدي أقرب المذاهب الشيعية إلى مذهب أهل السنة، فهو يتفق معهم في الكثير الغالب، والخلاف الذي بينه وبينهم لا يزيد كثيرًا عن الخلاف الذي يكون بين أي مذهب ومذهب آخر من مذاهب الأئمة الأربعة، وهذا المذهب يأخذ به أكثر أهل اليمن، وكان هو المذهب الرسمي للدولة قبل الثورة، وما زالت الدولة تعتمد عليه بصفة أساسية في تقنيناتها^(١).

ثانيًا: الشيعة الإمامية:

سميت هذه الفرقة بهذا الاسم اشتقاقًا من اعتقادهم في الإمامة، حيث يرون أنها ركنٌ من أركان الدين وأن النبي ﷺ لم يمت إلا بعد أن عُيِّنَ الإمام، وسموا كذلك بالجعفرية نسبةً إلى الإمام جعفر الصادق، وهو الإمام السادس عندهم، ومن أشهر أئمتهم، وسموا كذلك بالاثنا عشرية؛ لأنهم يقصرون الإمامة على اثني عشر إمامًا يتمثلون في الآتي: الإمام علي بن أبي

(١) د. محمد أنيس عبادة: السابق، ص ٢٠٩، مقدمة ابن خلدون، ٣/٢٠٠، د. عبد

الفتاح أبو العينين، السابق، ص ١٥٢.

طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم ابنه الإمام علي زين العابدين، ثم ابنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه علي الرضا، ثم ابنه محمد التقي أو الجواد، ثم ابنه علي الهادي، ثم ابنه محمد الحسن العسكري، ثم ابنه محمد المهدي. وكل من هؤلاء استحق الإمامة بالوصاية من الإمام الذي سبقه إلا الإمام علي الذي استحقها بوصية من الرسول ﷺ، ولم يتول أحد من هؤلاء الخلافة بالفعل سوى الإمام علي، ومع ذلك فهم يعتبرون خلفاء عند الشيعة^(١).

بعض معتقدات الشيعة الإمامية:

للشيعة الإمامية معتقدات متعددة تخرج غالبها عن المألوف عند علماء أهل السنة وما اتفق عليه المسلمون، ومن هذه المعتقدات:

- ١- اعتقادهم أن الإمام محمد المهدي وهو الإمام الثاني عشر لم يمت، وأنه قد اختفى في مغارة في بلدة سامراء في العراق، وكان عمره سنتين أو أربع، ولا يزال في مغارته ولن يظهر إلا في آخر الزمان، ويخرج باسم المهدي المنتظر.
- ٢- القول بأنه بعد ظهور المهدي المنتظر يعود النبي ﷺ إلى الدنيا ويرجع على وأولاده وباقي الأئمة الذين تغلبوا عليهم بأخذ الخلافة عنهم، فيقتص من الخصوم لهم ثم يموتون.

(١) د. علي عبد الواحد: بين الشيعة وأهل السنة، ص ٧، طبعة دار الكتب الحديثة.

٣- اعتقاد الشيعة الإمامية بأن الأئمة معصومون كالأنبياء^(١)، يقول المجلسي: "جملة القول فيه - أي في مبحث العصمة - أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً وخطأً ونسياناً قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدس الله روحهما فإنهما جَوَزَا الإِسْهَاءَ من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام وقالوا: إن خروجهما لا يخل بالإجماع لكونهما معروفين بالنسب"^(٢).

ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل إنهم جعلوا كلام أئمتهم في مرتبة كلام الله ورسوله، وأن أوامرهم إنما هي كأوامر الله، لذا فإن لهم حق تشريع الأحكام للأمة.

يقول محمد رضا المظفر: "بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهام نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، والرائد عليهم كالرائد على الرسول، والرائد على الرسول كالرائد على الله تعالى، فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم، ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقي إلا من نبيهم، ولا يصح أخذها إلا منهم"^(٣).

(١) د. محمد أنيس عباد: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ٢٠٦.

(٢) بحار الأنوار، ٣٥٠/٢٥.

(٣) محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية، ص ٧٠، طبعة مؤسسة الإمام علي، الطبعة

الأولى ١٩٩٩ م.

٤- غالى الشيعة الإمامية في اعتقادهم في الحسين، حيث يرون أن قبر الحسين شفاء من كل داء، فقد ورد في بحار الأنوار: "... ثم يقوم ويتعلق بالضريح ويقول: يا مولاي، يا ابن رسول الله، إني آخذ من تربتك بإذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء، وعزاً من كل ذل، وأمناً من كل خوف، وغنى من كل فقر " (١).

واعتبر الخميني أن تربة قبر الحسين أفضل من تربة قبر النبي ﷺ، لذا أجاز الاستشفاء بها، حيث قال: " يُستثنى من الطين، طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يجوز أكله بغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة، ولا يلحق به طين غير قبره، حتى قبر النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام " (٢).

(١) بحار الأنوار، ١٢٣/٤٣.

(٢) تحرير الوسيلة، للموسوي الخميني، ١٦٢/١، طبعة دار السحاب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ٢٠٠٨ م.

المطلب الثالث

الفقه المنهجي في عصر الخلفاء الراشدين

الفرع الأول

مؤثرات الفقه في عصر الخلفاء الراشدين

بدأ الفقه الإسلامي يظهر في عصر الخلفاء الراشدين بصورة أكثر وضوحًا من ذي قبل، نظرًا لوجود بعض العوامل التي أثرت فيه، وهذه العوامل هي ^(١):

أولًا: ما حدث من نزاع بعد رسول الله ﷺ حول مسألة الخلافة، والشروط التي ينبغي توافرها فيمن يكون خليفة، وما هي نطاق مهام الخليفة وحدود سلطاته.

ثانيًا: مسألة الردة التي ابتلي بها بعض المسلمين بعد وفاة النبي ﷺ، وقد ثار نزاع بشأنهم أهم مرتدون فيحاربون، أم مسلمون فيتركون، وهذه هي إحدى المسائل الفقهية التي تحتاج إلى بيان حكمها، كما أن حدوث الردة اقتضى بحث الأحكام الخاصة بالمرتد.

ثالثًا: اتساع رقعة الدولة الإسلامية، إذ إن الفتوحات الإسلامية كثرت بعد وفاة النبي ﷺ وزحف نفوذ المسلمين، وامتد إلى بلاد فارس والعراق والشام ومصر، كما امتد الفتح الإسلامي إلى بلاد المغرب، وكان طبيعيًا أن تكون لهذه البلاد المفتوحة أعرافها وعاداتها التي لا بد لهم منها، فلما دخل المسلمون تلك البلاد، ورأوا تلك العادات والأعراف، أدركوا أنه بات لازمًا

(١) د. محمد سلام مذكور: المدخل لدراسة الفقه، ص ٦٠ وما بعدها، د. حسين

حامد حسان: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص ٣٨ وما بعدها.

عليهم بيان حكم الشرع في هذه الأعراف وقبول الموافق منها ورد المخالف.

وكان فقهاء المسلمين آنذاك يرجعون إلى الكتاب والسنة كمصدرين أساسيين للتعرف على الأحكام الشرعية لهذه العادات، وكانوا يلجؤون إلى الرأي في حال عدم وجود الحكم في الكتاب والسنة.

رابعاً: الاختلاط الذي وقع بين العرب والعجم كان له أثره الذي لا ينكر على أحكام الفقه الإسلامي، ومدى تطورها، فمن العجم من اعتنق الإسلام، ومنهم من بقي على دينه، فاجتمع في تلك البلاد المسلمون وغيرهم، ولما كانت معاملة المسلم لغير المسلم جائزة كان لا بد من وقوع التعامل بينهم، ومن هذه المعاملات ما كان معروفاً لدى المسلمين، ومنها ما لم يكن معروفاً، الأمر الذي أوجب على الفقهاء بحث القواعد المنظمة لهذه المعاملات وجمعها في بؤقة واحدة ومنظومة متكاملة، تضبط ما يقع تحتها من مسائل وحوادث مستجدة.

خامساً: علاقة الدولة الإسلامية بأهل الذمة: حيث نتج عن وجود هذه العلاقة أن برزت على ساحة الواقع الحاجة الماسة إلى إيجاد بعض الأحكام التي تنظم تلك العلاقة، من ذلك بيان الحقوق التي يتمتع بها أهل الذمة، والواجبات التي يلتزمون بها، وكيفية علاقاتهم وتعاملاتهم، وكذلك بحث ما قد يقعون فيه من أخطاء، وما يترتب على ذلك من عقوبات.

الفرع الثاني

التأسيس المنهجي للفقه في عصر الخلفاء الراشدين

اتسم الفقه في عصر الرسول ﷺ - كما سبق أن أوضحنا - بوحدة المصدر، حيث كان مصدر الأحكام هو الوحي بنوعيه القرآن والسنة، ومع أن النبي ﷺ كان يجتهد في بعض الأحوال - كما قدمنا - إلا أن هذا الاجتهاد لم يعد مصدرًا مستقلًا من مصادر الفقه، حيث إنه كان منبثقًا عن الوحي ومرتبطةً به ارتباطًا وثيقًا.

أما في عصر الخلفاء الراشدين فقد تغير الأمر، وصار على العكس من ذلك تمامًا، فلم يعد الاجتهاد مصدرًا تابعًا للوحي؛ بل بات مصدرًا مستقلًا يعتمد على أصول الشريعة وقواعدها وروحها.

أضف إلى ذلك: أن الاجتهاد يقوم على إعمال العقل، وبالتالي فالنتيجة المنطقية لاستقلال الاجتهاد وجود اختلاف بين الفقهاء والصحابة، وفي المقابل ما دامت هناك مسائل أعمل فيها الاجتهاد ووقع فيها الاختلاف، فلا بد أيضًا أن تكون هناك مسائل أعمل فيها الصحابة الاجتهاد وتم الاتفاق على حكمها، وهذا هو الإجماع، وبذلك نعلم أن الفقه في هذا العصر تميز بوجود مصدرين جديدين للفقه لم يكن لهما وجود، وهما الاجتهاد والإجماع.

منهج الصحابة في بيان الأحكام الفقهية:

اتبع الصحابة رضوان الله عليهم عند بيانهم للأحكام الفقهية واستخراجهم لها منهجًا معتدلًا عقلانيًا، يقوم على الدقة والمبالغة الشديدة للوصول إلى أعدل الأمور وأحكمها، وقد تواترت الروايات عن الصحابة واصفةً ما كان عليه الحال عند بيان الحكم الفقهي في المسائل التي تعرض عليهم، ومن هذه الروايات:

- عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله ﷺ، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله ﷺ قضى فيه بقضاء، فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد فيها سنة سنّها النبي ﷺ جمع رؤساء الصحابة فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر فيه قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به.

- كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح، فقد جاء فيه: إذا وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض به، ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله ﷺ فيه بسنة، وإن أتاك شيء وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ فاقض بما أجمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيراً لك.

- ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: "من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فليقض بما قضى فيه نبيه ﷺ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض فيه نبيه ﷺ فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض فيه نبيه ﷺ، ولم يقض به الصالحون، فليجتهد برأيه، فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي.

وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا عند الاجتهاد، كان على الخليفة أن يأخذ بما يترجح لديه من هذه الآراء بعد مناقشة ومشاورة، فيقضي به وينتهي النزاع، دون اعتبار هذا القضاء شريعة ملزمة للناس يتبعونه فيما يعرض لهم بعد ذلك، ولا تكون أيضًا ملزمة للخليفة إذا ما عرضت عليه حادثة مماثلة واطمأنت نفسه إلى أن يقضي فيها بقضاء آخر^(١).

ولعل من أبرز الاجتهادات في هذه المرحلة، والتي بُنِيَتْ على فقه الواقع، اجتهادات عمر بن الخطاب، فقد اجتهد في بعض الأمور بطريقة فريدة جديرة بأن يتم دراستها للاستفادة منها، ومن هذه الاجتهادات:

- وقفه لتنفيذ حد السرقة عام المجاعة.

- منع تقسيم أراضي سواد العراق.

ومن خلال ما سبق يمكن القول: إن المنهج الذي اتبعه الصحابة في استنباط الأحكام الفقهية يعد منهجًا مستقيمًا يتماشى مع روح الشريعة وما تصبو إليه من السماحة واليسر، ويدل على ذلك ما يلي^(٢):

الأول: بالنسبة لرجوع الصحابة للكتاب والسنة في بادئ الأمر، فهو أمر بديهي نظرًا لوجود الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الرجوع إليهما.

الثاني: بالنسبة للاجتهاد، فإعمالهم له لا مشاحة فيه؛ لأن النبي ﷺ اجتهد فيما لا وحي فيه، كما أنه ﷺ أذن للصحابة في الاجتهاد، كما ثبت ذلك في حديث معاذ، وحديث أبي موسى الأشعري، وأمره لعمر بن العاص بالاجتهاد.

(١) د. عبد المجيد مطلوب: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، ص ٥٨،

١٩٨٧ م.

(٢) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص ١٢٠، ١٢١

أضف إلى ذلك: أن تعليل الأحكام في القرآن والسنة يشعر أن تشريع الأحكام مقصود به تحقيق مصالح العباد، ودرء المفساد عنهم، فإذا طرأت مسألة لا حكم لها في الكتاب والسنة، وتم استنباط حكمها في ضوء المصلحة، فإن هذا الاستنباط يكون موافقاً لاتجاه الشارع في تشريعه للأحكام.

المطلب الرابع

الخلاف الفقهي في عصر الصحابة

أولاً: الخلاف الفقهي بين المدح والذم:

ثار خلاف بين العلماء في مسألة الخلاف الفقهي، وهل هو محمود أو مذموم وكان على قولين:

الأول: يرى البعض أن الخلاف في مسائل الفروع أمر محمود في الشريعة، ويكسب الفقه الإسلامي الجدة والحيوية، ويستدلون بما يلي^(١):

أ- ما روي من طريق سلام بن سليم قال: حدثنا الحارث بن عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً أن النبي ﷺ قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم^(٢).

إلا أن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح؛ لأنه حديث موضوع، رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواه ابن حزم في الإحكام، وقال ابن عبد البر: إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن عيسى مجهول، وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة، أبو سفيان ضعيف، والحارث بن عيسى هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام بن سليم يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك^(٣).

ب - قول النبي ﷺ اختلاف أمتي رحمة، إلا أن ذلك مردود بأن هذا النص لا أصل له ولم يقف له المحدثون على سند، حتى قال السيوطي في

(١) تاريخ التشريع الإسلامي، لمناع القطان، ص ١٥٤.

(٢) هذا الحديث ضعفه أهل العلم، ولهم فيه أقاويل، يراجع: البدر المنير، ٥٨٧/٩.

(٣) ميزان الاعتدال، ٢/٢٢٢.

الجامع الصغير: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا ^(١).
الثاني: يرى البعض الآخر من العلماء أن الاختلاف في مسائل الفروع مذموم، واستدلوا بما يلي:

أ - إن الواجب علينا اتباع ما جاء به القرآن، وما صح عن رسول الله ﷺ.

يقول ابن حزم ^(٢): "وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة، وهذا من أفسد قول يكون؛ لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط، وقد قال تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ ^(٣)."

ب - إن الله تعالى أمر بالاعتصام ودعا إليه، فقال تعالى ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ ^(٤)، ونهى عن التفرق ونبذ فقال ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ^(٥)، وبالتالي فإن هذا الاختلاف يوهن شأن الأمة، ويذهب بهيبتها ويضعف كيانها، ولذلك يقول النبي ﷺ "اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا" ^(٦).

(١) الجامع الصغير، للسيوطي، ص ٢٥٤.

(٢) الإحكام، لابن حزم، ٤/٤٧٩.

(٣) هود: ١١٨، ١١٩.

(٤) آل عمران: ١٠٣.

(٥) آل عمران: ١٠٥.

(٦) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب كراهية الاختلاف، ٦/٢٦٨٠.

وبين النبي ﷺ أن الاختلاف سبب لهلاك الأمم فقد روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم" ^(١).

ولكن مع ذلك فإن دائرة الخلاف بين الصحابة في تلك المرحلة كانت قليلة وغير متشعبة، وذلك للأسباب التالية:

١- تقرير مبدأ الشورى فيما بينهم، حيث إنه يقضي على الخلاف في غالب الأحيان.

٢- تيسير حدوث الإجماع في هذه الحقبة، لاجتماع كبار الصحابة وأهل الفتيا في المدينة، حيث كان عمر يحظر عليهم الخروج منها إلا بإذن خاص منه.

٣- تورع الصحابة عن الفتيا، حيث كان بعضهم من شدة ورعه وخوفه من عاقبة الفتوى يحيل على غيره.

يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ﷺ، فما كان منهم محدث إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتٍ إلا وأن أخاه كفاه الفتيا" ^(٢).

٤- قلة رواية الحديث، حيث إن عمر رضي الله عنه حذر الصحابة من ذلك مخافة الكذب على رسول الله ﷺ، ومن شدة حرصه كان يطلب البينة من راوي الحديث، ومن الوقائع الدالة على ذلك:

(١) الحديث أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة منه، ٤/١٨٣٠.

(٢) سنن الترمذي، ٥/٥٠٤، ٥٠٥، عمدة القاري، ١٨/١٢٣.

(أ) ما رواه البخاري عن عبيد بن عمير قال: استأذن أبو موسى الأشعري على عمر، فكأنه وجده مشغولاً فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له، فدعا له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا، قال: فأتني بيينة على هذا أو لأنطلقن بك، فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي على هذا من أمر النبي ﷺ^(١).

(ب) كان أبو بكر رضي الله عنه لا يقبل الحديث إلا إذا جاء بشاهد يؤكد صدق الراوي، روى مالك أن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأل ميراثها، فقال أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاهم السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق، وكذلك علي من بعده كان يحلف الراوي أنه سمع الحديث من رسول الله ﷺ^(٢).

ثانياً: أسباب الخلاف الفقهي في عصر الخلفاء الراشدين:

يعد الخلاف الفقهي بين الصحابة أمراً منطقياً، نظراً للصورة المرسومة للفقهاء في هذا العصر، ويمكن حصر أسباب اختلاف الفقهاء في هذا العصر فيما يلي:

أولاً: العلم ببعض السنة دون بعض، فمعلوم أن السنة لم تدون كاملة،

(١) صحيح البخاري، ٢٦٧٦/٦.

(٢) أخرجه الترمذي، كتاب أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، وقال:

حديث حسن صحيح، ٤٢٠/٤.

ولم يوجد من الصحابة من يستوعبها حفظاً في الصدور، بل كانت موزعة فيما بينهم، وبالتالي فما عند أحدهم منها لا يكون عند الآخر كله أو بعضه، وترتب عليه أن من علم سنة أفتى بموجبها، ومن لم يعلمها أعمل اجتهاده، وهذا الاجتهاد قد يوافق السنة وقد يخالفها.

ومثال ذلك: كان رأي عمر بن الخطاب أن أصابع اليد لا دية فيها، لعدم علمه بشيء من ذلك شيء عن رسول الله ﷺ، فلما بلغه أن رسول الله ﷺ قال فيها بالدية عدل عن رأيه.

وكذلك الحال في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها، فقد كان ابن عباس يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين، حيث لم يكن له علم بأن النبي ﷺ أخبر سبيعة الأسلمية التي توفي عنها زوجها وهي حامل أن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل.

وكذلك كان زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وغيرهما يرون أن المتوفي عنها زوجها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهرًا لا تستحق شيئاً من المهر، إذ لم تبلغهم سنة النبي ﷺ في بروع بنت واشق حيث جعل لها مهر المثل^(١).

ثانيًا: الاختلاف الناشئ عن عدم وثوقهم بالسنة، فقد يكون أحدهم جاهلاً بالسنة، فإذا رويت له ربما لا يطمئن لروايتها، ويؤدي ذلك إلى عدم الأخذ بها.

ومثاله: ما روي أن عمر بن الخطاب لم يثق في حديث فاطمة بنت قيس حيث قالت: إن النبي ﷺ لم يفرض لها نفقة ولا سكنى لما طلقها

(١) الشيخ. علي الخفيف، أسباب اختلاف الفقهاء، ص ٤٥٦، طبعة دار الفكر العربي

— القاهرة، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ - ١٩٩٦ م.

زوجها بائناً.

ويأخذ هذا السبب أشكالا متعددة^(١):

أ - أن يكون الصحابي قد سَمِعَ حكماً أو فتوى من رسول الله ﷺ، ولم يسمع الآخر ذلك الحكم أو تلك الفتوى، فيجتهد برأيه، وقد يوافق اجتهاده الحديث وقد يخالفه، وكتب السنة مليئة بأمثلة تدل على ذلك منها:

(أ) ميراث الجدة: فقد روي أن أبا بكر لما سئل عن ميراث الجدة، قال: مالك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله من شيء، ولكن أسأل الناس، فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما، فشهدا أن النبي ﷺ أعطاهما السدس.

(ب) أن يرى الصحابة الرسول ﷺ فعل فعلاً، فيحمله بعضهم على القربة، ويحمله بعضهم أنه كان على وجه الاتفاق أو لسبب زال، فلا يكون مطلوباً لأمته، كالرمل في الطواف، فقد ذهب ابن عباس إلى أن الرسول ﷺ فعله لسبب وهو قول المشركين عن المسلمين إنهم قد وهنوا بسبب حمى يثرب، وبالتالي فقد ذهب الحكم بذهاب سببه، وليس بسنة، وقال غيره: إنه سنة.

ج - أن يجتهد أحدهم حين لا يجد نصّاً، ثم يظهر النص بخلاف ما رأى.

ومن ذلك ما أخرجه مسلم أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فسمعت عائشة بذلك فقالت: عجبا لابن عمر، كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي

(١) تاريخ التشريع، لمناع القطان، ص ١٥٩ وما بعدها.

ثلاث إفراغات ^(١).

وسئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأما ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت، وقد رجع أبو موسى لفتوى ابن مسعود، وقال: لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم ^(٢).

د - أن يجتهد بعضهم في التوفيق بين القرآن والسنة لمعنى معتبر، كالمشتركة في الميراث، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ ^(٣)، ولا خلاف بين العلماء في أن هذه الآية في ولد الأم، وجاء في الحديث المتفق عليه "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" ^(٤)، فلما رأى عمر في المشتركة أن الإخوة الأشقاء لا يبقى لهم شيء، وقد اجتمعوا مع ولد الأم وقرباتهم أقوى، جعل الأشقاء شركاء لولد الأم، إذ إن أدنى أحوال الأقوى أن يشارك الأضعف، ولما قال له زيد بن ثابت: هب أن أباهم كان حمارًا، أو قال أحدهم: هب أن أبانا كان حجرًا في أليم، ألسنا من أم واحدة، رأى عمر أن التشريك بينهم في الثلث هو العدل

(١) صحيح مسلم، ١/٢٦٠.

(٢) صحيح البخاري، ٦/٢٤٧٧.

(٣) النساء: ١٢.

(٤) صحيح البخاري، ٦/٢٤٧٨.

يقسم بينهم بالتسوية، وسميت هذه المسألة بأسماء عدة منها: المشتركة، والحمارية، والحجرية، واليمنية.

ثالثاً: الاختلاف في فهم النصوص، ويرجع ذلك إلى أن النبي ﷺ لم يفسر القرآن حتى لا يكون تفسيره ملزماً يمتنع الخروج عنه.

ومثاله: اختلافهم في معنى لفظ "القرء" الوارد في قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(١)، وترتب على ذلك اختلافهم في العدة هل هي ثلاثة أطهار، أو ثلاث حيضات، فمن حمله على معنى الطهر قال: ثلاث أطهار، ومن حمله على معنى الحيض قال: ثلاث حيضات.

وقد ورد كل من اللفظين في لغة العرب على حد سواء: فقالت عائشة: القروء هي الأطهار، وبه قال زيد بن ثابت وابن عمر، ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال عمر وابن مسعود ونفر من الصحابة: المراد بها الحيض، فلا يحلون المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

رابعاً: الاختلاف بسبب الاجتهاد في الأمور التي لا نص فيها: فالمسائل التي حدثت في هذا العصر ولم ترد فيها نصوص، استعمل الصحابة الاجتهاد في بيان حكمها، وكانت طرقهم في استنباط الأحكام لهذه المسائل متعددة، فتارةً يستعملون القياس، وتارةً يستعملون المصلحة، وتارةً أخرى يستعملون مبدأ سد الذرائع، وهذا التنوع أدى إلى اختلاف الآراء.

ومثال ذلك: أن أبا بكر كان يساوي بين الناس في العطاء، وكان عمر يخالف بينهم على أساس الأسبقية في الإسلام، وكان أساس الاختلاف فيما يتحقق به العدل في العطاء، فكان أبو بكر يرى العدل في المساواة، وأن أسبقية الإسلام لا دخل لها، وكان عمر يرى أن من تمام العدل عدم مساواة

(١) البقرة: ٢٢٨.

من أسلم أولاً وهاجر ونصر الإسلام بمن أسلم أخيراً، ولم ينصر الإسلام نصرة الأولين.

ومن ذلك أيضاً: رأي عمر فيمن نكح امرأة في عدتها ودخل بها، أنها تحرم عليه حرمة مؤبدة بعد التفريق بينهما عقوبة له وردعاً للآخرين، ورأي علي بن أبي طالب عدم تحريمها عليه، بل يكفي التفريق بينهما وتعزيره على ما فعل، فالاختلاف هنا يرجع إلى الرأي، وتقدير الحاجة إلى الزجر يتم بتحريم المرأة على من تزوجها وهي في العدة^(١).

خامساً: ما يوهم ظاهره التعارض بين حكمين لترده بينهما، كعدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فإنها مترددة بين أن تشملها آية معتدة الوفاة التي تربص أربعة أشهر وعشراً، وآية معتدة الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل.

ومثال ذلك أيضاً: الخلاف في الجمع بين الأختين بملك اليمين، حيث قال تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي جُحُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾^(٢) وقال أيضاً ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾^(٣).

(١) الشيخ. محمد الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي، ص ١١٧، د. عبد الكريم

زيدان: المدخل لدراسة الشريعة، ص ١٣٠.

(٢) النساء: ٢٣.

(٣) المؤمنون: ٥، ٦.

فالآية الأولى تحرم بعمومها الجمع بين الأختين مطلقاً بعقد النكاح أو بملك اليمين، والآية الثانية بعموم الاستثناء تجيز الجمع بين الأختين بملك اليمين، فكان التعارض بين عموم الآيتين^(١).

والصحابه رضوان الله عليهم مع استعمالهم للاجتهاد والمصلحة وما إلى ذلك كانوا يتمتعون بفهمٍ ثاقبٍ، استطاعوا من خلاله الوصول قدر الإمكان إلى روح الشريعة وما ترمي إليه، فلم يقفوا عند النصوص وأوجبوا تطبيقها، بل إن الاجتهاد أدى إلى وجود مسائل فقهية اختلف فيها الصحابة، وأدى كذلك إلى وجود مسائل تم الاتفاق على حكمها، وهناك مسائل وردت بها نصوص إلا أن الصحابة لم يطبقوا تلك النصوص، نظرًا منهم للعلة التي من أجلها شرع الحكم، وأعرض لذلك في السطور القليلة القادمة على النحو التالي:

أولاً: القضايا التي اتفق الصحابة على حكمها:

هناك جملة قضايا واجهت الصحابة مناديةً بإبداء الحكم الشرعي فيها، واتفق الصحابة على حكمها، وأهم هذه القضايا ما يلي^(٢):

أولاً: قضية الخلافة: وقد فصلنا فيها القول سابقاً.

ثانياً: امتناع البعض عن أداء الزكاة: تعد هذه القضية من أخطر القضايا

التي واجهت الصحابة بعد موت النبي ﷺ، لأن في هذا الامتناع هدم لركيزة أساسية من ركائز الدين، فلما هم أبو بكر بقتالهم عارضه عمر، بحجة أنهم يقرون بلا إله إلا الله، إلا أن عمر بعد ذلك اهتدى لرأي أبي بكر.

فعن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ﷺ، وكان أبو بكر رضي الله

(١) تاريخ التشريع الإسلامي، لمناع القطان، ص ١٥.

(٢) تاريخ التشريع، لمناع القطان، ص ١٣٣ وما بعدها.

عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني دمه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها، قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر، فعرفت أنه الحق ^(١).

ثالثاً: قضية ميراث رسول الله: فبعد موت رسول الله ﷺ أرادت فاطمة أن تطالب بإرثه، فردها أبو بكر، وتم الاتفاق على أنه لا حق لأحد من الورثة في ذلك، فقد روى البخاري عن عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي ﷺ فيما أفاء الله على رسوله، تطلب صدقة النبي ﷺ التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال ليس لهم أن يزيدوا على المأكول، وإني والله لا أعز شيئاً من صدقات النبي ﷺ التي كانت عليها في عهد النبي ﷺ، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله ﷺ ^(٢).

رابعاً: موضع دفنه: اختلف الصحابة في بادئ الأمر في المكان الذي يدفن فيه رسول الله ﷺ، ثم اتفقوا بعد ذلك على أنه يدفن حيث قبض، وجاء هذا الاتفاق بعد أن روى لهم أبو بكر أنه لا يدفن نبي إلا حيث يموت. جاء في الموطأ أن مالكاً بلغه أن رسول الله توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى عليه الناس أفذاذاً لا يؤمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه.

وروى الترمذي عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله ﷺ اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله ﷺ شيئاً ما نسيته قال: ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه.

خامساً: الخلاف في التسوية في العطاء: فقد كان أبو بكر يسوي بين الناس في العطاء، فلما جاء فتح العراق رأى عمر التفضيل في العطاء، وأقره الصحابة.

يقول عمر: "ما من أحدٍ إلا له في هذا المال، وما أنا فيه إلا كأحدهم، ولكننا على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله ﷺ والرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته.

ثانياً: القضايا التي اختلفت الصحابة في حكمها:

اختلفت الصحابة في مجموعة من القضايا التي عرضت عليهم ومنها:

(أ) مسألة الغنائم: حيث قالوا تدخل الأرض في البلاد المفتوحة عنوة في عموم الغنيمة المشار إليها في قوله تعالى ﴿وَأَعْلَوْا أَمَّا غَنِمُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَتَجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١)، ويقتضي هذا أن تقسم الأرض المغنومة قسمة الغنائم، فيكون أربعة أخماسها للغزاة، والخمس للمصالح العامة المذكورة في الآية.

ولما فتحت الفتوحات اختلف فقهاء الصحابة في تقسيم تلك الأراضي

(١) الأنفال: ٤١.

التي تم فتحها:

فذهب عبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر وبلال بن رباح إلى أن الأراضي المفتوحة تقسم كما تقسم الغنيمة، استناداً إلى عموم آية الغنيمة. وذهب أكثر الصحابة وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان إلى أن هذه الأراضي لا تقسم، بل تجعل وقفاً على مصالح المسلمين، استناداً إلى قوله تعالى ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضلاًً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَصْرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾^(١)، ونقل عن عمر قوله: " فكيف أقسم لكم وأترك من يأتي بغير قسم "

وهذا الاجتهاد من عمر زوعي فيه تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أشار إلى ذلك أبو يوسف في كتاب الخراج حيث قال: "وفيه - أي: رأي عمر - كانت الخيرة لجميع المسلمين، وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم، لأن هذا لو لم يكن موقوفاً على الناس من الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور، ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد، ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة، والله أعلم بالخير حيث كان"^(٢).

ب- حد الخمر: استقر العمل في عهد رسول الله على أن شارب الخمر

(١) الحشر: ٨ - ١٠.

(٢) الخراج، لأبي يوسف، ص ٢٨، طبعة دار الفكر - بيروت.

يُضْرَبُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ، لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمْ يَفْرِضْ حَدًّا مَعِينًا.

فقد روي عن السائب بن يزيد أنه قال: كنا نؤتي بالشارب في عهد رسول الله ﷺ وفي إمرة أبي بكر، وصدراً من إمرة عمر، فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين^(١).

فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه رأى أن الناس قد انهمكوا في شرب الخمر، وفاقوا كل الحدود فاستشار الصحابة، فأشار البعض بأن يقام على الشارب حد القذف وهو أخف الحدود، وصفته الجلد ثمانين جلدة. فقد روى أنس بن مالك أن النبي ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدة نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر^(٢).

ج - صلاة التراويح: استمر الناس يصلون صلاة التراويح فرادى في عهد النبي ﷺ، وفي عهد أبي بكر، وزمناً من خلافة عمر، ثم بعد ذلك رأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد.

أخرج البخاري عن عائشة قالت: "ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً"^(٣).

(١) صحيح البخاري، ٢/٤٨٨.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) صحيح البخاري، ١/٣٨٥.

وقد استنبط عمر من تقرير النبي ﷺ ومن صلى معه في الليالي الثلاث مشروعية التجمع لصلاة التراويح، وإنما كره رسول الله ﷺ ذلك خشية أن تفرض عليهم، فلما مات النبي ﷺ حصل الأمن من ذلك، وترجح لدى عمر التجمع لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على إمام واحد أنشط لكثير من المصلين^(١).

د- الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق:

اختلف الصحابة في الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق، فذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعمر وعبد الله بن عباس أن الحرة تكون زوجة للعبد تحرم الحرمة المؤبدة بطلقتين، واعتبر الطلاق بالزوج، لأنه الموقع للطلاق، وهو الذي بيده عصمة النكاح فاعتبروا الطلاق بالرجل.

وذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود إلى أنها لا تحرم إلا بثلاث تطليقات، أما الأمة تكون زوجة للحر، فتحرم بطلقتين، فاعتبروا الطلاق بالزوجة، لأنها هي التي وقع عليها الطلاق^(٢).

هـ- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها:

تعرض الصحابة لحكم هذه المسألة واختلفوا في الكيفية التي تعتد بها، هل هي بالأشهر أم بوضع الحمل؟ فيرى عمر وابن مسعود أنها تعتد بوضع الحمل، وقال علي وابن عباس تعتد بأبعد الأجلين.

ويرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى تعارض ظواهر نصوص

(١) تاريخ التشريع، لمناع القطان، ص ١٤٧.

(٢) المرجع السابق، ص ١٤٨.

القرآن، فعدة الحامل منصوص عليها بقوله تعالى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^(١)، وعدة المتوفى عنها زوجها منصوص عليها بقوله تعالى "وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"^(٢).

فذهب علي وابن عباس إلى العمل بالآيتين جميعاً على اعتبار أن كل واحدة تخصص الأخرى، أما ابن مسعود فيرى أن آية سورة الطلاق ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ تخصص عموم آية سورة البقرة ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

وهناك مسائل كثيرة اختلف الصحابة في حكمها ولا يتسع المقام لذكرها، ومنها على سبيل الإجمال: وقت وقوع الطلاق في الإيلاء، والنفقة والسكن للمبتوتة، وميراث الجد مع الإخوة، وميراث الإخوة مع البنات، وغير ذلك من المسائل الكثيرة.

ثالثاً: الأحكام التي لم يطبقها الصحابة بالرغم من ورود النصوص بها:

هناك العديد من الأحكام التي عطل الصحابة تطبيقها مع ورود نصوص خاصة تبين حكمها، وكان لهم ما يبرر ذلك، ومن تلك الأحكام:

أولاً: تعطيل سهم المؤلفة قلوبهم: فهم أحد الأصناف الثمانية المستحقون

للزكاة، والتي يجب صرف الزكاة والتي ورد ذكرهم في آية الصدقات في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِمَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(٣)، والمؤلفة قلوبهم أحد أصناف ثلاثة: مسلم ضعيف، كافر يخاف المسلمون

(١) الطلاق: ٤.

(٢) البقرة: ٢٣٤.

(٣) التوبة: ٦٠.

من شره، كافر يرجى إسلامه، فهؤلاء الثلاثة يطلق عليهم المؤلفة قلوبهم، وكان النبي ﷺ يعطي هؤلاء الأصناف من الزكاة، وكذلك أعطاهم أبو بكر، فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه لم يعطهم، وأوقف تطبيق النص، لانعدام العلة، أو لعدم توافر شروط تطبيقه.

وبناءً على ذلك لا يجوز القول بأن عمر رضي الله عنه ألغى النص القرآني، إذ كل ما فعله عمر أنه أوقف تطبيق النص لعدم وجود ما يبرره، وشتان بين التعطيل والإلغاء.

وكانت العلة التي من أجلها يُعطى المؤلفة قلوبهم من الصدقات هي تقوية إسلام المسلم الضعيف، واستمالة قلب الكافر الذي يُرجى إسلامه، واتقاء شر الكافر صاحب القوة، وبزوال تلك العلل ينبغي إيقاف الحكم، فما فعله عمر يتعلق بشروط تطبيق النص ولا يدل على الإلغاء، فالنص باقٍ إلى يوم القيامة لا يلحقه نسخ، ويجب العمل به حال توافر شروطه، كأن تكون للمسلمين حاجة لمن يرى ولي الأمر تأليفه على الإسلام، لذلك دفع عمر بن عبد العزيز شيئاً من أموال الزكاة إلى من رأى ضرورة تأليفه على الإسلام^(١).

ثانياً: إيقاف حد السرقة: قرر القرآن الكريم وجوب قطع يد السارق في قوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٢) وجاء عمر بن الخطاب وأوقف تطبيق هذا النص في عام المجاعة، وهو العام الذي اشتد فيه القحط والجوع على المسلمين، وكان

(١) الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، ص ٦٠٧، تحقيق. خليل محمد هراس،

طبعة دار الفكر - بيروت ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

(٢) المائدة: ٣٨.

عمر ذا فطنةٍ ويقظةٍ وصاحب فهمٍ ثاقبٍ، حيث إنه وازن بين الأمور، فوازن بين بشاعة الجريمة والسبب الداعي لارتكابها، ففهم عمر أن حد القطع إنما يطبق حال الاختيار، أما في حال الضرورة فينبغي إيقاف العمل به حتى زوال الضرورة.

والناس في عام المجاعة كانوا في قحطٍ شديد، الأمر الذي أوجب على أصحاب الأموال بذل أموالهم للمسلمين إما بدون مقابل وإما بضمن المثل، فإن امتنع أصحاب الأموال ووقعت السرقة فلا يقام الحد، وقد أوقف عمر هذا الحد في السرقة التي وقعت من غلمان حاطب بن أبي بلتعة.

ثالثاً: ضوال الإبل: ضالة الإبل هي الإبل التي لا صاحب لها، أو التي هربت من صاحبها، وحكمها كما ورد في السنة أنه لا يجوز التقاطها، وينبغي تركها حتى يجدها صاحبها، فقد روي عن زيد بن خالد أنه سأل النبي ﷺ عن ضالة الإبل؟ فقال النبي ﷺ: مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها^(١)، وبنفس الحكم حكم أبو بكر وعمر.

وفي زمان عثمان أمر عثمان بالتقاطها وبيعها، وحفظ أثمانها إلى وقت ظهور صاحبها.

وفي خلافة علي خصص لضوال الإبل بيتاً يحبسها فيه، ويطعمها ويسقيها من بيت المال إلى أن يظهر صاحبها، ويقدم الأدلة والبراهين على أنها ملكه^(٢).

(١) صحيح البخاري، ٨٣٦/٢.

(٢) شرح الزرقاني على الموطأ، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، ١٢٩/٣، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.

وما فعله عثمان وعلي رضي الله عنهما كان مرده المصلحة التي شرع الحكم من أجلها، وهي حفظ الإبل الضائعة لأصحابها، وقد كان هذا الحفظ يكفي لتحصيله ترك الإبل دون التقاطها، فيأتي صاحبها ويأخذ إبله، إلا أن هذه المصلحة لم يعد بالإمكان تحقيقها بطريق ترك الإبل على حالها خوفاً من أن تمتد يد غير أمينة إليها، وتأخذها نظراً لتغير النفوس، فيضيع المال على صاحبه، فكان هذا التغير داعياً إلى التقاط الإبل وبيعها كما فعل عثمان، أو حفظها في مكان معين كما رأى علي، وفي كلا الأمرين حفظ المال على صاحبه، وهو الغرض الذي من أجله شرع الحكم، فلم يكن فيما فعله عثمان وعلي إلا مخالفةً ظاهرية، وهو في حقيقة الأمر موافق للحديث ومحقق للغرض^(١).

رابعاً: الطلاق الثلاث^(٢): كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلاقاً واحدة على عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر وستين من خلافة عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيته عليهم، فأمضاه عليهم.

فأوقف عمر بن الخطاب تطبيق ما وردت به السنة وهو جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقاً واحدة، لأنه رأى الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، فأوقعه عليهم وهذا خلاف المشروع، فأراد عمر بن الخطاب زجرهم عن هذه المخالفة سداً لذريعة الفساد فأوقعه عليهم، وقد يقول قائل: لم لم يعاقبهم النبي ﷺ وأبو بكر بإيقاع الطلاق عليهم ثلاثاً؟

ويجاب عن ذلك: بأن القوم في عهد النبي ﷺ وأبي بكر لم يكونوا مكثرين

(١) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص ١٢٥.

(٢) المرجع السابق.

من هذا الفعل أي أنه كان نادرًا، أما في زمان عمر فقد كثر منهم هذا الصنيع المخالف لما هو مشروع في باب الطلاق، فأراد عمر زجرهم عن ذلك بإلزامهم بالطلاق الثلاث، دفعًا لمفسده مخالفة المسنون^(١).

مميزات الفقه في عصر الخلفاء الراشدين:

اتسم الفقه في عصر الخلفاء الراشدين بمميزات عدة منها:

- ١- اتسام الفقه في هذه المرحلة بالواقعية، حيث كان الفقه واقعياً عملياً يتتبع الحوادث بعد وقوعها، أي أن الافتراض لم يكن له أثر في هذه المرحلة، فقد روى ابن عباس أنه قال لعكرمة مولاه: اذهب فأفت الناس وأنا لك عون، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح على نفسك ثلثي مؤنة الناس.
- ٢- إن الصحابة لم يتركوا فقهاً مدوناً؛ بل تركوا أحكاماً وفتاوى حفظت عنهم، وما عدم التدوين إلا دليل كبير على احترام حرية الرأي، وأنه لا يلزم أحد بالتزام رأي معين يحتمل الصواب والخطأ.
- ٣- إن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا الرأي، إلا أنهم لم يكونوا في ذلك على درجة واحدة، بل كان منهم المتحرج في الأخذ به المقل في استعماله خشية الكذب في دين الله، ومنهم من توسع فيه، لكنه ينسب الخطأ إلى نفسه، ولعل هذا الخلاف كان من الأسباب الرئيسة لتكوين مدرستي الرأي والحديث.

(١) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لابن القيم، ٢٨٦/١، تحقيق. محمد حامد

الفقي، طبعة دار المعرفة - بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.

٤- ظهور الاجتهاد في هذا العصر وفقاً للمصلحة، حيث تغيرت بعض الأحكام التي كان يُعْمَلُ بها في زمن الرسول ﷺ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مسألة الطلاق الثلاث، والتي سبق ذكرها.

المطلب السادس

خصائص التشريع في عصر الخلفاء الراشدين^(١)

تميز التشريع في عصر الخلفاء الراشدين بمجموعةٍ من المميزات والخصائص، منها:

أولاً: واقعية التشريع وارتباطه بالوقائع والأحداث التي تقع، وعدم افتراض وقوع الحوادث، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الورع الذي غلب على حياة الصحابة، والخوف من الوقوع في الخطأ أثناء الاجتهاد.

ثانياً: التفاوت الملحوظ في استعمال الرأي من قبل الصحابة فكان منهم المكثّر، ومنهم المقل، ولعل ذلك كان هو النواة لتكوين مدرستي الرأي والحديث.

ثالثاً: في هذا العصر تم جمع القرآن وتوحيد المصحف، ولعل هذا العمل الجليل كان له أثره في تحقيق الوحدة وتجنب الخلاف حول القرآن الكريم.

رابعاً: تميز هذا العصر بعدم التدوين الفعلي للفقهاء؛ لأن الصحابة تركوا في هذه المرحلة مجموعة من الفتاوى والأحكام المحفوظة في الصدور، ويرجع ذلك إلى احترام الصحابة لحرية الرأي، وعدم إلزام أحد برأيهم، لأنه قد يكون صواباً، وقد يكون خطأ، كما أن ذلك كان مبالغةً منهم في الاحتياط والدقة، حتى لا يشغل الناس عن القرآن بالأحكام والفتاوى.

خامساً: في هذه الفترة كثرت الاجتهادات المبنية على أساس معرفة علة

(١) د. بدران أبو العينين: السابق، ص ١١٤، ١١٥، د. حسن الشاذلي: السابق، ص

١٨٠ وما بعدها، د. رشاد خليل: السابق، ص ١٠٢ وما بعدها.

الحكم، فكان الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وكانت نتيجة ذلك أن بعض الأحكام التي كانت تطبق في زمن الرسول ﷺ لم تطبق في زمن الخلفاء الراشدين، وقد قدمنا أمثلة لذلك.

سادسًا: إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبنون آراءهم على القواعد العامة للدين، كقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة "المشقة تجلب التيسير" وقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، ولم يكونوا يعتمدون في اجتهادهم على قواعد مقررة وموازين عامة، وإنما كان اعتمادهم على روح التشريع وما ترمي إليه قواعد الشريعة.

يقول الخضري: "إنهم كانوا يعمدون إلى الفتوى بالرأي إن لم يكن هناك عندهم في الحادثة نص من القرآن أو من السنة..... والرأي عندهم إنما كان العمل بما يروونه مصلحة وأقرب إلى روح التشريع الإسلامي، من غير نظر إلى أن يكون هناك أصل معين للحادثة أو لا يكون، ألا ترى أن عمر حتم على محمد بن مسلمة أن يمر خليج جاره في أرضه، لأنه ينفع الطرفين، ولا يضر محمدًا في شيء، وأفتى بوقوع الطلاق الثلاث مرة واحدة، لأن الناس قد استعجلوا أمرًا كانت لهم فيه أناة، وحرّم على من تزوج امرأة في عدتها أن يتزوج بها مرة أخرى بعد التفريق بينهما زجرًا له" (١).

ولقد بين إمام الحرمين مسلك الصحابة في بناء الأحكام على المصالح العامة فقال: "إن من سر أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والأسوة في النظر، لم ير لواحد منهم في مجالس الاستشارة تمهيد أصل، واستشارة معنى، ثم بناء الواقعة عليه، ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي

(١) تاريخ التشريع، للخضري، ص ٧٥.

من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن" ^(١).

وقد وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم آثار تدل على ذم الرأي، وأخرى تدل على مدحه:

الآثار الدالة على ذم الرأي:

رويت عن الصحابة رضي الله عنهم بعض الآثار التي تفيد ذم الرأي، وأنه لا يجوز العمل به، لأنه ليس من الدين ومنها:

- ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان على المنبر فقال: يا أيها الناس: إن الرأي إنما كان من رسول الله ﷺ مصيبًا، لأن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف ^(٢).

- ما روي عن عمر أنه قال: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني وإنني لأرد أمر رسول الله ﷺ برأيي، فأجتهد ولا آلو وذلك يوم أبي جندل، أي: يوم صلح الحديبية ^(٣).

- ما روي عن أبي مسعود قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه، ولا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ^(٤).

(١) البرهان، لأبى المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ٢١٠/١،

تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب، طبعة دار الوفاء - المنصورة، الطبعة الرابعة

١٤١٨هـ.

(٢) سنن أبي داود، ٣/٣٠٢، سنن البيهقي، ١٠/١١٧.

(٣) إعلام الموقعين، ١/٥٥.

(٤) جامع بيان العلم وفضله، ٢/١٦٥.

- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما هو كتاب الله وسنة رسوله، فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته، وقال ابن عباس أيضًا: من أحدث رأيًا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله ﷺ لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل^(١).

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت عن الصحابة في ذم الرأي.

الآثار الدالة على مدح الرأي:

وردت عن الصحابة رضي الله عنهم آثار تدل على مدح الرأي، وأنه من الدين ويجب العمل به، ومنها:

- ما روي أن ابن عباس أنه قال لزيد بن ثابت: أفي كتاب الله ثلث ما بقي؟ فرد زيد قائلاً له: أنا أقول برأيي، وأنت تقول برأيك، وسئل ابن عمر عن شيء فعله: أرأيت رسول الله ﷺ فعل هذا أو شيئاً رأيته؟ قال: بل شيئاً رأيته.

- ما روي عن عمر أنه لقي رجلاً فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي وزيد بكذا، فقال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال: فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ لفعلت، ولكنني أردك إلى رأيي، والرأي مشترك^(٢).

التوفيق بين آثار الذم وآثار المدح:

إن الناظر في الآثار التي رويت عن الصحابة والمتعلقة بزم الرأي،

(١) إعلام الموقعين، ٥٨/١.

(٢) جامع بيان العلم وفضله، ٧٤/٢.

والآثار المتعلقة بمدحه يلحظ ولأول وهلة أن هناك تعارضاً بينهما، إلا أن هذا التعارض في حقيقة الأمر لا وجه له.

ويمكن التوفيق بينهما بالقول: إن الأحاديث التي وردت في ذم الرأي تحمل على الرأي الباطل الذي لا وجه له من الدين، ولا يستند إلى أصل شرعي، والآثار التي وردت في مدح الرأي تُحمَلُ على الرأي الذي له شاهد من الشرع، ولا يتعارض مع قواعد الشريعة، ويتمشى مع روحها.

المقصود بالرأي المذموم:

اختلف العلماء في الرأي المذموم على أقوال عدة:

الأول: يرى البعض أن المراد بالرأي في هذا المضمار هو رأي أهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد كمذهب جهم، وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد^(١).

الثاني: يرى البعض أن الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه، ولا الاشتغال به هو الرأي المبتدع الذي هو شبهة من ضروب البدع^(٢).

الثالث: يرى جمهور أهل العلم أن الرأي المقصود بالذم هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، ورد الفروع بعضها إلى بعض قياساً دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت قبل

(١) الاعتصام، لأبي إسحاق الشاطبي، ٢٠١/١، طبعة المكتبة التجارية الكبرى -

مصر.

(٢) إعلام الموقعين، ٦٩/١.

أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون، وقالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن، والبعث على جهلها، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها.

واحتجوا على ذلك بأن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يكن، وما جاء من النهي عن الأغلوطات وهي صعب المسائل، وعن كثرة السؤال، وأنه كره المسائل وعابها، وأن كثيرًا من السلف لم يكن يجيب إلا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل ^(١).

(١) إعلام الموقعين، ٦٩/١، الاعتصام، ١٢٧/١.

المطلب السابع

أشهر الفقهاء في عصر الخلفاء الراشدين

الفرع الأول

أبو بكر الصديق^(١)

هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، يلتقي مع رسول الله في مرة بن كعب^(٢).

ولد أبو بكر الصديق سنة ٥٧٣م بعد عام الفيل بثلاث سنين تقريباً، أي بعد ميلاد النبي ﷺ بستين وستة أشهر، وكان رضي الله عنه صديقاً لرسول الله قبل البعثة، وهو أصغر منه سنّاً بثلاث سنوات، وكان يكثر غشيانه في

(١) يراجع في ترجمته: أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، ٢٠٥/٣، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، ٩٦٣/٣ - ٩٦٦، تحقيق: علي محمد البجاوي، طبعة دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، تهذيب الأسماء واللغات، للإمام النووي، ١٨٠/١، تذكرة الحفاظ، للإمام الذهبي، ٢/١ وما بعدها، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، ٦٤/٣، تحقيق: إحسان عباس، طبعة دار الثقافة - لبنان، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للشيخ عبد الله المراغي، ٤٦/١، طبعة مطبعة أنصار السنة المحمدية، ١٩٤٧م.

(٢) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ١٦٩/٣، السيرة النبوية، لابن هشام، ٢٤٩/١، أسد الغابة، ٢٠٥/٣.

منزله ومحدثه، فلما أسلم آزر النبي ﷺ في نصر دين الله تعالى بنفسه وماله^(١).

وصحب أبو بكر رسول الله ﷺ، ويعد من أول الرجال الذين أسلموا مع رسول الله ﷺ ثم تبعته أمه.

أوصاف أبي بكر:

لُقِبَ بالعتيق لعتقه من النار، ولقب كذلك بالصديق^(٢). قال مصعب بن الزبير وغيره: "أجمعت الأمة على تسميته بالصديق، لأنه بادر إلى تصديق رسول الله ﷺ، ولازم الصدق، فلم تقع منه هنة ما، ولا وقفة في حال من الأحوال، وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة"^(٣).

مناقب أبي بكر:

- كان لأبي بكر من المناقب ما لا يُحصى، منها:
- ١- كان أبو بكر رضي الله عنه من رؤساء قريش في الجاهلية، محبباً فيهم مؤلفاً لهم^(٤).
 - ٢- كان أعلم العرب بأنساب قريش، وما كان فيها من خيرٍ وشر.
 - ٣- كان أبو بكر تاجراً، له ثروة طائلة، وكان حسن المجالسة، عالماً بتعبير الرؤيا، وقد حرّم الخمر على نفسه في الجاهلية هو وعثمان بن عفان، ولما أسلم جعل يدعو الناس إلى الإسلام^(٥).

(١) الاستيعاب، ٩٦٣/٣، تذكرة الحفاظ، ٢/١.

(٢) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ١٧٠/٣.

(٣) تاريخ الخلفاء، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ص ٢٦، تحقيق. محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة مطبعة السعادة - مصر، الطبعة الأولى ١٣٧١ هـ -

١٩٥٢ م.

(٤) وفيات الأعيان، ٦٤/٣.

- ٤- كان أبو بكر أول الرجال إسلامًا.
- ٥- كان أبو بكر رضى الله عنه شجاعًا قويًا، وكان من أقوى الصحابة قلبًا.
- ٦- كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه أول خطيب في الإسلام، ولقي من صنوف الأذى الكثير والكثير^(١).

هجرته مع رسول الله ﷺ:

أبو بكر هو الرفيق والصاحب الذي اختاره الله عز وجل لمصاحبة نبيه ﷺ في رحلة الهجرة، حيث أقام مع رسول الله في الغار ثلاثة أيام؛ قال الله تعالى: ﴿إِلَّا تَتَصَرَّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٢).

ولما كانت الهجرة جاء رسول الله ﷺ إلى أبي بكر وهو نائم فأيقظه، فقال رسول الله ﷺ: قد أذن لي في الخروج، قالت عائشة: "فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، ثم خرجا حتى دخلا الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام، وأن رسول الله لولا ثقته التامة بأبي بكر لما صاحبه في هجرته فاستخلصه لنفسه، وكل من سوى أبي بكر فارق رسول الله ﷺ، وإن الله تعالى سماه "ثاني اثنين"^(٣).

(٥) الفتح المبين، للمراغي، ٤٦/١.

(١) أسد الغابة، ٣٢٦/٦، الرياض النضرة، ٦٦/١ وما بعدها، الإصابة، ٣٠٣/٣.

(٢) التوبة: ٤.

(٣) السيرة النبوية، لابن هشام، ٢٥١/١، ٢٥٢، تذكرة الحفاظ، ٤/١.

خلافته^(١):

أثناء مرض الرسول ﷺ أمره أن يصلي بالمسلمين، وبعد وفاة الرسول ﷺ ببيع بالخلافة في سقيفة بني ساعدة، وكان زاهداً فيها ولم يسع اليها، وبعد أن تمت بيعة أبي بكر بيعة عامة، صعد المنبر، وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: "أيها الناس قد وُلِّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى، لا يدع أحد منكم الجهاد، فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله" ^(٢).

موقفه في حروب الردة^(٣):

بعد وفاة الرسول ﷺ ارتدت بعض العرب ومنعت الزكاة، واختلف رأي الصحابة في قتالهم، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله؟ فقال أبو بكر: الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق الصلاة والزكاة، والله لو

(١) تاريخ خليفة بن خياط، لأبي عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري، ١/١١٠، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، طبعة مؤسسة الرسالة - دمشق، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ.

(٢) السيرة النبوية، لابن هشام، ١/٢٥٢.

(٣) تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ١/٧٣.

منعوني عَنَّا كانوا يُؤدّونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها^(١).
ونصب أبو بكر الصديق وجهه وقام وحده حاسراً مشمراً حتى رجع
الكل إلى رأيه، ولم يمت حتى استقام الدين، وانتهى أمر المرتدين.
وفاته:

توفي أبو بكر رضي الله عنه لثمانٍ بقين من جمادى الآخرة في السنة
الثالثة عشرة من الهجرة، ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء وهو ابن ثلاث
وستين سنة، وكان قد سَمَّه اليهود في أرز، وقيل في حريرة، وهي الحساء،
فأكل هو والحارث بن كلدة، وقال لأبي بكر: أكلنا طعاماً مسموماً سم سنة،
فماتا بعده بسنة، وقيل إنه اغتسل وكان يوماً بارداً فَحُمَّ خمسة عشر يوماً لا
يخرج إلى الصلاة، فأمر عمر أن يصلي بالناس^(٢).

وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال، وأوصى أن تغسله
زوجته أسماء بنت عميس، وابنه عبد الرحمن، وأن يكفن في ثوبيه، ويُشْتَرَى
معهما ثوب ثالث، وقال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو
للمهلة والصديد^(٣).

فقه أبي بكر الصديق:

مع كثرة ملازمة أبي بكر للنبي ﷺ، إلا أنه لم يكن من المكثرين للرواية
عنه^(٤) حيث إنه روى عن رسول الله مائة واثنان وأربعون حديثاً، اتفق

(١) صحيح البخاري، ١٧/١، صحيح مسلم، ٥٢/١.

(٢) تاريخ الخلفاء للسيوطي، ٨٤/١.

(٣) كنز العمال، ٢٤٠/١٢.

(٤) قال السيوطي: "وكان مع ذلك أعلمهم بالسنة، كلما رجع إليه الصحابة في غير
موضع يبرز عليهم بنقل سنن عن النبي ﷺ يحفظها هو ويستحضرها عند الحاجة
إليها ليست عندهم، وكيف لا يكون كذلك وقد واظب على صحبة الرسول ﷺ

البخاري ومسلم منها على ستة أحاديث، وانفرد البخاري بأحد عشر حديثاً، وانفرد الإمام مسلم بحديث واحد، ومع عدم إكثاره لرواية الحديث، إلا أنه كان فقهياً متقناً ومفتياً بارعاً، أعمل عقله، واهتدى بفضل الله تعالى للوصول إلى الصواب في الكثير الغالب من الأمور.

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله ﷺ، فنزل بأبي ما نزل بالجمال الراسيات: اشرب النفاق بالمدينة، وارتدت العرب، فوالله ما اختلفوا في واحدة إلا طار أبي بحظها وغنائها عن الإسلام، قالوا: أين يدفن النبي ﷺ، فما وجدنا عند أحد من ذلك علماً، فقال أبو بكر: سمعت النبي ﷺ يقول: ما من نبي يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه، قالت: واختلفوا في ميراثه، فما وجدوا عند أحد من ذلك علماً، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة^(١).

وكانت له آراؤه القيمة في الفقه، في مسائل عدة منها:

ميراث الجد: حيث جعل أبو بكر الجد كالأب في سائر الأحوال، مستنداً إلى أن القرآن سماه أباً، فأعطاه أبو بكر حكمه بناءً على تلك التسمية.

التسوية في العطاء: رأى أبو بكر أن يسوي بين الناس في العطاء، بينما

من أول البعثة إلى الوفاة، وهو مع ذلك من أذكى عباد الله وأعقلهم وإنما لم يرو عنه من الأحاديث المسندة إلا القليل لقصر مدته، وسرعة وفاته بعد النبي ﷺ وإلا فلو طالت مدته لكثر ذلك عنه جداً ولم يترك الناقلون عنه حديثاً إلا نقلوه، ولكن كان الذين في زمانه من الصحابة لا يحتاج أحد منهم أن ينقل عنه ما قد شاركه هو في روايته فكانوا ينقلون عنه ما ليس عندهم".

تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص ٤٢.

(١) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ٣٣٤/١، فتوح البلدان، ص ١٠٤.

رأى عمر أن لا يسوي، وقال عمر لأبي بكر: أتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، ومن أسلم عام الفتح خوفاً من السيف؟ فقال له أبو بكر: إنما عملوا لله وأجورهم على الله، وإنما الدنيا دار بلاغ.

قتال مانعي الزكاة: اتخذ أبو بكر موقفاً فريداً تجاه هؤلاء، يُظهر رجاحة عقله ورصانة فكره.

قال النووي: "استدل أصحابنا على عِظَم علمه بقوله رضي الله عنه في الحديث الثابت في الصحيحين أنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقلاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه، واستدل الشيخ أبو إسحاق بهذا وغيره في طبقاته على أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أعلم الصحابة، لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكمة في المسألة إلا هو، ثم ظهر لهم بمباحثته لهم أن قوله هو الصواب، فرجعوا إليه" ^(١).

(١) تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ١٩٠/٢.

الفرع الثاني

عمر بن الخطاب^(١)

هو الفاروق أبو حفص، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، أي عام أربعين قبل الهجرة^(٢)، عرف في شبابه بالشدة والقوة، وكانت له مكانة رفيعة في قومه، إذ كانت له السفارة في الجاهلية، فتبعه قريش رسولاً إذا ما وقعت الحرب بينهم، أو بينهم وبين غيرهم، وأصبح الصحابي العظيم الشجاع الحازم الحكيم العادل صاحب الفتوحات، وأول من لقب بأمير المؤمنين^(٣).

إسلامه:

أسلم في السنة السادسة من البعثة النبوية المشرفة، فقد كان الخباب بن الأرت يعلم القرآن لفاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، عندما فاجأهم عمر بن الخطاب متقلداً سيفه الذي خرج به ليصفي حساباه مع الرسول ﷺ، لكنه لم يكذب ولم يتلو القرآن المسطور في الصحيفة حتى قال:

(١) يراجع في ترجمته: تذكرة الحفاظ، للذهبي، ٦٥/١، الأعلام، لخير الدين الزركلي، ٤٥/٥، طبعة دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة الخامسة عشر ٢٠٠٢ م، تهذيب الأسماء واللغات، ٢/٢ - ٤، أسد الغابة، لابن الأثير، ١٤٥/٤، الفتح المبين، ٥٠/١ - ٥٣، الإصابة، ٤٨٤/٤ - ٤٨٥.

(٢) ذكر الطبري في تاريخه عن عمر رواية أخرى في ميلاده، حيث أورد قول عمر: "ولدت قبل الفجار الأعظم الآخر بأربع سنين". تاريخ الطبري، ١٩٧/٤.

(٣) سيرة ابن هشام، ٢٣٤/١، طبقات ابن سعد، ٢٩٣/٣.

دلوني على محمد^(١).

وسمع خباب كلمات عمر، فخرج من مخبئه وصاح: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ﷺ فإني سمعته بالأمس يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم عمرو بن هشام، وعمر بن الخطاب، فسأله عمر من فوره: وأين أجد الرسول الآن يا خباب؟ فأجاب خباب: عند الصفا في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ومضى عمر الى دار الأرقم، فخرج إليه الرسول ﷺ فأخذ بمجامع ثوبه وحمايل السيف فقال: أما أنت متهيأ يا عمر، حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب، فقال عمر: أشهد أنك رسول الله^(٢).

وبإسلام عمر ظهر الإسلام في مكة، إذ قال للرسول ﷺ والمسلمون في دار الأرقم: والذي بعثك بالحق لتخرجن ولنخرجن معك، وخرج المسلمون ومعهم عمر، ودخلوا المسجد الحرام، وصلوا حول الكعبة دون أن تجرؤ قريش على اعتراضهم أو منعهم، لذلك سماه الرسول ﷺ الفاروق، لأن الله فرق به بين الحق والباطل^(٣).

(١) سير أعلام النبلاء، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، ٤٩/٢، تحقيق. شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة التاسعة ١٥١٣هـ.

(٢) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ٢٦٩/٣، الأحاديث المختارة، لأبي محمد بن عبد الواحد الحنبلي، ١٤١/٧، تحقيق. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، طبعة مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.

(٣) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ٢٧٠/٣.

مناقب عمر:

كان لعمر بن الخطاب مناقب جَمَّة، منها:

١- هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن علماء الصحابة وزهادهم، وضع الله الحق على لسانه، إذ كان القرآن ينزل موافقاً لرأيه.

٢- كان عمر قوياً في الحق، لا يخشى فيه لومة لائم.

٣- كان عمر بن الخطاب شجاعاً، ومن شجاعته أنه أعلن على مسامع قريش أنه مهاجر، بينما كان المسلمون يخرجون سرّاً، وقال متحدّياً لهم: من أراد أن تثكله أمه ويستم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، فلم يجروْ أحد على الوقوف في وجهه^(١).

وبلغ من هيئته أن الناس تركوا الجلوس في الأفنية، وكان الصبيان إذا رأوه وهم يلعبون فزّوا، مع أنه لم يكن جبّاراً ولا متكبراً، بل كان حاله بعد الولاية كما كان قبلها بل زاد تواضعه، وكان يسير منفرداً من غير حرس ولا حُجّاب، ولم يغزّه الأمر ولم تبطره النعمة^(٢).

مآثر عمر وإنجازاته:

استمرت خلافة عمر عشر سنين تم فيها الكثير من الانجازات في تاريخ الدولة الإسلامية، لهذا وصفه ابن مسعود -رضي الله عنه بقوله: كان إسلام

(١) تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ١/١٣٠، أسد الغابة، ٧/٣٨٧.

(٢) البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ٧/١٣٣، طبعة مكتبة المعارف - بيروت، الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ٢/٤٢٤، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

عمر فتحًا، وكانت هجرته نصرًا، وكانت إمامته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي إلى البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا^(١).

وكان عمر أول من جمع الناس لصلاة القيام في شهر رمضان سنة ١٤هـ، وأول من كتب التاريخ من الهجرة في شهر ربيع الأول سنة ١٦هـ، وأول من عَسَّ في عمله، يتفقد رعيته في الليل وهو الذي وضع الخراج، كما أنه مَصَّر الأمصار، واستقضى القضاة، وَدَوَّنَ الدواوين، وفرض الأعطية، وحج بالناس عشر حَجَجٍ متوالية، وحج بأمهات المؤمنين في آخر حجة حجها.

وهدم مسجد الرسول ﷺ وزاد فيه، وأدخل دار العباس بن عبد المطلب فيما زاد، ووسَّعه وبناه لَمَّا كثر الناس بالمدينة، وهو أول من ألقى الحصى في المسجد النبوي، فقد كان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديهم، فأمر عمر بالحصى فجاء به من العقيق، فَبَسَطَ في مسجد الرسول ﷺ^(٢).

وفاة عمر بن الخطاب:

كان عمر -رضي الله عنه- يتمنى الشهادة في سبيل الله ويدعو ربه لينال شرفها قائلاً: اللهم أرزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك، وفي ذات يوم وبينما كان يؤدي صلاة الفجر بالمسجد طعنه أبو لؤلؤة المجوسي - وكان غلامًا للمغيرة بن شعبة - عدة طعنات في ظهره أدت إلى استشهاده ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث

(١) مناقب أمير المؤمنين عمر، لابن الجوزي، ص ١٩.

(٢) سير أعلام النبلاء، ٥٨/٢، ٥٩.

وعشرين من الهجرة، ولما علم قبل وفاته أن الذي طعنه ذلك المجوسي حمد الله تعالى أن قتله لم يكن على يد رجل سجد لله تعالى سجدة، ودفن الى جوار الرسول ﷺ وأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في الحجرة النبوية الشريفة الموجودة الآن في المسجد النبوي في المدينة المنورة ^(١).

فقه عمر بن الخطاب:

يعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبرع الصحابة في الناحية الفقهية، فقد ظهرت لديه الملكة الفقهية ونضجت في حياة النبي ﷺ، بل كان عمر بفطرته السوية وفكره القويم يوافق الوحي في بعض الأمور، ومنها:

١ - ما روي أن النبي ﷺ دعا الصحابة لأداء صلاة الجنازة على عبد الله بن أبي، فقام عمر بن الخطاب يذكر النبي ﷺ بما فعله عبد الله بن أبي، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله ﷺ، فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله ﷺ، فقام عمر، فأخذ بثوب رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، فقال ﷺ: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أولاً تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ^(٢)، وسأزيد على سبعين، قال عمر: إنه منافق، فصلى عليه رسول الله ﷺ، وأنزل

(١) تذكرة الحفاظ، للذهبي، ٦٥/١، الأعلام، ٤٥/٥، تهذيب الأسماء واللغات، ٢/٢، أسد الغابة، ١٤٥/٤، الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ٤٨٤/٤، تحقيق. علي محمد البجاوي، طبعة دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م.

(٢) التوبة: ٨٠.

الله " ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قبره " (١).

٢- موقف عمر في مسألة تحريم الخمر: حيث استجاب الله عز وجل لدعاء عمر، فقد روي عن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في سورة النساء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٢)، فكان، فدعا عمر، رسول الله ﷺ إذا أقيمت الصلاة ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعا عمر، فقرأت، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٣)، فقال عمر: انتهينا يارب (٤).

وغير ذلك من الأمور، والتي أطلق عليها العلماء موافقات عمر. ولقد ظهر فقه عمر بن الخطاب واضحاً جلياً في مواقف متعددة، كان أبرزها تلك المواقف التي كانت بعد وفاة النبي ﷺ، وفي خلافته رضي الله عنه، فقد تكلم ونظر في بعض الأمور التي كان لها أثرها البالغ في حياة الناس آنذاك ومنها:

أولاً: رأيه في زيادة حد شارب الخمر: فقد روى مسلم عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف:

(١) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، ٤/١٨٦٥.

(٢) النساء: ٤٣.

(٣) المائدة: ٩٠.

(٤) أخرجه أبو داود، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، ٣/١٥٨٩.

أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين^(١).

فزاد عمر بن الخطاب حد الخمر من أربعين إلى ثمانين، لما رأى أن الناس تساهلوا في شربها، حيث فتحت في عصره كثير من البلدان التي كثر فيها شرب الخمر، حتى أن البيهقي روى أن قدامة بن مظعون عامل عمر على البحرين وقع في بلية شرب الخمر، وتأول قوله تعالى ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٢)، فبين له عمر بن الخطاب خطأ تأويله، وقال له: إن اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك، وجلده الحد^(٣).

ثانياً: تعزيز النائحة بالضرب: رأى عمر بن الخطاب أن النائحة تعزر بالضرب، وهو رأي جديد لم يقل به أحد قبله، ولم يكن معروفاً، فالمعروف أن النائحة آثمة على فعلها، دون استحقاقها أي عقوبة، إلا أن عمر رأى أن في ضربها تصحيحاً للعقائد الفاسدة، وحفظاً لشعائر الدين.

وروى أيضاً أن عمر بن الخطاب سمع نواحة بالمدينة ليلاً، فأتى عليها، فدخل ففرق النساء، فأدرك النائحة، فجعل يضربها بالدرة، فوقع خمارها، فقالوا: شعرها يا أمير المؤمنين، فقال: أجل فلا حرمة لها^(٤).

وغير ذلك الكثير من الآراء الفقهية التي تؤكد مدى ما يتمتع به عمر بن الخطاب من عقلية فقهية، تمكنه من مسطرة التطورات التي تصاحب المجتمع.

(١) مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، ١٣٣١/٣.

(٢) المائدة: ٩٣.

(٣) السنن الكبرى، للبيهقي، ٥٤٧/٨، ٥٤٨.

(٤) مصنف عبد الرزاق، ٥٥٧/٣، ٥٥٨.

الفرع الثالث

عثمان بن عفان^(١)

نسبه:

هو عثمان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، يجتمع نسبه مع الرسول ﷺ في الجد الخامس من جهة أبيه، عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فهو قرشي أموي يجتمع هو والنبي ﷺ في عبد مناف، وهو ثالث الخلفاء الراشدين.

وأمه أروى بنت كريز، وأم أروى البيضاء بنت عبد المطلب عمه الرسول ﷺ^(٢).

ويقال لعثمان رضي الله عنه: ذو النورين؛ لأنه تزوج رقية، وأم كلثوم من بنات النبي ﷺ، ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره.

إسلامه:

يعد عثمان بن عفان من أوائل الذين دخلوا الإسلام، فقد أسلم وسنّه جاوز الثلاثين، دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم، ولما عرض أبو بكر عليه الإسلام قال له: ويحك يا عثمان والله إنك لرجل حازم ما يخفي عليك الحق من الباطل، هذه الأوثان التي يعبدونها قومك، أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر، ولا تضر، ولا تنفع؟ فقال: بلى، والله إنها كذلك، قال أبو

(١) تذكرة الحفاظ، للذهبي، ٦٥/١، الأعلام، للزركلي، ٤٥/٥، تهذيب الأسماء واللغات، ٢/ ٤-٤، أسد الغابة، لابن الأثير، ١٤٥/٤، الفتح المبين، ٥٠/١-٥٣، الإصابة، ٤٨٤/٤-٤٨٥.

(٢) أسد الغابة، ١٤٥/٤، البداية والنهاية، ٢٠٨/٧، الفتح المبين، ٥٠/١.

بكر: هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ فقال: نعم.

وفي الحال مرَّ رسول الله ﷺ فقال: يا عثمان أجب الله إلى جنته فإنني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه، قال: فو الله ما ملكت حين سمعت قوله إن أسلمت، وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول عبده ورسوله، ثم لم ألبث أن تزوجت رقية، وكان يقال: أحسن زوجين رأهما إنسان، رقية وعثمان، كان زواج عثمان لرقية بعد النبوة لا قبلها ^(١).

صفات عثمان ومناقبه:

- ١ - كان عثمان - رضي الله عنه - أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجال قريش يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمور لعلمه، وتجاربه، وحسن مجالسته، وكان شديد الحياء.
- ٢ - هو أحد الستة الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راضٍ، وقال عن نفسه قبل قتله: "والله ما زينت في جاهلية وإسلام قط".
- ٣ - هو أحد العشرة المبشرين بالجنة.
- ٤ - كان عثمان رضي الله عنه من كتاب الوحي لرسول الله ﷺ، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد رأيت رسول الله ﷺ وهو مسند فحذه إلى عثمان، وإني لأمسح العرق عن جبين رسول الله ﷺ، وإن الوحي لينزل عليه، وإنه ليقول: اكتب يا عثيم، فو الله ما كان الله لينزل عبداً من نبيه تلك المنزلة إلا كان عليه كريماً ^(٢).

(١) الإصابة، ٣٢١/٤، تذكرة الحفاظ، ١/٦٥..

(٢) الرياض النضرة في مناقب العشرة، ٣/٢٦.

٥- امتاز عثمان رضي الله عنه بالكرم والجود والسخاء، وسخر ماله في سبيل رفعة الإسلام وإعلاء كلمته، فقد روت كتب السير والتاريخ أن عثمان شارك في تجهيز جيش العسرة.

خلافته:

لقد كان عثمان بن عفان أحد الستة الذين رشحهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لخلافته، فقد أوصى بأن يتم اختيار أحد ستة: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، في مدة أقصاها ثلاثة أيام من وفاته حِزْماً على وحدة المسلمين، فقد روي أن عمر لما دنا أجله جمع هؤلاء الستة وقال لهم: إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد قبض رسول الله ﷺ وهو عنكم راض، وإني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم، فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام، ولا يأت اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم..... ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً ولا شيء له من الأمر، وطلحة شريككم في الأمر^(١).

فتشاور الصحابة فيما بينهم، ثم أجمعوا على اختيار عثمان، وبايعه المسلمون في المسجد بيعةً عامة سنة ٢٣هـ فأصبح ثالث الخلفاء الراشدين. واستمرت خلافته نحو اثنا عشر عاماً تم خلالها الكثير من الأعمال منها: نسخ القرآن الكريم وتوزيعه على الأمصار، توسيع المسجد الحرام، وقد انبسطت الأموال في زمنه حتى بيعت جارية بوزنها، وفرس بمائة ألف، ونخلة بألف درهم، وحجّ بالناس عشر حجج متوالية.

وفي عهده فتحت الإسكندرية، ثم سابور، ثم إفريقية، ثم قبرص، ثم

(١) الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ٦٦/٣، البداية والنهاية، ١٤٥/٧.

اصطخر الآخرة وفارس الأولى، ثم خو وفارس الآخرة، ثم طبرستان ودرُبُجُرد وكرمان وسجستان ثم الأساورة في البحر ثم ساحل الأردن، وقد أنشأ أول أسطول إسلامي لحماية الشواطئ الإسلامية من هجمات البيزنطيين^(١).

وفي سنة ٢٥هـ أرسل عثمان بن عفان جيشًا بقيادة الوليد بن عقبة إلى أذربيجان وأرمينية لنقضهم العهد الذي صالحوا عليه المسلمين في خلافة عمر بن الخطاب، وفي سنة ٢٧هـ أمر عثمان بن أبي سرح أن يغزو بلاد إفريقية، فجهز جيشًا كان من جنوده عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، واستطاع الجيش تحقيق الغرض الذي كان يصبو إليه^(٢).

وفاة عثمان:

في شوال سنة ٣٥هـ من الهجرة النبوية، رجعت الفرقة التي أتت من مصر، وادعوا أن كتابًا بقتل زعماء أهل مصر وجدوه مع البريد، وأنكر عثمان الكتاب، لكنهم حاصروه في داره عشرين أو أربعين يومًا، ومنعوه من الصلاة بالمسجد، بل ومن الماء، ولما رأى بعض الصحابة ذلك استعدوا لقتالهم وردهم، لكن الخليفة منعهم، إذ لم يرد أن تسيل من أجله قطرة دم لمسلم، ولكن المتآمرين اقتحموا داره من الخلف من دار أبي حزم الأنصاري وهجموا عليه، وهو يقرأ القرآن وأكبت عليه زوجته نائلة لتحميه بنفسها، لكنهم ضربوها بالسيف فقطعت أصابعها، وتمكنوا منه، فسال دمه على المصحف ومات شهيدًا سنة ٣٥هـ، ودفن بالبقيع، وكان مقتله بداية الفتنة بين المسلمين إلى يومنا هذا.

(١) الكامل في التاريخ، ٦٧/٣.

(٢) البداية والنهاية، ١٥١/٧، الكامل في التاريخ، ٨٩/٣.

ومع الاتفاق على أن وفاة عثمان كانت سنة خمس وثلاثين للهجرة، إلا أن الروايات اختلفت في التاريخ الذي قتل فيه، ف قيل: قتل يوم الجمعة لثمان ليالٍ خلت من ذي الحجة، وقيل: قتل وسط أيام التشريق، وقيل: يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة، وصلى عليه جبير بن مطعم، ودفن في "حسن كوكب"، وهو موضع كان قد اشتراه في حياته وتم ضمه إلى البقيع^(١).

فقه عثمان بن عفان:

لعثمان بن عفان رضي الله عنه رؤية فريدة في نظراته للأحكام الفقهية، وقد أثمر ذلك عن وجود آراء فقهية اختص بها، ومن هذه الآراء:

- **الكفاءة في الزواج:** حيث يرى عثمان بن عفان أنه إذا توافرت الكفاءة في الرجل وامتنع الولي عن تزويجها منه، جاز إتمام الزواج بدون موافقته، فقد روي ابن أبي شيبه عن زياد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيباً، فأبى أبوها أن يزوجه، فكتب إلى عثمان، فكتب إليه عثمان قائلاً: إن كان كفئاً فقولوا لأبيها أن يزوجه، فإن أبي أبوها فزوجوها^(٢).

- **العقد على الخامسة في عدة الرابعة المطلقة ثلاثاً:** يرى عثمان أن العقد على الخامسة في عدة الرابعة المطلقة ثلاثاً جائز ولا شيء فيه، لانتفاء آثار النكاح، وهي عدم التوارث بينهما، كما أن الزواج قد انتهى بالطلاق البائن، وبالتالي فلا يوجد جمع أثناء العدة، وتحريم الشارع للجمع إنما كان في النكاح، والباين ليست في نكاحه، لذا لا يمنع من نكاح الخامسة في عدتها.

(١) الإصابة، ٤٥٩/٢، أسد الغابة، ٣٢٨/٣، الطبقات الكبرى، لابن سعد، ٧٦/٣،

الكامل في التاريخ، ١٦٧/٣.

(٢) مصنف ابن أبي شيبه، ١٤١/٤.

وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: خیرت عن سالم بن عبد الله في ربع نسوة عند رجل، فطلق إحداهن، هل ينكح قبل أن تخلو عدتها؟ قال: جاء رجل من ثقیف فکلم عثمان بن عفان في مثل هذا، فقال له عثمان: إذا طلقت ثلاثاً فإنها لا تترك ولا ترثها، فانكح ما شئت^(١).

- **مسألة عفو السلطان عن القصاص حال انعدام ولي المقتول:** حيث يرى عثمان بن عفان أن السلطان ولي من ولي له، وبالتالي يجوز له العفو عن القصاص، فقد روي عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: لما طعن عمر رضي الله عنه، وثب عبيد الله بن عمر علي الهرمزان فقتله، فقبل لعمر: إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان، قال: ولم قتله؟ قال: إنه قتل أبي، قيل: وكيف ذاك؟ قال: رأيته قبل ذلك مستخلياً بأبي لؤلؤة، وهو أمره بقتل أبي، قال عمر: ما أدري هذا؟ انظروا إذا أنا مت، فاسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان أنه قتلني، فإن أقام البينة فدمي بدمه، وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان، فلما ولي عثمان ثيل له: ألا تمض وصية عمر في عبيد الله؟ قال: ومن ولي الهرمزان؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين، قال: قد عفوت عن عبيد الله بن عمر^(٢).

وغير ذلك الكثير من الآراء الفقهية التي قال بها عثمان بن عفان، والتي لا يتسع المقام لذكرها.

(١) مصنف عبد الرزاق، ٦/٢١٧..

(٢) السنن الكبرى، للبيهقي، ٨/٦١.

الفرع الرابع

علي بن أبي طالب^(١)

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ وصهره، حيث زوجه ابنته فاطمة، ولد قبل البعثة بعشر سنين، وترك في حجر النبي ﷺ، وهو أول هاشمي ولد بين هاشميين، كان أول الشباب إسلامًا، شهد المشاهد كلها مع النبي ﷺ إلا غزوة تبوك، وواساه النبي ﷺ على عدم اصطحابه في هذه الغزوة بقوله: "ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست نبي" ^(٢).

مناقب الإمام علي:

للإمام علي بن أبي طالب مناقب شتى، لا يتسع المقام لذكرها وحصرها، ونقتطف منها ما يلي:

١ - اتسم الإمام علي بالشجاعة المتناهية، كان لا يخاف الموت، ولا يبالي أوقع على الموت، أو وقع عليه الموت، وأدل المواقف على شجاعته ما حدث له مع الرسول ﷺ ليلة الهجرة، لما أبقاه النبي في مكة ليرد الودائع والأمانات إلى أربابها، ونام ليلتها في فراش النبي ﷺ، وظهرت شجاعته في غزوة بدر وما بعدها ^(٣).

(١) يراجع في ترجمته: أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، ٩١/٤، ٩٢،

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر ١٠٨٩/٣.

(٢) الحديث أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، ١٦٠٢/٤، ومسلم،

كتاب المغازي، باب من فضائل علي بن أبي طالب، ١٨٧٠/٤.

(٣) يراجع بتصرف د. أحمد الحصري: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ١٨١، طبعة مكتبة

الكلية الأزهرية.

٢- كان علي بن أبي طالب صلباً في الحق، إذ إنه في أيام عثمان اتهم الهرمزان بتدبير قتل عمر بن الخطاب، وانتهى الأمر بأن يقتل عبيد الله بن عمر الهرمزان، وقدم عبيد الله للمحاكمة، وكان من رأى علي أن يقتل عبيد الله بالهرمزان، ولكن عثمان حكم بوجوب الدية على عبيد الله بن عمر، ودفعها عنه عثمان من ماله الخاص^(١)، فلما آلت الخلافة أراد علي أن يجدد محاكمة عبيد الله وأن يقتله في الهرمزان بعد أن مضى عليه مدة طويلة، فما كان من عبيد الله إلا أن التحق بمعاوية، وكان من قواده العظام في موقعة صفين.

٣- كان علي بن أبي طالب أحد رجال الشورى الذين عينهم عمر في الخلافة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف وشرط عليه شروطاً امتنع من بعضها، فعدل عنه إلى عثمان، فقبلها، فولاه وسلم علي بذلك وبايع عثمان، فلما قتل عثمان بايع الناس علي، ثم قام طلحة والزبير وعائشة مطالبين بدم عثمان في جمع من الصحابة، وكانت موقعة الجمل، ثم موقعة صفين، حيث قام معاوية في أهل الشام يطالب بدم عثمان بن عفان، وكان رأي علي أنهم يدخلونه في الطاعة، ثم يقوم ولي دم عثمان فيدعى به عنده، ثم يعمل معه ما يوجبه حكم الشريعة، وكان من خالفه يقول له: تتبعهم واقتلهم، فيرى أن القصاص بغير دعوى ولا إقامة بينة لا يصح، وكل من الفريقين مجتهد، بينما اعتزل ذلك كله فريق من الصحابة، ولم يدخلوا في شيء من القتال^(٢).

٤- كان علي رضي الله عنه يتمتع بذاكرة قوية، وعقلٍ ناضج، وتفكيرٍ

(١) السنن الكبرى، للبيهقي، ٦١/٨.

(٢) تاريخ التشريع، مناع القطان، ص ١٨٢.

سليم، حتى قيل: إنه سئل وهو على المنبر في الكوفة عن المتوفى عن زوجة، وبنتين وأب وأم، فأجاب بقوله: صار ثمنها تسعاً، فتعول إلى سبعة وعشرين، وأكمل خطبته، وقد روى عن رسول الله ﷺ خمسمائة وستة وثمانين حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على عشرين منها، وانفرد البخاري بتسعة، وانفرد مسلم بخمسة عشر^(١).

مبايعة علي بالخلافة:

بعد مقتل عثمان أصبحت الحالة في المدينة المنورة تقتضي وجود خليفة قوي يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي داخل عاصمة الدولة الإسلامية، لذا أسرع أهل المدينة إلى مبايعة علي بن أبي طالب سنة ٣٥هـ، وأيدهم الثوار بالمدينة، واضطر علي بن أبي طالب إلى قبول الخلافة منعاً للشقاق، وخشية حدوث الخلاف بين المسلمين.

ويقول المؤرخون: إن أول من بايع علي بن أبي طالب لخلافة المسلمين الأشتر النخعي، أما الزبير وطلحة فتلكئا في البيعة. ويحكي الطبري في تاريخه أن علياً رضي الله عنه دعاهما للبيعة فتلكأ طلحة، فقال له الأشتر وقد سَلَّ سيفه: والله لتبايعن أو لأضربن به ما بين عينيك، فبايعه وبايعه الزبير^(٢).

وتقول رواية أخرى أن علياً قال لهما: إن أحببتهما أن تبايعاني، وإن أحببتهما بايعتكما، فقالا: بل نبايعك، ثم قالاً بعد ذلك: إنما صنعنا ذلك خشيةً على أنفسنا^(٣).

(١) أسد الغابة، ٩٢/٤، د. أحمد الحصري: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ١٩٢.

(٢) تاريخ الطبري، ٥٢٤/١.

(٣) البداية والنهاية، ٩٥/٨.

وقد امتنع بعض الصحابة عن إتمام البيعة لعلي، ثم أقدموا على بيعته فلم يحدث لهم ضرر لا من علي ولا من أتباعه، فقد دعى سعد بن أبي وقاص لبياعه فقال له: لا أباع حتى يبايع الناس، والله ما عليك مني بأس، قال: خلوا سبيله، وجيء بعبد الله بن عمر لبياع فقال: لا أباع حتى يبايع الناس، فأتني بجميل: قال: لا أرى جميلاً، قال الأشر: خل عني أضرب عنقه، قال علي: دعوه أنا جميله، إنك ما عملت لستر الخلق صغيراً وكبيراً^(١).

الفتنة:

استقرت الأمور في البصرة عقب تلك الأحداث، وأخذ علي البيعة لنفسه من، أهلها ثم وجه أنظاره ناحية الشام حيث معاوية بن أبي سفيان، الذي رفض الطاعة وأبى البيعة له إلا بعد الأخذ بثأر عثمان، فبعث إليه يدعوه مرةً أخرى، فلم يجبه إلى ثلاثة أشهر من مقتل عثمان، ولما تحقق علي من عدم استجابته لدعوته وتأهبه للقتال، سار من الكوفة لردعه، والتقى بجند الشام وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان، حيث دارت بين الطرفين مناوشات يسيرة في سهل صفين في ذي الحجة سنة ٣٦هـ، ثم اتفقا على إيقاف الحرب إلى آخر المحرم طمعاً في الصلح، وترددت الرسل بينهما لكن معاوية بن أبي سفيان كان يعتبر نفسه ولي دم عثمان بن عفان، وطالب بثأره، فأصر على موقفه وهو مطالبة علي بن أبي طالب بالتحقيق مع قتلة عثمان والقصاص منهم، بينما رأى علي أن هذا الأمر لن يتم إلا بعد أن تهدأ الفتنة وتستقر الأحوال في الدولة، ولما لم يصل الطرفان إلى حلٍ يرضي

(١) الاستيعاب، ٣/ ١٠٨٩، د. أحمد الحصري: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ١٨٤.

كلًّا منهما عادوا إلى القتال في شهر صفر سنة ٣٧ هـ^(١).

قضية التحكيم:

اشتعلت نار الحرب بين الفريقين أيامًا متوالية وزحف علي بن أبي طالب بجنده على جند معاوية بن أبي سفيان الذين رفعوا المصاحف على أسنة الرماح وقالوا: "هذا كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم" فلما رأى أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا: "نجيب إلى كتاب الله" ولقيت هذه الدعوة قبولًا لدى عدد كبير من جند "علي" الذين يُعرفون بالقراء؛ لأنهم يجيدون حفظ القرآن الكريم، فرفضوا المضي في القتال ووافقوا على التحكيم، وبذلك انتهت موقعة "صفين"، وحل محلها التحكيم^(٢).

واتفق الفريقان على أن يختار كل منهما رجلًا من قبَله، فاختار معاوية عمرو بن العاص، واختار أتباع علي أبا موسى الأشعري لكن فئة من أنصاره عادوا ورفضوا التحكيم في قضية تبين فيها الحق من الباطل، وخرجت هذه الفئة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورفضوا السير معه إلى الكوفة وعرفت هذه الفئة بالخوارج.

واستمر علي بن أبي طالب في قبول مبدأ التحكيم وأرسل أبا موسى الأشعري، فاجتمع بعمرو بن العاص، واتفق الحكماء على خلع علي ومعاوية، وترك الأمر شورى للمسلمين يختارون فيه من يريدون، فلما بلغ عليًا خبر الحكمين أنكر عليهما ما اتفقا عليه، وقال: إن هذين الحكمين نبذا حكم القرآن واتبع كل واحد هواه، واختلفا في الحكم فاستعدوا للسير إلى الشام، وأخذ يحرض الناس على حرب معاوية، لكن الخوارج اشتدوا على

(١) سير أعلام النبلاء، ١٧٧/٢، البداية والنهاية، ٩٦/٨.

(٢) مروج الذهب، للمسعودي، ٤٦٩/٢، البداية والنهاية، لابن كثير، ١٩١/٧.

أصحاب علي وقتلوا بعضاً منهم، فجَهَّز علي جيشاً لمحاربة الخوارج والتقى بهم عند النهروان على بعد ميلين من الكوفة وهزمهم شر هزيمة ثم أخذ يعد العدة لمحاربة معاوية بن أبي سفيان بالشام سنة ٣٨هـ، لكن أحد الخوارج ويدعى عبد الرحمن بن مُلْجَم استطاع قتل علي في المسجد بالكوفة؛ حيث ضربه بسيف مسموم فتوفي في ١٧ رمضان سنة ٤٠هـ^(١).

وبوفاته رضي الله عنه انتهى عصر الخلفاء الراشدين.

فقه علي بن أبي طالب:

يعد الإمام علي بن أبي طالب فقهياً من الرعيل الأول الذي حمل مشاعل النهضة الفقهية، فالمتتبع لما كان عليه الإمام علي يلحظ أنه كان يحاول في الكثير من الأحيان أن يعمل النص، ويجمع بين المتعارضين من النصوص ظاهراً، وفي بعض الأحيان كان يقدم القياس على خبر الواحد، ويدل على ذلك ما يلي:

- رأيه في أن المفوضة التي لم يسم لها مهر ومات زوجها لا صداق لها عملاً بقوله تعالى ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾^(٢)، حيث إنه قاس الموت على الطلاق لها في حالة عدم النص على المهر، ولم يأخذ بالحديث الذي رواه معقل بن سنان الأشجعي في قضاء رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق الأسلمي^(٣)

(١) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ٣/٣٣٩، سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١/١٢٠.

(٢) البقرة: ٢٣٦.

(٣) روى عن علقمة والأسود قالاً: أتى عبد الله في رجل تزوج امرأة لم يفرض لها، فتوفى قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثراً؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها - يعني أثراً - قال: أقول برأيي، فإن كان صواباً فمن

ومع هذا فلا يمكن اعتباره من مؤسسي مدرسة الرأي؛ لأنه استعمله في قلة، وتركه في عشرات المرات، ولكنه كان يجمع بين الرأي الناضج والفهم الصحيح للكتاب والسنة بفضل ملازمته للرسول ﷺ ومعرفته للكثير من أسباب النزول.

- خالف علي عمر في تحريم من تزوجت الغير في عدة آخر تحريراً مؤبداً، بل قال إنها تحل له بمجرد انتهاء عدتها لكنه يعزر.

الله، لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام رجل من أشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله ﷺ فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، تزوجت رجلاً فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله ﷺ بمثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فرفع عبد الله بن مسعود يديه وكبر.

سنن النسائي، ١٢١/٦، صحيح ابن حبان، ٤٠٨/٩، سنن أبي داود، ٢٣٧/٢، السنن الكبرى، للبيهقي، ٢٣٢/٧، المستدرک، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ١٩٦/٢.

الفرع الخامس

عائشة بنت أبي بكر^(١)

هي الصديقة بنت الصديق خليفة الرسول ﷺ أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، القرشية التيمية المكية النبوية، أم المؤمنين زوج النبي ﷺ^(٢). كانت عائشة أفضه نساء الأمة على الإطلاق، وأمها: أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتّاب بن أذينة الكنانية.

ولدت في الإسلام، وهاجر بها أبوها، وتزوجها النبي ﷺ قبل هجرته بعد وفاة الصديقة الكبرى خديجة بنت خويلد، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرًا، وقيل بعامين، ودخل بها في شوال سنة اثنتين عند انصرافه ﷺ من غزوة بدر، وهي بنت تسع سنين، فروت عن النبي ﷺ علمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما روت عن أبيها وعن عمر، وعن فاطمة، وعن سعد وحمزة بن عمرو الأسلمي، وجُدَامَةُ بنت وهب، حَدَّثَ عنها أكثر من مائتي شخص من التابعين^(٣).

قال الإمام الذهبي: مسند عائشة يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين، وانفرد مسلم بتسعة وستين، وهي ممن ولد في الإسلام،

(١) انظر في ترجمة عائشة: الإصابة، لابن حجر، ٢٣١/٨ - ٢٣٢، الاستيعاب، لابن

عبد البر، ١٨٨/٤ وما بعدها، طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٢٩.

(٢) الأعلام، للزركلي، ١٣٥/٢، البداية والنهاية، ٩١/٧.

(٣) شذرات الذهب، ٦١/١، الاستيعاب، ١٨٨/٤.

وهي أصغر من فاطمة رضي الله عنها بثمانين سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبويَّ إلا وهما يدينان الدين ^(١).

ثم قال: لم يتزوج النبي ﷺ بكراً غيرها، ولا أحب امرأة حبها، ولا أعلم في أمة محمد ﷺ، بل ولا في النساء مطلقاً امرأة أعلم منها، وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها، وهذا مردود، وقد جعل الله لكل شيء قدراً، بل نشهد أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر! وإن كان للصديقة خديجة شأو لا يُلْحَقُ ^(٢).

قال الذهبي: "وأنا واقف في أيتهما أفضل، نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمر ليس هذا موضعها" ^(٣).

وقال ابن كثير: "كانت وفاتها في هذا العام سنة ثمان وخمسين، وقيل قبله بسنة، وقيل بعده بسنة، والمشهور في رمضان منه، وقيل في شوال، والأشهر ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان، وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلاً، وصلى عليها أبو هريرة بعد صلاة الوتر، وكان عمرها يومئذ سبعا وستين سنة لأنه توفي رسول الله ﷺ وعمرها ثمانين سنة، وكان عمرها عام الهجرة ثمانين سنين أو تسع سنين" ^(٤).

بعض ما ورد في فضائل أم المؤمنين عائشة:

لقد ورد في فضائل أم المؤمنين حبيبة رسول الله ﷺ نصوص كثيرة من الأحاديث النبوية والآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين.

(١) سير أعلام النبلاء، ١٣٩/٢.

(٢) المرجع السابق، ١٣٩/٢.

(٣) سير أعلام النبلاء، ٥٤٢/٦.

(٤) البداية والنهاية، لابن كثير، ٥٨٦/٢.

فقد أورد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أكثر من خمسة وعشرين نصاً في فضائلها، بينما سجل الحافظ الذهبي ترجمتها في كتابه العظيم «سير أعلام النبلاء» في سبع وستين صفحة، وهذا نادر في تراجم الصحابة فضلاً عما بعدهم.

ولا يمكن أن نستقصي ما ورد في فضائلها، وإنما أجتزئ بعض ما صح من الأخبار في هذا الشأن، فمن ذلك:

فضائلها على سائر النساء:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال ﷺ: كَمُلَ من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام^(١).

عائشة زوج الرسول ﷺ في الجنة:

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال وهو على منبر الكوفة: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة^(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ ذكر فاطمة رضي الله عنها، قالت: فتكلمت أنا، فقال: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت: بلى والله، قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة^(٣).

عائشة أول نساء النبي في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة:

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأله ابن عباس رضي الله

(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة رضي الله عنها،

١٣٧٤/٣، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، ١٨٩٥/٤.

(٢) عمدة القاري، ٢٠٥/٢٤.

(٣) المستدرک، ١١/٤.

عنهما عن المرأتين من أزواج النبي ﷺ اللتين قال الله لهما: إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فقال: واعجباً لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة، قال عمر: فاعتزل النبي ﷺ نساءه شهراً، فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها، قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾، قال ﷺ لعائشة: إني ذاك لك أمراً ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، فلما ذكر لها ﷺ الآية قالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم خير نساءه فاخترن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها ^(١).

وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي آخره قالت عائشة رضي الله عنها: لما تلا رسول الله ﷺ الآية: أفيك أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معتاً ولا متعتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً ^(٢).

حديث الإفك ونزول براءة عائشة من فوق سبع سموات:

حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين بطوله حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا، وقصت الخبر حتى قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ وهي عند أبويها - فسلم ثم جلس - قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني، قالت: فتشهد رسول الله ﷺ حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا

(١) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إمطة الأذى، ٧٨٣/٢.

(٢) الحديث سبق تخريجه.

وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت أَلَمْتَ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه، قالت: فلما قضى رسول الله ﷺ قلت لأبي: أجب عني رسول الله فيما قال، قال: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله ﷺ، فقلت لأمي: أجيبني عني رسول الله ﷺ، قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله ﷺ، فقلت: إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت إني بريئة - والله يعلم أنني بريئة - لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر - الله يعلم أنني بريئة - لتصدقني، والله لا أجد لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف قال: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قالت: وأنا حينئذ أعلم أنني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يُتلى، ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ﷺ في النوم رؤيا يبرئني الله بها، قالت: فأخذ رسول الله ﷺ ما كان يأخذه من البرحاء، فلما سُري عن رسول الله ﷺ سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك الحديث.. وفيه فأنزل الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تحْسَبُهُمْ شِراً لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ * لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خِيراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ * لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِذْ تَلَقَّوهُ بِالْسَنَةِ وَقَالُوا بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هيناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ * وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ * يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

* إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَوْوُفٌ رَحِيمٌ^(١).

٥- الملك يأتي إلى النبي ﷺ بصورتها:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله ﷺ: أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، يَجِيءُ بِكَ الْمَلِكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتَ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَمْضِهِ، وَفِي لَفْظٍ مُسْلِمٍ: أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ^(٢).

٦- جبريل يقرئ عائشة السلام:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ يوماً: يَا عَائِشُ هَذَا جَبْرِيلُ يَقْرَأُكَ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لَا أَرَى، تَرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ^(٣).

نزول الوحي على رسول الله ﷺ في لحاف عائشة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْنَ يَا أُمُّ سَلَمَةَ: وَاللَّهِ إِنْ النَّاسُ يَتَحَرَّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَإِنَّا نَرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تَرِيدُهُ عَائِشَةُ، فَمَرِيَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يَهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ - أَوْ حَيْثُ دَارَ - قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أُمِّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَلَمَّا عَادَ إِلَيَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّلَاثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: يَا أُمُّ سَلَمَةَ لَا

(١) النور: ١١ - ٢٠.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب تزويج النبي ﷺ عائشة، ١٤١٥/٣،

ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، ١٨٨٩/٤.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، ١٥٢١/٤، ومسلم، كتاب

التوبة، باب في حديث الإفك، ٢١٣٥/٤.

تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل عليّ الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها^(١).

منهج عائشة في الاجتهاد:

اتبعت أم المؤمنين عائشة في الاجتهاد منهجاً قوياً، فقد كان الكتاب وجهتها الأولى، ثم السنة بعد ذلك، ثم يأتي الاجتهاد.

ودليل أخذها بالقرآن: ما روي عن عبد الله بن أبي مليكة قال: صدرت مع عمر من مكة، حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب، فنظرت فإذا هو صهيب، قال: فأخبرته، فقال: ادعه لي، قال: فرجعت إلى صهيب، فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين، فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه واصحابه، فقال عمر: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله ﷺ: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: يرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله ﷺ أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه، قال: وقالت حسبكم القرآن " ولا تزر وازرة وزر أخرى " ^(٢).

وكانت عائشة رضي الله عنها لا تقدم شيئاً على القرآن، وتقدم السنة على كل ما سواها غير القرآن، فقد روي أن عائشة نزلت على أم طلحة الطلحات، فرأت بناتها يصلين بغير خمر، فقالت: إني لأرى بناتك قد حضن، أو حاض بعضهن، قالت: أجل، قالت: فلا تصلين جارية منهن وقد حاضت إلا وعليها خمار، فإن رسول الله ﷺ دخل علي وعندي فتاة، فألقى

(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، ١٣٧٦/٣.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ٦٣٨/٢.

إلى حقوه، فقال: شقيه بين هذه وبين الفتاة التي عند أم سلمة فإني لا أراهما إلا قد حاضتا^(١).

ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل إن هناك بعض الأمور التي اجتهدت فيها عائشة رضي الله عنها عند عدم وجود الحكم في القرآن أو السنة.

فقه عائشة رضي الله عنها:

وجدت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جملة من الآراء الفقهية كان لها أكبر الأثر في ثراء الفقه الإسلامي، كان من أهمها:

١ - ترى عائشة أن دم الحيض إذا غسل من الثوب فلم يذهب أثره، فإن هذا الأمر لا يضرب، لأن الله عز وجل جعل الماء طهوراً مطهراً لغيره، واستدلت عائشة بما يلي:

(أ) ما رواه شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة العدوية عن عائشة، قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب فأغسله ولا يذهب أثره، فأقطعه، قالت: الماء طهور^(٢).

(ب) ما روي عن علي بن المبارك قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة وسألته: امرأة يصيب ثوبها دم حيضها، قالت: لتغسله بالماء، قالت: فإننا نغسله فيبقى أثره، قالت: إن الماء طهور^(٣).

٢ - طهارة سؤر الهرة: ترى عائشة أن سؤر الهرة طاهر، وغير مكروه،

(١) مسند الإمام أحمد، ٢٣٨/٦.

(٢) سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت، ٢٣٨/١.

(٣) سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت، ٢٤٠/١.

ويدل على ذلك ما يلي:

(أ) ما روي عن داود بن صالح التمار عن أمه أن مولاة لها أهدت إلى عائشة صحيفة هريسة، فجاءت بها وعائشة قائمة تصلي، فأشارت إليها عائشة أن ضعها، فوضعتها، وعند عائشة نسوة، فجاءت الهرة فأكلت منها أكلة، أو قال لقمة، فلما انصرفت قالت عائشة للنسوة: كلن، فجعلن يتقين موضع فم الهرة، فأخذتها عائشة فأدارتها ثم أكلتها، وقالت: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات عليكم، وقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها^(١).

(ب) ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناءٍ قد أصابت منه الهرة قبل ذلك^(٢).

٤- طهارة عرق الجنب: ترى عائشة رضي الله عنها أن عرق الجنب طاهر، لأن الجنب لا يسلم من العرق في ثيابه التي أصابته بها جنابة، فدل ذلك على طهارة عرقه، فقد روي عن عائشة قالت: تتخذ المرأة الخرقه، فإن فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى، ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما^(٣).

وسئلت عائشة عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب، فيعرق فيه، نجسًا ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقه أو خرقًا، فإذا كان ذلك مسح بها

(١) السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، ٢٤٦/١، ٢٤٧.

(٢) الدار قطني، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، ٦٩/١.

(٣) صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، باب الرخصة في غسل الثوب من عرق

الجنب، ١٤٢/١.

الرجل الأذى عنه، ولم ير أن ذلك ينجسه ^(١).

(١) المرجع السابق.

المبحث الثاني

الفقه في عصر صفار الصحابة وكبار التابعين

"٤١هـ - ١٣٢هـ"

(العصر الأموي)

تمهيد:

يُؤرِّخُ لهذه المرحلة بمدة حكم الدولة الأموية التي قاربت إحدى وتسعين عامًا، وقبل البدء في الحديث عن النمط الذي سار عليه الفقه في هذه المرحلة يجدر بنا أن نحدد أولاً مفهوم كل من الصحابي والتابعي: فالصحابي في عرف الفقهاء والأصوليين: كل من لقي النبي ﷺ مؤمناً به، ومات على دين الإسلام.

وعرفه الإمام البخاري بأنه: من صحب النبي ﷺ أو رآه من المسلمين، وقال علي بن المديني: الصحابي من صحب النبي ﷺ أو رآه ولو ساعة من نهار^(١).

وأصح ما قيل في تعريف الصحابي ما ذكره ابن حجر، حيث عرفه بأنه: من لقي النبي ﷺ مؤمناً به، ومات على الإسلام^(٢). أما التابعي فهو: كل مسلم لم ير النبي ﷺ ورأى الصحابي ولقيه، روى عنه أو لم يرو.

وقال الخطيب البغدادي: هو من صحب صحابياً، وقال الحاكم: التابعي هو من لقي صحابياً وإن لم يضحبه^(٣).

(١) فتح الباري، ٣/٧، ٥.

(٢) الإصابة، لابن حجر، ٧/١.

(٣) تدريب الراوي، للسيوطي، ص ٨٢.

ومن خلال هذا التعريف يتبين ما يلي:

- ١- يشترط في التابعي ألا يكون قد رأى النبي ﷺ مؤمناً به، وإلا كان صحابياً.
- ٢- لا يشترط في التابعي أن يولد بعد وفاة النبي ﷺ أو قبل وفاته.
- ٣- لا يشترط في التابعي أن تكون له صحبة بالصحابي، وهو ما رجحه علماء الحديث.
- ٤- لا يشترط في التابعي أن يروي شيئاً عن الصحابي؛ بل المعول عليه هو الرؤية واللقاء في سن التمييز^(١).

وقد أشار القرآن إلى هذه التسمية في قوله تعالى ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٢)، فقوله تعالى "والذين اتبعوهم" فيه إشارة إلى هذا الإطلاق، وقد كرم الله عز وجل هذه الطائفة، وكرمهم النبي ﷺ بقوله: "طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي، وطوبى لهم وحسن مثاب"^(٣). ففي هذا الحديث الحرص على التلقي من الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ حتى ينالوا ما أعد الله لهم.

وأعرض للفقه في هذه المرحلة وما صاحبه من تأثيرات، وذلك في المطالب الآتية:

(١) د. حسن الشاذلي: السابق، ص ١٩٥.

(٢) التوبة: ١٠٠.

(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرک، باب ذکر إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ٩٦/٤، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

المطلب الأول

الحالة السياسية في هذا العصر

بما أن هذا العصر بدأ من العام ٤١هـ، وانتهى في ١٣٢هـ، وهي فترة بقاء الدولة الأموية، فكان من الطبيعي أن الحديث عن الحالة السياسية في هذا العصر يبدأ من فترة ولاية معاوية.

تولى معاوية بن أبي سفيان إمارة المسلمين في عام ٤١هـ، بعد أن صالحه الحسن بن علي على الخلافة، وبذلك اجتمعت في يد معاوية سائر أقطار الدولة الإسلامية، إلا أن هذا الاجتماع صاحبه عدم استقرار في الناحية السياسية، فظلت فرقة الخوارج شوكةً في ظهر معاوية تكدر عليه صفوه، حيث إنهم يقرون بأحقية علي بالخلافة.

وبدأت الثورات تخرج على بني أمية في سائر الأقطار، الأمر الذي ألقى على عاتق الولاة والأمراء أعباءً كثيرة في مواجهة تلك الثورات، وأدى ذكاء معاوية إلى تخفيف الحدة بينه وبين أعدائه، إلا أن البيعة ليزيد بن معاوية أثارت سخط الكثيرين، وظلت الدولة الأموية في تخبطها طيلة فترة بقائها.

وضم هذا العصر صغار الصحابة الذين عاشوا فترةً من الزمن في العصر الأموي، إضافةً إلى التابعين من غير فرق بين صغيرهم وكبيرهم، وفي تقديري أن التابعين هم العماد الأساسي لهذا العصر، والمستقرىء للتاريخ يلحظ بوضوح مشاركتهم في سائر مناحي الحياة.

كما أن العرب كانوا قوامَ هذا العصر وأساسه من الناحية العلمية، إلى أن جاء الموالي فانتقلت لهم الريادة والصدارة.

يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "لما مات العبادلة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي، فكان فقيه أهل مكة عطاء بن أبي

رباح، وفقه أهل اليمن طاووس، وفقه أهل الشام مكحول، وفقه أهل خراسان عطاء الخراساني، إلا المدينة، فإن الله خَصَّهَا بقرشي، فكان وفقه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع" (١).

الْمَأْخَذُ الَّتِي أَخَذَتْ عَلَى حُكْمِ بَنِي أُمِيَّة:

أَخَذَتْ عَلَى حُكْمِ بَنِي أُمِيَّةَ عِدَّةَ مَأْخَذٍ، أَهْمُهَا (٢):
أَوَّلًا:

إن معاوية بن أبي سفيان أسس ملكه على العصبية والاستبداد مخالفًا بذلك ما كان عليه الحال في عصر الخلفاء الراشدين، فكان الأمر كله لفئةٍ معينة دون غيرهم، وهو بنو عبد شمس ومواليهم الذين وَلَّاهُمْ معاوية ثغور الشام، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في مسيرة الفقه.

وهناك العديد من الأمثلة التي تؤكد تأثير الاستبداد على الفقه، منها:
ما روي أن مروان كتب إلى أسيد بن خضير الأنصاري وكان عاملاً على اليمامة، بأن معاوية كتب إليه أن الرجل الذي تسرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها، فكتب أسيد إلى مروان أن النبي ﷺ قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير منهم يخبر سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه، وإن شاء أتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعثمان، فبعث مروان بكتاب أسيد إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان أنك لست أنت ولا أسيد تقضيان عليّ، ولكنني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ ما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية إلى أسيد، فقال: لا أقضي ما وليت بما قال معاوية .
ثانيًا:

(١) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، لأبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد

الرحيم المباركفوري، ٦٣/١، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

(٢) تاريخ التشريع، لمناع القطان، ص ١٩٤ وما بعدها.

النزعة العنصرية التي بدأ بها حكم الأمويين، مما أدى إلى أن تثار في النفس عوامل العصبية ونظام الملك، فعندما قرأ مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة كتاب معاوية لأخذ البيعة ليزيد في مسجد المدينة هاج القوم وماجوا، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: ما الخيار أردتم لأمة محمد، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كَلَّمَا مات هرقل قام هرقل، وقام الحسن بن علي فأنكر ذلك، وأنكره أيضًا عبد الله بن الزبير.

ثالثاً:

إن سياسة الأمويين اعتبرت سياسة الملك التي تهتم بتقوية نفوذها، واستقر الأمر لها دون التزام لسيرة الخلفاء الراشدين اعتصامًا بالدين ووقوفًا عند حدوده.

رابعاً:

إن الدولة الأموية عاملت بعض الصحابة وشيوخ التابعين بقسوة وعنف شديدتين، كعاملته الحجاج بن يوسف الثقفي لسعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير، ومعاملته هشام بن إسماعيل أمير المدينة لسعيد بن المسيب.

خامساً:

إن الحكم الأموي استباح أشياء من الأمور المشتبهات في الإسلام، وغلب جانب الرأي فيما يجد من مسائل النزاع وأمور المعاملات، ومن ذلك ما يلي:

- استلحق معاوية زيادًا ورغب به عن أبيه عبيد الرومي، وقبل زياد هذا الاستلحاق، مخالفين بذلك قول الله عز وجل ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا

أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا^(١)، وقول النبي ﷺ: "من ادعى لغير أبيه فليتبوأ مقعده من النار"^(٢)، وما روي عن ابن حرملة قال: ما سمعت سعيد بن المسيب سب أحداً من الأئمة قط، إلا أني سمعته يقول: قاتل الله فلاناً، كان أول من غَيَّرَ قضاء الله وقال: الولد للفراش وللعاشر الحجر، وهو يعني بذلك استلحاق معاوية لزياد بن أبيه^(٣).

- استباح بنو أمية مكة التي حرّمها الله والمدينة التي حرّمها رسوله ﷺ حيث استباح يزيد المدينة وانتهبها ثلاثاً، وثنى عبد الملك بن مروان، وأذن للحجاج أن يستبيح مكة، واستباحها الحجاج وفعل فيها الأفاعيل، وكان الغرض من كل ذلك أن تخضع البلاد المقدسة لبني أبي سفيان ولبني مروان من بعدهم، وكان مستندهم في استباحة الحرم: أن الحرم لا يجير عاصياً كما صح عن رسول الله ﷺ^(٤).

- غَلَبَ بنو أمية جانب الرأي في المعاملات، روى عطاء بن يسار أن معاوية باع مرة سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ينهى عن مثل ذلك، فقال: معاوية: ما أرى بهذا بأساً، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله

(١) الأحزاب: ٤، ٥.

(٢) مجمع الزوائد، ٢٤٩/٨.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الرضاع، باب تفسير المشتبهات، ٧٢٤/٢، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ١٠٨٠/٢، وقد ذكر الشيخان هذا الحديث في مواضع أخرى من صحيحيهما.

(٤) عمدة القاري، ١٨٨/١٠، مرقاة المفاتيح، ٦١٦/٥.

ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك أرضاً^(١).

ويعلق الشافعي على ذلك قائلاً: "فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره، ولما لم ير ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاماً، لأنه ترك خبر ثقة عن النبي ﷺ" ^(٢).

ومما لا شك فيه أن معاوية صحابي جليل، له فضل الصحبة التي وردت في الأحاديث الصحيحة، بل يضاف إلى فضل صحبته للرسول ﷺ أنه كان من كتاب الوحي، لذا لا يجوز لأحد أن ينال منه وإن كان الصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفضل، وقد استعمله عمر بن الخطاب على الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان قبل أن يستعمله عثمان.

واتفق العلماء على أن معاوية هو أفضل ملوك هذه الأمة، لأن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، وكان ملكاً ورحمة، ولكنه سن سنة سيئة عندما أجبر الناس على بيعة يزيد، وتناقلت هذه السنة السيئة في بني أمية، فكانت البيعة تؤخذ بالقهر والغلبة إلا في بيعة عمر بن عبد العزيز.

أما يزيد بن معاوية فقد غالى فيه البعض فجعلوه إماماً عادلاً هادياً مهدياً، وغالى آخرون في ذمه فاتهموه بالكفر والزندقة، ومعلوم أن يزيد ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي ﷺ، ولم يكن من الصحابة باتفاق العلماء، ولم يكن من المشهورين بالدين والصلاح، ولم يكن كافراً ولا زنديقاً، وإنما تولى بعد أبيه على كراهة من المسلمين، ورضاء من بعضهم.

(١) التمهيد، لابن عبد البر، ٧٠/٤.

(٢) الرسالة، للإمام الشافعي، ص ٥٤٦.

أهم الأحداث التي وقعت في إمارة يزيد:

وقعت في خلافة يزيد أمور عظام، ذكرها المؤرخون وكتاب السير أهمها^(١):

- ١- مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، حيث حاربه يزيد بجيوشه وحين طلب منهم الحسين أن يجرى إلى يزيد رفضوا ذلك وأصرروا على قتله، فقتله عبيد الله بن زياد.
- ٢- استباحته للمدينة، لأن أهل المدينة نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه، فبعث إليهم جيشاً وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف وأن يبيحها ثلاثاً، فصار عسكره في المدينة ثلاثاً يقتلون وينهبون، ويتهكون الأعراض، وأوقعوا بأهل المدينة في الحرة، ثم أرسل جيشاً إلى مكة فحاصرها.
- ٣- إنه لم يكن محمود السيرة من كل وجه، فقد روي أنه يشتهر بالمعازف وشرب الخمر واتخاذ القيان، وقال فيه ابن كثير: "وكان فيه إقبال على الشهوات، وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات، وإماتتها في غالب الأوقات"^(٢).

(١) تاريخ التشريع الإسلامي، لمناع القطان، ص ١٩٧.

(٢) البداية والنهاية، لابن كثير، ٢١٥/٥.

المطلب الثاني

التطورات المصاحبة للفقهاء في هذا العصر

تعرض الفقهاء في هذا العصر للعديد من التغيرات التي كان لها أكبر الأثر في منهجيته وسريانه، وهذه التطورات تتلخص في ثلاثة أمور:

الأول: اتساع دائرة الفقه وكثرة الخلاف.

الثاني: شيوع رواية الحديث وأثرها على الفقه.

الثالث: ظهور المدارس الفقهية، وأتكلّم عن كل أمرٍ من هذه الأمور في فرعٍ مستقلٍ على النحو التالي.

الفرع الأول

اتساع دائرة الفقه وكثرة الخلاف

معلوم علم اليقين أن الفقه تتسع دائرته وتضيق بمقدار قلة حدوث الوقائع وكثرتها، حيث إن كل واقعة لا بد لها من حكم، وهذا الحكم قد يكون نصاً أصيلاً في المسألة، وقد يكون استنباطاً تم تخريجه بناء على النص، وفي هذا العصر - عصر الدولة الأموية - ازدادت دائرة الفقه في الاتساع نظراً لاتساع رقعة البلاد الإسلامية، واختلاط عادات المسلمين بعادات غيرهم من أصحاب البلاد المفتوحة، بل إن هذا العصر عد من عصور النشاط الفقهي، حيث نشأت فيه بعض العلوم الجديدة^(١).

أولاً: أسباب اختلاف الفقهاء في هذا العصر:

يرجع اختلاف الفقهاء في هذا العصر إلى أسباب عدة، أهمها^(٢):

١ - تفرق فقهاء الصحابة والتابعين في الأقطار الإسلامية، واستيطانهم فيها، بعد أن كان عمر رضي الله عنه يمنعهم خارج المدينة، الأمر الذي أدى إلى إقبال الناس عليهم يسألونهم عن حكم الشرع فيما يقع عندهم ويتلقون عنهم العلم والفقه، ومعلوم أن التفاوت كان واقعاً بين هؤلاء الفقهاء، الأمر الذي أدى إلى اختلافهم في الواقعة أو الوقائع محل الاجتهاد، خاصة وأن

(١) من العلوم التي ظهرت في العصر الأموي علم القراءات، وفي هذا العصر أيضاً ظهر القراء السبعة، وهم: عبد الله بن عامر بن يزيد، وعبد الله بن كثير، وعاصم بن هذالة أبي النجود، وزبان بن العلاء بن عمار، وحمزة بن حبيب، ونافع بن عبد الرحمن، وعلي بن حمزة.

(٢) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، السابق، ص ١٣٣ وما بعدها.

الأقطار التي نزل بها الصحابة تختلف في أعرافها وتقاليدها ونظمها، مما كان سبباً رئيسياً أن يعمل الفقهاء فكرهم في استخراج أحكام تناسب الأقطار التي نزلوا بها، لتحقيق بذلك مرونة الشريعة وسماحتها.

٢- إن الاجتهاد بالشورى الذي يؤدي إلى تقريب وجهات النظر أصبح غير ممكن في هذا العصر لأمرين: **الأول** - التفرق في الأقطار الإسلامية من قبل فقهاء الصحابة، **الثاني** - قيام بعض الفرق الإسلامية، وهذه الفرق تختلف فيما بينها في مناهج الاستنباط ومناحي الاستدلال وعدم اطمئنان كل فرقة بما عند الأخرى من فقه، وكل هذه الأمور تؤدي وبلا شك إلى الاختلاف في الرأي.

٣- إن البلاد المفتوحة كانت لها من العادات والتقاليد والأعراف ونظم المعاملات التي تختلف عن تلك التي ألفها المسلمون واعتادوها، وبالتالي كانت هذه العادات مجال اجتهاد من الفقهاء آنذاك للوصول إلى مدى موافقتها أو مخالفتها لأحكام الشريعة.

٤- إن أهل كل بلد تلقوا العلم عن فقهاءهم ووثقوا بهم، ودعاهم ذلك إلى التعلق بهم والسير على منهاجهم، وبالتالي لم يكن من السهل عليهم التحول عما ألفوه واعتادوه إلى غيره.

أضف إلى ذلك: أنهم لم يشعروا بالحاجة الملحة الشديدة إلى معرفة فقه غير بلدتهم وبحث ما عند فقهاءهم، فصار كل قطر من أقطار الدولة الإسلامية يلتزم فتاوى وأقضية علمائه وفقهائه.

فأهل المدينة يتبعون فتاوى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وتلامذتهم، كمجاهد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس بن كيسان، وأهل الكوفة اعتمدوا فتاوى عبد الله بن مسعود ومن تلقى الفقه عنه كعلقمة النخعي، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، وأهل البصرة اعتمدوا على فتاوى أبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك، ومحمد بن سيرين، وأهل

الشام تمسكوا بفتاوى معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت ومن تتلمذ على أيديهم، كأبي إدريس الخولاني وعمر بن عبد العزيز، واعتمد أهل مصر على فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص^(١). وترتب على ذلك أن اشتد الخلاف في هذا العصر، ومن الأمثلة على ذلك:

- الخلاف في العامِّين إذا تعارضا أيهما أولى بالتقديم، وأوضح الأمثلة على ذلك: عدة الحامل إذا وضعت قبل مرور أربعة أشهر وعشرة أيام، هل تنتهي بالوضع أم لا بد مرور أقصى الأجلين، والسبب في وقوع هذا الخلاف هو عموم قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾^(٢)، فذهب ابن مسعود إلى أن آية البقرة "والذين يتوفون منكم...." مخصصة لعموم آية الطلاق ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^(٣)، وذهب ابن مسعود إلى أن آية سورة الطلاق "وأولات الأحمال" ناسخة للعموم الوارد في آية البقرة، فتكون المتوفي عنها زوجها وهي حامل لها حكمها الخاص، ولا تندرج تحت حكم العموم الذي هو أربعة أشهر وعشراً.

- الاختلاف في التمسك بظواهر النصوص، أو بالمعنى المقصود من تشريع الحكم، فاعتبر ابن عباس ظاهر النص، وبنى الحكم على ذلك، فقال: إذا ماتت المرأة، وترك زوجاً وأبوين، فللزوجة النصف، والثلث للأم، وللأب الباقي تعصيباً، وتمسك ابن عباس في ذلك بظاهر قوله تعالى

(١) إعلام الموقعين، ١/١٧، ١٨.

(٢) البقرة: ٢٣٤.

(٣) الطلاق: ٤.

﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾^(١)، وأخذ بقية الصحابة بالمعنى المقصود من تشريع الحكم، فأعطوا للزوج النصف، والأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، وللأب الباقي، وقالوا: إن الأم والأب ذكر وأنثى ورثا بجهة واحدة، فالمنطق أن يكون الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين^(٢).

(١) النساء: ١١.

(٢) الفكر السامي، ٦١/٢.

الفرع الثاني

شيوخ الوضع في الحديث

معلوم علم اليقين أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل، وبقدر ما تتسم به السنة من قوة في صحتها تظهر قوة الفقه، وانضباط أحكامه.

والنبي ﷺ نهى الصحابة عن كتابة السنة في بداية الأمر، مخافة أن يختلط شيء منها بالقرآن، إلا أنه مع ذلك كان حريصاً على تبليغ السنة، لذا أمر أصحابه بتبليغها والحرص على الدقة عند التبليغ، فقد روى زيد بن ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "نضر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها ورواها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع" ^(١)، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم جميعاً على قدر المسؤولية التي حملهم النبي ﷺ إياها، فاهتموا بالسنة اهتماماً كبيراً.

ومن المكثرين لرواية الحديث: أبو هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، فلأبي هريرة خمسة آلاف وثلاثمائة وأربع وسبعون حديثاً، ولعائشة ألفان ومائتان وأحد عشر حديثاً، ولعبد الله بن عمر وأنس بن مالك ما يقرب من مسند عائشة، ولكل من جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس ما يربو على ألف وخمسمائة حديث.

وكان الحرص المتناهي من قبل الصحابة والتحري المتقن هو السمة الأساسية لرواية الحديث، فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال:

(١) الحديث سبق تخريجه.

بلغني عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عنده حديث رسول الله ﷺ لم أسمعه منه، فابتعت بغيراً فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهراً حتى قدمت الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري، فأتيته فقلت له: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ﷺ في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: يحشر الناس غرلاً بهماً، قلنا: وما بهم؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه، حتى اللطمة، قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عراً غرلاً بهماً؟ قال: بالحسنات والسيئات^(١).

الوضع في الحديث:

يعد عصر الخلفاء الراشدين من أصفى عصور السنة وأنقاهها، إذ لم يعكر صفو السنة في تلك الفترة، نظراً لوحدة المسلمين، ويعتبر التاريخ الفعلي لبدء الوضع في الحديث هو العام الحادي والأربعين للهجرة النبوية المباركة، إذ هو الوقت الذي بدأ فيه الانقسام الفعلي للمسلمين إلى فرق وطوائف، فكانت كل فرقة تضع من الأحاديث ما يؤيد موقفها، ويدعم مبادئها.

وكان الشيعة من أكثر الناس كذباً على رسول الله ﷺ حيث وضعوا الأحاديث الكثيرة في فضل أئمتهم، لاسيما تلك الأحاديث التي وضعوها في شأن علي بن أبي طالب وذريته بعد موقعة كربلاء، وكان ذلك من باب

(١) المستدرک، ٢/٤٧٥.

التنفيس والتفريغ عما بداخلهم، ومن أشهر الأحاديث التي وضعوها في شأن فاطمة رضي الله عنها: ما روي أنه لَمَّا أُسْرِيَ بالنبي ﷺ أَنَاهُ جَبْرِيلُ بِسَفَرِجَلَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ، فَعَلَقَتْ خَدِيدَجَةُ بِفَاطِمَةَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَأَقَ إِلَى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمَّ فَاطِمَةَ.

أنواع المواضيع في الحديث:

انقسم الموضوعون للحديث إلى قسمين:

القسم الأول: وضاعون عرفوا بالكذب في حديث رسول الله ﷺ أي أن الوضع هنا ارتكز على المتن، سواء كان الوضع للحديث كاملاً، أو بزيادة جزء فيه، ولهذا النوع من الوضع أسباب:

أولاً: العداوة الدينية: فقد وجدت بين طوائف الأمة الإسلامية عداوة دينية منبثقة من المبادئ التي تدين بها كل فرقة من الفرق، لأن الدولة الإسلامية امتدت إلى ثلاث قارات: آسيا، وإفريقيا، وأوروبا.

وشعوب هذه المناطق منهم الساكت الحاقد على مضض، ومنهم الراغب في الإسلام، فلما انتشرت رواية الحديث وانصب فكر الخلفاء في السياسة وجدت هذه الطائفة الفرصة متاحة أمامهم لوضع أحاديث تحرم الحلال وتحلل الحرام، وهؤلاء هم الزنادقة.

ومن هذه الطائفة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تستر وراء الإسلام، وأخفي وراء تشيعه لآل البيت أغراضه الدنيئة، وأخذ يدس أفكاره المسمومة في صورة أحاديث مكذوبة نسبها إلى رسول الله ﷺ.

ثانياً: التعصب: وله صورتان:

الأولى: التعصب المذهبي: حيث إن تفرق المسلمين إلى مذاهب أدى إلى محاولة أنصار كل مذهب إلى تأييد مذهبهم، فصاروا يترجمون المبادئ التي يريدون نشرها في صورة أحاديث ينسبونها إلى رسول الله ﷺ ترويجاً لمذهبهم وتأييداً لموقفهم.

الثانية: رغبة بعض المتعصبين لأرائهم في ميدان المحاجة في إلزام خصومهم الذين لا يأخذون إلا بالكتاب والسنة، هذه الرغبة دفعتهم إلى نسبة أقوال إلى الصحابة وغيرهم، وكذلك نسبة الأقوال والأحاديث إلى رسول الله ﷺ^(١).

ثالثاً: التساهل: حيث تساهل بعض جهلة المتعبدین في باب الترغيب والترهيب، مما دفعهم إلى وضع أحاديث ترغب الناس في الطاعات، وترهبهم من المعاصي.

ومن ذلك: ما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن الكريم سورة سورة بعنوان أن من قرأ سورة كذا فله كذا، ويروي ذلك عن عكرمة وابن عباس، وتارة يروي عن أبي بن كعب، فلما سئل من أين هذه الأحاديث قال: لما رأيت اشتغال الناس بفقهِ أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق، وأعرضوا عن حفظ القرآن وضعت هذه الأحاديث حسبة لله تعالى^(٢).

رابعاً: الطمع في رغبة دنيوية: من كسب مال أو إرضاء كبير أو كسب جاه كان سبباً رئيساً لوضع الأحاديث، ومن ذلك ما حكى عن غياث بن إبراهيم أنه دخل على المهدي بن منصور، وكان يعجبه اللعب بالحمام فروى حديثاً قال فيه: "لا سبق إلا في خفٍ أو حافرٍ أو جناح" فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم، فلما قام ليخرج قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله ﷺ، ما قال رسول الله ﷺ جناح، ولكن أراد أن يتقرب إلينا^(٣).

(١) د. حسن الشاذلي: المدخل للفقهِ الإسلامي، السابق، ص ٣١٠ وما بعدها.

(٢) المرجع السابق.

(٣) تاريخ بغداد، ٤٨٦/١٣، تاريخ مدينة دمشق، ص ٤١٦.

وحدث جعفر الطيالسي فقال: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام قاصّ فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كلمة منها طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان، وأخذ في قصة نحو عشرين ورقة، فجعل أحمد ينظر إلى يحيى، ويحيى ينظر إليه وهما يقولان: ما سمعنا بهذا إلا الساعة! فسكتا حتى فرغ من قصصه وأخذ قطعة دراهم ثم قعد ينتظر، فأشار إليه يحيى فجاء، فقال يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال الكذاب: أحمد وابن معين! فقال: أنا يحيى وهذا أحمد، ما سمعنا بهذا قط، فإن كان ولا بُدَّ من الكذب فعلى غيرنا، فقال: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم، قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، وما علمت إلا الساعة، كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال: فوضع أحمد كفه على وجهه، وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما^(١).

القسم الثاني: الكذب في الرواية لا في المتن:

ولهذه الطريقة صور منها: أن يضع الوضاع للحديث الضعيف إسناداً صحيحاً مشهوراً حتى يعمل به، ولا يرد من خصومه.
ومنها: قلب الأسانيد أو الزيادة فيها، ويتعمد ذلك للإغراب على غيره حتى لا يعارضه، أو لرفع الجهالة عن نفسه.
ومنها: أن يدعي سماع ما لم يسمع، ولقاء من لم يلتق من الصحابة والتابعين، ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم.

(١) ميزان الاعتدال، ١/١٦٩، تهذيب الكمال، ٣١/٥٥٩.

ومن هذه الطائفة "أحمد الهروي" فقد ادعى أنه سمع الحديث من هشام بن عمار، مع أن هشام مات سنة ٢٤٥هـ، وولادة أحمد سنة ٢٦٠هـ. وروي عن همام أنه قال: قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول: حدثنا البراء، وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال: كذب ما سمع منهم، إنما كان إذ ذاك يتكفف الناس في زمن الطاعون الجارف^(١).

مصادر الحديث الموضوع:

أ - قد يخترعه الواضع من نفسه ابتداءً، وينسبه إلى الرسول ﷺ ويعرف ذلك إما بإقراره، أو ما ينزل منزلة الإقرار: كأن يدعو الحديث إلى مبدأ يدعو إليه الواضع، أو تدل على ذلك قرائن الأحوال.

ب - قد يأخذ الواضع كلام غيره فينسبه إلى النبي ﷺ ويكون الموضوع إما من كلام الصحابة، أو من كلام التابعين، أو بعض قدماء الحكماء، ونحو ذلك^(٢).

ج - قد ينسب الراوي كلام الغير إلى النبي ﷺ عن غير قصد وتعمد للوضع مثل: "ومن كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار"، ولذا عدّه بعضهم في حكم المدرج^(٣).

(١) د. حسن الشاذلي: السابق، ص ٢١٢.

(٢) الفوائد الموضوعة، للكرمي، ص ١٠١.

(٣) الموضوعات، لابن الجوزي، ١٠٩/٢.

جهود العلماء في مقاومة الوضع:

إن الناظر إلى هذا الكم الكبير من الأحاديث الموضوعة المبنوثة في بطون الكتب، وتتداولها ألسنة الناس اليوم، قد يتساءل ما هو موقف العلماء تجاه هذه الأحاديث الموضوعة، وقد اختلطت بالأحاديث الصحيحة؟ وهو تساؤل يستدعي وقفة نظر وتدبر، فقد عُرِضَ على الإمام عبد الله بن المبارك هذا السؤال، فقليل له: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة^(١).

وقد بذل العلماء جهودًا مضنية وشاقة في مقاومة هذه الظاهرة السيئة، وقد تمثلت جهودهم في المحاور التالية:

أولاً: جمع الأحاديث الثابتة:

كانت الأحاديث الثابتة مدونة في صدور الرجال ومسطرة في بطون الكتب، وكانت تلك الأحاديث وأولئك الرجال منتشرين في أنحاء العالم الإسلامي، وحين برز قرن الفتنة، وظهرت طلائع الموضوعات، ثم انتشرت وتكاثرت، خاف الغيرون على السنة، فأسرعوا إلى الصحابة يسمعون عنهم ويستفتونهم، كما سارعوا إلى بطون صحفهم يستظهرونها^(٢).

وحين زاد تيار الوضع وطغى، وأخذ الزنادقة ومن نهج نهجهم يكتبون الموضوعات ويدسونها في الصحاح، ظهرت فكرة جمع الحديث في طبقة الإمام الزهري ومن بعدها كابن جريج وسفيان الثوري ومالك، فدونوا الحديث على الهيئة التي وجدوه عليها، ثم بحثوا عن أحوال الرواة،

(١) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ص

٢٨٢، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، طبعة مكتبة الرياض الحديثة - الرياض.

(٢) أ. أحمد محمد بوقرين: جهود العلماء في مقاومة الوضع في الحديث، ص ٥.

فأسقطوا ما يعرفون أنه موضوع، فقد كانوا - كما قال أبو داود - يجتهدون غاية الاجتهاد، فلا يتمكنون من الحديث المرفوع المتصل إلا من دون ألف حديث^(١).

ومن أشهر تلك الكتب وأولها موطأ الإمام مالك الذي يقول عنه الشافعي: "ما على أديم الأرض بعد كتاب الله، كتاب أصح من موطأ مالك"^(٢).

ثم جاءت من بعدهم طبقة أخرى انتهجت جمع الأحاديث النبوية على طريقة المسانيد، فجمعت ما يروى عن الصحابي في باب واحد رغم تعدد الموضوع، ونقت الحديث من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين - بخلاف الطبقة السابقة، ومن هؤلاء: بقي بن مخلد وإسحاق بن راهوية، وأحمد بن حنبل الذي انتقى مسنده المشهور - كما يقول - من سبعمائة وخمسين ألف حديث.

ومن هذا يتبين لنا ما كانوا يكابدونه من جهد في جمع الأحاديث، لكنهم في طريقتهم يمزجون الصحيح بغيره من حسن وضعيف. فجاء من بعدهم من قام بالعبء العظيم وأفرد الصحيح في كتاب مستقل، وهما الإمامان الجليلان البخاري ومسلم، فقد كان البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح^(٣) وكذلك مسلم، فقد صنف صحيحه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة وبعد أصحاب المسانيد والصحاح تابعت عقود السنن تترى من أبي داود والنسائي

(١) تقييد العلم، للخطيب البغدادي، ١٠٥ وما بعدها، طبعة دار إحياء السنة النبوية.

(٢) سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١١١/٨.

(٣) تذكرة الحفاظ: للذهبي، ٥٥٦/٢، سير أعلام النبلاء، ٣٢٩/١١.

والترمذي، وغيرهم، وبهذا تم جمع الحديث وتطهيره من دنس الوضع ومخلفاته.

ثانياً: الاهتمام بالإسناد^(١):

استشعر العلماء الخطر الداهم الذي نشأ مع الوضع في الحديث، فهبوا للمحافظة على السنة واجتهدوا في ذلك، فعنوا بالإسناد واهتموا به، وفحصوا أحوال الرواة بعد أن كانوا يرجحون توثيق من حديثهم، وطلبوا الأسانيد منهم قبل المتون، لأن السند للخبر كالنسب للبشر، ويشير الإمام محمد بن سيرين إلى ذلك فيقول: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم"، ولذا نجدهم يتواصلون بالاهتمام بالإسناد والسؤال عنه.

يقول هشام بن عروة: "إذا حدثك رجل بحديث، فقل: عمن هذا؟" لأنه إذا أخبر عن الراوي بلسان المقال، فكأنه أخبر عن حال المروي بلسان الحال، وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد حثوا العامة على الاحتياط في حمل الحديث، وألا يأخذوا إلا حديث من يوثق به علماً ودينًا، فهذا محمد بن سيرين يقول: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"^(٢).

وقد شاعت كلمته وغيرها في الناس، فأصبح الإسناد أمراً بديهياً حتى عند العامة، ولشدة اهتمام الأمة بالإسناد عده علماءؤها من فروض الكفاية، قال الحافظ ابن حجر: "ولكون الإسناد يعلم به الموضوع من غيره، كانت

(١) يراجع: أحمد محمد بوقرين: جهود العلماء في مقاومة الوضع، ص ٥ وما بعدها.

(٢) صحيح مسلم، المقدمة، ١٥/١، وما بعدها.

معرفته من فروض الكفاية" ^(١).

ثالثاً: مضاعفة النشاط العلمي في قواعد الحديث:

حين ظهر الوضع في الحديث ضاعف العلماء نشاطهم في الرواية والدراية على حدٍ سواء.

ففي الرواية: هرعوا إلى من بقي من الصحابة رضي الله عنهم يسألونهم عما يسمعون من الأحاديث، وهل قالها النبي ﷺ أم هي كذب مصنوع، ولحكمة يعلمها الله مد في أعمار بعض الصحابة، كعبد الله بن عباس وعائشة وجابر وأنس وعامر بن الطفيل، فساعدوا في حفظ السنة من الضياع، وكذلك فعل الأتباع مع التابعين.

وفي علم الرواية أيضاً: نشأ ما يسمى بـ "الرحلات" فقد قطع الرواة الفيافي والقفار، للتأكد من حديث سمعوه، خشية خطأ الراوي أو تعمدته في الزيادة، فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسير شهراً إلى الشام ليسأل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه حديثاً سمعه عن رسول الله ﷺ، وهذا سعيد بن المسيب يقول: "إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد"، ويقول أبو العالية: "كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول الله ﷺ فما نرضى حتى أتيناهم فسمعنا منهم" ^(٢).

أما علم الحديث دراية: فقد وضع العلماء قوانين مخصوصة يتميز بها الغث من السمين، وجعلوها قائمة على أصول أسسوها لبنوا عليها أحكامهم، ومنها:

(١) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، لمحمد جمال الدين القاسمي، ص

١٧٤، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

(٢) علوم الحديث، لابن الصلاح ص ٨، طبعة دار الفكر.

١ - فن التواريخ، ليعلم منه تاريخ الراوي ووفاته، يقول سفيان الثوري:
 " لما استعمل الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ " ^(١).

٢ - فن الجرح والتعديل، وبه استطاعوا معرفة أحوال الرواة، فانكشف
 لهم الوضاعون.

٣ - النظر في كيفية التحمل وأخذ الرواة بعضهم عن بعض، وعن
 طريقه عرف العلماء اتصال الروايات من انقطاعها، إلى غير ذلك من
 القواعد التي وضعوها لدراية الحديث، وبها حققوا أقصى ما في الوسع
 الإنساني، احتياطاً لدينهم، وأرسوا أصح القواعد للإثبات التاريخي وأعلاها
 وأرقاها، وقد قلدهم فيها علماء الفنون الأخرى من لغة وأدب وتاريخ
 ونحوها، فابن قتيبة الذي يعد من أوائل نقاد الأدباء، استمد ذلك من معارفه
 الحديثية، وكذلك فعل ابن خلدون في تمييزه الزائف من أخبار المؤرخين،
 فمقاييسه التي طبقها هي بعينها الأمثلة التي وضعها الإمام مسلم لمعرفة
 المنكر من الحديث ^(٢).

يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى: "وقد ألف أحد علماء
 التاريخ في العصر الحاضر كتاباً في أصول الرواية التاريخية، اعتمد فيها
 على قواعد مصطلح الحديث، واعترف بأنها أصح طريقة علمية حديثة

(١) مختصر الكامل في الضعفاء، لتقي الدين أحمد بن علي المقرئ، ٧١/١، تحقيق.

أيمن بن عارف الدمشقي، طبعة مكتبة السنة - مصر، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ -
 ١٩٩٥ م، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٣٣٠/٤.

(٢) مجلة الأزهر: مجلد ٣٨ سنة ١٣٨٦، ص ٤٥٤، أ. أحمد محمد بوقرين: جهود

العلماء في مقاومة الوضع، السابق.

لتصحيح الأخبار والروايات " (١).

رابعاً: التأليف في المواضيع:

هناك جهد آخر يضاف إلى الجهود العظيمة التي بذلها العلماء من أجل حفظ الحديث وتخليصه من الوضع، وتمثل هذا الجهد في تلك الثروة العلمية الضخمة من كتب الموضوعات والمواضيع، فقد سجل العلماء أولئك المواضيع في الصحف، كي يعرفهم من بعدهم فيجتنب أحاديثهم، واستلوهم من رواة الحديث كما تستل الشعرة من العجين، فطهروا منهم السنة الشريفة تطهيراً.

ووضع كثير من العلماء مؤلفات خصصوها للضعفاء والمتروكين من رواة الحديث، وأدرجوا فيها أسماء المواضيع وأوصافهم وأقوال العلماء في نقدهم وتجريحهم، وذلك ككتب "الضعفاء" للإمام البخاري، والنسائي، وأبي حاتم ابن حبان، ثم جاء من بعدهم عبد الله بن عدي الجرجاني، فألف كتابه "الكامل" ذكر فيه كل من تكلم فيه ولو كان من رجال الصحيحين.

وكذلك أدرجوا المواضيع في كتب التاريخ التي صنف في أسماء الرجال وأخبارهم، ومنها "تاريخ البخاري" الكبير والأوسط والصغير، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني، وتاريخ جرجان للسهمي وتاريخ دمشق لابن عساكر و"المنتظم" لابن الجوزي (٢).

(١) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور. مصطفى السباعي، ص ١٢٦، طبعة دار الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ٢٠٠٠ م.

(٢) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، للصنعاني، ١/ ٤٦، ٤٧، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٦ م، أ. أحمد محمد بوقرين، جهود العلماء

وبعد هؤلاء جاء الحافظ الذهبي فوضع كتابه "ميزان الاعتدال" في نقد الرجال، وقد احتوى هذا الكتاب المطبوع في أربعة مجلدات ضخمة على ذكر الكذابين والوضاعين، ثم على المتهمين بالوضع، وقد فات الذهبي جماعة ذيلهم عليه الحافظ العراقي، وقد عقب عليه أيضًا الحافظ ابن حجر في كتابه "لسان الميزان".

خامساً: التأليف في الموضوعات^(١):

لم يكتف علماءنا الأجلاء بتسجيل أسماء هؤلاء الكذابين في الكتب، بل جمعوا أكاذيبهم ودونوها، ليس بقصد أن يقرأها ويطلع عليها الناس من باب الثقافة وزيادة المعلومات، بل لكي يجتنبوها وينبهوا على أضرارها وآفاتهما.

من أجل هذا فقد جمع كثير من العلماء ما تناثر في كتب من سبقهم من الموضوعات، فأودعوها أسفارًا أشهروها بين الناس، وفيها ما هو خاص بالأحاديث الموضوعية وتبلغ أربعين مؤلفًا تقريبًا، ومن أهمها الكتب الآتية^(٢):

- ١ - تذكرة الموضوعات: لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، توفي سنة ٥٠٧هـ، ورتبه على حروف المعجم، وفيه يذكر الحديث ومن جرح راويه من الأئمة، طبع بمصر سنة ١٣٢٣هـ، وقد أعيدت طباعته عدة مرات.
- ٢ - الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: ويقال له "الأباطيل" لأبي

في مقاومة الوضع، السابق، ص ٧.

(١) أ. أحمد بوقرين: جهود العلماء في مقاومة الوضع، السابق، ص ١٠ وما بعدها.

(٢) أصول الحديث، للخطيب البغدادي، ص ٤٣٥، طبعة القاهرة، أ. أحمد بوقرين:

جهود العلماء في مقاومة الوضع في الحديث، السابق، ص ١٠، ١١.

عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورقاني المتوفي سنة ٥٤٣هـ، وقد أكثر فيه من الحكم بالوضع بمجرد مخالفته السنة الصريحة.

وقد طبع هذا الكتاب تحت اسم "الأباطيل والمناكير" بتحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي سنة ١٤٠٣هـ بالمطبعة السلفية في الهند.

٣ - الموضوعات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧هـ، وهو أكبر كتب الموضوعات وأشهرها، تناول فيه ما ورد من الأحاديث التي يعتقد أنها موضوعة في "الكامل" لابن عدي، وكتب الضعفاء لابن حبان والعقيلي والأزدي، ومعاجم الطبراني الثلاثة.

٤ - المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب: للحافظ أبي حفص عمر بن بدر الموصلي المتوفي سنة ٦٢٣هـ اكتفى فيه بذكر الأبواب التي لم يصح فيها شيء.

٥ - الدرر الملتقط في تنبيه الغلط: للعلامة رضي الدين حسن بن محمد العمري المعروف بـ "الصغاني" المتوفي سنة ٦٥٠هـ.

٦ - موضوعات الصغاني: رضي الدين الحسن بن محمد العمري، جمع فيها بعضاً من الأحاديث الموضوعة، وأدرج فيها كثيراً من الأحاديث التي لم تبلغ درجة الوضع.

٧ - الأحاديث الموضوعة التي يرووها العامة والقصاص: وهي رسالة لعبد السلام بن عبد الله بن تيميه، جد شيخ الإسلام المتوفي سنة ٦٥٢هـ.

٨ - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام السيوطي المتوفى سنة ٩١١هـ، اختصر فيه كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وحرر فيه تعقباته وانتقاداته عليه، وزاد فيه موضوعات أخرى لم يذكرها ابن الجوزي.

٩ - الذيل على اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي، وقد ذكر فيه عدداً آخر من الأحاديث الموضوعة لم يذكرها في

الأصل، ويسمى أيضًا "الذيل على الموضوعات"، وله كتاب في التعقيب على الموضوعات أسماه "النكت البديعات على الموضوعات"، ثم اختصره في كتاب آخر سماه "التعقبات على الموضوعات"، وعدد الأحاديث التي تعقبه فيها ثلاثمائة ونيف.

١٠- الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعية: لشمس الدين محمد بن يوسف بن علي الشامي الصالحي، صاحب السيرة المتوفى سنة ٩٤٢ هـ، وقد أشار إلى هذا الكتاب في سيرته.

١١- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعية: لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني المتوفى سنة ٩٦٣ هـ، لخص فيه ما في موضوعات ابن الجوزي واللالئ للسيوطي.

١٢- تذكرة الموضوعات: لرئيس محدثي الهند جمال الدين محمد بن طاهر الفتني المتوفى سنة ٩٧٦ هـ، وله أيضًا "قانون الأخبار الموضوعية والرجال الضعفاء".

١٣- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعية: ويسمى "تذكرة الموضوعات" للشيخ: الملا علي القاري الهروي المتوفى سنة ١٠١٤ هـ.

١٤- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: للملا علي القاري، وقد رتبته على حروف الهجاء، وقد بلغت أحاديثه حسب تعداد المحقق أربعمائة وسبعة عشر حديثاً.

١٥- الفوائد الموضوعية في الأحاديث الموضوعية: للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة ١٠٣٣ هـ، وقد نشره الأستاذ الصباغ محققاً في العدد السادس من مجلة "أضواء الشريعة" سنة ١٣٩٥ هـ، ثم طبع هذا الكتاب منفرداً بتحقيق الأستاذ الصباغ في بيروت، الدار العربية سنة ١٣٩٥ هـ.

١٦- الكشف الإلهي عن شديد الضعف والواهي: لمحمد بن محمد

الحسيني السندروسي المتوفي سنة ١١٧٧هـ، جمع فيه الأحاديث الشديدة الضعف والواهيّة والموضوعة.

١٧- الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات: للشيخ محمد بن أحمد السفاريني المتوفي سنة ١١٨٨هـ، وقد اختصر فيه كتاب "الموضوعات" في مجلد ضخّم.

١٨- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعات: للقاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفي سنة ١٢٥٠هـ.

١٩- الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعات: للعلامة عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي، المتوفي سنة ١٣٠٤هـ، وقد أعيدت طباعة هذا الكتاب بتحقيق الشيخ محمد السعيد ابن بسيوني زغلول، ونشرته دار الكتب العلمية في بيروت سنة ١٤٠٥هـ.

٢٠- اللؤلؤ المرصوع فيما قيل لا أصل له أو بأصله موضوع: للشيخ محمد بن خليل القاوقجي المتوفي سنة ١٣٠٥هـ.

٢١- تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعات على سيد المرسلين، لمحمد البشير ظافر المتوفي سنة ١٣٢٥هـ، ذكر فيه الأحاديث الموضوعات المشتهرة على الألسنة.

٢٢- الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: للشيخ أحمد بن عبد الكريم العامري الغزي، وقد طبع هذا الكتاب في طبعته الثانية بقراءة وتصحيح الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد سنة ١٤١٣هـ.

وبالإضافة إلى ما تقدم من الكتب المؤلفة في الموضوعات خاصة، فقد تلقف العلماء رحمهم الله، ما يدور على ألسنة العامة من الأحاديث المنسوبة إلى الرسول ﷺ، واختبروها فعرفوا صحيحها من زائفها، ونشروا

ذلك في مؤلفات بين الناس، من أهمها ^(١):

- ١- التذكرة في الأحاديث المشتهرة: لبدر الدين الزركشي المتوفي سنة ٧٩٤ هـ، وطبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ مصطفى عبد القادر عطا.
- ٢- اللآلئ المنتثرة في الأحاديث المشهورة مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع، للحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني المتوفي سنة ٨٥٢ هـ.
- ٣- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفي سنة ٩٠٢ هـ.
- ٤- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، لجلال الدين السيوطي لخصه من " التذكرة " للزركشي وزاد عليه، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ خليل محي الدين الميس.
- ٥- الوسائل السنية من المقاصد السخاوية والجامع والزوائد السيوطية، لعلي بن محمد المنوفي المتوفي سنة ٩٣٩ هـ.
- ٦- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، لعبد الرحمن بن علي بن الديبع المتوفي سنة ٩٤٤ هـ، لخص فيه " المقاصد " وبين ما هو صحيح وموضوع.
- ٧- البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير، لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني المتوفي سنة ٩٧٣ هـ، انتخبها مما تقدم من الكتب وكذلك من كتاب "الغماز على اللماز" لجلال الدين السمهودي، وقد طبع هذا الكتاب قديمًا بالقاهرة سنة ١٢٧٧ هـ.

(١) أ. أحمد محمد بوقرين: جهود العلماء في مقاومة الوضع، ص ١١.

٨- تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين
الناس، لمحمد بن أحمد القادري المتوفي سنة ١٠٧٥هـ.

الفرع الثالث

ظهور المدارس الفقهية

شهد القرن الثاني الهجري ظهور مدرستين أساسيتين في الفقه الإسلامي، هما: مدرسة الرأي، ومدرسة الحديث، نشأت المدرسة الأولى في العراق، وكانت امتدادًا لفقه عبد الله بن مسعود الذي أقام هناك، وحمل أصحابه علمه وقاموا بنشره، وكان ابن مسعود متأثرًا بمنهج عمر بن الخطاب في الأخذ بالرأي، والبحث في علل الأحكام حين لا يوجد نص من كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ، ومن أشهر تلاميذ ابن مسعود الذين أخذوا عنه: علقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وشريح القاضي، وهؤلاء كانوا من أبرز فقهاء القرن الأول الهجري.

ثم تزعم مدرسة الرأي بعدهم إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه العراق بلا منازع، وعلى يديه تتلمذ حماد بن سليمان، وخلفه في درسه، وكان إمامًا مجتهدًا، كانت له بالكوفة حلقة عظيمة يؤمها طلاب العلم، وكان من بينهم أبو حنيفة النعمان الذي فاق أقرانه، وانتهت إليه رئاسة الفقه، وتقلد زعامة مدرسة الرأي بعد شيخه، والتف حوله الراغبون في تعلم الفقه، وبرز منهم تلاميذ بررة، على رأسهم أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن، وزفر، والحسن بن زياد وغيرهم، وعلى يد هؤلاء تبلورت طريقة مدرسة الرأي واستقر أمرها ووضح منهجها^(١).

وأما مدرسة الحديث: فقد نشأت بالحجاز، وكانت امتدادًا لمدرسة عبد

(١) الفكر السامي، ٩٤/٢.

الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وغيرهم من فقهاء الصحابة الذين أقاموا بمكة والمدينة، وكان يمثلها عدد كبير من كبار الأئمة، منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وابن شهاب الزهري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس.

وتمتاز تلك المدرسة بالوقوف عند نصوص الكتاب والسنة، فإن لم توجد النصوص التمسث آثار الصحابة، ولم تلجئهم مستجدات الحوادث التي كانت قليلة في الحجاز إلى التوسع في الاستنباط بخلاف ما كان عليه الحال في العراق.

وجاء الشافعي والجدل مشتعل بين المدرسين فأخذ موقفاً وسطاً، وحسم الجدل الفقهي القائم بينهما بما تيسر له من الجمع بين المدرستين، بعد أن تلقى العلم وتلمذ على كبار أعلامهما مثل مالك بن أنس من مدرسة الحديث، ومحمد بن الحسن الشيباني من مدرسة الرأي. وأعرض لكل من المدرستين من حيث نشأتها، وأسباب ظهورها، والمبادئ التي تقوم عليها كُلٌّ في غصنٍ مستقل.

الفصل الأول

مدرسة الرأي

ظهرت هذه المدرسة ونشأت في العراق، لأن العراق في تلك الفترة كانت مؤهلة لقيام مثل هذه المدارس.

أولاً: أسباب انتشار مدرسة الرأي في العراق:

قدّمنا أن العراق كانت المكان الذي احتضن هذه المدرسة، وفي ظل جنبااته نمت وترعرعت، ولعل ذلك يرجع إلى أسباب عدة، منها:

أولاً: التأثير بمنهج الرواد في الأخذ بالرأي، فقد تأثر أنصار هذه المدرسة بالمعلم الأول، عبد الله بن مسعود، الذي كان متأثراً بعمر بن الخطاب، الذي عُدَّ أكثر الصحابة فقهاً للنصوص، وإقداماً على إبداء الرأي والعمل به، ومع أن عمر أكثرهم في ذلك إلا أنه كان حريصاً على استشارة الصحابة والتريث في الأمور^(١).

فعن الشعبي قال: كانت القضية ترفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فربما تأمل في ذلك شهراً ويستشير أصحابه، واليوم يفصل في المجلس مائة قضية.

وروي عن عبد الله بن مسعود قوله: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم^(٢).

ثانياً: إن أنصار هذه المدرسة رأوا أن أرض العراق أسعد حظاً بالصحابة، حيث كانت الكوفة والبصرة قاعدة الجيوش الإسلامية، ومنها فتحت سائر الأمصار من خراسان فما وراءها، ونزل بها أكثر علماء

(١) د. نصر فريد واصل: المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية، ص ٩٠.

(٢) تاريخ التشريع، لمناع القطان، ص ٢٢٥.

الصحابة، وكانت الكوفة هي مقر الخلافة في زمن علي رضي الله عنه، وكان فيها قبله عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر، وأبو موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وكثير من الصحابة الذين كانوا من حزب علي في مواجهة معاوية، وهؤلاء هم حملة الحديث ورواته، فاكثفوا بما عندهم من الأحاديث وما اشتهر منها في أرضهم^(١).

ثالثاً: كانت العراق موطناً رسمياً للشيعة والخوارج، وعلى تلك الأرض دارت الفتن والحروب الطاحنة، ثم شاع الوضع في الحديث، بهدف تأييد المذاهب السياسية، مما جعل علماء مدرسته يقللون من رواية الحديث، ويتحفظون فيها مخافة الوقوع في الأحاديث الموضوعة، الأمر الذي أدى بالضرورة إلى جعل الأحاديث التي يعتمدون عليها قليلة، وهذا يدعوهم إلى القول بالرأي حيث لا تسعفهم النصوص^(٢).

رابعاً: ظهور حركة الوضع في الحديث، مما دفع الفقهاء إلى الاعتماد على الرأي، وكانت حركة الوضع قد ازدهرت لابتعادهم عن المدينة المنورة من ناحية، ومن ناحية أخرى وجود اضطرابات سياسية واجتماعية فيها، الأمر الذي جعل حركة الوضع في ازدهار دائم، فكان من الضروري البحث عن مخرج، ولم يكن هناك بد من اللجوء إلى الرأي كمخرج من تلك الأزمة.

ثانياً: مميزات مدرسة الرأي:

اتسمت مدرسة الرأي بمجموعة من السمات والخصائص التي جعلت

(١) خلاصة التشريع الإسلامي، للخضري، ص ٧٩، طبعة دار الفكر العربي.

(٢) تاريخ التشريع الإسلامي، لمناع القطان، ص ٢٢٦.

من تفكيرها ومبادئها طابعًا خاصًا، ومن أهم هذه السمات:

١- كثرة تفريعهم للفروع، ولعل ذلك يرجع إلى كثرة ما يعرض لهم من الحوادث نظرًا لتحضرهم، وقد ساقهم إلى هذا فرض المسائل قبل أن تقع، فأكثرها من قولهم "أرأيت لو كان كذا" فيسألون عن المسألة ويبدون فيها حكمًا، ثم يفرعونها بقولهم "أرأيت لو كان كذا" ويقبلونها على سائر وجوهها الممكنة وغير الممكنة، حتى سماهم أهل الحديث "الأرأيتون" وتميز منهجهم بالفقه الافتراضي^(١).

٢- قلة روايتهم للحديث بسبب اشتراطهم فيه شروطًا لا يسلم معها إلا القليل، وانتهاجهم نهج عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود في الثبوت في قبول الحديث والاحتياط فيه، وعدم الإكثار من التحديث، فكانوا يتهيبون من الرواية عن النبي ﷺ، ولا يتهيئون من الرأي^(٢)

ثالثًا: الفوائد العلمية لمدرسة أهل الرأي:

لمدرسة أهل الرأي فوائد جمة، كان لها أكبر الأثر في نمو وازدهار الفقه الإسلامي، ومن هذه الفوائد:

١- قام علماء هذه المدرسة بجمع الأحاديث التي حفظها الصحابة الذين عاشوا بينهم، وكذلك فتاواهم وأقضيتهم، فخرجوا عليها أحكام الحوادث التي جدت لهم.

٢- استخلص علماء هذه المدرسة الكثير من علل الأحكام، وحكمة تشريعها، واستخلصوا كذلك الكثير من القواعد العامة للتشريع من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وتصدوا لبيان الأحكام في الأحداث والوقائع الجديدة،

(١) فجر الإسلام، لأحمد أمين، ص ٣٨٢.

(٢) د. أحمد الحصري: تاريخ الفقه، السابق، ص ١٢٠.

وطرقوا كل باب من أبواب الفقه، وتجمعت لهم مسائل فقهية في كل باب، وأكثروا من التفرعات حتى ما لم يحدث منها.

٣- كان لعلماء هذه المدرسة الفضل والسبق في نمو الفقه الافتراضي، بسبب الحوادث التي تعرض لهم، ولا نص لها في قرآن أو سنة، فأكثروا من "أرأيت" و "لو كان كذا".

٤- سد أنصار هذه المدرسة الباب أمام واضعي الحديث المنتشرين آنذاك بالعراق، فباؤوا بالفشل خصوصاً بعد وضع شروط دقيقة في راوي الحديث، ومعرفة علل الأحكام وعلل تشريعها.

٥- كان أنصار هذه المدرسة يتهيون رواية الحديث، لا سيما بعد أن كثر الوضع، وقدوتهم في ذلك عبد الله بن مسعود، فقد كان إذا حدث عن رسول الله ﷺ أصابته رعدة، ويقول بعد رواية الحديث: هكذا أو نحوه، خشية أن يكون قد غير حرفاً، والنبى ﷺ يقول: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" (١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي، ٥٢/١، ومسلم،

كتاب العلم، باب تغليظ الكذب على رسول الله، ٩٥/١.

الفصل الثاني

مدرسة أهل الحديث

يطلق اسم مدرسة الحديث على المنهج الذي يتبعه معظم أتباع الدين الإسلامي في الاعتقاد والتشريع، يعتمد هذا المنهج في الاعتقاد والتشريع على التلقي من نصوص القرآن والحديث، وتقديمها على العقل وسائر النقل من أقوال أو آراء تخالف النصوص المثبتة الواضحة، بينما يفتح مجال الاجتهاد فيما لم يثبت أو يصح فيه نص، وهو بذلك يخالف منهج مدرسة القرآنيين الذي يقول بالتلقي من القرآن فقط، ويهمل نصوص الحديث، كما يخالف المنهج الشيعي الذي يقدم آراء الإمام حتى لو خالفت نص القرآن أو الحديث.

وأتباع هذه المدرسة يسمون بعدة أسماء، لكل اسم منها دلالة، وذلك على النحو التالي:

- ١- **أهل الحديث**: ويقصد بها تقديمهم لنص حديث رسول الله ﷺ بعد القرآن على سائر النصوص والآراء، ليتضح مخالفتهم للشيعية والقرآنيين.
- ٢- **أهل السنة أو أهل السنة والجماعة**: ويعني هذا الاسم اتباعهم للسنة التي هي كل ما ورد عن الرسول ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان واجباً أو مستحباً، والتزامهم وحدة صف المسلمين تحت لواء الجماعة، ونبذ الفرقة والخلاف.

ويعرفون في العصر الحديث باسم السلفيين، ويعني: التزامهم باتباع منهج السلف، والسلف: هم من سبق من المسلمين بدءاً من الرسول نفسه ﷺ مروراً بالصحابة والتابعين، وحتى عصر الأئمة الأربعة على الترتيب.

وتعتبر المدينة المنورة هي الموطن الرئيس لهذه المدرسة، والمجمع الذي يجتمع فيه أنصارها، إذ هي التي شهدت ما كان من النبي ﷺ أقوالاً

كانت أو أفعالاً، فكانت المدينة بذلك الفضل التي اختصت به من قبل الله هي مهبط السنة، وهذا مَكَّنَ أهلها من أن يكونوا أثبت الناس بالفقه، وأشدهم تمسكاً بالرواية، ووقوفاً عند الآثار.

ومدرسة أهل الحجاز كانت تستقي مناهجها من شيوخها الأوائل، كزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وقد عُرِفَ ابن عمر بحرصه الشديد المتناهي على تتبع آثار الرسول ﷺ والاعتزاز بها، وتأثر بهذا المنهج تلاميذه الذين حملوا لواء العلم في هذه المدرسة، وفي مقدمتهم: سعيد بن المسيب، الذي أكب على جمع الآثار، وفتاوى الصحابة، وحفظ الكثير منها، وقيل: إن سعيد كان أعلم الناس بالآثار التي تقدمته، وأفقههم في رأيه، وعن ميمون بن مهران قال: أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها، فدُفِعْتُ إلى سعيد فسألته^(١).

ومن المتسبين إلى تلك المدرسة الشعبي الذي يقول: ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله ﷺ فخذوه، وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحش^(٢).

أولاً: أسباب انتشار هذه المدرسة في الحجاز:

ساعد على انتشار هذه المدرسة في الحجاز مجموعة من الأسباب، أهمها:

١ - تأثر التابعين بالمنهج المتبع عند شيوخهم من الصحابة، كزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر في تعلقهم بالآثار وتورعهم عن الأخذ بالرأي^(٣).

(١) التمهيد، ٣٠٦/٦.

(٢) تاريخ التشريع، لمناع القطان، ص ٢٢٧، ٢٢٨.

(٣) د. نصر فريد واصل: المدخل الوسيط، السابق، ص ٨٩.

٢- كثرة الآثار الموجودة تحت أيديهم، فقد عمل رواد هذه المدرسة على تزويد أنفسهم بحصيلة وافرة من الأحاديث التي حفظوها من الصحابة التي كانوا يتوافدون على أرض الحجاز، وكذلك بحصيلة ضخمة من آراء الصحابة وفتاواهم، وكذلك الأحكام التي صدرت في القضايا المختلفة التي عرضت عليهم، أضف إلى ذلك: أن عدم انتشار الوضع في الحديث في منطقة الحجاز أدى إلى ثقتهم في المروي من السنة والآثار، ولذلك لم يقبلوا خبر الآحاد.

٣- قلة الحوادث في تلك المنطقة التي نزل فيها الوحي، وعالج قضايا وأصبغها بالصبغة الإسلامية، وبالتالي فحدوث وقائع جديدة غير منصوِّص على حكمها يعد من الأمور القليلة النادرة^(١).

ثانياً: الفوائد العلمية لمدرسة أهل الحديث:

حققت هذه المدرسة مجموعة من الفوائد العلمية، يمكن إجمالها فيما يلي:

- جمع السنة النبوية وحفظها.
 - جمع آراء الصحابة والتابعين وقضاياهم وفتاواهم وحفظها.
 - كراھيتهم لكثرة السؤال وفرض المسائل وتشعب القضايا.
 - الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار.
- وكان بين أهل الرأي والحديث منافسة شديدة، وعاب كل فريق منهم طريقة الآخر، وإن كان من بين الحجازيين من يميل إلى الرأي، كربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك.
- فقد أخرج مالك في الموطأ عن ربيعة قال: سألت سعيد بن المسيب:

(١) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة، السابق، ص ١٣٩، ١٤٠.

كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرة من الإبل، قال: كم في إصبعين؟ قال: عشرون، فقلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة، وهو يشير بذلك إلى قول النبي ﷺ: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها"^(١).

ثالثاً: المسائل التي اختلف فيها أنصار المدرستين:

اختلفت المدرستان في مجموعة من المسائل والأحكام، نتيجةً لاختلاف وجهة نظر كلٍ منهما عن الأخرى في الفقه، ومن أهم المسائل التي اختلفوا فيها:

١- القراءة خلف الإمام:

فالرأي الغالب لدى مدرسة أهل الحجاز القراءة مع الإمام في صلاة السر، وعدم القراءة في صلاة الجهر، أي: الإسرار فيما أسر، والجهر فيما جهر.

فقد روي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير في القراءة خلف الإمام قال: اجتمعا ألا يقرأ خلف الإمام في المغرب والعشاء والفجر، قال إبراهيم: ولا في الظهر والعصر، وأثر عن نفر منهم: ينبغي ألا يقرأ الإمام في شيء من الصلوات.

وأهل الحجاز في هذا يقفون عند الأحاديث والآثار التي تدل على قراءة الفاتحة خلف الإمام، كحديث: لا تفعلوا إلا بأمر القرآن^(٢)، وحديث "

(١) سنن النسائي، ٢٣٥/٤، مصنف عبد الرزاق، ٣٩٦/٩.

(٢) مسند الإمام أحمد، ٣٢١/٥.

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ^(١).

أما حديث "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" الذي يحتج به الكوفيون فهو حديث ضعيف عند جميع الحفاظ ولا يصلح للاحتجاج به. وأهل الرأي في ذلك على منهجهم لأنه لا خلاف بينهما في أن الرجل يأتي والإمام راعع يكبر معه، ويعتد بتلك الركعة، وإن لم يقرأ فيها شيئاً، فلما أجزأه ذلك في حال خوفه فوات الركعة، احتمل أن يكون أجزأه ذلك لمكان الضرورة، واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لأن القراءة خلف الإمام ليست فرضاً عليه.

٢.صفة الجلوس في الصلاة:

أهل الحجاز يرون الجلوس على الورك اليسرى، فعن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس، فنصب رجله اليمنى وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدميه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك ^(٢).

أما أهل الكوفة فيرون أنه ينبغي للمصلي أن يغرس قدمه اليسرى على الأرض ويجلس عليها، فعن المغيرة بن إبراهيم أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلاة أن يغرس قدمه اليسرى على الأرض، ثم يجلس عليها،

(١) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ٢٦٣/١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ٢٩٥/١.

(٢) الموطأ، ٩٠/١، فتح الباري، ٣٠٦/٢، الاستذكار الجامع لفقهائ مذاهب الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ٤٧٩/١، تحقيق. سالم محمد عطا- محمد علي معوض، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٠ م.

وقد نشأ رأي آخر يوفق بين الرأيين، وهو أن يكون الجلوس الأول على رأي أهل الكوفة، والثاني على ما ارتآه أهل الحجاز.

٣- القضاء باليمين مع الشاهد:

جمهور أهل الحجاز يرون القضاء بالشاهد واليمين في الأموال، لثبوت ذلك عندهم في الحديث الذي رواه مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضي باليمين مع الشاهد؟ قالا: نعم، وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، وذلك خاص بالأموال^(١).

في حين يرى جمهور أهل الرأي أن القضاء باليمين مع الشاهد لا يجوز، فalcضاء مقتصر على الرجلين، عملاً بقوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾^(٢).

٤- الخلاف في مسألة الشاة المصرة:

وقع الخلاف بين المدرستين في مسألة الشاة المصرة، فقد روي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن تصرية الإبل والغنم، وقال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر^(٣).

(١) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، ٧٩٣/٢.

(٢) البقرة: ٢٨٢.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب التَّهْيِي لِلْبَّائِعِ أَنْ لَا يَحْفَلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ،

٧٥٥/٢، ومسلم، كتاب البيوع، باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى

سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّضَرِّيَةِ، ١١٥٥/٣.

فأهل الحديث يرون أن المشتري يردّها، ومعها صاعاً من تمر عوضاً عن اللبن الذي حلب منها، وأهل الرأي يقولون: أنها ترد مع قيمة اللبن الذي احتلبته، ويؤولون الحديث بأن النبي ﷺ قدر أن اللبن المحلوب في هذه الحالة يكافئه صاع من تمر، والتمر هو المال الميسور لديهم جميعاً في تلك الفترة، لذلك قضى به.

رابعاً: آثار المنافسة بين المدرستين:

ترتب على وجود المنافسة والخلاف بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث بعض الآثار التي استفاد منها الفقه أعظم استفادة، ومنها:

١- إثراء الفقه الإسلامي واتساع آفاقه، نظراً للمناقشات المنهجية في الأحكام الصادرة في القضايا المختلفة التي أثرت في وضع القواعد واستنباط العلل، وحكمة التشريع من أجل الوصول إلى الحق.

٢- وضوح موقف كل منهما في العمل بالنصوص، والعمل بالرأي، وكان من المتفق عليه بينهم أمران: إما أن يوجد نص صحيح يقضي بحكم معين، وبالتالي فليس هناك عمل بالرأي، وإما ألا يوجد نص، ففي هذه الحالة يصير العمل بالرأي ضرورياً، وقد اختلفت المدرستان في كمية المسائل التي أخذ فيها بالرأي، فمن خفف من شروط قبول أحاديث الآحاد، اتسعت عنده دائرة هذه النصوص، وقضى في المسائل بما تقضي به هذه النصوص، وهؤلاء هم أنصار مدرسة الحديث، ومن شدد في شروط قبول أحاديث الآحاد، ضاقت عنده دائرة هذه النصوص، وقضى في المسائل بالرأي والاجتهاد، وهؤلاء هم أنصار مدرسة الرأي.

٣- إنه وُجدَ من أهل العراق من كان يأخذ بمنهج أهل الحديث، كعمر بن شرحبيل المعروف بالشعبي، محدث الكوفة وعالمها، فقد كان إذا عرضت له فتوى ولم يجد نصّاً انقبض عن الفتوى، وكان لا يرضى بمنهج أهل الرأي.

كما وُجِدَ من أهل الحجاز من كان يأخذ بمنهج الرأي منهم: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، شيخ الإمام مالك بن أنس، والذي كان يسمى ربيعة الرأي لكثرة استعماله للرأي^(١).

ملامح النظام الفقهي في العصر الأموي:

مر الفقه في هذه المرحلة بعدة عوامل أكسبته القوة والمرونة والازدهار، حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى الاجتهاد، بعد أن كانت في المرحلتين السابقتين قليلة إلى حد ما، نظرًا لوجود النبي ﷺ في العصر الأول، وقرب عهد الصحابة في الثاني، إلا أن النظام الفقهي في هذه المرحلة اتسم بمجموعة من السمات والخصائص التي اعتبرت فيما بعد منهجًا أصيلًا لدراسة الفقه في هذا العصر، ومنها:

أولاً: الاستقلال الفقهي:

في هذا العصر استقل الفقه كعلم قائم بذاته، وصار له رجاله الذين أطلق عليهم الفقهاء، فانفصلوا بذلك عن باقي العلوم نظريًا، وبالتالي اقتصر دورهم على استنباط الحكم الشرعي من الدليل، والنظر في فحوى النصوص، ويعد هذا العصر هو اللبنة الأولى للشراء الفقهي، ونشأة المذاهب وتحديد طرق الاستنباط.

ثانيًا: عدم تدوين الفقه:

كان هذا العصر كسابقيه في عدم تدوين الفقه، حيث ظلت الأحكام الفقهية متناثرة في الصدور وفي بعض الكتب، وكان أغلب الاعتماد على التلقي الشفهي بين الأستاذ وتلاميذه.

قال أبو طالب المكي: "..... وهذه المصنفات من الكتب حادثة بعد

(١) إعلام الموقعين، ٢/١ وما بعدها، تاريخ الفقه الإسلامي، للسايس، ص ٧٥ وما

بعدها.

سنة عشرين ومائة من التاريخ، وبعد وفاة كل الصحابة وعلية التابعين، يقال: إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار، وحروف من التفاسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس بمكة، ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن، جمع فيه سنناً منشورة مبوبة، ثم كتب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس في الفقه، ثم جمع ابن عينة كتاب الجوامع في السنة والأبواب، وكتاب التفسير في أحرف من علم القرآن، وجامع سفيان الثوري الكبير في الفقه والأحاديث".

وأشار الإمام الذهبي إلى أن بداية تدوين الفقه إنما كان في العصر العباسي حيث قال: "وشرع الكبار في تدوين السنة وتأليف الفروع، وتصنيف العربية، ثم كثر ذلك في أيام الرشيد، وكثرت التصانيف، وألفوا في اللغات، وأخذ حفظ العلماء ينقص، ودونت الكتب واتكلوا عليها، وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور، فهي كانت خزائن العلم لهم رضي الله عنهم".

ثالثاً: ظهور الفقه الافتراضي:

في هذا العصر ظهر نوع جديد من الفقه لم يكن موجوداً في عصر النبي أو عصر الخلفاء، وهو الفقه الافتراضي، ومعناه: أن يفترض الفقيه حادثة لم تقع بعد، ويقوم بوضع الحكم الشرعي لها.

وقد وجد من الفقهاء من يعيب هذا النوع من الفقه، ويعتبر خرقاً للقوانين المعمول بها في علم الفقه، فقد روي عن الإمام مالك أن بعض تلاميذه سأله في مسألة ما، فأجابه الإمام، فقال التلميذ: رأيت لو كان كذا؟، فغضب الإمام مالك غضباً شديداً وقال: هل أنت من الأرايتين؟ هل أنت

قادم من العراق^(١).

ولعل رفض الإمام مالك لهذا النوع يعد أمرًا منطقيًا؛ لأن مالكًا يعد رائد مدرسة أهل الحديث الذين يتمسكون بالنصوص والآثار، ويقفوا عند ظواهرها، ويتوقفون عن الخوض في المسائل التي لم تقع فعليًا.

وكان ابن مسعود يقول: "إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت، ولا تقس شيئًا فتزل قدم بعد ثبوتها، وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل لا أعلم، فإنه ثلث العلم"^(٢).

وقال الشعبي: "احفظ عني ثلاثًا..... إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت، فإن الله تعالى قال في كتابه "أرأيت من اتخذ إلهه هواه"^(٣).

وفي المقابل نجد الإمام أبا حنيفة وهو رائد مدرسة الرأي وزعيمها يدافع بشدة عن الفقه الافتراضي، لأنه يعد رائد الفقه الافتراضي، فكان يرى - رحمه الله - أن أحكام الشرع معقولة المعنى تشتمل على مصالح ترجع إلى العباد، وهذه الأحكام بنيت على أصول محكمة، وعلل ضابطه لهذه الأحكام، فكان يبحث عن العلة والحكم، ثم يربط الحكم بها وجودًا وعدمًا.

وروي أن قتادة لما نزل الكوفة قام إليه أبو حنيفة فسأله: يا أبا الخطاب: ما تقول في رجل غاب عن أهله أعوامًا، فظنت امرأته أن زوجها مات، فتزوجت، ثم رجع زوجها الأول، ما تقول في صداقها؟ وكان أبو حنيفة قد

(١) د. مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع، ص ٤٠٣.

(٢) إعلام الموقعين، ١/٤٧.

(٣) جامع بيان العلم وفضله، ٢/١٤٧.

قال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه: لئن حدث بحديث ليكذبن، ولئن قال برأي نفسه ليخطئن، فقال قتادة: ويحك، أوقعت هذه المسألة؟ قال: لا، قال: فلم تسألني عما لم يقع؟ قال أبو حنيفة: إنا نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه ^(١).

وفي تقديري أننا بحاجة ماسة إلى إحياء هذا النوع من الفقه في تلك العصور التي بلغ فيها التطور ذروته، وبلغت المدنية قمته، ومع تنامي النصوص وانتهائها، وعدم تنامي الوقائع كان لا بد من وسيلة فعالة ومنهج مستقيم للوصول إلى الحكم الشرعي، وقد أثبت الفقه الافتراضي جدارته في إيجاد الحلول لوقائع حدثت بالفعل في هذه العصور، كالتلقيح الصناعي، ومسائل تحويل الجنس، ونقل الأعضاء وغيرها الكثير من المسائل التي تحسمها النظم القانونية الوضعية.

أما المانعون للفقه الافتراضي فأرى أن منهم إن كان مقبولا في فترة من الزمن، وهي الفترة التي عاشوا فيها، فلا يقبل في غيرها من الفترات، ففي زمنهم كان المجتمع الإسلامي محدودا ضيقا، وكانت النصوص التي بين أيديهم كافية إلى حدٍ بالنظر إلى الوقائع التي تحدث لهم، ومع التطور المستمر في شتى مناحي الحياة كان لا بد إلى اللجوء إلى هذا النوع من الفقه، خاصة وأن المجتمع الإسلامي أو الدولة الإسلامية صارت مترامية الأطراف، وهذا الفقه يقوم على الاجتهاد، والاجتهاد مصدر من مصادر التشريع، وبدون الاجتهاد يظل الفقه جامدا لا يفي بمتطلبات المجتمع ولا يرضى مصالحه.

ولا يعد الفقه الافتراضي خروجًا على القواعد الشرعية والفقهية المتبعة

(١) تاريخ بغداد، ١٣/٣٤٨.

لدى الفقهاء؛ لأن المنهج المتبع في بيان حكم المسألة المفترضة هو ذات المنهج المتبع في بيان حكم المسألة الواقعة بالفعل عند عدم وجود النص، فإذا وجد نص في المسألة المفترضة وجب القول به، وإلا وجب الرجوع إلى الاجتهاد، ولم يذكر لنا رواد الفقه الافتراضي طُرُقًا للاجتهاد تخالف القواعد المعروفة.

الفصل الثالث عصر الازدهار الفقهي

تمهيد:

تعد تلك الفترة هي الفترة التي نما الفقه فيها وازدهر ازدهارًا ملحوظًا، خاصةً وأن التقلبات السياسية التي وجدت في هذا العصر لم تؤثر بالسلب على حالة الفقه، ولوحظ في هذا العصر قوة العلماء، ومصادقية كلمتهم، وعدم الاكتراث بإرادة الحكام إذا خالفت المنهج القويم، وكان للفقهاء الكلمة المسموعة، وما ذاك إلا لأن الأمراء كانوا يقدرون العلم والعلماء، بل كانوا ينظرون إليهم نظرة تقدير واحترام ومهابة.

وقد بدأ هذا الدور ببدء القرن الثاني الهجري واستمر حتى منتصف القرن الرابع، وعرف هذا العصر بأنه عصر الازدهار الفقهي، إذ هو العصر الذي بدأ فيه التكوين الفعلي للمذاهب الفقهية، وأغلب من وجدوا في هذا العصر كانوا من أتباع التابعين، وهم الذين رأوا التابعين وماتوا على الإسلام.

وقد شهد هذا العصر مجموعة من الأحداث التي كان لها أكبر الأثر في تاريخ الدولة الإسلامية في جانبها السياسي، ففي هذا العصر سقطت الدولة الأموية بكل ما أوتيت من قوة، وقامت الدولة العباسية في عنفوانها ونشاطها، ثم بعد ذلك حدثت الانشقاقات فيها.

إلا أنه مما يلاحظ في هذا العصر أن هذه التقلبات السياسية لم تؤثر بالسلب على ازدهار الفقه، فالفقه نما وترعرع خلال هذا العصر.

ولعل مظاهر هذا الازدهار واضحة جلية، فالتاريخ الفقهي ذاخر بالوقائع التي تدل على عزة العلماء وتوقيرهم لعلمهم واحترامهم له، وعدم الاكتراث بقول حاكم أو غيره، ومن هذه الوقائع: ما روي أن أبا يوسف لما كتب كتاب الخراج مجيبًا بذلك الرشيد إلى طلبه، قال فيما قال له: "..... فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدك، ولا تزغ فتزغ رعيتك، وإياك والأمر بالهوى، والأخذ بالغضب، وكن من خشية الله على حذر،

واجعل الناس عندك في أمر الله سواء، القريب والبعيد، وأن الله سائلك عما أنت فيه وعما عملت به، فانظر الجواب، وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك الله ورعاية ما استرعاك..... فإن الراعي يضمن ما هلك على يديه مما لو شاء رده من أماكن الهلكة بإذن الله .

وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: أسباب ازدهار الفقه في هذا العصر

المبحث الثاني: نمو الحركة العلمية.

المبحث الأول

أسباب ازدهار الفقه في هذا العصر

يرجع ازدهار الفقه إلى أسباب عدة أهمها ما يلي:

أولاً: عناية الخلفاء العباسيين بالفقه والفقهاء:

اهتم الخلفاء العباسيون بالفقه ولم يقصروا اهتمامهم على النواحي السياسية كما هو الأمر في الدولة الأموية ولقد تعددت مظاهر اهتمامهم بالفقه ومنها:

١- تقريب الفقهاء ومجالستهم ومشاورتهم: فقد اهتم العباسيون بالعلماء والفقهاء، فكانوا يؤثرونهم ويغدقون عليهم العطاء، فكان أبو جعفر المنصور يؤثرهم، وكان المهدي يناوئ الزنادقة ويتعقبهم ويشدد عليهم، وكان الخليفة الرشيد يخص أبا يوسف بالصحبة والملازمة، إلى أن طلب منه أن يضع مؤلفاً يرسم السياسة المالية للدولة الإسلامية، فألف أبو يوسف كتاب الخراج، والأمثلة على ذلك كثيرة.

٢ - حرص الخلفاء على تعليم أبنائهم الفقه: حرص أكثر خلفاء بني العباس علي أن تصبغ نشأة أولادهم بصبغة دينية، فكان أكثرهم يعلم أولاده الفقه على أيدي الفقهاء، إلا أن الفقهاء في هذا العصر رفعوا مكانة الفقه وأعلوا قدره، فنأوا به عن أبواب الحكام والأمراء، فهذا هارون الرشيد أحد خلفاء بني العباس يبعث إلي الإمام مالك طالباً منه الحضور ليعلم أبنائه الأئمة والمأمون الفقه، فرد الإمام مالك بقوله: العلم يؤتي ولا يأتي. فقال هارون الرشيد: صدقت، ثم قال لولديه: اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعا مع الناس، فقال الإمام مالك: شريطة ألا يتخطيا رقاب الناس، ويجلسا حيث

ينتهي بهما المجلس، فحضرا على هذا الشرط^(١).

٣- توحيد مذهب القضاء: حيث عين هارون الرشيد أبا يوسف قاضياً للقضاة، وكان لهذا الأمر أكبر الأثر في شيوع المذهب الحنفي، الذي اعتبر بعد ذلك المذهب الرسمي للدولة.

ثانياً: حرية الرأي:

معلوم أن حرية الرأي مكفولة في الإسلام لجميع المسلمين، فلكل مسلم أن يبدي رأيه، شريطة ألا يكون في هذا الرأي خروج على القواعد الشرعية.

ولعل حكم العباسيين تميز بتلاشي القيود المفروضة على حرية الرأي، فكان هناك فضلاً واستقلالاً بين العلم وبين أمور السياسة، وكان المرجع الذي يعتمد عليه الفقهاء هو الكتاب والسنة، دون ما نظر إلى أهواء السلطة وما تبتغيه، وكان لحرية الرأي في هذا العصر نتائج متعددة، منها:

أ- إطلاق العلماء العنان لعقولهم في البحث والاستنباط، الأمر الذي أثر في الحركة الفقهية والعلمية، فصار لكل فقيهٍ منهجاً خاصاً في الاجتهاد والاستنباط، فأثمرت العقول فكراً فقهياً متميزاً.

ب - نمو الفقه وزيادة أحكامه وتنوعها، حيث تم التقارب بين الفقهاء والمحدثين، وتعرف كل منهم على ما عند الآخر من العلوم والمعارف، فذخرت المؤلفات الفقهية بتنوع الآراء وتعددتها في المسألة الواحدة، مما يعد بلا شك إثراءً للفقه الإسلامي.

ج - كثرة المناظرات العلمية بين الفقهاء بسبب اختلاف وجهات النظر، ومن أشهر تلك المناظرات المناظرة التي تمت بين الإمام مالك والليث بن

(١) تاريخ التشريع، للسايس، ص ٢٣٤ وما بعدها.

سعد والتي كان محورها حجية عمل أهل المدينة ومدار الاحتجاج به ^(١)،

(١) ونص المناظرة: "بسم الله الرحمن الرحيم: حدثنا أبو يوسف حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال هذه رسالة مالك بن أنس الي الليث بن سعد، سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد، عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية وعافانا وإياك من كل مكروه، كتبت اليك وأنا من قبلي من الولدان والأهل علي ما تحب والله محمود، جاءني كتابك تذكر من حالك ونعم الله عليك الذي أنا به مسرور وأسأل الله أن يستمر علينا وعليك صالح ما أنعم به علينا وعليك، وأن يجعلنا له شاكرين، وفهمت ما ذكرت في كتب بعثت بها لأعرضها لك، وأبعث بها اليك فقد فعلت ذلك وغيرت منها حتي صح أمرها علي ما تحب، وختمت علي كل فنداق منها بخاتمي ونقشه حسبي الله نعم الوكيل، وكان حبيب إلي حفظك وقضاء حاجتك وأنت لذلك أهل وصبرت لك نفسي في ساعات لم أكن أعرض فيها لأن الحج فيها فتأيتك مع الذي جاءني بها حيث دفعتها إليه، وبلغت من ذلك الذي رأيت أنه يلزمني في حقك وحمتك، وقد نشطني ما استطعت مما قبلي من ذلك في ابتدائك بالنصيحة لك، ورجوت أن لا يكون لها عندك موضع ولم يكن يمنعني من ذلك قبل اليوم أن لا يكون رأيي لم يزل فيك جميلا إلا أنك لم تكن تذاكرني شيئا من هذا الأمر ولا تكتب فيه إلي. واعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في أمانتك وفضلك ومزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم علة ما جاءهم منك حقيق بأن تخاف على نفسك، وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه، فإن الله عز وجل يقول في كتابه " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم "سورة التوبة: الآية ١٠١".

أولوا الأبواب "سورة الزمر: الآية ١٨.

وكذلك المناظرة التي تمت بين الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة.

د - تأصيل القواعد الفقهية، حيث نتج عن الخلاف الفقهي بين الفقهاء محاولة كلٍ منهم وضع الأصول والقواعد التي يجادل عليها غيره ^(١)، لتكون

وإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة وبها تنزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام، إذ رسول الله ﷺ بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويبين لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه وسلامه عليه ورحمته وبركاته، ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته، فما نزل بهم مما علموا أنفذه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوس ما وجدوا في ذلك في اجتهداهم وحداثه عهدهم فإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره ما هو أقوي منه وأولي ترك قوله وعمل بغيره.

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل، ويتبعون تلك السنن فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها، ولو ذهب كل أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهو الذي مضى عليه من مضى منا لم يكونوا فيه من ذلك على ثقة، ولم يجز لهم من ذلك مثل الذي جاز لهم.

فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسك، واعلم أنني أرجو أن لا يكون دعائي إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده، والنظر لك والضم بك فأنزل كتابي منك منزلة، فإنك إن فعلت تعلم أنني لم آلك نصحاً، وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلي كل حال والسلام عليك ورحمة الله.

وكتب يوم الأحد لسبع مضين من صفر. يراجع: المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان القسوي، ٣٩٢/١ وما بعدها، تحقيق. خليل المنصور، طبعة دار

الكتب العلمية - بيروت، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩ م.

(١) د. علي غازي: تاريخ التشريع الإسلامي، ص ٢٥٩.

المناظرة على أسس وقوانين علمية، لا على أهواء ورغبات شخصية، أو أن يكون الهدف الانتصار المذهبي، لتكون المحصلة النهائية بيان الصواب من غيره في المسألة محل المناظرة.

ثالثاً: كثرة الجدل:

معلوم أن الجدل لم يظهر في حياة النبي ﷺ؛ لأنه كان هو المصدر الوحيد للتشريع بعد القرآن، وأول ظهور للجدل كان في مسألة الخلافة، وقد فصلنا فيها القول.

وعموماً فإن الجدل مع وجوده بين الصحابة والتابعين، إلا أنه بلغ مداه في هذا العصر، ولعل ذلك يرجع إلى أسباب عدة منها:

أ - بعد الفترة بين هذا العصر وعصر النبوة.

ب - دخول علم المنطق في الجدل.

ج - كثرة المذاهب والمدارس العلمية في هذا العصر.

د - نهوض الرأي والاعتماد عليه في القياس.

واتخذ الجدل في هذا العصر صوراً شتى، فأحياناً يكون بالمشافهة في حلقات الدروس، وأحياناً يكون في المنازل والمساجد، وفي الأحيان الأخرى كان بالمكاتبة.

وكان الجدل يدور بين العلماء حول حمل الكلام على الحقيقة والمجاز، وتحديد معاني الألفاظ اللغوية، وعلاقة كل من الكتاب والسنة بالآخر، وعمل الصحابي ومدى حجتيه.

ولقد ساعدت تلك المناظرات المتأخرين في معرفة وجهة الرأي بين أسلافهم والاهتداء إلى مأخذ الحكم عند كل زيف، إلا أن تلك المناظرات لم تنقل كلها إلينا على حقيقتها، بل تناولها المتأخرون بالتحوير والتحريف،

كما أنهم اختلقوا مناظرات ونسبوها إلى الأوائل من العلماء ترويجاً لمذاهبهم، وإجابة لداعي العصبية المذهبية^(١).

وهذه المناظرات نشأت مع تكوين المذاهب الفقهية، ثم تطورت حتى عمت المجالس كلها في المساجد وحلقات الدرس ومجالس الخلفاء، واحتدم الجدل بين أتباع المذاهب، كل يدلي بما يؤيد مذهبه، وقد تستمر المناظرة الواحدة أياماً يحاول كل طرف فيها ترجيح مذهبه، وهذه المناظرات كانت لها فائدة، حيث وجد فيها تمحيص الرأي والكشف عن الأدلة نتيجة التعمق في البحث، ولم يقتصر الأمر على المناظرة الشفوية؛ بل تعداها إلى المناظرة الكتابية، كما وقع بين الإمام مالك والليث بن سعد، فقد تناظرا مناظرة طويلة في حجية إجماع أهل المدينة^(٢).

رابعاً: كثرة الوقائع^(٣):

اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد العباسيين، ودخل في الإسلام أمم مختلفة ذات حضارات وثقافات متباينة، وفي الوقت ذاته تفرق الصحابة في أقطار الدولة الإسلامية بعد أن كانوا مجتمعين في مكان واحد، ولكل بلد عاداته وأعرافه وتقاليده، مما أدى إلى كثرة الوقائع التي وقعت تبعاً للتطور الذي يلحق المجتمعات، الأمر الذي جعل العلماء يجتهدون في أحكام الوقائع الجديدة، فتعددت الآراء، وفي ذلك ازدهار للحركة الفقهية.

(١) تاريخ التشريع الإسلامي، للسايس، ص ٢٣٩.

(٢) د. محمد مصطفى شليبي: السابق، ص ١٣٢.

(٣) أستاذنا الدكتور. البنهاوي - رحمه الله - السابق، ص ٤١٦.

المبحث الثاني

نمو الحركة العلمية

في هذا العصر ازدهرت الحياة الفقهية والعلمية ازدهارًا ملحوظًا، ويمكن رد ذلك إلى أمرين:

الأول: وجود الموالى: وهم الذين اعتنقوا الإسلام بعد أسرهم، أو بعد فتح بلاد الفرس والروم ومصر، وكان هؤلاء الموالى أصحاب حضارة ومدنية، وكان لديهم من الثقافة والفكر المستنير ما لا يوجد عند غيرهم، فهم أصحاب حضارات عريقة أصيلة، ولما اعتنقوا الإسلام واختلطوا بالمسلمين تكونت لديهم ملكة الاستنباط والبحث في العلوم الشرعية والغوص في أسرارها، فصاروا يستنبطون الأحكام من النصوص ويقيسون ويجتهدون.

وجاءت الدولة العباسية ورفعت من شأن الموالى، وبدأ الخلفاء من بني العباس يشركونهم في مناصب الحكم والسياسة بعد إبعادهم عنها، فكان لذلك أكبر الأثر في نمو وازدهار الحركة العلمية.

ومن أشهر الموالى: عكرمة مولى ابن عباس، ونافع مولى ابن عمر، ومحمد بن سيرين مولى أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن هرمز راوية أبي هريرة، وربيعه شيخ الإمام مالك، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومكحول بن عبد الله، ويزيد بن حبيب^(١).

الأمر الثاني: في هذا العصر تمت ترجمة الكثير من العلوم والمعارف التي قامت عليها نهضة الفرس والروم، حيث كانت هذه العلوم والمعارف العماد الذي قامت عليه الحضارة، كالطب والفلسفة والمنطق والكيمياء

(١) التمهيد، ٢/٣، الإكمال، ١٣٢/٤.

والآداب، وقد استفاد العلماء المسلمون كثيراً من هذا الأمر خاصة الفقهاء، حيث استفادوا من منطق أرسطو وفلسفة حكماء اليونان، وظهر ذلك واضحاً في طرق الاستدلال وقواعد البحث والنظر في علم الكلام وفي علم الأصول، بل وفي الفقه نفسه^(١).

ظهور المذاهب الفقهية:

في هذا العصر ظهرت المذاهب الفقهية، وكانت بغداد هي البؤرة التي ظهرت فيها الدراسات الفقهية، إذ ظهر فيها أبو حنيفة مؤسس المذهب الحنفي في خلافة أبي جعفر المنصور، واعتمد المذهب الحنفي على الرأي والاستنباط، نظراً لظروف البيئة العراقية، وعاصر أبو حنيفة غيره ممن لا ينهجون منهجه، ويعتمدون على النصوص.

وفي العام الذي توفي فيه أبو حنيفة ولد الإمام الشافعي، فدرس فقه مالك في المدينة، وفقه أبي حنيفة في العراق، فجاء مذهبه وسطاً بين المذهبين، وجاء الإمام أحمد ومسقط رأسه بغداد بدءاً وانتهاءً، إذ ولد وعاش ومات فيها، وشدد الإمام أحمد على ضرورة الاعتماد على النص دون، مقتفياً في ذلك أثر الإمام مالك.

وأعرض في الصفحات القادمة لأئمة المذاهب الفقهية، وطريقتهم في استنباط الأحكام الفقهية بشيء من الإيجاز.

(١) د. أحمد فراج حسين: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ١٢٨، طبعة دار الجامعة

الجديدة - الإسكندرية ٢٠٠٥م.

الفصل الرابع أئمة المذاهب الفقهية

المبحث الأول الإمام أبي حنيفة النعمان

يعتبر المذهب الحنفي أول المذاهب الفقهية المعتمدة ظهوراً على الإطلاق، حيث وجد هذا المذهب مع نبوغ أبي حنيفة وجلوسه للتدريس، وانتشر بعد أبي حنيفة انتشاراً واسعاً بفضل تلاميذه الذين كان لهم الفضل الكبير في نشر مذهب إمامهم، وتدوين المصنفات، يستوي في ذلك المختصرات أو المطولات.

أضف إلى ذلك: إن الكثير من الدول اعتنقت المذهب الحنفي وألزمت القضاة به، بل أوجبت تدريسه في مدارسها.

يقول ابن حزم موضعاً سبب انتشار المذهب الحنفي: "مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان، مذهب أبي حنيفة، فإنه لما ولى قضاء القضاة "أبو يوسف" كانت القضاة من قبله، فكان لا يولى قضاء البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال إفريقية إلا أصحابه والمتممين إلى مذهبه، ومذهب مالك بن أنس عندنا" (١).

واستمر هذا المذهب في الانتشار لاسيما وأن المصادر التي استقى أحكامه منها أكسبته المرونة والسعة التي كانت ضالة الناس آنذاك، فاستعمل أبو حنيفة الرأي وأعمل العقل، ووازن بين المصالح والمفاسد، معتمداً في ذلك على رجاحة عقله ورصانة فكره وقوة حجته، وحسن مدركه، مما جعله رائداً لمدرسة الرأي في الفقه الإسلامي.

(١) رسائل ابن حزم الأندلسي، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٢/٢٢٩، تحقيق. إحسان عباس، طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

أولاً: اسمه وكنيته:

هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن المزربان، ولفظ النعمان منقول من اسم جنس قيل: إنه الدم، وقيل: إنه الروح، فيكون اتفاقاً حسناً، لأن أبا حنيفة روح الفقه وقوامه، ومنه منشؤه ونظامه، ولا يتجرد عن الألف واللام، فلا يقال نعمان إلا عند النداء أو الإضافة.

وأبوه ثابت بن زوطي، فارسي النسب، وكان جده من أهل كابل، وقد أثبت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة هذا النسب، فقد روى عنه الصميري قوله: "أنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المزربان، من أبناء فارس الأحرار، والله ما وقع علينا رق قط، ولد جدي "أبو حنيفة" في سنة ثمانين، وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب وهو صغير، ودعا له بالبركة فيه وفي ذريته، ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب الله ذلك لعلي بن أبي طالب فينا" ^(١).

وكنيته أبو حنيفة، مؤنث حنيف، وهو الناسك أو المسلم، لأن الحنف الميل، والمسلم مائل إلى الدين الحق، وروى في سبب تكنيته بذلك أنه كان ملازماً لصحبته الدواة، وحنيفة بلغة العراق الدواة، فكنى بها ^(٢).

وبالتالي فكون أبي حنيفة من أهل فارس أمر أجمع عليه الثقات، خلافاً لمن يرى أنه عربي الأصل، ويقرر البعض الآخر أن جدّه جرى عليه الرق، ولكن ما نقل عن إسماعيل بن حماد يشير إلى خلاف ذلك، وأياً ما كان

(١) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ٣٢٦/١٣، تحقيق. مصطفى عبد القادر عطا،

طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.

(٢) السيد عفيفي: حياة الإمام أبي حنيفة، ص ٧، ٨، طبعة المطبعة السلفية، القاهرة

الأمر فإن ذلك لا ينقص من قدر أبي حنيفة، فلا يضره أن يكون الرق قد وقع على جده، أو وقع عليه هو، أضف إلى ذلك: أن الموالي وهو الاسم الذي أطلقه المؤرخون على غير العرب هم الذين حملوا الفقه في عصر التابعين، إذ إن أكثر فقهاء المصار في عصر التابعين كانوا من الموالي^(١). ويتضح أن أبا حنيفة كان من الموالي، وليس هذا قدحاً في أبي حنيفة ولا إنقاصاً من قدره؛ حيث إن العصر الذي وجد فيه أبو حنيفة - وهو العصر الأموي - كانت الكثرة الكثيرة من حملة العلم من الموالي، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة^(٢):

١- إن العرب في عصر الدولة الأموية كانت لهم الغلبة والسيادة والسلطان، وكان عليهم الحرب والدفاع عن الأرض، فأدى ذلك كله إلى العزوف عن العلم وعدم اكتراثهم به، نظرًا لضيق وقتهم وكثرة أعبائهم، وفي المقابل رأى الموالي فراغًا كبيرًا فاشتغلوا بتحصيل العلم والنبوغ فيه ليكون ذلك لهم بمثابة التعويض عن السلطان الذي فقدوه.

٢- إن الصحابة استكثروا من الموالي، فكان هؤلاء الموالي ملازمين لهم في غدوهم ورواحهم فيأخذوا عنهم ما تعلموه من رسول الله، ونتيجة لذلك لما انتهى عصر الصحابة صار هؤلاء الموالي هم حملة العلم، لذا كان أكثر التابعين منهم.

٣- إن هؤلاء الموالي كانوا يتسبون إلى أصول عريقة لها من الثقافة والعلم ما يكون مؤثرًا في تكوينهم الثقافي، وبالتالي كان طلب

(١) أبو حنيفة، للشيخ. محمد أبو زهرة، ص ١٧، طبعة دار الفكر العربي - القاهرة.

(٢) المرجع السابق، ص ١٩، ٢٠.

العلم لهم بمثابة الطبيعة أو الجبلية التي جبلوا عليها.
 ٤- إن العرب لم يكونوا من أهل الصناعات، والعلم إذا تفرغ له الإنسان صار صنعة له، يقول ابن خلدون في معرض حديثه عن هذا الأمر: "..... ثم صارت هذه العلوم كلها ملكات محتاجة إلى التعلم فاندرجت في جملة الصنائع، وقد قدمنا أن الصانع من متحلل الخطر، وأن العرب أبعد الناس عنها فصارت العلوم لذلك حضرية، وبعد عنها العرب، والحضر لذلك العهد العجم، أو من في معناهم من الموالى وأهل الحواضر^(١).

ثانياً: مولده ووفاته:

يكاد يتفق المؤرخون على أن أبا حنيفة ولد في العام الثمانين من الهجرة النبوية المباركة، وقد وجدت بعض الآراء ترى أنه ولد في عام ٦١ هـ، وأخرى ترى أنه ولد عام ٧٠ هـ، إلا أن الرواية التي ترى أنه ولد عام ٨٠ هـ هي التي اتفق الجميع على صحتها، ومع هذا الخلاف في سنة مولده، إلا أن الجميع اتفقوا على سنة الوفاة، حيث اتفق الجميع على أن أبا حنيفة فارق الحياة منتقلاً إلى جوار ربه سنة ١٥٠ هـ^(٢).

نشأة الإمام أبي حنيفة وطلبه للعلم:

نشأ الإمام أبو حنيفة بالكوفة في أسرة غنية كريمة، ذات مال وافر.

(١) مقدمة ابن خلدون، ١/ ٥٣٦.

(٢) مناقب أبي حنيفة، للموفق المكي، ٦/١، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند، الطبعة الأولى ١٣٢١ هـ، وفيات العيان، لابن خلكان، ٤٠٥/٥، تحقيق. إحسان عباس، طبعة دار صادر - بيروت، سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، ٣٩٠/٦، ٤٠٤، تحقيق. مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ. شعيب الأرنؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

وكان والده خزازاً يبيع الأثواب في دكان له بالكوفة، وأخذ أبو حنيفة هذه المهنة عن أبيه، وخلفه فيها بعد وفاته، وكان يتكسب منها، ويصف المؤرخون أبا حنيفة بأنه كان رجلاً جميل الصورة، مهاب الطلعة، وفير اللحية، وكان لديه وقار، يتألق في ثوبه وعمامته ونعليه، صاحب منطق حسن، فصيحاً كثير التطيب^(١).

وقد حفظ أبو حنيفة القرآن الكريم في صغره، شأنه في ذلك شأن أمثاله من ذوي النباهة، وظل بعيداً عن دروس العلماء إلى أن وفقه الله عز وجل للقاء الذي غير مجرى حياته، وقلب موازينها، وكان فاتحة خير عليه، ونصراً للأمة الإسلامية، وهو لقائه بالشعبي، فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: مررت يوماً على الشعبي وهو جالس، فدعاني وقال: إلام تختلف؟ فقلت: اختلف إلى فلان، فقال: لم أعن الاختلاف إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء، فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم، فقال: لا تغفل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة، قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف إلى السوق، وأخذت في العلم، فنفعني الله بقوله^(٢).

وطلب أبو حنيفة الحديث وبرع فيه، حتى كثرت رواياته كما قال الذهبي، إلا أن الذي لا يجادل فيه أحد أن أبا حنيفة جمع قدراً كبيراً من الحديث لا يحيط به إلا من كان في رتبته بشهادة أهل الحديث في زمانه.

(١) الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان، لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي، مخطوط موجود بإدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بوزارة الأوقاف الكويتية، برقم ٥١٤.

(٢) مناقب أبي حنيفة، للمكي، ٥٣/١.

شيوخ الإمام أبي حنيفة:

قبل التعرض لذكر مشايخ أبي حنيفة يجدر بنا الإحاطة بثلاثة أمور^(١):

الأول: إن شيوخ أبي حنيفة كانوا من نحل مختلفة، وفرق متباينة، فلم يكونوا كلهم أصحاب منهج واحد، بل منهم من أخذ العلم عن فقهاء مدرسة الرأي، ومنهم من أخذه عن فقهاء مدرسة أهل الحديث، كما أنه جالس من الشيعة علماء من طوائف مختلفة، فجالس أناسًا من الكيسانية، والزيدية، وأئمة الإمامية الاثنا عشرية، والإسماعيلية، وكان لكل هؤلاء أثر في فكر أبي حنيفة، ومع ذلك لم يثبت أن أبا حنيفة نازع أيًا من هؤلاء إلا فيما يتعلق بمحبته لآل البيت.

الثاني: إن أبا حنيفة انتهى من هذه الدراسات المختلفة إلى أنه علم فتاوى الصحابة الذين اشتهروا بالاجتهاد وإعمال الفكر والرأي. وقد ظهر مدى تأثير أبي حنيفة بفقه الصحابة في عباراته وألفاظه وأحكامه، والطريقة التي اتبعها في الاستنباط.

الثالث: إن كل من تعرض للحديث عن أبي حنيفة اتفقوا على أن أبا حنيفة أدرك جماعة من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، فرأى أنس بن مالك وصاحبه أكثر من مرة، وروى كذلك عن جماعة من سادات التابعين كعطاء بن أبي رباح، وعامر بن شراحيل الهمداني الشعبي، وأبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، والحكم بن عتيبة الكوفي، وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم الكثير والكثير.

وأدلف إلى ذكر بعض مشايخ أبي حنيفة في السطور القادمة، وأقتصر على بعضهم:

(١) أبو حنيفة، لأبي زهرة، ص ٧٢ وما بعدها بتصرف.

١- **حماد بن أبي سليمان:** علم من الأعلام، فقيه العراق بلا منازع، وهو أبو إسماعيل حماد بن مسلم بن يزيد الكوفي، مولى الأشعرين، أصله من أصبهان، روى عن أنس بن مالك، وتفقه بإبراهيم النخعي، وحدث عن أبي وائل، وزيد بن وهب، وسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، ولم يكن حماد بن أبي سليمان من المكثرين لرواية الحديث، لأنه مات قبل أوان الرواية، ويعد حماد بن أبي سليمان من صغار التابعين، لأن أكبر شيوخه أنس بن مالك^(١) وكان حماد بن أبي سليمان تلميذاً نجيباً لإبراهيم النخعي، واستفاد منه استفادة عظيمة^(٢).

٢- **عطاء بن أبي رباح:** هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان، مولى آل أبي خيثم الفهري القرشي، ولد سنة ٢٧هـ، وتوفي سنة ١١٤هـ، ولد في الجند إحدى ضواحي مدينة تعز التابعة للمناطق الوسطى في اليمن، انتهت إليه الفتوى في مكة، وكان رحمه الله أسود اللون، أعور العين، أشل حيث قطعت يده مع ابن الزبير، أدرك عطاء ما يقرب من مائتي صحابي، وكان ذو مكانة عالية، حيق إن أمه أرسلت إلى ابن عباس تسأله عن شيء، فقال: يا أهل مكة: تجتمعون عليّ وعندكم عطاء، وكان عطاء أعلم الناس بمناسك الحج، فقد روي أنه حج على ما يربو على سبعين حجة.

والذين اشتهروا من تلاميذ الإمام أربعة، أبو يوسف، ومحمد، وزفر،

(١) سير أعلام النبلاء، ٣٤٨/٧.

(٢) تاريخ الإسلام، للذهبي، ٣٤٧/٧، تحقيق د/ بشار عواد، طبعة دار الغرب

الإسلامي - بيروت، تهذيب الكمال، ٢٧٤/٧، طبعة دار الغرب الإسلامي -

بيروت.

والحسن بن زياد، لذا أقصر الحديث عليهم، وأعرج على الباقيين في عجلة حتى لا يطول بنا المقام.

أولاً: أبو يوسف:

هو قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي، ولد سنة ١١٣ هـ، كان فقيهاً متقناً، تتلمذ في بدء أمره على ابن أبي ليلى، ثم انتقل إلى أبي حنيفة، وتفقه عليه، وظل ملازماً له حتى وفاته، وقد نشأ أبو يوسف فقيراً تضطره الحاجة لأن يعمل ليأكل، وتدفعه الرغبة في العلم لأن يستمع إلى العلماء، وهذه الحاجة جعلت أبو حنيفة يتعهدده، فكان يعطيه من المال ما يكفيه^(١).

وكان لأبي يوسف مكانة كبيرة عند أبي حنيفة، فقد كان يعرف قدر أبي يوسف ومكانته ومستقبله العلمي، فقد مرض أبو يوسف مرضاً خيف عليه منه، فعاده أبو حنيفة، ولما خرج من عنده قال: إن يمت هذا الفتى، فإنه أعلم من عليها، وأوماً إلى الأرض، وروى عن أبي حنيفة قوله في حق أبي يوسف: ما لزماني أحد مثل ما لزمني أبو يوسف، وهو أجمع أصحابي للعلم^(٢).

ثانياً: محمد بن الحسن الشيباني:

هو الإمام العالم فقيه العراق أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أصله من قرية قرى بدمشق، قدم أبوه العراق، وولد محمد بن الحسن بواسط عام ١٣٢ هـ، نشأ بالكوفة وترعرع بها، صحب أبا حنيفة فترة

(١) مناقب أبي حنيفة، للمكي، ٤٧١/١.

(٢) تاريخ بغداد، ٢٤٦/١٤، وفيات الأعيان، ٣٨٢/٦، سير أعلام النبلاء، ٤٧١/٨،

مناقب أبي حنيفة، للمكي، ٤٧٢/١.

من الزمن قدرت بستتين في آخر حياته، فلما مات أبو حنيفة لزم أبا يوسف وأخذ عنه علما كثيرا^(١).

سمع محمد من أبي حنيفة ومسعر والثوري، وعمر بن ذر، ومالك بن مغول، وكتب عن مالك بن أنس والأوزاعي وأبو يوسف.

وأخذ عن محمد بن الحسن تلاميذ كثر، منهم: أبو حفص الكبير أحمد بن حفص، وأبو سليمان الجوزجاني، وموسى بن نصير الرازي، ومحمد بن سماعة، ومعلّى بن منصور، وإبراهيم بن رستم، وهشام بن عبيد الله، ومحمد بن مقاتل، وشداد بن حكيم، وغيرهم الكثير والكثير^(٢).

وروى عنه أيضًا الإمام الشافعي، وانتفع من علمه، وأثنى عليه ثناء بالغًا، ويعتبر الإمام محمد بن الحسن صاحب الفضل في تدوين فقه أبي حنيفة، فهو يعد - وبحق - ناقل فقه العراقيين إلى غيرهم، إلا أنه ينبغي التنويه إلى أنه ليس معنى أنه هو الذي دون فقه أبي حنيفة أنه نقله عنه ؛ لأن محمد بن الحسن ولد سنة ١٣٢هـ، وأبو حنيفة توفي سنة ١٥٠هـ، أي: أن سن محمد عند موت أبي حنيفة لم تسمح له بأن يكون قد سمع الفقه منه، وإنما تم هذا التدوين من خلال ما نقله محمد عن أبي يوسف وغيره من علماء المذهب الذين سمعوا من أبي حنيفة، وليس أدل على ذلك من كتاب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، فهو كله مروى عن أبي يوسف.

ومات رحمه الله ببلدة "الري" سنة ١٨٧هـ، وله من العمر ثمان وخمسين سنة، وكانت وفاته في نفس اليوم الذي مات فيه الكسائي، النحوي المشهور، ولما علم الرشيد بموت الاثنين قال: دفنت الفقه والعربية بالري،

(١) الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ٤/١٨٤، البداية والنهاية، ١٣/٦٧١.

(٢) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ٧/٧٨، الانتقاء، لابن عبد البر، ص ١٧٤، ١٧٥.

وحزنت المحافل العلمية كلها لموت محمد.

ثالثاً: زفر بن هذيل:

هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن مكمل بن ذهل بن ذؤيب بن جذيمة بن عمرو بن حتجور بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم بن مر بن طانجة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العنبري، ولد سنة ١١٠ هـ^(١).

يعد زفر من أكبر أصحاب أبي حنيفة، أخذ الفقه عن أبي حنيفة، ولازمه فترة من الزمن، وكان صلباً دقيق النظر، قال عن نفسه: جالست أبا حنيفة أكثر من عشرين سنة، فلم أر أحداً أنصح للناس منه، ولا أشفق عليهم منه^(٢).

وكان زفر أكثر أصحاب أبي حنيفة اتباعاً لمنهجه، وكان أكثر ما يستعمل القياس، فقد روى أن المزني جاءه رجل فسأله عن أهل العراق، قال: ما تقول في أبي حنيفة؟ قال: سيدهم، قال: فأبو يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث، قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: أكثرهم تفريراً، قال: فزفر؟ قال: قَيَّاساً^(٣).

وامتاز زفر بجودة اللسان، وكان دائماً يفوق أقرانه عند المناظرة.

رابعاً: الحسن بن زياد:

هو الحسن بن زياد اللؤلؤي، أخذ الفقه عن أبي حنيفة، ولازمه فترة من الزمن، ثم اختلف إلى أبي يوسف وزفر، وروى عنه أنه قال: "مكثت أربعين

(١) وفيات الأعيان، ٣١٧/٢.

(٢) مناقب الكردي، ص ٢٦٤.

(٣) تاريخ بغداد، ٢١٥/٥.

سنة لا أبيت إلا والسراج بين يدي" (١).

كان الحسن بن زياد بارعاً في الرأي، محباً للسنة، متبعاً لها، عالماً بروايات أبي حنيفة، مقدماً في السؤال والتفريع، أثنى عليه الكثير من العلماء، فقال يحيى بن آدم: "ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد" (٢).

وقال فيه أحمد بن عبد الحميد الحازمي: "ما رأيت أحسن خلقاً من الحسن بن زياد، وكان الناس تكلموا فيه، ليس في الحديث شيء" (٣).

فقه الإمام أبي حنيفة:

إن المتتبع لفقه الحنفية يلحظ بوضوح كثرة الفروع الفقهية التي حوتها مصنفاتهم، وبعض هذه الفروع قائم على الافتراض، حيث كان أبو حنيفة رحمه الله يفترض الوقائع قبل وقوعها، ثم ينزل عليها الحكم الشرعي، ولم يكن أبو حنيفة يتكلم في الفقه وينزل الأحكام على الوقائع من غير أن يكون له أصل يستند إليه، بل كانت له أصول يعتمد عليها، ويستنبط وفقاً لمقتضاها.

وهذه الأصول - كما يرى الشيخ أبو زهرة - ليست من وضع الأئمة؛ بل هي من وضع علماء المذهب، أي: أنهم نظروا في الفروع، واستطاعوا استخراج الأصول التي بني عليها استنباط الحكم الشرعي في هذه الفروع. ولكن مع وجاهة قول الإمام أبي زهرة فإن المتتبع لكتب المناقب التي تناولت حياة الإمام أبي حنيفة يجد أن الإمام أبو حنيفة نفسه بين القواعد

(١) أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للصميري، ص ١٣٣، تاريخ بغداد، ٣١٧/٧، سير أعلام النبلاء، ٥٤٣/٩.

(٢) الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ٥٦/٢.

(٣) كشف الظنون، ١٤١٥/٢.

- التي يسير عليها في الاستنباط، وأذكر بعض ما ورد عنه في هذه المسألة:
- روي عن يحيى بن خريس قال: شهدت سفیان الثوري وقد أتاها رجل، فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال له: وما له؟ قال: سمعته يقول: أخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ، فما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ أخذت بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم^(١).
 - روي عن أبي حنيفة قال: إني أخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله ﷺ والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ أخذت بقول أصحابه من شئت، وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالاً قد اجتهدوا، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا^(٢).
 - روي عن زهير بن معاوية قال: كنت عند أبي حنيفة والأبيض بن الأغر يقايسه في مسألة يديرونها فيما بينهم، فصاح رجل من ناحية المسجد ظننته من أهل المدينة، فقال: ما هذه المقايسات، دعوها فإن أول من قاس إبليس، فأقبل عليه أبو حنيفة فقال: يا هذا وضعت الكلام في غير موضعه، إبليس رد على الله أمره، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ

(١) الانتفاء، لابن عبد البر، ص ١٤٢، تاريخ بغداد، ٣٦٨/١٣.

(٢) مناقب المكي، ص ٨٠، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للصميري، ص ١٠.

الجن ففسق عن أمر ربه^(١)، ونحن نقيس المسألة على أخرى لنردها إلى أصل من أصول الكتاب أو السنة واتفاق الأمة، فنجتهد وندور حول الاتباع، فأين هذا من ذاك، فصاح الرجل وقال: إني تبت من مقالتي، نور الله قلبك كما نورت قلبي^(٢).

فقد أوضحت النصوص السابقة الأصول التي اعتمد عليها أبو حنيفة في استنباط الأحكام الشرعية، فكان يأخذ بكتاب الله أولاً، فإن لم يكن الحكم في كتاب الله نظر إلى الصحيح من سنة رسول الله ﷺ، فإن لم يجد الحكم لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ، نظر إلى أقوال الصحابة، ولم تكن أقوال الصحابة ملزمة لأبي حنيفة؛ بل كان يتخير منها ما يراه موافقاً في حال خلافهم وتعدد أقوالهم، أما إذا أجمعوا على قول واحد كان يأخذ به لا محالة، أما إذا لم يكن للصحابة قول في المسألة، وكان للتابعين فإنه لا يلزم نفسه بقولهم، بل يجتهد كما اجتهدوا، فكان يقيس ويستحسن، ويرد القياس إلى أصل في الكتاب والسنة، فإذا لم يكن هناك أصل يمكن القياس عليه، نظر إلى أعراف الناس وعاداتهم.

وبالتالي فالأصول المعتمدة عند أبي حنيفة هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعرف، وقد أشار الموفق المكي في المناقب إلى هذه الأصول فقال:

إن الإمام أبا حنيفة لم يذق عينية قط لذاذة الإغفاء
وعلى كتاب الله مذهبه بنى لله ثم السنة الغراء
ثم إجماع المسلمين فإنهم نظروا بنور الحق في الظلماء

(١) الكهف: ٥٠.

(٢) مناقب أبي حنيفة، للكردي، ص ١٦٢.

ثم القياس على الأصول فإنه زهر نما في الملة الزهراء^(١).

(١) مناقب أبي حنيفة، للمكي، ص ٨٨.

المبحث الثاني الإمام مالك بن أنس

يعتبر الإمام مالك بن أنس من الشخصيات الفريدة في التاريخ الإسلامي، حيث جمع في شخصية واحدة الازدواج العلمي، فكان بارعاً في علم الحديث، وفي الوقت ذاته كان إماماً في الفقه، وإذا كان أغلب العلماء في تلك الحقبة التاريخية حازوا شرف الجمع بين العلوم المختلفة، إلا أن الإمام مالك مع حيازته لعلمي الفقه والحديث أتقن واجاد وصنف في كليهما.

وهذا التفرد الذي حازه الإمام مالك إنما كان سببه البون الشاسع بين التخصصين الفقه والحديث، فلكل منهما وظيفة تباين الآخر وتختلف عنه. فوظيفة المحدث هي رواية الحديث، وتميز التحريف عن غيره، وشرح الغريب، وبيان معنى العبارة حسب ما تقتضيه اللغة العربية، ومعرفة أسماء الرجال جرحاً وتعديلاً، وضبطاً لمشكله، والحكم بصحة الحديث أو ضعفه، والاعتبار بالشواهد والمتابعات، والحكم عليه بالاستفاضة والغرابة، وتسمية المبهم، وما يشابه ذلك، وإذا بلغ المحدث هذه المرتبة فقد ارتقى إلى ذروة الحفظ والضبط والإتقان.

أما وظيفة الفقيه فتكمن في تحديد الألفاظ الواردة التي يقع فيها الاشتباه، وتعيين الأركان والشروط والآداب من كل شيء، ويفيد النذب أو الوجوب من الصيغ الدالة على الأمر، وتعيين الكراهة أو الحرمة من الصيغ الدالة على المنع، ومعرفة علل الأحكام مع ادلتها، وإطلاق الحكم وتقييده حسب العلل، ومعرفة القيود الاحترازية والاتفاقية منها، واستخراج قاعدة جامعة مانعة بالنظر إلى ذلك الإطلاق والتقييد، والاحتراز والاتفاق، واستخراج الأقوال المخرجة، ونقلها من باب إلى باب، وتفرع المسائل الحادثة على الأحكام المذكورة بدرج في العموم، بالاقتصار والإيماء،

والقياس والالتزام، وأمثاله، وإذا تخالفت الأدلة فيفصل بينها بالتطبيق والجمع، أو بنسخ أحدهما وترجيح أحدهما^(١).
اسمه:

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث الأصبحي، نسبة إلى ذي أصبح، وذو أصبح هو الحارث، أحد ملوك اليمن، وسمي بذلك لأنه غزا عدوًا له، وأراد أن يبيته، ثم نام دونه حتى أصبح الصباح، ثم قال لجيشه: أصبح، فسمي ذا أصبح^(٢).

وقد اتفق المؤرخون على اتصال نسب الأمام كالك بذي أصبح، وأنه يماني الأصل، ولم يخالف في ذلك إلا محمد بن إسحاق، حيث ذكر أن مالكا مولى لبني تيم بنمرة من قريش.

وقد أورد ابن سعد في الطبقات واقعة تثبت ما ذهب إليه ابن إسحاق، حيث قال: أنبأنا أبو بكر بن عبد الله بن أويس، أخبرني عم جدي الربيع بن مالك بن أبي عامر، وهو عم مالك بن أنس المفتي عن أبيه أنه قال: بينما نحن بطريق مكة في حج أو عمرة تحت قفلة - يعني شجرة - إذ قال لي عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله، يا مالك: قلت ما تشاء؟ قال: هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك فأبيناه عليه؟ قلت: إلى ماذا؟ قال لي: أن يكون دمنا دمك، وهدمنا هدمك، وبالله القائل: ما بل بحر صوفة، فأجبتة إلى ذلك،

(١) تسهيل دراية الموطأ، لولي الله الدهلوي، ص ٤٤، ٤٥.

(٢) تهذيب الأسماء واللغات، ٧٥/٢، وفيات الأعيان، ١٣٥/٤، سير أعلام النبلاء،

٧١/٨، الديباج المذهب، ٨٢/١.

فعدادهم اليوم في بني تيم لهذا السبب^(١).

وقد أبطل القاضي عياض وابن عبد البر ما ذهب إليه ابن إسحاق، قال القاضي عياض: "لم يختلف علماء النسب في نسب مالك هذا، واتصاله بذوي أصبح.... إلا ما ذكر عن ابن إسحاق من أنه مولى لبني تيم، وهو وهم له سبب، وذلك لما كان بين سلفه وبينهم من حلف على الأشهر، والأصح، أو من صهر، أو منهما جميعاً"^(٢).

وقال ابن عبد البر: "لا أعلم أحداً أنكر أن مالكاً ومن ولده كانوا حلفاء لبني تيم بن مرة من قریش، إلا ما زعمه محمد ابن إسحاق، وهو باطل"^(٣). وبناءً على ذلك يكون الإمام مالك يماني الأصل، حليف لبني تيم بن مرة من قریش.

وَأُمُّ الإمام مالك هي: العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدية^(٤)، وهذا هو المعروف عند جميع المؤرخين الذين تعرضوا لسيرة الإمام مالك، إلا أن القاضي عياض ذكر أن أمه هي طليحية مولاة عبدة الله بن معمر^(٥)، ولكن الأرجح والأصح هو الأول.

وأبوه هو أنس، أحد رواة الحديث، وقد روي عن ولده مالك، وروى عنه ابن شهاب شيخ الإمام مالك.

(١) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ٤/ ١٢٦.

(٢) المدارك، ١/ ١٠٦.

(٣) الانتقاء، ص ١١.

(٤) سير أعلام النبلاء، للذهبي، ٨/ ٤٩.

(٥) ترتيب المدارك، ١/ ٤٧.

كنيته:

يتفق المؤرخون على أن الإمام مالك كان يكنى بأبي عبد الله، مع ملاحظة أنه لا يوجد من أولاد مالك من اسمه عبد الله، ولكن المحتمل أن مالكاً كني بهذه الكنية قبل أن يولد له أولاد، أو كناه بها أحد شيوخه عندما سأل الشيخ مالك عن تعبير رؤيا، فعبّر بها مالك، فأعجب الشيخ، فكناه بأبي عبد الله، ويحتمل أيضاً أن يكون وُلِدَ له ولد سماه عبد الله، إلا أنه مات صغيراً^(١).

مولده:

اختلف المؤرخون اختلافاً كبيراً في السنة التي ولد فيها الإمام مالك، إلا أن الأقوال التي قيلت في سنة مولده تدور بين سنة ٩٠هـ وسنة ٩٧هـ، فبعدد السنوات الثمان جاءت أقوال المؤرخون في السنة التي ولد فيها الإمام مالك.

إلا أن ما عليه أكثر من كتب وأرخَ لحياة الإمام مالك أنه ولد سنة ٩٣هـ، وهذا القول هو ما اختاره القاضي عياض في ترتيب المدارك، والذهبي في السير، وابن عبد البر في الانتقاء، ويؤيدون ما ذهبوا إليه بما ورد عن مالك نفسه في هذا التحديد، فقد روى ابن بكير قال: سمعت مالكاً يقول: ولدت سنة ثلاث وتسعين^(٢).

يقول الشيخ أبو زهرة: "اختلف العلماء في السنة التي ولد فيها رضي الله عنه، ف قيل سنة ٩٣هـ، وقيل سنة ٩٤هـ، وقيل سنة ٩٥هـ، وقيل سنة ٩٦هـ، وقيل: سنة ٩٨هـ، ولكن الأكثرين على أنه ولد عام ٩٣هـ، ولقد روي عن

(١) تهذيب الأسماء واللغات، ٧٥/٢، سير أعلام النبلاء، ٤٨/٨.

(٢) ترتيب المدارك، ١١٨/١، الانتقاء، ص ١٠، سير أعلام النبلاء، ٤٩/٨.

مالك أنه: قال ولدت سنة ثلاث وتسعين" (١).

ومما تجدر الإشارة إليه أن العام الذي ولد فيه مالك بن أنس وهو عام ٩٣ هـ هو ذات العام الذي توفي فيه أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ. وكان للإمام مالك أربعة من الولد، هم: يحيى، ومحمد، وحمادة، وأم البهاء، ثلاثة أبناء وبنت واحدة، وقد توفي الإمام ومحمد وحمادة صغيران، فأوصى بهما رجلاً من أهل المدينة (٢).

طلبه للعلم

اتسمت نشأة الإمام مالك بالسمة العلمية، ولعل ذلك يظهر بوضوح في البيت الذي نشأ فيه، وكذلك البيئة التي تربى فيها، فقد كان البيت مهتمًا بطلب العلم، فكان أبوه وجده من العلماء الجامعين لحديث الرسول ﷺ فكان البيت بيت علم، وكانوا يتدارسون العلم في غالب أحوالهم. يقول الإمام مالك: "كان لي أخ في سن ابن شهاب، فألقى أبي يومًا علينا مسألة، فأجاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألتهك الحمام عن طلب العلم، فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين لم أخلفه بغيره..... وكنت آتي ابن هرمز بكرة، فما أخرج من بيته حتى الليل" (٣).

وبدأ الإمام مالك في بداية حياته بحفظ القرآن كما هي العادة، وبدأ في طلب العلم على ابن هرمز، ثم انتقل بعده إلى ربيعة الرأي وهو ما يزال فتى، حتى قال الزبير: رأيت مالكا في حلقة ربيعة وف أذنه شنف، فجمع في

(١) الشيخ محمد أبو زهرة: مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية، ص ٢٤.

(٢) ترتيب المدارك، ١/ ١١٦.

(٣) د. عبد الرحمن أحمد حفيظ الدين: الإمام مالك بن أنس، حياته ودوره العلمي،

ابتداء امره بين الحديث ممثلاً في ابن هرmez، وبين الفقه والاجتهاد والرأي ممثلاً في ربيعة الرأي^(١).

وعاش الإمام مالك في بيئة أقل ما يقال عنها إنها بيئة علم وفضل وشرف، فكانت تلك البيئة هي مدينة رسول الله ﷺ مركز الشرع ومقر الحكومة الإسلامية في عهد النبوة وعهد الخلفاء الثلاثة الأول، وكان العلم في المدينة معتمد الصحابة، إذا كانوا يقدرّون لعلم أهلها قدره، فكان ابن مسعود يستفتي في العراق فيفتي، ثم يأتي إلى المدينة ويجد أهلها على خلاف فتواه، فإذا عاد إلى العراق لم يحط رحله حتى يخبر المستفتي بخطأ فتواه ورجوعه إلى ما عليه أهل المدينة^(٢).

وفاته:

توفي الإمام مالك رحمه الله سنة ١٧٩هـ وكان عمره آنذاك ٨٦ سنة^(٣).

شيوخ الإمام مالك:

من أجل النعم التي أنعم الله بها على الإمام مالك كثرة مشايخه، فقد أدرك مالكا عدداً كبيراً من الأئمة، فأدرك من التابعين الكثير، ومن تابعي التابعين كذلك.

وكان أولهم: عبد الرحمن بن هرmez الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو من التابعين، كان عالماً بالأنساب والعربية، توفي بالإسكندرية سنة ١١٧هـ.

(١) د. عبد الغني الدقر: مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، ص ٤٨، طبعة دار القلم،

الطبعة الأولى ١٩٩٨.

(٢) ترتيب المدارك، ٣٩/١.

(٣) الانتقاء، ص ٤٤.

واقصر مالك على ملازمته وحده قرابة السنوات الست، وكان بعد السنوات الست يتردد عليه بين الحين والآخر.
يقول مالك: جالست ابن هرمز ثلاثة عشر سنة في علم لم أُبْنِه لأحد من الناس.

وثانيهم: ربيعة الرأي، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي، أدرك ربيعة بعض الصحابة والأكابر من التابعين، كان ثقة في الحديث، واعتبر ربيعة صاحب الفتوى في المدينة، لازمه مالك، وكان يجله أشد الإجلال، فكان لا يتكلم في مجلسه، ولا يبادر بالجواب إذا سئل، وإذا دعي إلى السلطان لا يذهب إلا بعد استشارته، توفي ربيعة سنة ١٣٦ هـ^(١).

طريقة الإمام مالك في استنباط الأحكام الفقهية:

بادئ ذي بدء لا بد من التقرير أن الإمام مالك لم يدون الأصول التي بنى عليها مذهبه كما فعل الشافعي، إلا أنه أشار إلى جملة من تلك الأصول فيما كان يكتبه.

وأوضح ما قيل في ذلك ما ورد في الموطأ، حيث سئل الإمام مالك عن قوله في الموطأ: (الأمر المجتمع عليه عندنا) و (الأمر عندنا) و (يبلدنا) و (أدركت أهل العلم) و (سمعت بعض أهل العلم) فأجاب الإمام مالك قائلاً:

"أما أكثر ما في الكتاب برأيي فلعمري ما هو برأيي، ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل، والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله، فكثرت علي ذلك فقلت رأيي، وذلك رأيي إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك،

(١) مناقب الإمام مالك، للزواوي، ص ٩٦.

فهذه وراثه توارثوها قرنًا عن قرنٍ إلى زماننا، وما كان (أرى) فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة، وما كان فيه (الأمر المجتمع عليه) فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم، لم يختلفوا فيه، وما قلت (الأمر عندنا) فهو ما عمل الناس به عندنا، وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه (ببلدنا) وما قلت فيه (بعض أهل العلم) فهو شيء أستحسنه من قول العلماء، وأما ما لم أسمعهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريبًا منه، حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد، ومع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به منذ لدن رسول الله ﷺ والأئمة الراشدين مع من لقيت، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم" (١).

(١) ترتيب المدارك، ٧٤/٢.

المبحث الثالث الإمام الشافعي

نسبه ومولده:

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي، كان يكنى بأبي عبد الله.

ويجمع أهل النقل من المؤرخين وكتاب التراجم أن الشافعي رضي الله عنه قرشي مطلب، وأمه من الأزد^(١) ووالده إدريس بن العباس.

وقد ولد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في غزة سنة ١٥٠هـ، وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة النعمان، بل إن ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء ذكر أن الشافعي ولد في نفس اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة^(٢) إلا أن تقييد الميلاد باليوم لم يعتمد على الكثير من المؤرخين.

وكان مولده في مدينة غزة في فلسطين، وهناك رواية أخرى أنه ولد في مدينة عسقلان التي تقع إلى الشمال من غزة، ورواية ثالثة أنه ولد في اليمن، إلا أن الرواية الأولى هي التي رجحها المؤرخون^(٣).

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإمام الشافعي رحمه الله ازدان بشرف النسب، وقد جاء هذا الشرف من ناحيتين:

الأولى: أنه قرشي، وهذه المنزلة لم تكن لدى غيره من الأئمة الأربعة.

الثانية: أنه مطلب من بني المطلب بن عبد مناف، وهذا شرف للشافعي

(١) تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ٤٤/١.

(٢) معجم الأدباء، ٢٨٤/١٧.

(٣) مناقب الشافعي، للبيهقي، ٧١/١، آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم، ص

رحمه الله تعالى.

نشأته وطلبه للعلم:

أتم الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو في سنٍ مبكرة، حيث كان في السابعة من عمره، وقيل: في سن التاسعة، ولعل هذا التبكير في حفظ القرآن يرجع إلى صفة النبوغ التي تمتع بها الإمام الشافعي، ثم بدأ بعد القرآن بحفظ أشعار العرب، ثم تلا ذلك بحفظ موطأ مالك.

يقول الشافعي: "حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر" ^(١).

ولما اشتد عوده بدأ يتردد على قبائل العر حول مكة، وخاصة قبيلة هذيل، وهي قبيلة عربية عدنانية انتشرت عشائرها بالقرب من مكة، ولعل تردد الشافعي على هذه القبائل إنما كان هدفه أن يتلقى العربية الفصحى من أهلها، إذ كان يريد لها خالصة من اللحن ولغات العجم.

ويصرح الشافعي بذلك فيقول: "وخرجت عن مكة، فلزمت هذيلًا بالبادية أتعلم كلامها، وأخذ اللغة، وكانت أفصح العرب" ^(٢).

ومن أهم الميزات التي حصلها الشافعي من إقامته مع قبائل العرب أنه عرف الأنساب وما يتصل بها، وكانت معرفتها عند العرب معدودة، وكان كل ذي علم بالأنساب يفتخر بها، حتى تفوق فيها الشافعي، وكانت له اليد الطولى، حتى قال مصعب بن عبد الله الزبيري: ما رأيت أحدًا أعلم بأيام الناس من الشافعي ^(٣).

(١) تهذيب الأسماء واللغات، ٤٦/١.

(٢) طبقات الشافعية، للإسنوي، ١٣/١.

(٣) مناقب الشافعي، للبيهقي، ٤٨٨/١.

وانتقل الشافعي إلى الفقه، فتفقه في حلقات العلم في المسجد الحرام، وأخذ العلم عن علمائه.

وكان الشافعي في بداية أمره فقيرًا، حيث كان يتيماً، قال الشافعي: "كنت يتيماً في حجر أُمِّي، فدفعني إلى الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، فلما جمعت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث والمسألة فأحفظها، ولم يكن عند أُمِّي ما تعطيني فأشتري به القراطيس، فكنت أنظر إلى العظم فأخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة، فاجتمع عندي حباب، أي: جرار^(١).

ثم رحل الشافعي إلى المدينة المنورة ليتفقه على الإمام مالك بن أنس، فظل ملازماً له إلى أن مات سنة ١٧٩هـ، إلا أنه عند وفاة الإمام مالك كان الشافعي قد استأثر بكل ما عنده، ودرس الشافعي علم الفراسة في اليمن، وفقه أبي حنيفة في العراق، وكان قد أخذ فنون الرمي والفروسية في البادية^(٢).

والشافعي رضي الله عنه هو أول من وضع لبنة علم الأصول، وذلك في كتابه الرسالة الذي وضع فيه أصول هذا العلم، فكانت الرسالة اللبنة الأولى لهذا العلم.

شيوخ الشافعي:

تتلمذ الشافعي على أيدي مشايخ كثر، أقتصر منهم على ما يلي:

١ - **سفيان بن عيينة** بن ميمون أبو محمد الكوفي المكي، ولد سنة

(١) آداب الشافعي ومناقبه، ص ٢٤.

(٢) معجم الأدباء، ١٧/٢٨٥.

١٠٧هـ، وتوفي سنة ١٩٨هـ في مكة، وهو من كبار تابعي التابعين، كان إماماً في الحديث وعلومه، وعرف بأنه محدث الحرم المكي في زمانه، ومن حفاظ الحديث الثقات الذي اتفق العلماء على إمامته^(١).

٢- **مسلم بن خالد بن مسلم القرشي المخزومي**، لقب بالزنجي لحمرة، اختلف في وفاته إلا أن أصبح الروايات أنه توفي سنة ١٧٩هـ، وهي ذات السنة التي توفي فيها لإمام مالك، كان شيخ الحرم، ومفتي مكة، وإمام أهل زمانه، وكان علمه بالفقه أكثر من علمه بالحديث^(٢).

٣- **وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الكوفي**، ولد بالكوفة سنة ١٢٩هـ، وتوفي سنة ١٩٧هـ وهو في طريق عودته من الحج، كان وكيع من تابعي التابعين، عد إماماً في الحديث، حتى اعتبر محدث العراق في عصره، وكان يفتي بقول الإمام أبي حنيفة^(٣).

تلاميذ الإمام الشافعي:

تلمذ على يد الإمام الشافعي تلاميذ كثير، أقتصر منهم على ما يلي:

١- **أبو ثور الكلبي**: هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، لقب بأبي ثور، ولد ببغداد سنة ١٧٠هـ، ومات بها سنة ٢٤٠هـ، كان من أصحاب الرأي ببغداد، حتى قدم الشافعي ببغداد، فحضر دروسه وصار من أصحابه، وكان أبو ثور ممن نقل عن الشافعي مذهبه القديم، وكان من الثقات في الحديث، روى عنه الإمام مسلم بن الحجاج وغيره من أهل

(١) تهذيب سير أعلام النبلاء، ٣٠١/١.

(٢) طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٧١.

(٣) أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للصميري، ص ١٥٥.

الحديث (١).

٢- **أبو علي الكرابيسي**: هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي، توفي في بغداد سنة ٢٤٨هـ، تفقه في بداية أمره على مذهب أهل الرأي، ثم تفقه على الشافعي، بل صار أحد رواة مذهبه القديم، كان بارعاً في الكلام والمناظرة، وكان من المتقنين في تحرير المسائل، وكان له باع في الجرح والتعديل (٢).

٣- **المزني**: هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، نسبة إلى مزينة قبيلة من مصر، ولد في مصر سنة ١٧٥هـ، وتوفي بها سنة ٢٦٤هـ، وكان المزني من أخص تلاميذ الإمام الشافعي، تمتع بقوة الحجة، وحسن المناظرة، وكان من المدافعين عن المذهب، ناهيك عن عبادته وزهده وورعه (٣).

٤- **الربيع المرادي**: هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، ولد بمصر سنة ١٧٤هـ، وتوفي بها سنة ٢٧٠هـ، صحب الشافعي بعد قدومه إلى مصر، وكان أكثر تلاميذه ملازمة له، وكان ثقة ثباً فيما يرويه عن الإمام، حتى أن روايته كانت عند التعارض تقدم على رواية المزني، أثنى عليه الشافعي، وجعله مؤذناً في المسجد الجامع بالفسطاط، وهو المعروف اليوم بمسجد عمرو بن العاص (٤).

(١) طبقات الشافعية، للإسنوي، ٢٥/١، الانتقاء، لابن عبد البر، ص ١٦٦.

(٢) تهذيب سير أعلام النبلاء، ٤٥٠/١، طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ١٠٢.

(٣) طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٩٧، مناقب الشافعي، لليهقي، ٣٤٥/٢.

(٤) طبقات الشافعية، للإسنوي، ٣٩/١، الانتقاء، لابن عبد البر، ص ١٧٤.

المبحث الرابع الإمام أحمد بن حنبل

يعتبر الإمام أحمد بن حنبل رابع الأئمة الأربعة، وناصر السنة. هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد الله، كان أبوه من أجناد مرو، مات شاباً في الثلاثين من عمره، وأمه صفية بنت ميمونة الشيبانية، قدم بغداد وهو حمل في بطن أمه، وولد فيها. ولد الإمام أحمد رضي الله عنه سنة ١٦٤ هـ في ربيع الأول، وقيل: في ربيع الآخر^(١).

نشأته وطلبه للعلم:

نشأ أحمد بن حنبل رضي الله يتيماً، تولت أمه أمر تربيته، وكان الإمام أحمد في صغره يقضي أغلب وقته في كتاتيب بغداد، حيث كانت الكتاتيب هناك مشعلاً للنشاط العلمي بجانب تحفيظ القرآن. روى محمد بن الحسين عن المروزي قوله: "قال لي أبو عفيف، وذكر أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقال: كان في الكتّاب معنا، وهو غُلِيم نعرف فضله، وكان الخليفة بالرقعة، فيكتب الناس إلى منازلهم الكتب فيبعث نساؤهم إلى المعلم: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ليكتب لهن جواب كتبهن، فيبعثه، فكان يجيء إليهن مطأطئ الرأس، فيكتب جواب كتبهن، فربما أملين عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهن"^(٢).

وفي عصر الإمام أحمد وجدت الكتاتيب بكثرة، ولم تكن تقتصر على تعليم القرآن وفقط؛ بل كانت تعلم العربية، وتحفة القرآن للأطفال، وكان

(١) تاريخ بغداد، ٤/١٢٠، مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، ص ٣٧.

(٢) مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، ص ٤٣.

علقمة بن أبي علقمة مولى عائشة له مكتب يعلم فيه العربية، والنحو، والعروض^(١).

وكان الإمام أحمد رضي الله عنه مُجِدًّا في طلب العلم، وكان يريد التبكير في الذهاب للطلب، فكانت أمه تمنع عنه ثيابه، وتقول له: حتى يؤذن الناس، أو يصبحوا^(٢).

رحلات الإمام أحمد في طلب العلم:

اتسمت حياة الإمام أحمد التي طلب فيها العلم بكثرة الرحلات، حيث كان رضي الله عنه كثير التنقل من مكان إلى آخر، ولعل من أعظم الأدلة على ذلك أن الإمام الذهبي عَدَّ شيوخ الإمام أحمد الذين روى عنهم في المسند فوصل العدد مائتان وثمانون ونيف.

بدأ الإمام أحمد في بغداد، وخرج منها إلى الكوفة التي كان يقطن بها آنذاك أساطين المحدثين، ثم من الكوفة إلى البصرة موطن آبائه وأجداده، وقيل: إنه تردد على البصرة خمس مرات، أولها سنة ١٨٦هـ، وآخرها سنة ٢٠٠هـ، إلا أنه لم يحظ بملاقاة حماد بن زيد، ثم رحل بعد ذلك إلى واسط سنة ١٨٧هـ، وفيها أخذ عن يزيد بن هارون، ومن واسط إلى الحجاز سنة ١٨٧هـ، حيث قدم مكة حاجًّا لأول مرة، وعند دخوله إياها كان الفضيل بن عياض قد توفي، فأخذ عن إبراهيم بن سعد الزهري، وصلى خلفه عدة مرات، ولزم سفيان بن عيينة.

ثم رحل الإمام أحمد عن مكة سنة ١٩٩هـ قاصدًا اليمن في صحبة يحيى بن معين، وإسحاق بن راهوية، وكان قصده ومبتغاه في اليمن حافظ

(١) ابن حنبل، لأبي زهرة، ص ٢٠.

(٢) مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، ص ٥٢.

صنعاء وعالمها عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف^(١).
وفاته:

توفي الإمام أحمد بن حنبل في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ٢٤١هـ، وكان عمره آنذاك سبعة وسبعون عامًا. وذكر ابن الجوزي في المناقب أنه حضر غسله نحو مائة من بيت الخلافة من بني هاشم، فجعلوا يقبلون بين عينيه، ويدعون له، ويطرحون عليه، وخرج الناس بنعشه، والخلائق حوله لا يعلم عددهم إلا الله، وصلى عليه محمد بن عبد الله بن ظاهر على الرغم من عدم موافقة أولاده على ذلك، وقد كانوا صلوا عليه قبل ذلك في بيته، ولم يستطيعوا دفنه إلا بعد العصر من شدة الزحام^(٢).

فقه الإمام أحمد بن حنبل:

المتتبع لفقه الإمام أحمد يلحظ أنه سار في فقهه على منهج سلفي، وتشابهت طريقته إلى حد كبير مع طريقة شيخه الأول في الفقه والأصول الإمام الشافعي، وكلاهما يمثلان حلقتين متصلتين في سلسلة مدرسة الحديث، وإن كان ولع أحمد بالسلف أشد، واعتمد الإمام أحمد في فقهه على جملة من الأصول، هي:

أولاً: النصوص: ويراد بالنصوص التي اعتمد عليها الإمام أحمد نصوص الكتاب والسنة، فكان رضي الله عنه إذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما يخالفه.

ثانياً: ما أفتى به الصحابة، فكان الإمام أحمد إذا وجد لبعض الصحابة

(١) سير أعلام النبلاء، ٤٥٧/٨، البداية والنهاية، ٣٨٢/١٤.

(٢) مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، ص ٥٤٨.

فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة كان يقول: لا أعلم شيئاً يدفعه، وكان الصحابة إذا اختلفوا على قولين في مسألة ما قدم فتاواهم على الحديث المرسل.

ثالثاً: التخير من أقوال الصحابة، بمعنى إذا اختلف الصحابة في مسألة ما، تخير الإمام أحمد من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة.

رابعاً: كان الإمام أحمد يأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو مقدم عنده على القياس، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن المراد بالضعيف ليس هو الباطل؛ بل الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن.

خامساً: القياس: فإذا لم يكن في المسألة نص، ولا قول للصحابة أو واحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف كان يلجأ للقياس، ويستعمله عند الضرورة.

سادساً: الاستحسان: حيث حكي أن القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو ترك حكم إلى حكم أولى منه.

سابعاً: الاستصحاب: وهو آخر مدار الفتوى عند الإمام أحمد رضي الله عنه، وبالتالي إن كان التردد في زوال الحكم فالأصل بقاءه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته^(١).

(١) إعلام الموقعين، ١ / ٣٠ وما بعدها، العدة، لأبي يعلي، ص ١٤١، الفكر السامي،

الفصل الخامس

دور تنظيم الثروة الفقهية والتقليد

تمهيد:

تعد هذه المرحلة من المراحل ذات الازدواجية في تاريخ الفقه الإسلامي، حيث ظهر فيها التقليد ونقيضه، ولعل ذلك قد يكون راجعاً إلى طول هذه الفترة، وظهور اتجاهات متعددة بمناهج متغايرة، مما كان له أكبر الأثر في تغيير المنهج الفقهي، وبدأت هذه الفترة بنهاية الدور السابق وانتهت بسقوط بغداد في سنة ٦٥٦هـ على يد هولاكو، وانقسمت هذه الفترة إلى مرحلتين، أعرض لهما في المبحثين الآتيين:

المبحث الأول

مرحلة التقليد

إذا كان التفرق والانقسام هما سمة الدولة الإسلامية في الدور السابق من أدوار الفقه، فإن هذا الدور كان أشد منه وأقسى، حيث انقسمت الدولة إلى دويلات متعددة، يميزها في علاقاتها العداء البغيض، الذي أدى إلى أن كل دولة من هذه الدويلات تريد أن تفتك بالأخرى، مما زاد الأمر سوءاً وتعقيداً، فقامت في الأندلس دولة بني أمية، وفي شمال إفريقيا قامت الدولة الفاطمية، وفي مصر قامت الدولة الإخشيدية، وفي بغداد قامت دولة الديلم المعروفة بدولة بني بويه صاحبة السلطان الفعلي، ولم يكن لدولة بني العباس سوى الاسم فقط، وفي الشرق قامت الدولة السامانية، وهي دولة عظيمة الشأن قاعدتها بخارى^(١).

ثم جاء السلجوقيون من المشرق واستولوا على المشرق كله، وأزالوا دولة بني بويه في بغداد سنة ٤٠٧هـ، وأبقوا على آل العباس، وامتد سلطانهم غرب بغداد، فاستولوا على الجزيرة وعلى آسيا الوسطى، ثم نازعوا الفاطميين ملك الشام، وصارت لهم الكلمة العليا في جميع الأقاليم الإسلامية عدا مصر وما خلفها من بلاد العرب، وفي أواخر القرن الخامس بدأ الصليبيون في التحرك، فقاموا بغزو بلاد الشام واستولوا على بيت المقدس، ثم قامت بعد ذلك دولة تركية أخرى وهي دولة الأتابكة، وانتشرت في المشرق والمغرب، وسقطت الدولة الفاطمية في مصر على يد محمود نور الدين، وقامت على أعقابها الدولة الأيوبية بزعامه صلاح الدين

(١) الفكر السامي، ٤/٤.

الأيوبي، وفي أقصى المشرق قامت دولة خوارزم شاة وعظمت حتى كادت تصل إلى بغداد في أواخر القرن السادس الهجري.

وظل الأمر على هذا النحو يسير من سيئ إلى أسوأ، حتى جاء المغول بقيادة جنكيز خان في بدايات القرن السابع الهجري، وفي منتصف القرن السابع وبالتحديد سنة ٦٥٦هـ سقطت بغداد على يد هولاكو حفيد جنكيز خان الذي قتل ودمر وأحرق، فلم يترك بها أخضرًا ولا يابسًا إلا ولوثة بالدنس، وأسأل عليه دماء المسلمين.

الانقسام وأثره على الوضع السياسي للدولة الإسلامية:

ترتب على الانقسام الذي ابتليت به الأمة الإسلامية عدة أمور منها^(١):

١- العداء الذي وجد بين كل دويلةٍ وأخرى، حيث كانت كل دولة تعمل على هدم كيان الدولة الأخرى، الأمر الذي أدى إلى انهيارها أمام الغزاة، وأدى ذلك في النهاية لأن تصبح عاصمة أكبر دولة دينية عاصمة لدولة لا دين لها، فأصبحت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية عاصمة لدولة التتار.

٢- تقييد حرية الانتقال، ففي ظل العداء والانقسام كان من الضروري أن تقيد حرية الانتقال داخل أراضي المسلمين خوفًا من البطش والظلم، هذه الحرية التي كانت مكفولة لكل من يعيش على أراضي الدولة الإسلامية.

٣- انغماس العلماء في التيار السياسي وابتعدوا قليلًا عن الدراسة والفقه، وكان هذا أمرًا منطقيًا، حيث إنه لما قوّي مركز الفاطميين في مصر والشام، قاموا بإرسال دعائهم إلى الأقطار الإسلامية لدعوتهم، وفي المقابل

(١) د. حسن الشاذلي: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، السابق، ص ٢٩١ وما بعدها.

قام بنو العباس بعقد المجالس للحط من قدر الفاطميين وإبعادهم عن شجرة فاطمة الزهراء، وكانوا يكتبون بذلك المحاضر، ويجعلون العلماء والأشراف يوقعون عليها طائعين أو مكرهين.

أسباب التقليد:

في هذه الفترة العصبية انصرف العلماء إلى التقليد تاركين الاجتهاد. يقول ابن خلدون: "..... ولم يبق بعدها إلا أهل التقليد المحض غالباً، بمعنى أنهم قد حجروا عليهم ألا يأخذوا بكتاب ولا سنة ولا قياس، بل حسبهم أقوال المتقدمين من أهل مذهبهم، وتطبيقها على الوقائع الوقتية، فنصوص مذهبهم قامت مقام نصوص الشارع" (١).

وقال أيضاً: "وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة، ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم، ولا يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ لأخذ الأحكام منها، ولا يقضي ولا يفتي بما فيها حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه، فإن وافقه حكم به وإلا رده لم يقبله" (٢). ولعل الجنوح إلى التقليد وترك الاجتهاد كان راجعاً إلى عدة أسباب منها (٣):

أولاً: ضعف الدولة العباسية وانقسامها إلى دويلات صغيرة، وهذه الدويلات قامت بينها الحروب، واثارت الفتن، فانفصمت عراها ودب الانحلال العام بين أوصالها، وقد مضت المرحلة التي كانت الدولة فيها

(١) مقدمة ابن خلدون، ص ٣٧٦.

(٢) المرجع السابق.

(٣) إعلام الموقعين، ٢٠١/١، د. أحمد فراج حسين: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ١٤٥

وما بعدها.

تشجع العلماء وتقربهم، وكان من أثر ذلك أن أصاب الهمم، فتور فتوقفت عن البحث والنظر في العلوم والفنون، فوقفت حركة الاجتهاد وظهر التقليد بين الفقهاء.

ثانيًا: قيام أنصار المذاهب التي ظهرت في العصر الرابع من عصور التشريع بالدعاية لها، ونشرها بين الناس حتى ملكت على الناس مشاعرهم، ولقد بلغ اعتقاد الفقهاء في أئمتهم مبلغًا كبيرًا، حتى أن الواحد منهم لم يكن يجيز لنفسه مخالفة إمامه، وكأن الحق كله نزل على لسان إمامه.

بل اعتبر هؤلاء الفقهاء أن من لم يأخذ بقول أئمتهم مبتدعًا خارجًا عن الحق والصواب، حتى أن أبا الحسن الكرخي وهو من علماء الحنفية يقول: " كل آية تخالف ما عليه أصحابنا، فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ " فلم يتمكن أحد من الظهور بمظهر المجتهد مخافة رمية بالابتداع وتعرضه لسخط الناس، ورضي لنفسه أن يكون مقلدًا ناقلًا لا مجتهدًا مبتكرًا، وبذلك ماتت روح النبوغ وضعفت ثقة الفقهاء بأنفسهم وثقة الناس بهم.

ثالثًا: ضعف الثقة بالقضاة، حيث كان الخلفاء فيما قبل هذه المرحلة يختارون قضاتهم من الفقهاء القادرين على استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسول الله المشهورين بالتقوى والصلاح، بل كان الخلفاء يلزمون القضاة في حالة استعمالهم للرأي أن يستعملوا الرأي الآخر الأقرب إلى القرآن والسنة، وعمدتهم في ذلك ما كتبه عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، حيث كتب له: القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة.... الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قاييس الأمور عند

ذلك، اعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق^(١).
 أما في هذا العصر، فلم يكن اختيار القضاة خاضعاً لقدرتهم على الاستنباط أو لصالحهم وتقواهم، بل كان خاضعاً لمعايير أخرى، الأمر الذي ترتب عليه أن ولاية القضاء أصبحت خاضعةً للمساومات، فصار يولى فيها من ليس أهلاً لها، فتزعزعت ثقة الناس بالقضاة لانحرافهم عن العدل المنشود الذي ينبغي أن يتوافر فيهم، وصار القضاة مقلدين لا مجتهدين حتى يتم سد باب التلاعب بأموال الناس وأعراضهم ودمائهم، فصار الحكم فيها وفق الأهواء والأغراض، وذلك عن طريق تخيير المفتين ما يوافق هواهم.

وفي هذا الوقت كانت المذاهب قد دونت، وأصبح تناول الأحكام منها سهلاً ميسوراً، وانتشرت في الأقطار الإسلامية، فأحب أهل كل قطر أن يكون قاضيهم من أهل المذهب الذي يعتنقونه، يتبع في قضائه ذلك المذهب لا يحيد عنه، فأجيبوا إلى رغبتهم وألزم القضاة بأحكام الأئمة السابقين، فانسد باب الاجتهاد وأقبل الراغبون في مناصب القضاء على دراسة المذهب المتبع في الدولة يقلدونه، ولا يحيدون عنه.

الحركة الفقهية في هذا الدور:

كان لهذه الفترة الحالكة في تاريخ المسلمين أكبر الأثر في الناحية الفقهية، وعلى عكس المتوقع لوحظ تقدماً في الناحية الفقهية، وفي كيفية التعامل معه، ويظهر ذلك من خلال الأمور التالية:

أولاً: الدعوة إلى الاجتهاد المطلق:

في القرن السادس الهجري ظهرت الدعوة إلى الاجتهاد المطلق،

(١) السنن الكبرى، للبيهقي، ١٥٠/١٠، كنز العمال، ٣٢١/٥.

ومضمون هذه الدعوى يقوم على الأسس التالية:

- ١- القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان لإصدار الفتوى، والقرآن مجموع في المصحف، أما السنة فهي متفرقة، لذلك أمر أبو يوسف يعقوب المنصور المتوفي سنة ٥٩٥هـ - وهو من أمراء دولة الموحدين التي قامت بالمغرب والأندلس - بجمع الأحاديث من عشرة كتب هي: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجة، سنن الدارقطني، موطأ مالك، سنن البزار، مسند ابن أبي شيبة، سنن البيهقي.
- ٢- عدم الرجوع إلى كتب الفروع المذهبية عند الفتوى، حيث إن تلك الكتب اعتمدت على الكتاب والسنة، وبالتالي يتم الرجوع إلى الأصل دون الفرع، وتطبيقاً لذلك قام أبو يوسف يعقوب المنصور بإحراق كتب المذهب المالكي، حيث إنه في أيامه انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء، فأمر بإحراق كتب الفروع بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله، وكان من بين الكتب التي تم إحراقها مدونة سحنون، وكتاب ابن يونس، ونوادر ابن أبي زيد ومختصره، وواضحة ابن حبيب^(١).

- ٣- تستند أحكام الفقهاء بعد الكتاب والسنة إلى الاجتهاد المعتمد على الكتاب والسنة، ويعد شيخ الإسلام ابن تيمية من أوائل الذين دعوا إلى الاجتهاد ونبذ التقليد، وقد لقي في دعواه عنتاً شديداً حتى وصل به الأمر أن أُلقي في السجن ومات فيه، إلا أن دعوته وجد لها من الأثر ما يكسبها القوة والشموخ، فاقتدى به علماء آخرين على رأسهم تلميذه ابن القيم، وقد ظهر للشيخ وتلميذه فتاوى جديدة، عالجت مشكلات عصرهما وما وجد فيه من وقائع باجتهادهما والرجوع إلى أصول الشرع حتى ولو ترتب على ذلك

(١) الفكر السامي، ٩/٤.

مخالفتها لمذهب إمامهما أحمد بن حنبل^(١).

ويرى البعض^(٢) أن هذا العمل له قيمته حيث نبه المسلمين إلى ضرورة العودة إلى الكتاب والسنة، كما أدى إلى عناية العلماء بهذين المصدرين عن طريق استقاء الأحكام منها مباشرة، وعلى ذلك فإن الفقه قد استفاد فائدة عظيمة من هذا العمل بظهور علماء كبار صنفوا كتباً عديدة أضافت جديداً إلى المسيرة الفقهية، ونهت الذهان إلى ما يجب التنبيه إليه دائماً عند النظر في الشريعة واستنباط الأحكام منها في كل عصر وفي كل مكان. ومع كل التقدير والاحترام للرأي السابق إلا أنني أرى أن هذا العمل وإن كانت له وجاهته وأهميته على الساحة الفقهية إلا أن أضراره ومساوئه أكثر من مزاياه ومنافعه لما يلي:

(أ) إن الدعوة إلى الاجتهاد المطلق كما صورها أنصارها دعوة تعارض الطبيعة البشرية وتخالفها، لأنها دعت إلى الاعتماد على القرآن والسنة، وهذا الأمر لا يجادل في صحته أحد، أما الدعوة إلى إهمال فكر العلماء السابقين، فهو ما لم يقل به أحد ولا يقبله عقل، لأن مناهج الشريعة أو مناهج الفقه يقوم على الاستنباط من النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية، والعقول تتفاوت في فهم النصوص، وبالتالي فلا بد من اعتبار ما قيل وعرضه على الواقع.

(ب) إن إهمال فكر السابقين من الفقهاء يؤدي إلى عدم احترام العلماء وعدم تقديرهم، كما يؤدي كذلك إلى عدم الوصول إلى أجوبة في الكثير

(١) د. أحمد الشافعي: السابق، ص ١٢٢.

(٢) تاريخ التشريع، للسائيس، ص ٣٤٢، د. حسن الشاذلي: السابق، ص ٢٩٢ وما بعدها.

من المسائل، لأنه إذا ما عرضت مسألة في هذا العصر وأفتى فيها بجواب، وفي العصر الذي يليه عرضت نفس المسألة فيفتي فيها الفقيه برأي خاص يعتمد على استنباطه هو مع تجاهله لرأي من سبقه، فهو أمر غير مقبول من الناحية العملية.

(ج) إن ظهور مثل هذه الدعوة في ذلك العصر لا تعد دليلاً على قوتها ونضجها، إذ قد يكون ظهورها في ذلك العصر تحديداً له من الظروف والملايسات المؤدية إليه، وليس بالضرورة أن يكون الهدف هو النهوض بالفقه.

(د) إن هذه الدعوى واقعها يخالف مضمونها، إذ إن مضمونها الاعتماد على الكتاب والسنة باعتبارهما المصدرين الأساسيين للتشريع، وواقعها هو عدم الاعتماد على ما قاله الفقهاء، مع أننا نجد أن الفقهاء جميعهم سواء الذين جاءوا قبل هذا العصر أو بعده يعتمدون بصفة أساسية على الكتاب والسنة، وبالتالي فاستنباطهم معتمد عليهما ومستند إليهما، والأخذ بهذا الاستنباط يعتبر أخذاً بالكتاب والسنة.

مقاومة التقليد:

يعد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المعروف بابن رشد الحفيد المتوفي سنة ٥٩٠هـ من الرواد الذين عارضوا التقليد في هذه الفترة، فقد أعلن الحرب على التقليد والمقلدين، معتبراً التقليد المطلق تبعية عمياء، وطالب بالرجوع إلى ما كان عليه الأوائل من النظر والاجتهاد.

واعتبر ابن رشد أن التقليد المطلق وغلق باب الاجتهاد ركود ورجوع للخلف، كما أن المقلد ليست لديه المقدرة على الفتوى في النوازل، لأن المعول عليه عندهم هو الحفظ، ومعلوم أن الوقائع والمستجدات تفرزها الأيام وفقاً لما عليه أمور الناس، فكان لابد إذاً من الاجتهاد والنظر.

يقول ابن رشد: "كما نجد متفقة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ

مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها، وبين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكل قدم خفاً يوافقه، فهذا هو مثال أكثر المتفهمة في هذا الوقت" ^(١).

وقام ابن رشد بتأليف كتابه الشهير بداية المجتهد دعوة منه إلى الاجتهاد وتحصيل علومه، ويظهر ذلك من اسمه، فقال: "بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان - كما قلنا - رتبة الاجتهاد، إذا تقدم فعلم من اللغة العربية، وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك، ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ^(٢). ومع كل ما بذله ابن رشد من جهد، إلا أن ما يصبو إلى تحقيقه لم يتحقق، وذلك لما يلي:

١- إن التقليد في الوقت الذي جهر فيه ابن رشد بدعوته كان أشبه بالظاهرة الراسخة في العقول، وبالتالي لم يكن لدعوته أي مردود، بل إنه كسب عدااء الجميع، مما جعل مناصروا التقليد يكيّدون له عند الأمير، فتمت محاكمته بالفعل ونفي خارج البلاد بعد إحراق جميع كتبه.

٢- إن ابن رشد ظهر في فترة كان التقليد هو كل حياتها، فجاء بفكرة الاجتهاد وتجديد الفقه ونبذ التقليد ورفض فكرة حفظ المتن، وكان الفقه فقط هو حفظ الفروع، فدعا إلى صياغة الفقه صياغة جديدة تقوم على ربط الفروع بالأصول، كل ذلك كان في وقت اعتاد فقهاؤه فكرة التكرار وحفظ

(١) بداية المجتهد، ١٤٧/٢.

(٢) بداية المجتهد، ٢٩١/٢.

الفروع والحواشي، ولم يكن لهم قدرة على ما يدعو إليه ابن رشد، فكيف يتقبلون دعوته ^(١).

ثانيًا: تعليل الأحكام:

في هذا العصر ظهر ما يسمى بتعليل الأحكام، حيث قام فقهاء كل مذهب بالتأصيل والتععيد للعلل التي بنى إمام المذهب الأحكام عليها، وهو عمل ليس باليسير، حيث إنه يتطلب الإلمام بدقائق المذهب من خلافات وأدلة وترجيحات.

وبهذا العمل اكتمل النمو الفقهي للمذاهب الأربعة، إضافةً إلى أن هذا العمل كان دافعاً للتصنيف في أصول المذاهب، حيث قام فقهاء المذاهب بتدوين مؤلفات بينوا فيها الأصول التي بنيت عليها هذه المذاهب، وقاموا كذلك باستخلاص القواعد الفقهية التي بني عليها كل إمام مذهب.

ثالثًا: الترجيح بين الروايات في المذهب ^(٢):

قام علماء هذا الدور بالترجيح بين الروايات المختلفة كل في مذهبه، وهذا الترجيح قد يكون ترجيحاً من ناحية الرواية، وقد يكون ترجيحاً من ناحية الدراية:

فالترجيح من جهة الرواية هو وجود بعض المسائل اختلف النقل فيها عن الإمام، لأن التلاميذ الذين نقلوا عن الإمام كانوا كثر، وقد ينقل أحدهم ما لم ينقله الآخر، فيجتمع في المسألة قولان، فكان الفقهاء القائمون بالترجيح يرجحون إحدى الروايتين على الأخرى لاشتغال الراوي بالحفظ

(١) د. حمادي العبيدي: ابن رشد والعلوم الإسلامية، ص ١٩٢، طبعة دار الفكر

العربي - بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩١ م.

(٢) أستاذنا الدكتور. البنهاوي: السابق، ص ٣٤٢.

والضبط وحيازته كمال الثقة عندهم.

ومن أمثلة ذلك: ترجيح الحنفية روايات محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وغيره من سائر أصحاب أبي حنيفة، وترجيحهم من كتب محمد بن الحسن ما رواه عنه الثقات كأبي حفص الكبير والجرجاني وسموها كتب ظاهر الرواية، وكتريج الشافعية ما يرويه الربيع بن سليمان عن الشافعي عما يرويه حرملة والجرمي، وترجيح المالكة رواية ابن القاسم عن مالك على سائر الروايات.

أما الترجيح بحسب الدراية فيكون بين الروايات الثابتة عن الأئمة أنفسهم في حال اختلافها، أو بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه. والترجيح هنا يحتاج إلى ملكة فقهية وخبرة تامة بأصول الأئمة وقواعدهم ومآخذهم وطرقهم في الاستنباط، فيقومون بترجيح الروايات التي تتفق مع هذه الأصول، وما تشهد له القواعد الشرعية الكلية، وقد يختلفون في الترجيح بسبب اختلافهم في الدرجة العلمية، وسعة الاطلاع، وقوة التصرف ونفاذ البصيرة.

المميزات التي امتاز بها هذا الدور:

امتاز هذا الدور بمجموعة من المميزات أوجزها فيما يلي:

أولاً: شيوع الجدل والمناظرات:

امتاز هذا العصر بشيوع الجدل والمناظرات على نهج سابقه، حيث إن العصر العباسي الأول تمسك الناس فيه بالمناظرة وشغفوا بها إلى أن جاء المتوكل فنهى عن المناظرة وعاقب عليها، إلا أن العلماء مع امتناعهم عن المناظرة استبدلوها بعلم الكلام، وكان الحنفية والشافعية هم الأول في هذا الأمر؛ لأن أغلب هذه المناظرات كانت بالعراق، وكان الكثير من علماء المذهبين يقطنون العراق.

وأدت المناظرات إلى ظهور علم ينظم كفييتها وطريقتها، وصنفت كتب

سميت: أدب البحث والمناظرة "، ومن أهم مناظراتهم تلك المناظرة التي ذكرها ابن العربي المالكي في احكام القرآن، حيث قال: "ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة فقيه من علماء أبي حنيفة يدعى بـ "الزوزني" فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة - طهرها الله - وشهد علماء البلد، فسئل عن العادة في قتل المسلم بالكافر، فقال: الدليل قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾^(١) وهذا عام في كل قتل، فانتدب له فقيه الدافعية وإمامهم عطاء المقدسي وقال: ما استدل به شيخ الإسلام لا حجة فيه من ثلاثة وجوه:

أحدهما: إن الله سبحانه وتعالى قال ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾، فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين مسلم وكافر، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته.

الثاني: إن الله ربط آخر الآية بأولها، وجعل بيانه عند تمامه، فقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ فإذا نقص العبد عن الحر بالرق، وهو من آثار الكفر فأولى وأحرى أن ينقص عنه الكافر.

الثالث: إنه قال " فمن عفي له من أخيه شيء "، ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدل على عدم دخوله.

قال الزوزني: "بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء، أما شرط المساواة في المجازاة فمسلم، وأما دعواك أن المساواة في القصاص بين المسلم والكافر غير معروفة فغير صحيح، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأييد،

(١) البقرة: ١٧٨.

فالذمي محقون الدم على التأييد كالمسلم، وكلاهما صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، والمال إنما يحرم بحرمة مالكه، وأما ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم فأولها عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع عموم أولها، بل كل على حكمه، وأما أن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلمه، بل يقتل به عندي قصاصاً، فتعلقت بدعوى لا تصح لك".

وأما "فمن عفي له من أخيه شيء" يعني: المسلم، فكذلك أقول: ولكن خصوص هذا في العفو لا يمنع عموم القصاص، فهما قضيتان متباينتان لا يمنع خصوص هذه عموم تلك " (١).

ثانياً: نسبة التقليد إلى علماء هذا الدور:

أخذ على علماء هذا الدور إكثارهم من التقليد، بل اعتبر المؤرخون علماء هذا الدور نقطة البدء في تعطيل عملية الاجتهاد والبدء في الأخذ بالتقليد، حتى قيل إنهم نادوا بإغلاق باب الاجتهاد وحظروا على الناس الدخول فيه والتقرب منه.

ويرى البعض أن علماء هذا الدور لهم فضل كبير في أداء دورهم، حيث قاموا بدورهم على أكمل وجه، ويدل على ذلك أمران:

الأول: إنه لولا علماء هذا الدور وجهودهم، لما وجدنا ذلك التراث

الفقهي الضخم، ولما وجدنا الكثير من مناهج البحث وأصول التشريع.

الثاني: إن من بين علماء هذا الدور مجتهدون كان لهم دوراً اجتهادياً

يتناسب مع هذه الحلقة من تطور الفقه الإسلامي، حيث تميز العصر الماضي بظهور جماهير من العلماء المجتهدين الذين كانت لهم مناهج

(١) تاريخ التشريع، للسبكي، ص ٣٠٢.

فقهية متميزة، وقد بلغوا من الكثرة الدرجة العلمية التي جعلت من جاء بعدهم أمام عدة مناهج وقواعد تكاد تكون استيعابية، ومن ثم أصبح علماء هذا العصر أمام مائدة ضخمة يوازنون ويفاضلون ويرجحون، ثم يأخذون بما يقتنعون به.

فإذا ما انتهى بهم البحث إلى الأخذ بمذهب معين، اتبع الباحث قواعد المذهب الذي ارتضاه واقتنع به، ثم أخذ في تطبيق هذه القواعد على ما عرض له من المسائل، وهنا يبدأ منهج جديد من البحث لإصدار الأحكام وبخاصة في المسائل الجديدة.

ومن خلال ما سبق يتضح أن علماء هذا الدور لم يكونوا متصفين بجمود مذهبي ولا بتقليد أعمى، فقد كان لهم دوران أساسيان^(١):

الأول: دور اختيار المنهج، أيًا كان إمامه أو القائل به، وانتفاء الإمام الذي يتبع، وهو بذلك إنما يختار عن علم لا عن جهل وتقليد أعمى، فلئن كان للإمام دور في إبراز المنهج وإرساء للقواعد فإن قناعة التلميذ بمنهج أستاذ من أساتذة كثيرين، والأخذ به هو اجتهاد لا يقل عن سبقه، ولكن للسابقين فضل الوصول إليه.

وقد يختار الفقيه منهم مذهبًا، وقد يتركه إلى مذهب آخر بعد البحث في قواعد المذهب وأصوله، وقد يقف عند المذهب الأول بعد دراسة غيره من المذاهب لقناعته بمسلكه، ومما يؤيد ذلك أن محمد بن حزم الأندلسي كان في أول أمره شافعي المذهب، ثم عدل عن مذهب الشافعية إلى مذهب الظاهرية، كما أن أبا الطيب الشافعي كان يثني على أبي عبد الله محمد بن علي الدامغاني الذي انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، حيث قال عنه:

(١) د. حسن الشاذلي: السابق، ص ٣٠٢ وما بعدها.

الدامغاني أعرف بمذهب الشافعي من كثير من أصحابنا. كما أن أئمة هذا العصر كانت لهم رحلات إلى العلماء في البلاد المختلفة، وكانت تجرى بينهم المناظرات، وكانت تلك الرحلات دراسة واقعية لقواعد المذاهب المختلفة.

الثاني: دور الاجتهاد في مسائل الفروع وإصدار الأحكام في النوازل والأحداث المتجددة مما لم يرد في العصور السابقة، ولقد أثر عن علماء هذا الدور الكثير من ذلك، حتى أنهم ألفوا في ذلك كتباً سموها النوازل، ولم يؤثر عنهم أنهم توقفوا أو جمدوا في وضع الحلول لكل مشكلات الحياة في عصرهم، كما أثر عن بعضهم أنه خالف رأي إمامه أو مذهبه في بعض الفروع، وهذا لا يصدر إلا عن مجتهد.

ثالثاً: الانتفاع بالدراسات العلمية السابقة:

مما ميز هذا الدور أن علماء كانوا حريصين كل الحرص على الانتفاع بالدراسات العلمية التي سبقتهم، فأبو حنيفة تلقى عن حماد بن أبي سليمان، وحماد تلقى عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم تلقى عن علقمة بن قيس النخعي، وعلقمة تلقى عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من حزب عمر بن الخطاب، وكل واحد من هؤلاء لم يكن منفرداً في التلقي عن أستاذه؛ بل كان يشاركه الكثير من التلاميذ الذين لم يعرفوا معرفة هؤلاء، ولم يدون علمهم كما دون لهؤلاء.

أما ما قيل من اتصاف هؤلاء بصفة التعصب لرأي أئمتهم، فإنه ليس في الحقيقة رداً لنص قطعي الدلالة والثبوت، ولكن كان يريد أن يذكر أن المذهب حين رأى ما رأى في فهم آية أو حديث، إنما رأى ذلك لدليل ثبت عنده.

وقد رويت عن الأئمة أقوال تخالف ذلك منها: قول أبي حنيفة "إذا جاء الحديث عن النبي ﷺ لم نحل عنه إلى غيره، وأخذنا به، وإذا جاء عن

الصحابة تخيرنا، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم" ^(١).
وقال مجاهد: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ ^(٢).

(١) مرقاة المفاتيح، ١٥٠/٣.

(٢) حلية الأولياء، ٣٠٠/٣.

المبحث الثاني

مرحلة الجمود الفقهي

بدأت هذه المرحلة من سقوط بغداد في منتصف القرن السابع الهجري، واستمرت إلى أواخر القرن الثالث عشر، وتعد هذه المرحلة هي أطول مرحلة في تاريخ الفقه الإسلامي، وفي هذه المرحلة تميز الفقه بالجمود وعدم الحركة، وساد فقهاؤه التقليد المطلق لمذاهب الأئمة الأربعة، وانصرفت الهمم عن النظر في العلل والاجتهاد والترجيح، وقد نهج معظمهم منهج الاختصار وجمع العبارات الكبيرة في عبارات تشبه الألغاز، وتكاد كل كلمة أو جملة تشير إلى بحث واسع، أو مسألة تفصيلية تتطلب الوقت الطويل لفهمها ومعرفة مغزاها، حتى احتاجت إلى وضع كتب أخرى تشرح مبهمًا وتحل عقدها، وتكشف عن غرض المؤلف من وضعها.

وكانت روح التعليق عليها بالحواشي والتقارير، وقد تضمنت تلك الحواشي والشروح كثيراً من المناقشات اللفظية، البعيدة عن جوهر العلم، وصار التأليف على هذا النهج حتى بات الشغل الشاغل للقارئ لهذه الكتب هو فهم الأساليب، فأنحصرت الجهود في حل العبارات والتراكيب، وانشغل الناس بالألفاظ عن لب الموضوع وفحواه، فكان من أثر ذلك موت المواهب والملكات.

ومع هذا التعقيد في التأليف لم يخل هذا العصر ممن دعا إلى نبذ التقليد وفتح باب الاجتهاد، بشرط صلاحية الشخص للاجتهاد لتعود للتشريع مكانته الأولى، أضف إلى ذلك أنه مع هذه الثورة الهائلة من التعقيد لم يخل الأمر من وجود صنف من الكتب تميز بالبساطة، وكان ابن تيمية وابن القيم من أبرز الداعين إلى ذلك.

وبعد ذلك جاء جمال الدين الأفغاني بدعوته التي دعا فيها إلى تحرير الفكر سياسياً ودينياً واجتماعياً وعلمياً، وكان له تلاميذ كثر في كل قطر من أقطار العالم الإسلامي اعتنقوا فكرته، وعملوا على نشرها بعد وفاته، أشهرهم محمد عبده في مصر الذي شن حملة شديدة على الكتب عامة فقهية وغير فقهية، وامتدت الحملة إلى التقليد ورجاله والقضاء وأسلوبه.

وقد وجد من كتب الفتاوى في هذا العصر ما كان ولا يزال من أهم المراجع الفقهية، وهذه الفتاوى منها ما هو مطبوع متداول بين طلاب الفقه وغيرهم، كالفتاوى الهندية، والخانية، والبزازية، والفتاوى الخيرية، والفتاوى الزينية، والفتاوى المهدية، ومنها ما بقي مخطوطاً في دار الكتب المصرية، كالفتاوى الظهيرية لظهر الدين أبي بكر المتوفي سنة ٦١٩هـ، وتقع في مجلدين، والفتاوى التاتارخانية لابن علاء المتوفي سنة ٨٠٠هـ، وتقع في خمس مجلدات، والفتاوى العتابية للعتابي المتوفي سنة ٥٨٦هـ، ومن فتاوى المذاهب الأخرى: الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي المتوفي سنة ٩٧٤هـ، وهي مطبوعة في أربعة مجلدات وبهامشها فتاوى الرملي الشافعي المتوفي سنة ١٠٠٤هـ، وفتاوى ابن تيمية الحنبلي^(١).

أسباب تأخر الفقه في هذه المرحلة:

أدى إلى تأخر الفقه في هذه المرحلة مجموعة من العوامل^(٢):

الأول: انقطاع الصلة بين العلماء:

في هذه المرحلة انقطعت الصلة بين العلماء، وأصبح العلماء لا يعرف

(١) د. أحمد فراج حسين: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ١٥١ وما بعدها.

(٢) د. رمضان الشرنباصي: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص ٩٧ وما بعدها.

بعضهم بعضاً، وقد نتج عن ذلك ضعف العلوم وخاصة العلوم الشرعية، لأنها تعتمد على الرواية والتلقي، وهما يؤديان إلى المناقشة والحوار وشحذ الأذهان مما يساعد على نمو التشريع.

الثاني: انصراف العلماء عن الاجتهاد:

في هذا العصر بدأ العلماء بالانصراف عن الفتوى، وذلك إما لتهيهم الفتوى والخوف من حقد الحاقدين ونقد الناقدين، كما حدث لابن تيمية وغيره ممن سار على منهجه، وقد يكون سبب الانصراف عن الفتوى بسبب ميلهم إلى الكسل والراحة، وكثرة الفروع التي نقلت عن أئمتهم.

الثالث: انقطاع الصلة بين الناس وبين كتب الأئمة:

في هذه المرحلة انقطعت الصلة بين طلبة العلم وبين كتب الأئمة التي تميزت بالسهولة واليسر، حيث إن السمة الغالبة للمؤلفات في هذه المرحلة التعقيد والألغاز التي تضمنتها تلك المؤلفات، ولا شك أن هذه الألغاز تأخذ من الوقت الكثير وتتعب الذهن، فانصرف الناس عنها، والاكتفاء بالأحكام الموجودة في غيرها من الكتب.

الفصل السادس
دور النهضة الفقهية الحديثة
" من سقوط بغداد إلى وقتنا الحاضر "

تمهيد:

مرت بالفقه العصور المتفاوتة، واعتراه فيها الضعف والقوة، والجمود والمرونة، وقد امتد هذا الدور لقرون عديدة لذا اعتبر من أهم الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي، ففيه تغيرت النظرة الفقهية من الضيق إلى الشمول، إضافة إلى الحركات الإصلاحية التي قام بها المصلحون، وبذل الجهود الكبيرة في سبيل جمع شتات ما تناثر من أحكام الفقه الإسلامي.

وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: النهضة الفقهية وأهدافها.

المبحث الثاني: تاريخ التدوين الفقهي.

المبحث الأول

النهضة الفقهية وأهدافها

انقضت الأدوار الماضية بكل ما احتوته من مزايا ومساوئ، وخلافًا للبعض فإن الأدوار السابقة كان لها فضل كبير في النهضة الفقهية التي نحن بصدد الحديث عنها.

وقد تميزت هذه المرحلة بمجموعة من المميزات، أهمهما:

- ١- أخذ القضاء بالنظرة الشمولية للفقه، فصار يأخذ من المذاهب الأربعة بعد أن كان مقصورًا على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.
- ٢- صارت المذاهب تدرس للطلبة بطريقة متساوية، فبات طلاب العلم يأخذون من جميع المذاهب على السواء.
- ٣- اتجه التأليف في هذه المرحلة إلى الاستفادة من فقه المذاهب الاجتهادية كلها، وعدم التقيّد بمذهب معين.
- ٤- اتساع دائرة التقنين في هذه الفترة^(١).

أهداف النهضة الفقهية:

أولاً: القضاء على التقليد المحض بكل تبعاته، لأن التقليد ليس إلا إهدارًا للعقل واتباعًا لقول الغير، ولقد كان لهذا التقليد في الأدوار السابقة أثره السيئ على الحركة الفقهية، حيث أدى إلى غلق باب الاجتهاد، وكان الفقه ما هو إلا تقليدًا لآراء معينة، ترتب عليها أن وجد التعصب المذهبي الذي أدى إلى وجود بعض العداء بين أرباب المذاهب المختلفة، حيث كان كل منهم لا يقبل مذهب غيره، ولا يجوز لشخص أن ينتقل من مذهبه إلى مذهب غيره، ولقد جاءت أقوال الأئمة الأربعة تنهى أشد النهي عن التقليد

(١) الشيخ. محمد علي السائس، تاريخ التشريع الإسلامي، ص ٢٩٩.

الأعمى الذي لا يستند على دليل، ومن أقوالهم:

يقول أبو حنيفة: "لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، بل كان رضي الله عنه إذا أفتى قال: هذا رأي النعمان بن ثابت، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب" ^(١).

وقال الشافعي: "إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي عرض الحائط، وقال للمزني تلميذه: يا إبراهيم: لا تقلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين" ^(٢).

وقال الإمام أحمد لبعض مقلديه: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم، وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة، ولا ينبغي لأحد أن يفتي إلا من يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية ويعرف مذهبهم، وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال ^(٣).

ثانياً: الخروج من تعقيدات شروح مؤلفات القدماء، حيث اتجه الفقهاء إلى تصنيف مؤلفات قاموا فيها بشرح المتون والمختصرات، فظهرت الشروح، ووقفت مع المتون جنباً إلى جنب، وظهرت الحواشي والتقارير، وهذا الأمر وإن كان في حقيقته يتضمن فائدة إلا أن الفقهاء في عصر التقليد خرجوا بها عن مغزاها، حيث اهتموا بالمناقشات اللغوية

(١) تاريخ بغداد، ٣٥٢/١٣.

(٢) حجة الله البالغة، للإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي، ٣٣٢/١، تحقيق. سيد سابق، طبعة دار الكتب الحديثة - مكتبة المشنى - القاهرة - بغداد.

(٣) التمهيد، ١١٩/٨.

وتحليل الألفاظ، وقد شاع هذا النمط بين طلاب العلم والفقهاء.

ثالثاً: إن الفقه الإسلامي على الرغم من تراثه الهائل لم يصل في تطوره الطبيعي إلى ما كان ينبغي أن يكون عليه، والسبب في ذلك هو شيوع التقليد وسد باب الاجتهاد.

والفقه الإسلامي وإن كان يحتوي على الكثير والكثير من الأحكام الجزئية والقواعد العامة، إلا أنه لم يصل إلى حد تأصيل النظريات العامة التي يمكن من خلالها وضع الضوابط لما يستجد من حوادث، ولذلك نجد أن الكثير من الفقهاء صنف في القواعد الفقهية، فألف عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي كتاب "تأسيس النظر" الذي اشتمل على ست وثمانين قاعدة فقهية، وألف العز بن عبد السلام الشافعي كتاب "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، وفي فقه المالكية صنف القرافي كتاب "الفروق" الذي حوى خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة فقهية، وجاء ابن رجب الحنبلي وألف كتاب "القواعد"، وصنف السيوطي كتاب "الأشباه والنظائر" وابن نجيم ألف "الأشباه والنظائر" إلا أن الأول في قواعد فقه الشافعية، والثاني في قواعد فقه الحنفية.

ومع كل هذه المؤلفات، إلا أن هذه القواعد لم تَزَقْ إلى مرحلة استخراج النظريات الفقهية العامة، حيث إن الفقهاء لم يهتموا بالكتابة في النظريات العامة الفقهية، وهي تلك المفاهيم الكبرى التي تؤلف كل منها على حده نظاماً حقوقياً موضوعياً مثبتاً في الفقه ومتحكماً في كل ما يتصل بموضوعه، أما القواعد فليست سوى ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج أحكام الحوادث ضمن حدود تلك النظريات الكبرى^(١).

(١) د. محمد سلام مذكور: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص ١٩٩.

رابعاً: عدم التفرقة بين المذاهب الإسلامية، حيث إن من المذاهب ما نال حظه من الشهرة والانتشار، والبعض الآخر لم يحظ بهذه الشهرة، كمذهب الحسن البصري والأوزاعي وغيرهم، وقد بدأت الحركات المنادية بالنهضة الفقهية، وذاع سيط بعض المصلحين كالإمام الشوكاني وجمال الدين الأفغاني.

فالإمام الشوكاني المتوفي سنة ١٢٥٠هـ حارب التعصب والتقليد، وكان شديد الغضب إذا ما رأى بدعة تشق طريقها وتسير فيه، ويظهر منهجه واضحاً جلياً لمن يطالع مقدمة كتابه نيل الأوطار.

أما جمال الدين الأفغاني المتوفي سنة ١٣١٥هـ فكان هو الآخر من المصلحين الأكفاء، تمتع برجاحة العقل، ورصانة الفكر، وغيرته الشديدة على الدين، فرأى الأفغاني أن المسلمين متخلفين في شتى مجالات الحياة، وأنهم رضوا بحياة الذل والضعف والمهانة بدلاً عن حياة العزة والكرامة، فثار ثورة عارمة، وطاف البلاد الإسلامية داعياً إلى الإصلاح والتجديد، فصار له أنصاره الذين أيدوا فكره وآمنوا بدعوته، فصار هذا الرجل مهيباً من الحكام والملوك، وبقي له أثره الكبير في كل أرض حل بها^(١).

وكان الأفغاني يعمل العقل في الفكر محاولاً الوصول إلى بلورة جديدة للفكر الإسلامي، حتى أن خصومه احتجوا يوماً بقول للقاضي عياض وتمسكوا به بشدة، فقال لهم: يا سبحان الله، إن القاضي عياض قال ما قال على قدر ما وسعه عقله وتناولته فهمه وناسب زمانه، فهل لا يحق لأحد غيره أن يقول ما هو أقرب للحق، وأوجه وأصح من قول القاضي عياض أو

(١) يراجع: الشيخ. محمود أبو ريه: جمال الدين الأفغاني، ص ١٨٩، طبعة المجلس

الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة.

غيره من الأئمة؟ وهل يجب الجمود والوقوف عند أقوال من تقدمهم، لقد أطلقوا لعقولهم سراحها، فاستنبطوا وقالوا وأدلوأ دلوهم في الولاء في ذلك البحر المحيط من العلم، وأتوا بما ناسب زمانهم، وتقارب مع عقول جيلهم^(١).

وبعد وفاة الأفغاني قام تلميذه محمد عبده وسار على نفس نهج أستاذه، فرأى محمد عبده أن التقليد وقوف بالعقل الإنساني عند حد معين وتعطيل له، وهذا يتنافى مع طبيعة العقل، يقول الشيخ محمد عبده: " وارتفع صوتي بالدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره - الدين - من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه، وتقلل من خلطه وخبطه، وإنه على ذلك الوجه يعد صديقاً للعلم باعثاً على البحث في أسرار الكون، داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة مطالباً بالتعويل عليها في آداب النفس وإصلاح العمل، أما الأمر الثاني فهو إصلاح اللغة العربية^(٢).

(١) جمال الدين الأفغاني، السابق، ص ١٩٠.

(٢) أ. أحمد أمين: زعماء الإصلاح في العصر الحديث، ص ٣٢٧، طبعة مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع.

المبحث الثاني

تاريخ التدوين الفقهي

تجدر الإشارة إلى أن الحاجة إلى التدوين الفقهي ليست وليدة العصور القريبة، أو بمعنى أدق ليس الحديث عن مسألة التدوين مقتصرًا على دور النهضة؛ بل إن له أصل قديم فالمتتبع لتاريخ الفقه يلحظ وبوضوح أن هناك محاولات قديمة لتدوين الفقه، أعرضها أولاً، متبعًا إياها بالمحاولات الحديثة لعملية التدوين.

أولاً: المحاولات القديمة لتدوين الفقه:

هناك عدة محاولات قديمة لتدوين الفقه أهمها:

١- محاولة ابن المقفع:

في القرن الثاني الهجري وجدت أولى محاولات تدوين الفقه، وهي المحاولة التي نادى بها ابن المقفع، حيث كتب كتابًا إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي آنذاك يدعوه فيه إلى وضع تنظيم فقهي عام، يبعث به إلى كل الأمصار يكون مصدره الكتاب والسنة، وفي حال الخلاف ينبغي الرجوع إلى رأي موحد، وقد جاء في كتاب ابن المقفع إلى أبي جعفر المنصور: مما ينظر أمير المؤمنين من أمر هذين المصرين وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها أمرًا عظيمًا، فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة، فترفع إليه في كتاب ويرفع معهما ما يحتاج به كل قوم، سنة أو قياسًا، ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه ونهى عن القضاء بخلافه، فكتب بذلك كتاباً جامعاً رجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة

الصواب بالخطأ حكماً واحداً صواباً^(١).

وحاول أبو جعفر المنصور الاستجابة لهذا الطلب، فطلب من الإمام مالك في سنة ١٤٨هـ أن يجعل المذهب المالكي هو المذهب المعتمد، إلا أن الإمام مالكا رفض الاستجابة لذلك بقوله: "إن لكل قوم سلفاً وأئمة، فإن رأى أمير المؤمنين قرارهم على حالهم فليفعل" وبالتالي فهذه المحاولة لم تلق القبول لدى الإمام مالك، إلا أن هذه المسألة ما زالت تشغل بال أبي جعفر المنصور فجاء في عام ١٦٣هـ وطلب من الإمام مالك قائلاً له: يا أبا عبد الله ضع الفقه ودون منه كتباً، وتجنب شذائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشوارد عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعاً، واقصد إلى أواسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة لتحمل الناس إن شاء الله على عملك وكتبك، وتبثها في الأمصار ونعهد إليهم ألا يخالفوها"^(٢)، وتكرر الرفض من الإمام مالك لهذه المحاولة أيضاً للمرة الثانية.

وفي عهد هارون تكررت المحاولة للمرة الثالثة، حيث طلب هارون الرشيد من الإمام مالك أن يبعث بكتابه الموطأ في سائر الأقطار ويصبح مرجعاً للفتوى والقضاء، إلا أن ذلك قوبل من الإمام بالرفض معللاً ذلك بقوله: إن أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان وكل مصيب.

ويبدو - كما يرى البعض -^(٣) أن ما اتجه إليه الخليفة كان فيه انحراف

(١) تاريخ القضاء، لعرنوس، ص ٨٤.

(٢) الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن علي بن محمد بن

فرحون اليعمري المالكي، ٢٥/١، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

(٣) د. محمد سلام مذكور: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص ١٠٨.

عما قصده ابن المقفع، حيث إن الخليفة طلب من الإمام مالك أن يكون كتابه الموطأ مرجعاً للقضاء والفتوى في مختلف الأمصار، وهذا يفيد جمع الناس على رأي واحد، لكنه من مذهب واحد، أما ما كان يهدف إليه ابن المقفع ويسعى إلى تحقيقه هو جمع الناس على رأي واحد يختار من مجموع الآراء في المذاهب الفقهية المختلفة^(١).

٢- محاولة السلطان "محمد عالمكير":

في القرن الحادي عشر الهجري شكل السلطان "محمد عالمكير" أحد ملوك الهند لجنة مكونة من أشهر علماء الهند برئاسة الشيخ نظام، وكان من مهام هذه اللجنة وضع كتاب جامع لظاهر الروايات التي اتفق عليها في المذهب الحنفي، فجمعوا كتاب أطلقوا عليه "الفتاوى الهندية" ولم يكن هذا الجمع شبه رسمي ملزماً للمفتين والقضاة، ولم كذلك على نمط التقنين، بل كان مجرد فروع فقهية واقعية أو مفترضة تذكر فيها الآراء، ثم تختار اللجنة الرأي الذي تراه الأصح، ولكن هذا العمل لم يقض على اختلاف الأحكام في المسألة الواحدة؛ لأن هذه الفتاوى شبه الرسمية لم تكن ملزمة للمفتين أو القضاة^(٢).

ثانياً: المحاولات الحديثة للتدوين الفقهي:

مع أن المحاولات السابقة للتدوين الفقهي لم تؤتي ثمارها بالوضع المنشود إلا أنها كان لها أكبر الأثر في محاولات التدوين التي تلتها، ومن المحاولات الحديثة لتقنين الفقه ما يلي:

(١) د. محمد سلام مذكور: مدخل الفقه الإسلامي، ص ٦٣.

(٢) المرجع السابق، ص ١٠٩.

١- مجلة الأحكام العدلية:

في نهاية القرن الثاني عشر الهجري كانت أولى المحاولات الحديثة لتقنين أحكام الفقه الإسلامي، وهو ما عرف بمجلة الأحكام العدلية حيث كانت أول تقنينٍ منظمٍ لأحكام الفقه الإسلامي، ولعل السبب في القيام بهذا العمل هو شعور الدولة العثمانية بالخطر الناتج عن توغل القوانين الوضعية في شتى مناحي الحياة، ونتيجةً لذلك كلفت الحكومة العثمانية لجنة تم تشكيلها من مجموعة من العلماء، واستمر عمل اللجنة من سنة ١٢٥٨م إلى عام ١٢٩٣م، وكانت المهمة الأساسية لهذه اللجنة هي تقنين أحكام الفقه الإسلامي في ضوء المذهب الحنفي مع عدم التقيد بالتقيد بالراجح في هذا المذهب، وبالفعل صدر الأمر العثماني في عام ١٨٦٩م.

وأطلق على هذا التنظيم اسم " مجلة الأحكام العدلية " وقد اتبع القائمون بهذا العمل عند إعدادهم له الأسلوب المتبع في القوانين الوضعية، من حيث ترتيب الأبواب والفصول وتقسيمها إلى مواد، فصدرت المجلة تحتوي على مواد بلغ عددها ١٨٥١ مادة، تناولت أحكام البيوع والإجارات والكفالة والحوالة والرهن والأمانات والهبة والغصب والإتلاف والحجر والإكراه والشفعة والشركات والوكالة والصلح والإبراء والإقرار والدعوى والبيانات والتحليف والقضاء، أي أن هذا التنظيم احتوى على ما يحتوي عليه القانون المدني الوضعي وقانون المرافعات المدنية، وبذلك فإن هذه المجلة تعد فتحاً جديداً في تاريخ تدوين الفقه الإسلامي وفي أسلوب دراسته، وتم البدء في عمل بها في ٢٦ شعبان ١٢٩٣هـ، وتم تطبيق العمل بها في تركيا، أما في مصر فلم تطبق فيها المجلة لأن مصر استقلت عن

الدولة العثمانية سنة ١٢٩١هـ، أي قبل الانتهاء من المجلة بنحو عامين^(١). وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن مجلة الأحكام العدلية ذاع سيطها وانتشر العمل بها في أرجاء العالم الإسلامي فقد رفض الخديوي إسماعيل العمل بها في مصر معللاً هذا الرفض بأن كتب الفقه الإسلامي لا يمكن تقنينها، واتجه في الوقت ذاته في الأخذ بالقانون الفرنسي ممثلاً في قانون نابليون، إلا أن هذا الأمر أثار الغيرة لدى بعض المسلمين، وكانت ردة الفعل أقوى من الفعل ذاته، حيث قام قدري باشا بعمل مجموعة من القوانين الإسلامية مسترشداً في ذلك بمجلة الأحكام العدلية.

وفي عام ١٣٢٦هـ صدر قانون العائلات الذي يختص بالزواج والطلاق والفرقة، وقد استمد هذا القانون الكثير من مسائله من المذهب الحنفي كفساد زواج المكره وبطلان طلاقه، وهذا القانون يعد من المفخر التي تفخر بها الدولة العثمانية، حيث إنه يعد من أفضل قوانينها، وهو في ذات الوقت يعد تنفيذاً حقيقياً لمحاولة ابن المقفع التي تبناها أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد.

وقام قدري باشا بتأليف كتابه "مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان" وهو كتاب مأخوذ من مذهب الحنفية، واشتمل هذا الكتاب على ٩٤١ مادة، وتم طبعه في عام ١٨٩٠م، ثم ألف كتاب "العدل والإنصاف في مشكلات الأوقاف" في نحو ٦٤٦ مادة، وطبع سنة ١٨٩٣م على نفقة نظارة المعارف، ثم ألف كتاباً ثالثاً في الأحوال الشخصية شمل الهبة والحجر والإيصاء والوصية وغيرها وتضمن ٦٤٧ مادة، وهذا العمل من قدري باشا وإن لم يأخذ من الصفة الرسمية إلا أنه صار مرجعاً ودليلاً لكل من أراد التصدي

(١) د. محمد مصطفى شلبي: المدخل في الفقه الإسلامي، ص ١٥٨.

لهذا العمل.

٢- القوانين المصرية المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي:

كل ما سبق من محاولات ومجهودات كان من باب العمل الفردي قام به أناس دفعتهم الغيرة على أحكام الفقه الإسلامي، إلا أن الأعمال الفردية لا ترقى في مدى امكانية نجاحها إلى مستوى العمل الجماعي، خاصة وأن الأعمال الجماعية غالبًا ما تأخذ الصفة الرسمية، وبالفعل بدأ العمل الجماعي في إصدار قوانين تقتبس نصوصها من أحكام الفقه الإسلامي، وتوالت هذه القوانين في الظهور على النحو التالي^(١):

- في عام ١٩١٥م شُكِّلَت لجنة من كبار فقهاء المذاهب الأربعة برئاسة وزير الحقانية آنذاك لوضع قانون الأحوال الشخصية، وبالفعل وضعت اللجنة مشروع قانون للزواج والطلاق، أو بتعبير أدق قانون للأحوال الشخصية، واستمدت أحكام ونصوص هذا القانون من فقه المذاهب الأربعة، إلا أن هذا المشروع واجه معارضة قوية من بعض رجال الدين، لذلك فإن هذا المشروع لم يخرج إلى النور ولم يدخل حيز التنفيذ ولم يصدر به قانون واكتفي ولاية الأمر بمعالجة بعض الأمور التي ظهر عدم مطابقة المذهب الحنفي فيها لمصالح الناس.

- في عام ١٩٢٠م صدر المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠م واشتمل على ١٣ مادة، وأغلب ما وجد فيه من تغييرات تم استمدادها من مذهب الإمام مالك، فلاقى قبولاً لدى الناس، الأمر الذي أعطى دافعاً قوياً لولاية الأمر للسير قُدماً في هذا الطريق.

(١) يراجع في السرد التاريخي لهذه القوانين بتصرف: د. محمد سلام مذكور: السابق،

ص ١١٣ وما بعدها، د. محمد مصطفى شلبي: السابق، ص ١٦٠ وما بعدها.

- في عام ١٩٢٣م صدر القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣م بتحديد سن الزواج، معتمداً في ذلك التحديد على رأي ابن شبرمة، وعثمان البتي، وأبو بكر بن الأصم، فقابله الناس بالنقد الشديد لخروجه عما ذهب إليه الأئمة الأربعة.

- في عام ١٩٢٦م شكلت لجنة أخرى فوضعت مجموعة من المقترحات منها: منع الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي، واعتبار ما تشترطه المرأة من شروط لا تتنافي مع مقتضى العقد، إلا أن هذه المقترحات لم تقم لها قائمة، نظراً للهجوم الشديد التي واجهتها مما أدى إلى القضاء عليها في مهدها.

- في عام ١٩٢٩م صدر المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م واشتمل على ٢٥ مادة، حوت بين جنباتها غالبية المقترحات السابقة، وقد التزم هذا القانون حدود المذاهب الأربعة ولم يخرج عنها إلا في مسألتين على سبيل الحصر هما: الطلاق الثلاث بلفظ واحد، ومسألة الطلاق المعلق، وأخذ فيها بمذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حيث إن مذهبهما إن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا يقع، وبذلك كان هذا القانون بمثابة الضوء الأخضر للمشرعين بفتح أبواب التجديد وعدم التقيد الكامل بالمذاهب الأربعة.

- في عام ١٩٣٦م ألفت لجنة في وزارة العدل من كبار العلماء على رأسها شيخ الأزهر - آنذاك - لإخراج قوانين الأحوال الشخصية، فأخرجت هذه اللجنة ثلاثة قوانين:

الأول: هو القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣م، وشمل كل ما يتعلق بأحكام المواريث، حتى ما أخذ من أحكام قطعية، كالأحكام الخاصة بأصحاب الفروض والعصبات، ودور اللجنة في مثل هذه الأحكام كان مقصوراً على

الصياغة فقط، أما الحكم نفسه فلم تتعرض له من قريب أو من بعيد، حيث إنها لا تملك الحق في ذلك، ومن أهم القواعد التي جاء بها وأظهرها هذا القانون مغايرًا لما كان عليه العمل: مسألة ميراث الجد مع الإخوة، ومسألة الرد على أحد الزوجين فيما بقي بعد فرضه إذا لم يوجد للمتوفي أي قريب يرثه، فهو أولى بما بقي من العاصب السببي، كما اعتبر هذا القانون التسبب في القتل مانعًا من الميراث، دون القتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ، وهو عكس ما كان عليه العمل.

الثاني: هو القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦م، وهو خاص بأحكام الوقف واشتمل على ثلاث وخمسين مادة واستمدت أحكام هذا القانون في غالبها من مختلف أقوال الفقهاء في سائر المذاهب، مراعيًا ما يحقق مصالح الماس، ولا يكون عائقًا أمام التقدم الاقتصادي.

الثالث: هو القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م، واشتمل على اثنين وثمانين مادة، وصدر في ٢٥ يولية عام ١٩٤٦م على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، وهذا القانون كان خاصًا بأحكام الوصية، ولم يتقيد هذا القانون بمذهب معين حتى إنه خرج عن نطاق المذاهب الأربعة إلى غيرها، ومن أهم القواعد التي اشتمل عليها هذا القانون القول بالوصية الجبرية، أي الوصية الواجبة، وهذا الحكم مأخوذ من فقه التابعين ومن فقه الإباضية، كما أجاز هذا القانون أيضًا الوصية للوارث في حدود ثلث التركة دون توقف على إجازة أحد الورثة.

وبعد إلغاء المحاكم الشرعية وضم اختصاصها إلى المحاكم الوطنية ارتأت وزارة العدل وضع قانون يجمع كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية ليكون من السهل على رجال القضاء الرجوع إليه أفضل من الرجوع إلى القوانين المتناثرة، وبالفعل تم تشكيل لجنة لاختيار أحكام هذا القانون من الفقه الإسلامي، وتم إعداد هذا المشروع، إلا أنه حدث ما يدعو إلى تأجيل

إصداره وإعادة النظر فيه مرةً أخرى.

ويرى البعض ^(١) أن المذاهب الفقهية الاجتهادية منذ عهد الصحابة يجب اعتبارها مذهباً واحداً كبيراً، وأن المذاهب الفردية كمذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم يجب أن تعتبر كالأقوال والآراء في هذا المذهب الكبير، ويجب على علماء الأمة على مر العصور أن يوازنوا بين هذه الآراء ويرجحوا منها أهداها دليلاً، وأكثرها تيسيراً، ومراعاة لمصالح الناس في كل زمان ومكان.

وبالفعل استجابت سوريا لهذا الرأي وأصدرت في عام ١٩٦٣م قانون جمع كل المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ووصية وميراث، ولم يقتصر استمداد هذا القانون على مذهب بعينه؛ بل توافرت له المرونة بحيث اعتمد على كل ما ورد في الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه وآرائه، فكان بذلك من أوائل القوانين شمولاً في العالم الإسلامي بما تضمنه من شمول لجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، بل إن هذا القانون كان خير برهان على ما في الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه وآرائه من القابلية للاستجابة لشتى حاجات البشر.

٣- الموسوعات الفقهية:

تعد الموسوعات الفقهية من أبرز علامات النهضة الفقهية الحديثة، لما لها من أثر ظاهر في تنمية الثروة الفقهية لدى المختصين وغيرهم، والموسوعات الفقهية بدت الحاجة إليها ملحّة شديدة، ويرجع ذلك لأمرين:

أحدهما: الصعوبات المصاحبة للكتب الفقهية.

(١) د. أحمد الشافعي: السابق، ص ١٣١.

الثاني: الحاجة الشديدة للموسوعات الفقهية على الصعيد العالمي.

وأعرض للأمرين بشيء من التفصيل فيما يلي:

أولاً: الصعوبات المصاحبة للكتب الفقهية^(١).

توجد في أمهات الكتب الفقهية بعض الصعوبات التي تمثل عائقاً أمام الباحثين، حيث إنهم يعانون معاناة شديدة في الاستفادة من تلك الكتب، ومن أهم الصعوبات التي تواجه الدارسين في مواجهة هذه الكتب ما يلي:

١ - صعوبة إيجاد الأحكام في المسائل الجزئية: حيث إن فهارس الكتب

ما هي إلا أبواب مجملة لا تفصيل فيها، والباب الواحد يشتمل على الكثير من الجزئيات التي يصعب الوصول إليها بطريقة سهلة ميسورة دون عناء، أضف إلى ذلك: أن القدماء لم يكن لهم علم بطريقة الفهرسة التحليلية التي تمكن الباحث من الوصول إلى مبتغاه من غير عناء، وبالتالي فإن الكتب الكبيرة ذات المجلدات في حاجة ماسة إلى فهرسة تحليلية تغني الباحث عناء البحث والجهد في استخراج الأحكام الجزئية.

٢ - الصعوبة المتعلقة بالفهم: حيث إن أكثر هذه الكتب عبارة عن شروح

وحواشي على متون ومختصرات، وكان أصحاب هذه الحواشي يكتفون ببيان أول الجملة التي يريدون الكلام عنها من الشرح، ثم ينصرفون إلى الشرح أو التعليق عليه، دون ربط متصل بالمتن مع التركيز الشديد في الأسلوب.

٣ - صعوبة فهم الرموز والمصطلحات: إذ إن الرموز تشير إلى كلمات

مختزلة لأسماء المراجع أو المؤلفين، ومن أمثلة هذه الرموز لدى فقهاء الأحناف (ط، سم، ز، ح) ويراد بالأول الطحاوي، وبالثاني أبو يوسف

(١) مناع القطان: تاريخ التشريع الإسلامي، ص ٤٠٧ وما بعدها.

ومحمد، وبالثالث زفر، وبالرابع الحلي المرادي، وبات ضروريًا لمعرفة تلك الرموز الاطلاع على الجزء الأول من الكتاب، ونفس الأمر بالنسبة للمصطلحات، فنجد في كتب الحنفية العديد من المصطلحات التي يصعب على الباحث فهم المراد منها إلا بعد دراسة متأنية، كلفظ "الإمامان، والصاحبان، والأئمة الثلاثة" فالإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف، والصاحبان أبو يوسف ومحمد، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد.

أضف إلى ذلك: أن معظم القائمين على طباعة الكتب القديمة يقومون بالجمع بين مجموعة من الكتب في كتاب واحد، فقد يوضع في الكتاب الواحد أربع كتب يفصل بينهما بخط، وهو ما يجعل الباحث في حيرة شديدة أمام تلك الكتب.

٤ - **صعوبة تجهيل الآراء:** حيث إن الكتب القديمة كثيرًا ما يذكر فيها مؤلفوها أقوالاً لعلماء دون ذكر أسماء القائلين بها، وبالتالي صار لزاماً على الباحث الرجوع إلى المصادر الأصلية لعزو تلك الآراء والأقوال إلى أصحابها.

ثانيًا: الحاجة الملحة إلى الموسوعات الفقهية على الصعيد العالمي:

اتسعت العلوم في الآونة الأخيرة اتساعًا ملحوظًا، الأمر الذي ينعكس بدوره على الفقه الإسلامي من زاويتين:

إحدهما: إن الفقه الإسلامي من العلوم التي تتشعب فيها الآراء وتتعدد فيها الأقوال، ومن العسير الحصول على كل ما كتب في الجزئية محل البحث، وبالتالي كان لا بد من عمل يجمع الآراء في كل الجزئيات حتى يسهل الرجوع إليها، وقد تطور الفقه الإسلامي في هذه الناحية تطورًا ملحوظًا، حيث وجد في الكتب فهارس متعددة الهدف الرئيسي منها هو تسهيل عملية البحث والحصول على أحكام الجزئيات من غير عناء ولا مشقة، وتشمل الفهارس: فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث النبوية،

فهرس الآثار، فهرس الأعلام، فهرس الأماكن والبلدان، فهرس المصادر والمراجع، الفهرس العام لموضوعات الكتاب وما يحويه الكتاب بين طياته من موضوعات ^(١).

الثانية: إن هناك طفرة ملحوظة لا يمكن إنكارها في مجال التكنولوجيا التعليمية، من خلالها تم تسهيل الكثير، وإيصالها إلى الباحثين بسهولة، وليس من المعقول أن تكون الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي بمنأى عن هذا التقدم وذاك التطور، فهو العلم الأجدر بالاستفادة منها، حيث إن حياة العباد لا تنتظم إلا بعلم الفقه.

أضف إلى ذلك: أنه في عام ١٩٤٩م قامت اللجنة الدولية للقانون المقارن تحت مظلة الأمم المتحدة بالاهتمام بالدراسات المقارنة، وكانت المقارنة بأحكام الفقه الإسلامي بمنأى عن هذه الدراسات، إلا أن القائمين عليها مع اعترافهم بأهمية أحكام الفقه الإسلامي أقروا بعجزهم عن الاستفادة منها نظرًا لصعوبتها وصعوبة استخراج أحكامها من بين ثنایا الكتب الفقهية.

مشاريع موسوعات الفقه الإسلامي ^(٢):

تعد فكرة الموسوعات الفقهية من الأفكار الحديثة، إذ إن هذه الفكرة لم تبرز على ساحة الواقع إلا في سنة ١٩٥١م، عندما عقد المؤتمر الإسلامي في باريس في ذات السنة، وأصدر من بين توصياته توصية مؤداها ضرورة إنشاء موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية الإسلامية، وفقًا للأساليب الحديثة والترتيب المعجمي، وفي عام ١٩٥٦م بدأ العمل

(١) د. جمال الدين عطية: تراث الفقه الإسلامي، ص ٢٣٣، طبعة دار الفكر - دمشق.

(٢) د. جمال الدين عطية: تراث الفقه الإسلامي، ص ٢٣٤ وما بعدها، د. مناع

القطان: تاريخ التشريع الإسلامي، ص ٤١٢ وما بعدها.

في الموسوعة الفقهية التي قامت بها كلية الشريعة في دمشق، وجاءت وزارة الأوقاف المصرية في عام ١٩٦١م وقامت بتنظيم مشروع لإعداد موسوعة فقهية، وقد صدر منها خمسة عشر جزءاً كلها في حرف الهمزة، وتوقف العمل فيها سنة ١٩٧١ م، ثم عادت للعمل بعد ذلك سنة ١٩٧٥ م^(١).

أهداف الموسوعات الفقهية:

تهدف الموسوعات الفقهية إلى أهداف عدة منها:

- ١- تسهيل العودة إلى الشريعة الإسلامية، وإيجاد الحلول لمشكلات القضايا المعاصرة، خاصة مع الإقبال العام على تطوير التشريعات باستمدادها من الشريعة.
- ٢- تعدد الموسوعات الفقهية وسيلة للإلمام بأحكام الدين، والاطلاع على ما استنبطه الفقهاء من الكتاب والسنة لتنظيم شؤون الحياة.
- ٣- مواكبة ما وصلت إليه العلوم والمعارف من تطوير في الشكل والأسلوب، فيجمع إلى أصالة مضمونه وغزارة تراثه جمال الإخراج، وسهولة الترتيب، وذلك لتدارك ما حدث من تطور سريع في عالم النشر، وعرض المعلومات بطرق تجمع بين السهولة وتحقيق السرعة.
- ٤- إحياء التراث الفقهي وترشيحه للدراسات الدولية الحقوقية المقارنة، وهو الهدف التاريخي لبروز الموسوعة الفقهية.
- ٥- توفير الوقت على المختصين وغيرهم في التعمق في الدراسات

(١) د. عمر الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ١٩٨، طبعة مكتبة الفلاح - الكويت، الطبعة الثالثة ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٥٣/١، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة الكويت.

الإسلامية^(١).

وتطلق الموسوعة على المؤلف الشامل لجميع معلومات علم أو أكثر معروضة من خلال عناوين متعارف عليها بترتيب معين لا يحتاج معه إلى خبرة وممارسة، مكتوبة بأسلوب مبسط، لا يتطلب فهمه توسط المدرس أو الشروح، بل تكفي للاستفادة منها الحد الأوسط من الثقافة العامة مع الإلمام بالعلم الموضوع له، ولا بد مع هذا كله من توافر دواعي الثقة بمعلوماتها بعزوها للمراجع المعتمدة، أو نسبتها إلى المختصين الذين عهد إليهم بتدوينها ممن يطمئن بصدورها منهم^(٢).

أولاً: مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق:

فور إنشاء كلية الشريعة بجامعة دمشق تولى عمادتها الدكتور مصطفى السباعي الذي قام بالعديد من الأنشطة، وكان من بين هذه الأنشطة اقتراح مشروع موسوعة الفقه الإسلامي الذي تبنته الكلية وصدر به المرسوم الجمهوري رقم ١٧١١ المؤرخ في ٣/٥/١٩٥٦م، وقد تضمنت مواد هذا المرسوم الخطوط العامة لمشروع الموسوعة والتي اشتملت على ما يلي:

المادة الأولى:

تصدر كلية الشريعة في الجامعة السورية موسوعة "دائرة المعارف" للفقه الإسلامي، غايتها صياغة مباحث الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه، وإفراغها في مصنف جامع مرتب على غرار الموسوعات القانونية الحديثة بحيث:

(أ) يعرض مواد الفقه الإسلامي عرضاً علمياً حديثاً.

(١) د. مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، ٢٥٤/١، الموسوعة الفقهية، ٥٤/١.

(٢) د. عمر الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ١٩٨.

(ب) يسهل الرجوع إلى نصوصه في كل موضوع للاستفادة منها إلى أبعد حد.

(ج) يرشد الباحثين إلى مصادر هذا الفقه، ومواطن كل بحث فيه.

المادة الثانية:

توضع موسوعة الفقه الإسلامي هذه باللغة العربية، ولمجلس الجامعة السورية، بناءً على اقتراح كلية الشريعة أن يترجمها إلى اللغات الأخرى، أو يسمح بترجمتها إليها بشروط يحددها.

المادة الثالثة:

يشرف على إصدار هذه الموسوعة وما يتصل بها لجنة لموسوعة الفقه الإسلامي يؤلفها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس كلية الشريعة على ألا يتجاوز عددها سبعة أشخاص^(١).

وبالفعل تم تشكيل هذه اللجنة من د/ مصطفى السباعي، د/ أحمد السمان، د/ مصطفى الزرقا، د/ معروف الدواليبي، د/ يوسف العش، ورأت اللجنة أن المرحلة الأولى للعمل تقتضي تحقيق أمرين:

أولها: تحديد الموضوعات الفقهية التي تبحث في الموسوعة تحت عنوان مفرد، أي كلمة مفردة دون مراعاة لترتيب أبواب الفقه المعروفة.

ثانيها: فهرسة ما أمكن من كتب الفقه المعتمدة، وترتيب تلك الفهارس على الحروف الأبجدية، ليكون من السهل على من يشارك في تحرير الموسوعة الحصول على بغيته دون مشقة، وكان معجم كتاب "المحلى" لابن حزم الظاهري أول عمل لخدمة المشروع، وهو يورد الكلمة بصيغتها

(١) يراجع المرسوم الجمهوري رقم ١٧١١ الصادر في ١٩٥٦/٥/٣ في سوريا.

الاصطلاحية بما فيها من حروف وأصول وزوائد ويحيل إلى أماكنها، ويذكر خلاصة الحكم الفقهي الذي استقر عليه ابن حزم.

المنهج المتبع في الموسوعة:

يتلخص منهج الموسوعة في أمرين:

غاية الموسوعة: الغاية من الموسوعة هي جمع التراث الفقهي المتناثر في كتب الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبها جمعاً مرتباً ميسراً توجيهاً، بحيث يكون مادة قريبة التناول للباحث وهادياً لمن يريد التوسع إلى المصادر نفسها.

المذاهب: يجب أن تكون هذه الموسوعة شاملة لكل المذاهب والآراء في الفقه الإسلامي قدر المستطاع، واتخذت الموسوعة المذهب الحنفي أساساً لها، فكانت تعرض رأي الأحناف، ثم بعد ذلك تذكر الآراء الأخرى في المسألة.

طريقة الموسوعة وترتيبها:

- اختارت اللجنة المختصة بالموسوعة تنظيم الموسوعة بناء على الترتيب الهجائي لحروف المعجم.

ترد كل مادة تحت الحرف الأول لها، فمثلاً كلمة إجارة ترد تحت حرف الألف، وكلمة بيع ترد تحت حرف الباء.

- ارتأت الموسوعة أن العبرة من تحديد الحرف الأول من الكلمة بالكلمة الفقهية نفسها لا بأصولها المجردة، ولا بالمصدر باعتبار الموسوعة سجلاً فقهياً، وليس قاموساً لغوياً، فالكلمة الفقهية أقرب إلى ذهن الباحث من الأصل المجرد أو مصدرها، فكلية "مزارعة" مثلاً تأتي تحت حرف الميم.

- اعتمدت الموسوعة على نظام الإحالة إلى المواد المتشابهة.

تقسيم الموضوعات في الموسوعة^(١):

تم تقسيم الموضوعات في الموسوعة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الأول: موضوعات شاملة كالبيع.

القسم الثاني: موضوعات مستقلة، كالخيار فهو داخل في موضوعات

شاملة كالبيع، ولكنه يكون موضوعات مستقلة.

القسم الثالث: مواد إحالة، وهي التي تدخل في الموضوعات الشاملة أو

المستقلة، ولكن يجب إيرادها تحت حرفها، ثم الإحالة إلى موضعها تسهيلاً

على الباحث.

مراحل العمل في الموسوعة:

اقترحت لجنة الموسوعة أن يتم إنجاز هذا العمل على مراحل أربعة:

الأولى: مرحلة جمع ألفاظ الفقه الإسلامي من كتب المذاهب الأربعة

والمذاهب الأخرى.

الثانية: مرحلة وضع المخططات للبحوث على ضوء الألفاظ التي تم

استخراجها في المرحلة الأولى.

الثالثة: مرحلة استكتاب العلماء وفقاً للمخططات الموضوعية.

الرابعة: مراجعة البحوث المكتوبة التي ترد إلى اللجنة والتنسيق بينها

وتهيئتها للطبع في صورتها النهائية.

ثانياً: المشروع المشترك بين مصر وسوريا:

على إثر قيام الوحدة المصرية السورية في عام ١٩٥٨م قام الاتصال

الوثيق بين علماء البلدين، ونتج عن هذا الاتصال إحياء مشروع الموسوعة

(١) د. مناع القطان: تاريخ التشريع، السابق، ص ٤١٥ وما بعدها.

الفقهية من جديد، وبالفعل صدر في عام ١٩٥٩م مرسوم بقرار جمهوري بإنشاء الموسوعة الفقهية رقم ١٥٣٦، وتم إضافة العديد من العلماء إلى فريق عمل الموسوعة الأصلي، ثم صدر في عام ١٩٦١م قرار وزاري بتشكيل لجنة موسوعة الفقه الإسلامي من المصريين والسوريين، بل وتم تغيير اسم الموسوعة فصارت "موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي" وكانت المهام الموكولة لتلك اللجنة تسير وفق الخطة التالية:

أولاً: إن ترتيب مواد هذه الموسوعة على ترتيب حروف المعجم، مع مراعاة أول الكلمة والحروف التالية لها.

ثانياً: كون أسماء أبواب الفقه مواد مستقلة على هيئة مصطلحات يتم وضعها في الترتيب الهجائي، أما ما عدا ذلك فيتبع بشأنه ما تقرر له لجنة المراجعة ثم اللجنة العامة.

ثالثاً: أن تكون الموسوعة جامعة لأحكام المذاهب الفقهية الثمانية، وجمع الأقوال التي وردت فيها عدا الأقوال الشاذة.

رابعاً: أن يكون إيراد أدلة الأحكام في اعتدال، وبمقدار ما تستبين به وجهة النظر.

خامساً: أن تتناول الموسوعة مسائل أصول الفقه والقواعد الفقهية نظراً لارتباطها الوثيق بالأحكام الفقهية.

سادساً: إن وظيفة الموسوعة ليست الموازنة بين الشرائع، ولا بين المذاهب الفقهية، ولا ترجيح بعض الأقوال على بعض، ولا نشر البحوث والآراء، وإنما وظيفتها جمع الأحكام الفقهية، وترتيبها ونقلها في دقة وأمانة بعبارات سهلة تسير أحوالنا من المراجع الفقهية التي تلقاها الناس بالقبول حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجري، وذلك دون تفرقة بين المعمول به وغير المعمول به الآن، أما ما عدا ذلك مما ليس من وظيفتها الأصلية فيكون له ملحق خاص.

ثالثاً: مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية:

تعد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت إحدى منارات إحياء التراث العربي في الفترة الحالية، وقد كان لدولة الكويت نصيب وافر في حركة النهضة الفقهية عن طريق مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية، حيث رصدت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية مبلغ عشرين ألف دينار كويتي للمرحلة الأولى من المشروع، واستدعت لهذه الموسوعة أحد الخبراء الذين ساهموا في إعداد موسوعة كلية الشريعة في دمشق وهو الدكتور مصطفى الزرقا.

واعتمدت الموسوعة الفقهية الكويتية على أقوال فقهاء المذاهب الثمانية كسابقتها، وكذلك الاعتماد على الترتيب الهجائي، وبالفعل وفي وقت كتابة هذا المؤلف كانت الموسوعة قد صدرت بكاملها في خمس وأربعين جزءاً شملت كل أبواب الفقه.

٤- مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

أراد الملك عبد العزيز آل سعود تأليف مجلة للأحكام الشرعية وفق مذهب الإمام أحمد بن حنبل، على غرار مجلة الأحكام العدلية، ونشرت جريدة أم القرى في عددها رقم "١٤١" خبراً جاء فيه: "إن جلالة الملك حفظه الله يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة مشابهة لمجلة الأحكام العدلية، التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها في عام ١٢٩٣هـ، ولكنها لا تتقيد بمذهبٍ دون آخر، بل تعتمد الأقوى حجة دليلاً من الكتاب والسنة".

وتنفيذاً لذلك وجه الملك عبد العزيز قضاة المحاكم الشرعية إلى اعتماد المصادر الفقهية الأمهات، ووجدت هذه الدعوة تجاوباً من الشيخ أحمد بن عبد الله القاري أحد قضاة مكة المكرمة، فألف مجلةً للأحكام

على مذهب الإمام أحمد بن حنبل استخلصها من الكتب المعتمدة في المذهب وفق مباحث المعاملات، كما استخلص مجموعة القواعد الفقهية من كتاب القواعد لابن رجب، وترك ذلك مخطوطاً، وقام الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان والدكتور محمد إبراهيم أحمد بتحقيق هذه المخطوطة في سنة ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م باسم " كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل " واشتمل الكتاب على ٣٨٢ مادة في مقدمة وواحد وعشرين كتاباً^(١).

٥- مشروع جمعية الدراسات الإسلامية بالقاهرة^(٢):

أرادت جمعية الدراسات الإسلامية بالقاهرة القيام بعمل علمي تجمع فيه أحكام المذاهب الفقهية على المذاهب الثمانية في مختلف المسائل، على أن يتم اتباع منهج يختلف عن تلك المناهج المتبعة في عمل الموسوعات الأخرى، وبالفعل شكلت لجنة لعمل هذه المدونة من أساتذة الجامعة والقضاة، وبدأ العمل في هذه المدونة وبدأت بأحكام النكاح فجمعوا فيه ما يقارب ١٥٠٠ صفحة علماً بأنهم لم يتجاوزوا أركان النكاح. ثم رأى مجلس إدارة الجمعية أن النفقات أكثر من الانتاج، وقرر استبدال المدونة بموسوعة فقهية ترتب وفق حروف المعجم، ويراعى في الموسوعة أن تكون جامعةً للتراث الإسلامي في الفقه وفق ما هو موجود في كتب الفقه، مع الإشارة إلى المصادر عقب كل بحث، كما يراعى عند ذكر المسألة في المذاهب الثمانية ذكر ما هو متفق عليه أولاً مع عدم تكرار العبارات الموجودة في الكتب، أما المسائل التي يكون فيها خلاف فيتم ذكر

(١) د. جمال الدين عطية: تراث الفقه الإسلامي، ص ٨٠ وما بعدها.

(٢) د. مناع القطان: تاريخ التشريع الإسلامي، ص ٤١٨ وما بعدها.

المذهب الذي يكون عليه الأكثر، ثم نذكر الآراء المخالفة وسبب الخلاف. واعتبرت اللجنة أصول الفقه جزءاً من الثروة الفقهية، فجعلته ضمن الموسوعة يتم ذكر كل موضع فيه تحت مصطلحه، وتم التوصية بين أعضاء اللجنة برئاسة الفقيه الشيخ محمد أبو زهرة بأن تكون الموسوعة سهلة بنبذة خاصة، بحيث لا تعلق على إدراك المثقفين، ولا تنبو عنها أذواق المتخصصين، بل يجد كل منهم بغيته ويحقق قصده وما يرمى إليه، وبنهاية عام ١٩٦٥م انتهى العمل في الجزء الأول من الموسوعة في حوالي ٥٤٤ صفحة.

٦- مجمع الفقه الإسلامي:

أنشئ مجمع الفقه الإسلامي تلبية لدعوات عديدة نادت بضرورة إنشائه، سداً لاحتياجات المجتمع الإسلامي حتى يتسنى الحكم في المسائل الحديثة برأي جماعي يكون أفضل من الاجتهاد الفردي، ومن بين تلك الدعوات ذلك الاقتراح الذي قدمه الدكتور مصطفى الزرقا في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة سنة ١٣٨٤هـ جاء فيه: "إذا أريد الحيوية لفقه الشريعة بالاجتهاد الواجب استمراره شرعاً، والذي هو السبيل الوحيد لمواجهة المشكلات الزمنية الكثيرة بحلول شرعية حكيمة عميقة البحث متينة الدليل بعيدة عن الشبهات والريب والمطاعن وتهزم آراء العقول الجامدة والجاحدة على السواء، فالوسيلة الوحيدة هي اللجوء إلى الاجتهاد الجماعي بديلاً عن الاجتهاد الفردي، وطريقة ذلك تأسيس مجمع للفقه يضم أشهر فقهاء العالم الإسلامي، وقد جمعوا بين العلم الشرعي والاستشارة الزمنية وصلاح السير والتقوى، ويضم إلى هؤلاء علماء موثوق بهم في دينهم من مختلف الاختصاصات الزمنية اللازمة في شئون الاقتصاد والاجتماع والقانون والطب ونحو ذلك ليكونوا بمثابة خبراء يعتمد الفقهاء رأيهم في الاختصاصات الفنية".

وقد أخذت رابطة العالم الإسلامي في مكة بهذا الاقتراح وأنشأت مجمع الفقه الإسلامي، وله اجتماعات دورية يتناول فيها بحث الموضوعات ذات الأهمية في حياة الناس.

وكان الغرض من إنشاء هذا المجمع أن يحقق هدفين:

الأول: تحقيق الوحدة الإسلامية علميًا ونظريًا، ودراسة ما يستجد من وقائع، وإيجاد الحكم الشرعي لها عن طريق الاجتهاد الجماعي.

الثاني: شد الأمة لعقيدتها، ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادًا أصيلًا من أجل تقديم الحلول المستنبطة من قواعد الشريعة ^(١).

٧- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:

أنشئ في الأزهر مجمع البحوث الإسلامية بموجب القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م الخاص بتنظيم الأزهر برئاسة شيخ الأزهر ومسئولية أمين عام وعدة لجان هي: لجنة القرآن والسنة، لجنة البحوث الفقهية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، لجنة الدراسات الاجتماعية.

وتقوم لجنة البحوث الفقهية بتقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب المختلفة، كما تقوم ببحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي، وإصدار البحوث التي تتضمن رأي الإسلام في هذه القضايا، ويعقد مؤتمرًا عامًا يدعى إليه علماء العالم الإسلامي في كل عام لمناقشة هذه البحوث، وقد انعقد أول مؤتمر في عام ١٩٦٤م ^(٢).

(١) المدخل الفقهي العام، للزرقا، ٢٤٣/١.

(٢) د. مناع القطان: تاريخ التشريع الإسلامي، السابق، ص ٤٠٦، د. عبد الودود

محمود: تاريخ الفقه الإسلامي، ص ١٤٠، طبعة ١٩٨٧م.

ثالثاً: الأزهر الشريف ودوره في النهضة الفقهية:

يعد الأزهر المؤسسة الإسلامية الأولى في العالم، وقد أنشئ الجامع الأزهر في عهد الدولة الفاطمية، وكان يسمى بجامع القاهرة، ثم تغير الاسم وصار الجامع الأزهر، ووضع حجر الأساس له في ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٣٥٩هـ، وصلى فيه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ثاني خلفاء الدولة الفاطمية الجمعة الأولى من شهر رمضان عام ٣٦١هـ.

وكان الجامع الأزهر هو المسجد الرسمي للدولة، ومقرًا لنشر التعليم الديني في ربوع المعمورة، وكان الزهر في بداية الدولة الفاطمية يدرس المذهب الشيعي، إلى أن جاءت الدولة الأيوبية عام ٥٦٧هـ، فقامت بإزالة المذهب الشيعي واعتبار مذهب أهل السنة هو المذهب المعتمد للتدريس في الجامع الأزهر، وظلت مكانة الأزهر تزداد رقيًا واحترامًا في نفوس جميع المسلمين، وغير المسلمين، حتى إن نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية على مصر كان يحاول جاهداً التقرب من مشايخ الزهر وعلمائه، نظرًا للمكانة التي يتمتعون بها في نفوس الشعب، ولم يستحدث منصب شيخ الأزهر إلا في أواخر القرن الحادي عشر الهجري.

وسمي الجامع بهذا الاسم نسبةً إلى السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وكان الهدف في بداية الأمر نشر الفقه الشيعي، إلا أنه تعطل عن هذا الهدف بعد رسوخ الحكم الفاطمي في مصر، وتم فتح أبوابه لدراسة العلوم الدينية والعقلية في عهد الخليفة العزيز بالله، فأنشأ ملجئًا للفقراء يسع ما يزيد على ثلاثين شخصاً، وجلب له خيرة فقهاء الشيعة وقضاتهم، وأغدق عليهم المال، ونقل إليه كثيراً من الكتب، وفتح الباب للطلاب وسائر الدول

الإسلامية للدراسة في الأزهر^(١).

وبانتهاء الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية منع صلاح الدين الأيوبي أن تقام خطبة الجمعة في الأزهر، وقطع عنه كثيرًا من الأوقاف، الأمر الذي أدى إلى أن تعطل دور الأزهر جزئيًا، ثم استعاد الأزهر مكانته من جديد في عهد المماليك، حيث قام الظاهر بيبرس بتوسيعه وتشجيع التعليم، وأعاد الخطبة فيه عام ٦٦٥هـ، وسار بقية الأمراء على دربه، وفي تلك الفترة ذاع صيت الأزهر، وقصده الطلاب من شتى الأقطار، خاصةً بعد قيام المغول بالقضاء على المعاهد الإسلامية في دول المشرق الإسلامي^(٢).

وفي العهد العثماني عاد نجم الأزهر إلى الهبوط مرةً أخرى، وذلك بعد رحيل جميع العلماء إلى الأستانة، ولما جاء محمد علي استولى على جميع أوقاف الأزهر، إلا أنه كان لبعض الحكام دور في نهضة الأزهر ورفعته، فبنى عثمان كتخداة القزد على زاوية خاصة يصلي فيها العميان في عام ١١٤٨م، وبنى عبد الرحمن كتخداة مقصورة، وأحسن تأثيثها، وأقام قبلةً للصلاة ومنبرًا للخطابة، ومدرسة لتعليم الأيتام، وأنشأ كذلك صهريجًا للمياه^(٣).

وساهم الأزهر على مر العصور في الحركات الوطنية ومقاومة الاستعمار، قال اللورد البني أحد قادة الاستعمار البريطاني: "إن الحركة التي

(١) د. حسن جبر: أسس الحضارة العربية، ص ٢١٥، طبعة الملتقى المصري للإبداع والتنمية، الطبعة الأولى.

(٢) الموسوعة العالمية، ٥٨٨/١، طبعة مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

(٣) المرجع السابق.

كانت في بادئ الأمر حركةً سياسية بدأت الآن تتخذ طابعاً دينياً، وجامع الأزهر هو مركز الاضطرابات الدينية، حيث تلقى فيه الخطب المثيرة والنارية ليل نهار، وبالنظر للطبيعة المقدسة للأزهر، والمعترف بها في كافة أنحاء العالم الإسلامي، فإنه من غير الممكن كبح جماح من يرتاده بالقوة" (١).

وكان الفقه يدرس في الجامع الأزهر من فقهاء المذاهب جميعاً من غير فرق بين مذهب وآخر.

أما جامعة الأزهر فهي ثاني أقدم جامعات العالم بعد جامعة القرويين، وتعد جامعة الأزهر رائد النهضة الفقهية في العصر الحديث بما قامت به من جهود في خدمة الفقه، وتتمثل هذه الجهود في إنشاء كليات للشرعية والقانون، تركّز في جانبها الشرعي على الدراسات الفقهية، واستمدادها من مصادرها الأصلية.

وعملت كلية الشريعة منذ إنشائها على تأصيل الدراسة الفقهية، وقامت بتنويع فروعها، فصار الفقه يدرس وفق كل مذهب على حده، وصار هناك متخصصون في فقه المذاهب الأربعة، إضافةً إلى تدريس الفقه المقارن، الأمر الذي أكسب الفقه القوة والمرونة والأصالة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل كان الفقه يدرس بطريقة أكثر عمقاً في مراحل الدراسات العليا - الماجستير والدكتوراة - الأمر الذي أثرى المكتبة الفقهية بعدد كبير من الرسائل والبحوث التي تميزت بالأصالة والعمق، والتي تعد مورداً ومقصداً للباحثين في الفقه الإسلامي.

(١) الموسوعة العالمية، ١/ ٥٨٨.

رابعاً: دور المؤتمرات الفقهية في نهضة الفقه:

أدت المؤتمرات التي تعقد بصفة دورية في أوقاتٍ محددة إلى نهضة كبيرة للفقه الإسلامي، إذ إن هذه المؤتمرات بما تخرج به من توصياتٍ يترتب عليها إثراء الفقه الإسلامي، خاصةً في النوازل التي تجد على ساحة الواقع، وقد عقدت العديد من المحاضرات، وما زالت تعقد في فتراتٍ دورية متقاربة، ومن أهم هذه المؤتمرات:

الأول: مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي:

عقد هذا المؤتمر في باريس سنة ١٩٥١م بناءً على توصية مؤتمر القانون المقارن الذي عقد في لندن سنة ١٩٥٠م التي تحتوي على عقد اجتماعات دورية للبحث في أحكام الفقه الإسلامي، وقد دُعِيَ إلى هذا المؤتمر جمع غفير من الأساتذة والمحامين، ونظر المؤتمر العديد من الموضوعات أهمها:

- إثبات الملكية.
 - الاستملاك للمصلحة العامة.
 - المسؤولية الجنائية.
 - تأثير المذاهب الاجتهادية بعضها في بعض.
 - نظرية الربا في الإسلام.
- وبعد نظرهم لتلك الموضوعات خرجوا بقراراتٍ عدة منها:
- ١- إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية وتشريعية لا يمارى فيها.

٢- إن اختلاف المذاهب الفقهية ينطوي على ثروة كبيرة من المبادئ والأصول يتمكن الفقه بواسطتها من الاستجابة لمتطلبات الحياة^(١).

الثاني: مؤتمر الفقه الإسلامي:

عقد هذا المؤتمر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من ٢٤ أكتوبر إلى ١ نوفمبر عام ١٩٧٦م، بدعوة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحضره جمع غفير من العلماء والباحثين وصل عددهم إلى ما يزيد على مائة وثلاثين عامًا من ست وعشرين دولة، وقدم في هذا المؤتمر مجموعة من البحوث القيمة والتي تناولت عددًا من الموضوعات الهامة، منها:

- وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل زمانٍ ومكان.
- درء الشبهات المثارة حول الشريعة الإسلامية في العصر الحديث.
- نظام القضاء في الإسلام.
- أثر تطبيق الحدود الإسلامية في كل زمانٍ ومكان.
- النظام الاقتصادي في الإسلام.
- المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق.
- التربية الإسلامية وأثرها على الفرد والمجتمع^(٢).

(١) د. عبد السلام السليمان: الاجتهاد في الفقه الإسلامي، ضوابطه ومستقبله، س ٣٤١، مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.

(٢) د. عبد السلام السليمان: الاجتهاد في الفقه الإسلامي، السابق، ص ٣٤٣.

الثالث: المؤتمرات الحقوقية العالمية:

نظم أساتذة الحقوق بعض المؤتمرات المقارنة لبعض النظم القانونية بالفقه الإسلامي، وذلك لما لوحظ من أهمية قصوى للفقه الإسلامي، ومدى مساهمته الفعالة في العلوم القانونية، فعقدت العديد من المؤتمرات، منها:

- مؤتمر القانون المقارن الذي عقد في مدينة لاهاي في الدورة الثانية عام ١٩٧٣ م، وقد وجه هذا المؤتمر الدعوة إلى الأزهر ليكون له وجود، فرحب الأزهر بتلك الدعوة، وأرسل بعثة حوت مجموعة من أفاضل علمائه، على رأسهم الشيخ محمود شلتوت الذي قدم بحثين في هذا المؤتمر، لقيتا القبول والترحاب من المشاركين، هما:

(أ) بيان المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في الإسلام.

(ب) بيان علاقة القانون الروماني في التشريع الإسلامي، وكان هذا البحث ردًا على دعوى المستشرقين بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني.

ونال الأزهر من خلال ممثليه إعجاب الحضور في المؤتمر، وتم تقرير ما يلي:

- ١- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام للقانون المقارن.
- ٢- اعتبار الشريعة الإسلامية حيةً صالحةً للتطور.
- ٣- اعتبارها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها.
- ٤- تسجيل البحث الأول في سجل المؤتمرات باللغة العربية، واعتباره من بين المجموعة العلمية التي يتم الرجوع إليها.

- ٥- استعمال اللغة العربية في هذا المؤتمر، والتوصية بالاستمرار على ذلك في الدورات المقبلة^(١).
- الأسبوع الفقهي الذي عقد في باريس في يوليو سنة ١٩٥١م، وقد عقدته الشعبة الثانوية لقوانين الشرق المتفرعة من مجمع لاهاي، ومثل مصر في هذا المؤتمر الشيخ عبد الله دراز.
- الندوة الإسلامية العالمية الكبرى التي عقدت في لاهور في ديسمبر ١٩٥٣م، ومثل مصر وفد رأسه الشيخ محمد أبو زهرة^(٢).

(١) المدخل الفقهي العام، للدكتور الزرقا، ١/٢٤٤.

(٢) د. عبد السلام السليمانى: الاجتهاد، السابق، ص ٣٤٥، المدخل الفقهي العام، للزرقا، ١/٢٤٥.

تدريبات

- ١- ما هي المناهج التي ذكرها العلماء في تقسيمهم لأدوار الفقه الإسلامي.
- ٢- هل كان للعرب نظام ديني يعتمدون عليه قبل مبعث النبي؟
- ٣- يرى البعض أن المجتمع العربي قبل الإسلام كان مجتمعاً جاهلياً لا علم له ولا ثقافة، ما رأيك في ذلك؟
- ٤- بين الأسس التي اعتمد عليها النظام الاجتماعي في الإسلام.
- ٥- وضح بالتفصيل خصائص التشريع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
- ٦- ما هي المبادئ التي اعتمد عليها الخوارج؟
- ٧- تناول على سبيل الإجمال أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية.
- ٨- بين فهم كل من الصحابي والتابعي.
- ٩- فرق بين مدرستي الرأي والحديث من حيث النشأة والمبادئ التي اعتمدت عليها كل منهما.

الفصل السابع مصادر الفقه الإسلامي

تمهيد:

تعد الأدلة الشرعية هي المحور الذي يدور حوله عمل الفقيه، وهو المدار الذي تُبنى عليه الأحكام الشرعية، وقرر العلماء أن الأدلة تنقسم إلى أدلة متفق عليها، وأدلة مختلف فيها. وأعرض للأدلة الشرعية بنوعيتها بإيجازٍ غير مخلٍ في الصفحات التالية، تاركًا بسطها لمحلها في علم أصول الفقه.

المبحث الأول

القرآن الكريم

أولاً: تعريف القرآن:

القرآن في اللغة: القرآن مصدر قرأ يقرأ، قراءة وقرآنًا، ومنه قوله تعالى ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾^(١)، أي: قراءة الفجر، ثم اشتهر الاستعمال فيما بين أيدينا^(٢).

وفي الاصطلاح: تعددت تعريفات الأصوليين للقرآن، ومن أهم تعريفاتهم:

١- عرفه ابن قدامة بأنه: ما نُقِلَ إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا^(٣).

٢- قيل في تعريف القرآن: هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف بالأحرف السبعة المشهورة نقلًا متواترًا^(٤).

وَجَمْعًا بين كل التعاريف يمكن تعريف القرآن بأنه: كلام الله تعالى المنزل على محمد ﷺ باللسان العربي للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

ثانيًا: خصائص القرآن الكريم:

اختص القرآن الكريم بجملة من الخصائص، أهمها:

(١) الإسراء: ٧٨.

(٢) لسان العرب، ١/١٢٨، الصحاح للجوهري، ٥/١٢٢، القاموس المحيط، ١/٩٦٩.

(٣) روضة الناظر، ١/١٩٩.

(٤) الإحكام، للآمدي، ١/١٥٩.

١- **إلهية النص القرآني**^(١): اتسم القرآن الكريم بإلهية نصوصه، وهي سمة تُكسِبُ هذا الكتاب القوة والثقة المطلقة فيما يَرِدُ فيه، فما هو إلا كلام الله عز وجل، ولعل الطمأنينة والتسليم لما فيه والعمل به إنما يأتي من هذه الجهة.

٢- **عربية النص القرآني**: من خصائص القرآن الكريم أنه عربي جميعه، ولا توجد فيه لفظة غير عربية، وعربية القرآن تقتضي الانقياد لقوانينه اللغوية، ولذلك فإنه على المفسر وكل من يتعرض للتعامل مع النص القرآني الانقياد للنص، فلا يجافي منطق اللغة، ولا ينأى عن دلالتها وإلا خرج إلى التأويل المذموم.

٣- **النقل المتواتر**: القرآن الكريم نقل إلينا بطريق التواتر الذي يفيد القطع والعلم بصحة الرواية، وهذا الأمر ثابت للقرآن بطريق الكتابة والمشاهدة، وهذا الثبوت لم يتخلف في زمنٍ من الأزمان؛ بل هو ثابت من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا وسيستمر إلى قيام الساعة.

٤- **عمومية النص القرآني**: اتسم النص القرآني بالعموم، فلا يقتصر على بيئةٍ دون أخرى، ولا زمانٍ دون آخر، وهذا العموم يترتب عليه ما يلي:

١- إن النص لا يتحدد عمله ولا ينفذ أثره بالمجتمع الذي نزل فيه، وبالتالي فكل قولٍ بتاريخية النص، أو نسبية أحكامه يعد خروجاً على حقيقته، ويحتوي على مغالطةٍ أو سوء نيةٍ ممن يحاول فهم نصوص القرآن الكريم بهذا المنهج.

(١) د. محمد كمال إمام: أصول الأحكام الشرعية، الفقه الإسلامي، مفاهيم ومدارس ونصوص، ص ١٤١، طبعة دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية - ٢٠٠٥م.

٢- صلاحية النص القرآني لكل زمانٍ ومكانٍ، وهذه الصلاحية اقتضت أن يكون تركيبه من نوعٍ خاص، يلائم هذه الصلاحية ويعضدها ويدور معها أينما كانت، وحيثما وجدت.

٥ - القرآن الكريم من عند الله لفظاً ومعنى: اتسم القرآن بأنه من عند الله لفظاً ومعنى، ووظيفة الرسول ﷺ محصورة في التبليغ فقط، ويترتب على ذلك ما يلي:

(أ) إن المعاني التي نزلت على النبي ﷺ بدون ألفاظها، وعبر عنها بألفاظه، وهي الأحاديث النبوية لا تعتبر قرآناً، وبالتالي لا تصح الصلاة بها ولا التعبد بها.

(ب) إن تفسير القرآن بألفاظ مرادفة للنص القرآني لا يعتبر قرآناً مهما كانت درجة إتقانه، ولا تنطبق على تلك الألفاظ الأحكام الخاصة بالقرآن.

(ج) ترجمة القرآن إلى لغةٍ أخرى لا يعتبر قرآناً؛ لأن تعريف القرآن لا ينطبق على الترجمة، فالقرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد ﷺ، وهذه الترجمة ليست إلا بياناً لما يدل عليه القرآن.

٦ - القرآن الكريم دستور خاتم: القرآن الكريم هو الدستور الخاتم جاء ناسخاً لكافة الدساتير الواردة في الشرائع السابقة، إذ جاء ناسخاً لأحكام وردت في الشرائع السابقة، مضيفاً إلى كل ذلك سمةً جديدة اقتضتها طبيعة الحياة في ذلك الوقت، مُضيفاً عليها ميزة المرونة التي جعلت القرآن دستوراً صالحاً لأن يُحكَمَ به العالم حتى قيام الساعة

٧- القرآن كتاب معجز: اتسم القرآن الكريم بسمة الإعجاز، حيث تحدى الله تعالى به العرب بسائر أنواع التحدي، فتحداهم أن يأتوا بقرآن مثله، فعجزوا، قال تعالى ﴿أَمْ يَقُولُونَ اقْرَأْهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ

وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^(١)، ثم انتقل التحدي إلى ما هو أبسط من العشر سور، حيث تحداهم بالإتيان بسورة واحدة، فعجزوا، فقال تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^(٢)﴾.

ثالثاً: حجية القرآن الكريم:

لا خلاف بين المسلمين جميعاً على اختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم أن القرآن حجة قاطعة، وأنه المصدر الأول للتشريع الذي يرجع إليه في معرفة مراد الله، ولا يعدل عنه إلا إذا خفي على العالم استظهار الحكم وفهمه منه، وقد دلت على حجية القرآن أدلة كثيرة.

إعجاز القرآن الكريم:

القرآن الكريم معجزة الله الخالدة، قال رسول الله ﷺ: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة^(٣).

ولا تبلغ المعجزة مداها وقوتها إلا إذا وقع بها التحدي، وقد تحدى القرآن الكريم العرب أعظم تحدي، إذ نزل بينهم وبلسانهم هم أرباب الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بسورة منه، بل بأصغر آية منه، وهذا الإعجاز متعدد النواحي متشعب الجهات، فهو معجز من حيث لفظه، ومعجز من حيث نظمه وبلاغته، ومعجز من حيث معانيه.

صور إعجاز القرآن:

تحدث العلماء عن إعجاز القرآن وذكروا له وجوهاً متعددة، منها:

(١) هود: ١٣.

(٢) البقرة: ٢٣.

(٣) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، ٤/١٩٠٥.

١- الإعجاز البياني والبلاغي:

احتوى القرآن نظماً بديعاً لم يكن للعرب به عهد قبل النبي ﷺ، ليس من الشعر الذي ألفه العرب، قال تعالى ﴿وَمَا عَلَّمَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾^(١).

ومن دلائل إعجازه في نظمه اشتماله على أخبار كثير من الغيبيات التي لا علم لأحد من المخلوقين بها، حيث اشتمل على ثلاثة أنواع:
الأول: غيوب الماضي: ممثلة في قصص الأنبياء السابقين وأحوالهم مع أقوامهم، وذكره بدايات الخلق.

الثاني: غيوب الحاضر: حيث أخبر الله تعالى نبيه ﷺ بأمور باطنة في النفوس لا يمكن لأحد أن يطلع عليها، مثل كشف أسرار المنافقين، وغيرها من الأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين.

الثالث: غيوب المستقبل: وهي إخبار الله نبيه ﷺ بأمور لم تحدث، وأعلمه بكيفية حدوثها، كظهور علامات الساعة^(٢).

ومن ذلك أيضاً إخبار القرآن الكريم بهزيمة الروم في قوله تعالى ﴿الْم * غَلَبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾^(٣).

٢- الإعجاز التشريعي:

اتسم التشريع الإسلامي بمراعاته لمصالح الناس عموماً، دون ما نظر إلى اختلاف الزمان والمكان، لأن مصدرها واحد وهو الله تعالى، الذي

(١) يس: ٦٩.

(٢) مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني، ص ٤٥، طبعة دار الفكر - بيروت،

الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.

(٣) الروم: ١ - ٤.

يعلم متطلبات الناس وحاجاتهم، لذا كان ضرورياً أن يأتي القرآن متصفاً بالدقة والحكمة، قال تعالى ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(١).

٣- تقرير النظريات العلمية المستقبلية^(٢):

لم يقف القرآن عند حد تقرير الوقائع الموجودة وقت نزوله، ولم يقتصر على تفصيل ما هو ثابت من معارف العرب وعلومهم وقت نزوله؛ وإنما امتدت نظريته إلى آفاق المستقبل البعيد، فأشار القرآن في ثنايا نصوصه إلى نظرية علمية فائقة الدقة، وهذه الإشارات لم يتنبه لها العلماء إلا في العصور المتعاقبة، وسيستمر ذلك حتى قيام الساعة^(٣) وذلك تصديقاً لقوله تعالى ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(٤). وهناك آيات عديدة في القرآن أشارت إلى العديد من النظريات

(١) الملك: ١٤.

(٢) إعجاز القرآن، للباقلائي، ص ٣٣ وما بعدها.

(٣) وُجِدَ اتجاه من بعض الباحثين يرفض تفسير آيات القرآن الكريم وفقاً لما يقرره العلم، مقررًا أن آيات القرآن لها مدلولات ثابتة مستقرة لا تتبدل، في الوقت الذي تتغير فيه النظريات العلمية وتتبدل، إذ قد يكشف البحث الجديد خطأً نظرية قديمة.

إلا أن هذا الاتجاه مرفوض؛ لأن تفسير الآية بما كشفه العلم من قواعد ونظريات ما هو إلا فهم للآية بوجه من وجوه الدلالة على ضوء العلم، وليس معنى هذا أن الآية لا تفهم إلا بهذا الوجه من الوجوه، فإذا ظهر خطأ النظرية ظهر خطأ فهم الآية على ذلك الوجه لا خطأ الآية نفسها، كما يفهم حكم من آية ويتبين خطأ فهمه بظهور دليل على هذا الخطأ.

علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، ص ٣٠.

(٤) فصلت: ٥٣.

العلمية، منها: قوله تعالى ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١)، فهذه الآية تدل على نظرية السديم، وقوله تعالى ﴿وَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٢) التي تدل على نظرية دوران الأرض، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾^(٣) التي تدل على بيضاوية الأرض، وقوله تعالى ﴿يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾^(٤) التي تدل على كروية الأرض.

٥. التأثير الروحي للقرآن الكريم:

لا يمكن لمن يتحدث عن إعجاز القرآن الكريم أن يهمل التأثير الروحي لألفاظ القرآن الكريم ومعانيه، هذا التأثير الذي أخضع الجبابرة، وحولهم من خصوم وأعداء يريدون هدم الإسلام والقضاء عليه إلى قادة حملوا على عاتقهم مهمة الدفاع عنه، فحولت مسار عمر بن الخطاب من كافر كان قاصداً بيت النبوة لقتل النبي ﷺ إلى رجل دافع عن النبي ﷺ وعن دينه.

تلك القوة التي أنطقت الوليد بن المغيرة بالحق، حينما أرسله زعماء قريش ليسمع ما عند النبي ﷺ وييدي رأيه فيه، فعاد إليهم واصفاً القرآن بأروع الأوصاف، فقال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول بشر.

(١) الأنبياء: ٣٠.

(٢) النمل: ٨٨.

(٣) الرعد: ٤١.

(٤) الزمر: ٥.

٥- انعدام التعارض بين معانيه:

من أوجه الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن انتفاء التعارض بين معانيه وأحكامه، فلا مجال لولوج معنى يخالف آخر أو يناقضه، ولا مجال لحكم يخالف آخر، وكذلك هناك اتساق كامل بين مبادئه ونظرياته، وما ذاك إلا لصدوره من لدن حكيم خبير، ولو كان مصدره غير الله عز وجل لَوُجِدَ التناقض والاختلاف بين عباراته والتضاد بين معانيه، قال تعالى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(١).

أسلوب القرآن في بيان الأحكام:

اهتم القرآن الكريم ببيان ثلاثة أنواع من الأحكام:

أولاً: الأحكام الاعتقادية: وهي الأحكام التي تتصل بالعقيدة من وجوب

الإيمان بالله وملائكته والكتب والرسل واليوم الآخر وما إلى ذلك، وقد أشار إليها القرآن إليها في قوله تعالى ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾^(٢).

وهذا النوع من الأحكام هو رأس الأمر وعموده، فبدونه لا يقبل عمل، ومن غير تحققه يكون ما بعده غير مفيد بالنسبة له.

ثانياً: الأحكام الأخلاقية: وهي الأحكام التي تتعلق بمكارم الأخلاق

والحث على الفضائل، والبعد عن الرذائل، كحسن الخلق، وهذه الأحكام تحصل منها الفائدة لفاعلها وللغير.

ثالثاً: الأحكام العملية: وهي الأحكام التي تتعلق بكل ما يصدر عن

(١) النساء: ٨٢.

(٢) البقرة: ٢٨٥.

المكلف من أقوال وأفعال، ويمكن أن يطلق عليها الأحكام الشرعية أو الأحكام الفقهية.

وهذا النوع من الأحكام يسمى فقهاً، والعارف به يسمى فقيهاً، ويطلق على هذا النوع كذلك الأحكام الشرعية العملية، ويراد بها الأحكام التي تقررها الشريعة لأفعال المكلفين، سواء أكانت تختص بعلاقة الشخص بخالقه أم بعلاقة الأفراد بعضهم البعض أو علاقة الفرد بالمجتمع، أو حتى علاقة المجتمعات من حيث حكمها التكليفي من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة، ومن حيث كونها صحيحة أو باطلة، أو كون هذا الفعل سبباً أو شرطاً أو مانعاً.

دلالة القرآن على الأحكام الشرعية^(١):

لا خلاف بين العلماء في أن القرآن الكريم قطعي الثبوت لورود النقل عن رسول الله ﷺ، الأمر الذي يعني أن أحكامه أيضاً تكون قطعية، إلا أن دلالة نصوصه على الأحكام قد تكون قطعية، وقد تكون ظنية.

١- **الدلالة القطعية للنصوص القرآنية:** هي تلك الدلالة التي لا تحتل إلا معنى واحداً، لا يُفهم غيره منها، فهذه النصوص لا يُنظر فيها إلى ترادف أو إلى حقيقة أو مجاز، لوضوح المعنى المقصود، ومن أمثلة هذا النوع:

(١) يقول البزدوي: "الأدلة السمعية أنواع أربعة: قطعي الثبوت والدلالة، كالنصوص المتواترة، وقطعي الثبوت ظني الدلالة، كآيات المؤولة، وظني الثبوت قطعي الدلالة، كأخبار الأحاد التي مفهومها قطعي، وظني الثبوت والدلالة، كأخبار الأحاد التي مفهومها ظني".

- قوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾^(١)،

فالنص يفيد قطعاً أن الزوج يرث النصف من تركة زوجته عند عدم

الولد - أي الفرع الوارث - فهذه دلالة قطعية لا تقبل الاجتهاد أو

التعديل، ولا تتغير بتغير الزمان والمكان.

قوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾^(٢)، ف الجريمة

الزنا إذا توافرت أركانها وشروطها تكون عقوبتها مائة جلدة، والنص المقرر

لها دلالة قطعية، وبالتالي لا مجال للتخفيف.

٢. **الدلالة الظنية للنصوص القرآنية:** هي الدلالة التي تحتمل معانٍ أخرى

غير المعنى الأصلي^(٣)، ومن أمثلة هذا النوع:

- قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(٤)، فقد ورد لفظ

القرء في الآية، وهو لفظ في اللغة العربية يحتمل أكثر من معنى،

فيراد به الحيض، كما يراد به الطهر، وكلا المعنيين يرتب أثرًا على

الحكم في عدة المطلقة، فقد تكون ثلاثة أطهار، وقد تكون ثلاث

حيضات، وهذا الاحتمال والتعدد في فهم اللفظ جعل دلالة ظنية.

- قوله تعالى ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(٥) فظنية الآية أنشأت

خلافًا بين الفقهاء في مسألة هل يتم الطلاق تلقائيًا بدون اللجوء

(١) النساء: ١٢.

(٢) النور: ٢.

(٣) علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، ص ٣٥.

(٤) البقرة: ٢٢٨.

(٥) البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧.

إلى القاضي، أم أنه لا بد لإجبار الزوج على الطلاق من رفع
الدعوى من قبل الزوجة.

المبحث الثاني

السنة

أولاً: تعريف السنة:

السنة في اللغة هي الطريقة، تقول سن الله تعالى سنة، أي: بين طريقاً قويمًا، ومنه قوله تعالى ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾^(١)، وقال ﷺ " فمن رغب عن سنتي فليس مني "^(٢)، وتستعمل بمعنى السيرة، حسنة كانت أو سيئة^(٣) ومنه قوله تعالى ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾^(٤).

وفي الاصطلاح هي: ما صدر عن النبي ﷺ من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير "^(٥).

فمثال السنة القولية: ما روى عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وهو على المنبر قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول إنما الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ^(٦).

والسنة الفعلية: ما تم نقله من أفعال النبي ﷺ فيما يتعلق بأمور الدين

(١) الأحزاب: ٦٢.

(٢) الحديث أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ١٩٤٩/٥، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، ١٠٢٠/٢.

(٣) لسان العرب، ٢٢٥/١٣، مختار الصحاح، ص ١٥٥.

(٤) الكهف: ٥٥.

(٥) جمع الجوامع، لابن السبكي، ٩٤/٢، الإحكام، للآمدي، ٢٤١/١.

(١) البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ٣/١.

كالحج والصلاة والزكاة وغيرها من الأمور الدينية ومثالها: ما روي في الرجلين اللذين خرجا في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيما وصليا، ثم وجدا الماء قبل خروج الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة بعد أن توضأ، ولم يعد الآخر، ثم أتيا إلى النبي ﷺ فقصا عليه، فقال للذي لم يعد: أجزأتك صلاتك وأصبت السنة، وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين^(١).

أما السنة التقريرية: فهي سكوت النبي ﷺ وعدم إنكاره لفعل وقَع على مرأى ومسمع منه.

ثانياً: أقسام السنة:

تنقسم السنة إلى أقسام مختلفة باعتبار متعده، فتقسم باعتبار ذاتها وماهيتها، كما تنقسم باعتبار سندها وطريق وصولها إلينا:

أولاً: أقسام السنة من حيث الذات:

تنقسم من حيث الذات إلى ثلاثة أقسام:

الأول: السنة القولية: وهي الأقوال التي صدرت من رسول الله ﷺ بعد نزول الوحي عليه وكانت هذه الأقوال من غير القرآن^(٢).

والأمثلة على هذا النوع من السنة كثيرة، منها: قوله ﷺ في حديث عمر بن الخطاب "إنما الأعمال بالنيات"^(٣) وقوله ﷺ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"^(٤).

الثاني: السنة الفعلية: هي أفعال النبي ﷺ غير الجبلية^(٥)، وهي ما صدر

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ٢٨٦/١١.

(٣) د. عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص ١٦٤.

(١) سبق تخريجه.

(٢) البخاري، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ١/١٣.

(٣) د. عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه السابق، ص ١٦٥.

عن الرسول ﷺ من فعلٍ موضحاً لتشريعٍ يأخذ به المسلمون في دينهم^(١)، كالأفعال التي وقعت منه ﷺ في الوضوء والصلاة ومناسك الحج وما إلى ذلك.

الثالث: السنة التقريرية: وهي سكوته ﷺ عن الإنكار عند رؤيته شخصاً يفعل شيئاً، شريطة أن يكون قادراً على الإنكار، ولم يعلم تقدم إنكاره على ذلك الفعل، سواء أكان ذلك في حضرة الرسول ﷺ أم في غيبته ثم بلغه. **ومثاله:** ما روي أن قومه لما أكلوا لحم الضب على مائدته لم ينهم عنه، وإن كان قد امتنع هو عن أكله وقال: أجد نفسي تعافه.

ثانياً: أقسام السنة باعتبار السند:

تنقسم السنة باعتبار السند إلى ثلاثة أقسام: المتواترة، المشهورة، الأحاد:

أولاً: السنة المتواترة: السنة المتواترة هي: ما رواها جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان ذلك من أول السند إلى متنهاه^(٢). والسنة المتواترة على نوعين:

١- **التواتر اللفظي:** وهو عبارة ما تواتر لفظه أي روي بطريق التواتر بنفس لفظه، وهذا النوع قليل في السنة، ويمثل له بحديث "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"^(٣).

٢- **التواتر المعنوي:** وهو الخبر الذي اختلفت رواية لفظه واتفق على معناه، أي أن الحديث يُزَوَّى بأكثر من طريق وبأكثر من لفظ

(١) د. بدران أبو العينين: السابق، ص ٧٢.

(٢) المستصفي، للغزالي، ٩٠/١.

(٣) صحيح البخاري، ١٢٧٥/٣.

ولكن المعنى واحدًا، وهذا النوع أكثر ما يكون في السنة الفعلية كأفعال وضوئه ﷺ وحجه.

ثانيًا: السنة المشهورة: هي التي رواها عن النبي ﷺ واحد أو اثنان، أو عدد لم يبلغ حد التواتر، والتواتر في عصر التابعين بأن رواه منهم جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ^(١).

مثالها: قول النبي ﷺ في حديث عمر بن الخطاب: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، وحديث تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ^(٢).

ثالثًا: سنة الأحاد: هي ما رواه عن النبي ﷺ عدد لم يبلغ حد التواتر وذلك في عصر التابعين أو في عصر تابعي التابعين ^(٣) كقول النبي ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".

ثالثًا: تدوين السنة:

كان القرآن الكريم يُلقَّن إلى النبي ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام، وكان النبي يحفظه ثم يتلوه على أصحابه فيحفظونه ويكتبونه.

وكان العرب في تلك الحقبة من الزمن لا يعرفون القراءة والكتابة، إلا أن النبي ﷺ اتخذ كتبة يكتبون له الوحي، بلغ عددهم أربعون رجلًا، وكان أيضًا من بين الكتبة نساء، منهن: عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر، وأم كلثوم بنت عقبة، والشفاء بنت عبد الله القرشية،

(٢) مسلم الثبوت، ١١١/٢.

(٣) الحديث أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها،

١٩٦٥/٥.

(٥) مسلم الثبوت، ١١١/٢، الردود والنقود، ٦٣٢/١.

وعائشة بنت سعد، وكريمة بنت المقداد^(١).

أما السنة: فلم تَحْظَ بمثل ما حَظِيَ به القرآن من الكتابة والتدوين في عصر الرسول ﷺ، بل إن المعول عليه في السنة هو الحفظ والرواية، فقد ثبت النهي من رسول الله ﷺ للصحابة بعدم كتابة شيء من السنة، فقد روى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمح، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"^(٢).

التدوين الفعلي للسنة:

مع أن النبي ﷺ أَدِنَ للصحابة في آخر حياته بكتابة السنة إلا أنها كُتِبَتْ كتابةً عاديةً، ليس القصد منها الجمع، فلم تكن كتابة بمعنى التدوين، إذ إن ما كُتِبَ في عهد الصحابة والتابعين لم يكن سوى جهود فردية، وكانت طريقة الحفظ في الصدور أكثر شيوعاً من الكتابة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لتدوين السنة في تلك الفترة، وتم بعد ذلك تدوينها.

ويمكن القول: إن تدوين السنة مر بثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى:

في عهد عمر رضي الله عنه تم طرح فكرة تدوين السنة، إلا أن طُرْحَهَا لم يدخل في مرحلة الجدية، ولعل ذلك يرجع إلى انشغال الصحابة بجمع القرآن والاهتمام به.

(١) فتوح البلدان، لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، ٤٥٨/١، تحقيق. رضوان

محمد رضوان، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٠٣هـ.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرفائق، باب الثبوت في الحديث وحكم كتابة العلم،

المرحلة الثانية:

هذه المرحلة عَدَّها المؤرخون مرحلة التدوين الفعلية، عندما كتب عبد العزيز بن مروان أمير مصر إلى كثير بن مرة الحضرمي أمراً إياه أن يكتب إليه ما سمع به من أصحاب رسول الله ﷺ إلا أحاديث أبي هريرة، إذ إنها كانت عند عبد العزيز بن مروان، ويرجع السبب في اختيار كثير بن مرة الحضرمي إلى أنه أدرك سبعين من الصحابة الذين شهدوا بدرًا، وحصل ذلك في العقد الثامن من الهجرة^(١).

المرحلة الثالثة:

هذه المرحلة تمثلت فيما قام به عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، إذ إنه أرسل إلى جميع ولاته وأمرهم أن يبعثوا إليه بأحاديث رسول الله ﷺ ليجمعها.

حجية السنة:

للسنة مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي، فهي المصدر الثاني والأصل التالي بعد القرآن الكريم؛ بل هي التطبيق العملي لما جاء في القرآن الكريم، وقد وضع القرآن الأسس والقواعد، وقامت السنة بدورها على الوجه الأكمل في تفصيل ما أجمله القرآن، وغير ذلك من الوظائف التي قامت بها السنة، بل إن التسليم بحجية السنة صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

(١) تهذيب الكمال، ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، ١٦٠/٢٤، تحقيق د. بشار عواد معروف، طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠ م، تقريب التهذيب، ٤٦٠/١، طبقات الحفاظ، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ٢٣/١، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.

وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة، وجاء الإجماع بعد ذلك دالاً على وجوب العمل بسنة الرسول ﷺ واتباعها واعتبارها حجة في الأحكام.

المبحث الثالث

الإجماع

أولاً: تعريف الإجماع:

الإجماع في اللغة: لفظ مشترك يطلق على معنيين:

الأول: العزم على الشيء، يقال: أجمع فلان على السفر، إذا عزم عليه، ومنه قوله تعالى ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾^(١).

الثاني: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا، أي: اتفقوا عليه، وكلا المعنيين مأخوذ من الجمع، فإن العزم فيه جمع الخواطر، والاتفاق فيه جمع الآراء^(٢).

وفي الاصطلاح: عرف الغزالي الإجماع بأنه: اتفاق أمة محمد ﷺ على أمرٍ من الأمور الدينية^(٣).

وعرّفه بعض الأصوليون الإجماع بأنه: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي ظني اجتهادي^(٤). ولعل ظهور الإجماع في هذا العصر كمصدر من مصادر الفقه كان له ما يبرره، وهو اتساع رقعة الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين، فقد كثرت الفتوحات، واختلط المسلمون بغيرهم من أصحاب اللهجات

(١) يونس: ٧١.

(١) معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ٤٧٩/١، تحقيق. عبد السلام هارون، طبعة دار الجيل - بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، شرح مسلم الثبوت ٢/٢١١.

(٣) المستصفى، ٢/٢٣١.

(٣) التقرير والتحبير، لمحمد بن أمير حاج، ٨٠/٣، الإحكام، للآمدي ٤/١١٥.

الأخرى كالفرس والعجم، وكان لهؤلاء عاداتهم وأعرافهم ومعاملاتهم التي تختلف تماماً عن عادات المسلمين وأعرافهم ومعاملاتهم، لذا وجدت الحاجة الماسة من قبل الصحابة إلى النظر في الحكم الشرعي لهذه العادات والأعراف، ومدى اتفاقها أو اختلافها مع الشريعة، فرجعوا إلى القرآن والسنة، فلم يجدوا بياناً لمثل هذه الأحكام، فكان لزاماً عليهم إعمال الرأي وتأمينه بمقاصد الشريعة وما تدعوا إليه.

والإجماع على هذا النحو ممكن الحدوث في عصر الصحابة، بل كان سهلاً ميسوراً، خاصة في زمن عمر بن الخطاب، حيث كان المجتهدون من الصحابة يعيشون في المدينة، وكان عمر قد أصدر أمراً بعدم مغادرتهم لها إلا في حالات الضرورة الشديدة.

وبعد أن تولى عثمان بن عفان خلافة المسلمين، سمح للكثير منهم بالخروج إلى البلاد المفتوحة، إلا أن هذا الانتشار لم يمنع انعقاد الإجماع، لأن عثمان رضي الله عنه كان إذا أراد أن يستشيرهم أرسل إليهم، خاصة في موسم الحج.

ثانياً: أنواع الإجماع:

ينقسم الإجماع إلى قسمين:

الأول: الإجماع الصريح: وهو الاتفاق الصريح من قبل المجتهدين على الحكم الشرعي في الواقعة محل النزاع، ولهذا النوع من الإجماع صور^(١):

١- اجتماع المجتهدين في مكان واحد، وعرض المسألة عليهم، فيبدي كل مجتهد رأيه فيها ثم يحصل الاتفاق.

٢- عرض الواقعة على كل واحد منهم على حدة، فيبدي فيها رأيه،

(١) د. عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص ١٨٣.

فيأتي رأيه متفقاً مع آراء الباقيين.

- ١- أن يفتي مجتهد في مسألة، فتبلغ غيره من المجتهدين فيصرحون بموافقة في الرأي.
- ٢- أن يقضي مجتهد في واقعة بحكم، وَيَبْلُغُ ذلك الحكم المجتهدين الآخرين فيوافقونه صراحةً بالقول أو الفتوى بمثله، أو الحكم بمثل ما حكم به.

الثاني: الإجماع السكوتي: وهو قول من بعض مجتهدي العصر وسكوت من الباقيين بعد علمهم بهذا القول من غير إنكارٍ ولا مخالفة، وذلك يتحقق فيما إذا أفتى أحد المجتهدين، أو جَمَعَ منهم بحكمٍ معينٍ في واقعة معينة، ثم يبلغ هذا الحكم بقية المجتهدين فيسكتون ولا يعترضون^(١).

ويشترط لتحقيق هذا النوع من الإجماع ثلاثة شروط:

- ١- مرور فترة زمنية كافية للتفكير والتروي في المسألة بعد صدور الفتوى فيها.
- ٢- أن يتمكن الساكت عن التعبير عن رأيه بحرية، أي انعدام الموانع التي تمتعه من إبداء رأيه في المسألة، سواء كانت هذه الموانع حسية أو معنوية.
- ٣- أن يكون سكوت بقية المجتهدين مجرداً من علامات الموافقة أو المخالفة، لأنه إن وجد ما يدل على الموافقة، كان إجماعاً

(١) التقرير والتحجير، ١١٣/٣، د. حسين حامد حسان: المدخل لدراسة الفقه

الإسلامي، ص ١٦١.

صريحاً وليس إجماعاً سكوتياً، وإن وجد ما يدل على المخالفة

انتفي الإجماع أصلاً^(١).

ثالثاً: حجية الإجماع:

أولاً: حجية الإجماع السكوتي:

اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى أن الإجماع السكوتي حجة في الأحكام الشرعية، وهو

قول أكثر الأحناف، وأحمد بن حنبل، وأبي إسحاق الأسفراييني من الشافعية^(٢).

واستدل أصحاب هذا القول بأنه لو اشترط لانعقاد الإجماع الصراحة والبيان من سائر المجتهدين لأدى ذلك إلى تعذر انعقاده أصلاً، لأنه يتوقف على شرط متعذر، فالمعتاد أن يتولى كبار المجتهدين الفتوى والقضاء، ويسكت غيرهم موافقة لهم، إذ لو كان الحكم عند الساكت هو المخالفة، لأعلن ذلك وجهر به، إذ الساكت عن الحق شيطان أخرس، وجماعة المجتهدين لا يهتمون بذلك^(٣).

القول الثاني: إن الإجماع السكوتي لا يعتبر إجماعاً ولا حجة، وهو ما

ذهب إليه الشافعي، والمالكية، وأكثر الشافعية، وأكثر المعتزلة^(٤).

واستدل أصحاب هذا القول بقولهم:

إن السكوت يحتمل أن يكون للتأمل والنظر، ويحتمل أن يكون خوفاً

(٢) د. رشاد حسن خليل: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص ١٩٦.

(٣) تيسير التحرير ٢٤٦/٣، روضة الناظر وجنة المناظر، ص ٧٣، الإحكام، للآمدي، ١٣٣/١، التمهيد، ص ٤٥١.

(١) تيسير التحرير ١٤٧/٣، التمهيد، ص ٤٥١.

(٢) روضة الناظر، ص ٧٦، أصول الفقه، للخضري، ص ٣١٢.

وهيبة من القائل أو المقول، كقول ابن عباس وقد أظهر مخالفة عمر بعد وفاته وقال: كان رجلاً مهيباً فهبته، ويحتمل أن الساكت لا يرى الإنكار في المسائل الاجتهادية، بناءً على القول بأن كل مجتهدٍ مصيب، وإذا كان السكوت محتملاً لهذه المعاني لا يكون دليلاً على الموافقة، فلا ينعقد الإجماع بذلك السكوت ولا يكون حجة^(١).

القول الثالث: يرى أنه ليس بإجماعٍ ولا يعتبر حجة، وهو لبعض المعتزلة^(٢).

واستدلوا بقولهم: إن غاية ما يدل عليه السكوت هو الموافقة في الظاهر والاحتمالات التي سبق ذكرها لا تعدوا أن تكون حجة ظنية كخبر الأحاد، وبالتالي تنفي عنها وصف الإجماع.

ثانياً: حجية الإجماع الصريح:

اختلف العلماء في حجية الإجماع الصريح على قولين:

القول الأول: يرى أن الإجماع الصريح حجة شرعية يجب العمل بها، وهو ما ذهب إليه عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم^(٣).

واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^(٤).

وجه الدلالة: جمع الله سبحانه وتعالى بين مُشَاقَّةِ الرسول ﷺ واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً لما

(٣) أصول الفقه، للحضري، ص ٣٠١.

(٤) روضة الناظر، لابن قدامة، ص ٧٦.

(٣) التقرير والتحرير، ١١١/٣، المحصول في علم الأصول، ٢٩٢/٤.

(٢) النساء: ١١٥.

جمع بينه وبين المحذور، فدل ذلك على أن متابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قولٍ أو فتوى يخالف قولهم أو فتواهم، وإذا كانت تلك محظورة، وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة من غير شرط اتفاق الجميع، فمن باب أولى تكون متابعة ما اتفقوا عليه ^(١) وهذه الآية هي أوضح الآيات دلالةً على حجية الإجماع.

ولما سُئِلَ الشافعي رضي الله عنه عن آية في كتاب الله تدل على حجية الإجماع لزم داره ثلاثة أيام، يقرأ ويتدبر آياته حتى وجد هذه الآية، ومع هذا النقل عن الشافعي نجد أن الكثير يقرر أنه ليس في هذه الآية دليل على حجية الإجماع ^(٢).

٢- قوله تعالى ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمتَ الله عليكم إذ كنتم أعداءً فاللف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون﴾ ^(٣).

وجه الدلالة: نهى الله عز وجل الأمة في هذه الآية عن التفرق، وأمرهم بالاعتصام، ولما كانت مخالفة الإجماع تفرق، كانت مخالفة الإجماع منهي عنها، ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته ^(٤).

٣- ما روي عن أبي بصرة الغفاري أن النبي ﷺ قال: سألت ربي عز وجل أربعاً، فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة، سألت الله عز وجل ألا تجتمع أمتي على ضلالة، فأعطانيها، وسألت الله عز وجل ألا يهلكهم بالسنين كما

(٣) إرشاد الفحول، للشوكاني، ص ٧٧، الإحكام، للآمدي، ٢٥٨/١.

(١) المستصفى، للغزالي، ١١/١.

(٢) آل عمران: ١٠٣.

(٣) الإحكام، للآمدي، ١١١/١.

أهلك الأمم قبلهم، فأعطانيها، وسألت الله عز وجل ألا يظهر عدوًا، فأعطانيها، وسألت الله عز وجل ألا يلبسهم شيئا ويذيق بعضهم بأس بعض، فمنعنيها^(١).

القول الثاني: يرى أن الإجماع الصريح ليس بحجة، وهذا القول محكي عن النظام، وجعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر^(٢).

واستدلوا بما روي عن مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، لَا أَلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ^(٣).

وجه الدلالة: إن معاذًا لم يذكر الإجماع من المصادر التي يعتمد عليها في تشريع الأحكام، حيث اقتصر على الكتاب والسنة والاجتهاد، أضف إلى ذلك: أن النبي ﷺ أقره على ذلك ودعا له، وبالتالي فلو كان الإجماع مصدرًا من مصادر الأحكام لذكره معاذ، ولما أقره النبي ﷺ على قوله مع تركه.

الجواب: يجاب عن ذلك: بأن معاذًا رضي الله عنه ذكر المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في تشريع الأحكام في زمن النبي ﷺ، ومعلوم أن الإجماع ليس بحجة في حياته ﷺ، وأن تقرير النبي ﷺ مطابق للواقع في

(٤) مجمع الزوائد، باب النهي عن مخالفة الناس، ٢٢١/٧.

(٥) إرشاد الفحول للشوكاني، ص ٧٣، أصول السرخسي، ٢٩٥/١، المحصول،

حياته، وليس فيه دلالة على عدم حجية الإجماع بعد وفاته ﷺ^(١).

(٢) الإحكام، للآمدي، ١/١٠٧.

المبحث الرابع

القياس

أولاً: تعريف القياس:

القياس في اللغة: يطلق القياس في اللغة ويراد به أحد معنيين:

الأول: التقدير، أي معرفة قدر أحد الشيئين بالآخر، يقال: قُسْتُ الأَرْضَ بالقصبة، وقُسْتُ الثوب بالذراع^(١).

الثاني: المساواة: يقال: لا يقاس الطالب بأستاذه، أي لا يساويه، ومنه قول أبي الدرداء رضي الله عنه، خير نساؤكم التي تدخل قيساً وتخرج ميساً، يريد أنها إذا قُسْتُ قايست بعض خطاها ببعض ولم تعجل، فتمشي مشياً وسطاً معتدلاً كأن خطاها متساوية^(٢).

وفي الاصطلاح هو: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت^(٣).

وهناك تعريفات أخرى للقياس وردت في ثنايا كتب الأصول، ولكن لا يتسع المقام لذكرها.

ومن خلال ما تقدم يتضح أن مدار القياس على قيام المجتهد بإلحاق حكم ثابت للأصل في الفرع، لاشتراك الفرع والأصل في ذات العلة، أي أن القياس إظهار الحكم لا إثباته.

ويمثل لذلك بالخمير، فقد حرم الله عز وجل الخمر تحريماً قاطعاً بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ

(١) مختار الصحاح، ص ٥٦٠.

(٢) النهاية، لابن الأثير، ٢٢٢/٤، تاج العروس، ٤١٨/١٦.

(٣) المحصول، ١٧/٥، شرح تنقيح الفصول، ١١٠/٢.

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^(١)، والعلة في تحريم الخمر هي الإسكار المؤدي إلى زوال العقل الذي يترتب عليه مفسد دينية ودنيوية، وقد ألحق الفقهاء بالتحريم النبيذ إذا أَشْكَرَ قياساً على الخمر، لوجود العلة وهي الإسكار، فكما أن الخمر يَحْزُمُ لداعي الإسكار، فكذلك النبيذ، فعندنا أصل وهو الخمر، وفرع وهو النبيذ، وعلة وهي الإسكار.

ثانياً: أركان القياس:

اتفق الأصوليون على أن أركان القياس أربعة:

الركن الأول: الأصل (المقيس عليه):

الأصل المعتبر ركناً في القياس هو المسألة التي ينبنى عليها غيرها، أي المشبه به، فهو بناءً على ذلك يُعَرَّفُ بأنه: النص الدال على الحكم، ففي تحريم النبيذ بالقياس على الخمر يكون الأصل هو الخمر.

الركن الثاني: الفرع (المقيس):

يراد بالفرع - المقيس - المسألة التي لم يرد فيها نص ولا إجماع، والتي يطلب بناؤها على الأصل، ففي مثال الخمر يكون الفرع هو النبيذ^(٢).

الركن الثالث: حكم الأصل:

يراد به الحكم الشرعي الذي ورد النص به في الأصل، والذي يراد إثباته للفرع، فحرمة الخمر هو حكم الأصل الذي يراد تعديده إلى النبيذ.

الركن الرابع: العلة:

للعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات، منها: السبب، الأمانة، الداعي، المستدعي، الباعث، المناط، الدليل، المقتضي، الموجب،

(١) المائدة: ٩٠.

(٢) البحر المحيط، ١٣٦/٧.

المؤثر^(١).

والعلة هي المعنى المشترك بين الأصل والفرع، أو هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع^(٢).

وقيل: هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته^(٣)، والعلة هي الباعث على التشريع، بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملاً على مصلحة تصلح لأن تكون مقصودة للشارع من الحكم.

فالعلة وفقاً لذلك هي المؤثرة في وجود الحكم، حيث إن وجودها يدل على وجود الحكم، لأن وجوده لازم لوجود العلة، وسميت العلة بهذا الاسم لأنها غيرت حال المحل، أخذاً من علة المريض، لأنها اقتضت تغيير حاله^(٤).

ثالثاً: حجية القياس:

انقسم العلماء في شأن العمل بالقياس واعتباره دليلاً شرعياً إلى مذهبين:

المذهب الأول: إن القياس حجة شرعية ينبغي الرجوع إليها في استنباط الأحكام الشرعية، وهو ما عليه جمهور العلماء^(٥).

واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ

(١) إرشاد الفحول، ١١٠/٢.

(٢) إمتاع العقول، ٢٣٣/٢.

(٣) نهاية السؤل، ٥٣/٤.

(٤) روضة الناظر، ١٤٤/٢.

(٥) الإحكام، للآمدي، ٥/٤، روضة الناظر، ١٥١/٢، قواطع الأدلة، ٧٣/٢،

المحصل، ٢١/٥.

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ^(١).

وجه الدلالة: أمر الله تبارك وتعالى بالاعتبار، والاعتبار هو العبور والمجازة والانتقال من الشيء إلى غيره، والقياس أيضًا مجاورة بالحكم من الأصل إلى الفرع، فيكون هو الآخر مأمورًا به، والمأمور به يجب العمل به، لأن كلاً من الاعتبار والقياس يشتركان في معنى العبور والمجازة ^(٢)، ولا يمكن الاعتراض على ذلك بأن الآية نزلت في بني النضير؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

٢- ما روي عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، لَا أَلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ^(٣).

المذهب الثاني: إن القياس ليس بحجة ولا يعتبر دليلاً شرعياً، ولا يجوز الاعتماد عليه في استنباط الأحكام، وهو ما ذهب إليه النظام، والظاهرية، وهو ما ذهب إليه بعض الشيعة ^(٤).

(١) الحشر: ٢.

(٢) إرشاد الفحول، ٩٥/٢.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) روضة الناظر، ١٥١/٢، الإحكام، لابن حزم، ٥٣/٧.

واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(١).

حيث نهت الآية عن التقديم بين يدي الله ورسوله، والتقديم المراد هنا هو العمل بغيرهما، والقول بالقياس يخالف ما تفيد هذه الآية مخالفة صريحة، حيث يحكم في مسألة بغير نص من كتاب الله أو سنة رسوله^(٢).

٢ - ما روي أن النبي ﷺ قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها^(٣).

فقد دل الحديث على تقسيم النبي ﷺ للأشياء إلى ثلاثة: واجبة، ومحرمة، ومسكوت عنها، وأدخل النبي ﷺ الأمور المسكوت عنها في دائرة العفو، وبالتالي فإذا قاس المجتهد شيئاً من المسكوت عنه، فإن أوجبه بذلك، فقد أوجب ما لم يوجبه الله، وإن حرمه فقد حرم ما لم يحرمه الله، وهو لا يجوز شرعاً^(٤).

والراجع هو قول الجمهور القاضي بجواز القياس واعتباره حجة شرعية، كما أنه قد ثبت العمل بالقياس من الرسول ﷺ وصحابته رضوان الله عليهم، كما أن الروايات التي يحتمل أن بينها تعارض قد تم التوفيق بينهما، فيكون

(١) الحجرات: ١.

(٢) أصول السرخسي، ١٢٠/٢، الإحكام، لابن حزم، ٥٠٥/٨.

(٣) السنن الكبرى، للبيهقي، ١٢/١٠، سنن الدار قطنی، ١٨٣/٤، المعجم الكبير،

٢٢١/٢٥.

(٤) الإحكام، لابن حزم، ٥٠٦/٨.

القياس وفقاً لذلك حجة شرعية، ودليل يعتمد عليه في استنباط الأحكام حالة عدم النص على حكمها، أو وقوع الإجماع عليها.

المبحث الخامس

الاستحسان

أولاً: تعريف الاستحسان:

الاستحسان في اللغة: مأخوذ من الحسن، وهو عد الشيء واعتقاده حسناً، يقال: استحسّن الرجل كذا، أي اعتقده وظنه حسناً، وهو ضد القبح، ويعني طلب الأحسن من الأمور ^(١)، ويطلق الاستحسان - كذلك - على ما يهواه الشخص ويميل إليه، وإن كان مستقبلاً عند غيره ^(٢).

وفي الاصطلاح: تنوعت عبارات الأصوليين واختلفت في تحديد معنى الاستحسان، ومن أبرز تعريفاتهم ما يلي:

عرفه الآمدي بقوله: دليل ينقذ في نفس المجتهد تَعَسُّرُ عبارته عنه ^(٣). وقال البزدوي: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه ^(٤).

والملاحظ على التعريفات السابقة أنها جميعاً تشير إلى معنى واحد، والخلاف بينهما خلاف لفظي، حيث تعني جميعها أن الاستحسان هو: العدول عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى حكم آخر، لوجود سبب يقتضي ذلك.

(١) الكلبيات، لأبي البقاء، ١/١٤٨، التعريفات، ص ٣٢، القاموس المحيط، ٤/٢١٥.

(٢) روضة الناظر، ٢/٣٠.

(٣) الإحكام، للآمدي، ٤/١٦٣، روضة الناظر، ١/١٦٨.

(٤) كشف الأسرار، ٧/١٠٤.

ثانيًا: أنواع الاستحسان:

تعددت أنواع الاستحسان تبعًا للدليل الذي يتم الحكم به، وهذه الأنواع هي:

١- الاستحسان بالنص: وهو أن يعدل المجتهد عن الحكم في المسألة بما هو مقرر في نظائرها، لوجود دليل خاص، وهذا النص قد يكون قرآنًا أو سنة.

ومثاله: الحكم ببقاء صيام من أكل وشرب ناسيًا، فالقياس يقتضي أن من أكل أو شرب فقد فسد صومه، لتخلف ركن الإمساك، إلا أن الناسي استثنى بقوله ﷺ في حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه^(١).

٢- الاستحسان بالإجماع: وهو أن يجمع العلماء على الفتوى في مسألة معينة بحكم غير الحكم الوارد في نظائرها، وقد يكون الاستحسان بالإجماع السكوتي، كأن يسكتوا على فعل يقوم به الناس دون إنكار.

ومثاله: جواز الاستصناع، والاستصناع أن يطلب شخص من صانع أن يصنع له شيئًا معينًا لقاء ثمن معين، فالقياس يقتضي عدم الجواز، لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم، إلا أن الفقهاء تركوا القياس، وأجازوا الاستصناع، لإجماع العلماء على جواز التعامل به من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا^(٢).

٣- الاستحسان بالضرورة: وهو أن يعدل المجتهد عن الحكم بمقتضى قواعد القياس لوجود ضرورة.

(١) مسلم، كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، ١٦٠/٣.

(٢) أصول السرخسي، ٢٠٣/٢.

ومثاله: طهارة الآبار والحياض التي وقعت فيها النجاسة، فالقياس ينفي طهارة هذه الأشياء بعد تنجسها، لأن صَبَّ الماء على البئر أو الحوض لتطهيره غير متصور، وكذلك الماء النابع من البئر والداخل إلى الحوض يتنجس بملاقاة الماء النجس، وبالتالي فالقياس يقتضي الحكم بعدم طهارته، إلا أنهم استحسنوا ترك العمل بالقياس لوجود الضرورة، إذ في ذلك مصلحة لعامة الناس^(١).

٤ الاستحسان بالعرف: وهو أن يفتي المجتهد في المسألة بحكم غير الحكم المعهود في نظائرها، استناداً إلى عرف الناس وما جرى عليه التعامل بينهم.

ومثاله: جواز وقف المنقول، فالقياس فيه والأصل أن المنقول لا يجوز وقفه، حيث إن من شروط الوقف أن يكون على التأيد، وهو شرط غير متحقق في المنقول، إلا أن بعض الحنفية كالصاحبين أجازا وقف بعض المنقولات، كالسلاح وما إلى ذلك، لوجود الآثار المشهورة فيه، إضافة إلى تجويزهم وقف بعض المنقولات بسبب جريان العرف على وقفها بين الناس، كالفأس، والمصاحف، والكتب، فيكون ذلك من باب الاستحسان بالعرف^(٢).

٥ الاستحسان بالمصلحة: يتحقق الاستحسان بالمصلحة إذا كان سبب مخالفة حكم القياس هو مراعاة مصلحة الناس، ورفع الحرج والمشقة عنهم، وتيسير معاملاتهم.

ومثاله: إعطاء الزكاة لبني هاشم، فالقاعدة المقررة أنه لا يجوز إعطاء

(١) كشف الأسرار، ٦/٤.

(٢) لسان الحكام، ٢٩٤/١، بدائع الصنائع، ٦/٢٢٠.

الزكاة لبني هاشم، عملاً بقول النبي ﷺ: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد^(١).

إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه ترك العمل بهذا الأصل الذي دل عليه الدليل، وأجاز إعطاء الزكاة لبني هاشم رعاية لمصالحهم، وحفظها من الضياع، لأن الغنائم التي كانوا يحصلون منها على الخمس قد أهملت، وبالتالي فلو لم يعطوا من الزكاة ضاعت مصالحهم، وتعطلت أمورهم.

ثالثاً: حجية الاستحسان:

انقسم العلماء في حجية الاستحسان إلى فريقين، فريق يرى حجيته ووجوب اعتباره دليلاً شرعياً، وفريق آخر ينكره ولا يرى اعتباره دليلاً يُزَجُّ إليه في استنباط الأحكام، وبذلك يكون الفقهاء مختلفون في حجية الاستحسان على قولين:

القول الأول: يرى أن الاستحسان حجة شرعية، وعلى رأس القائلين بهذا القول الحنفية، وتبعهم في ذلك المالكية، والحنابلة^(٢).

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾^(٣)، حيث وردت الآية في معرض الثناء والمدح لمن اتبع أحسن الأقوال المستمع إليها، والاستحسان داخل من بينها، فيكون اتباع الاستحسان ممدوحاً، لدخوله في العموم، كما أن الأمر في الآية للوجوب، فيكون اتباع أحسن ما أنزل واجباً،

(١) مسند البزار، ١٧٨/٤.

(٢) إرشاد الفحول، ١٨٢/٢، الإبهاج، ١٩٢/٣، الإحكام، للأمدى، ٤٧١/٢، المستصفى، ٣٧٥/١، روضة الناظر، ١٦٨/١، البحر المحيط، ٩٥/٨.

(٣) الزمر: ١٨.

وهو يدل على ترك بعض، واتباع بعض، لكونه أحسن، وهذا هو عين الاستحسان، فهو اتباع الأحسن وترك ما عداه^(١).

٢- ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن^(٢).

فقد دل الحديث على حجية الاستحسان، إذ نص صراحةً على أن ما استحسنته الناس في عاداتهم ومعاملاتهم، ونظر عقولهم فهو الحسن والحق، لأن ما ليس بحق فليس بحسن عند الله^(٣).

القول الثاني: يرى أن الاستحسان ليس بحجة، ولا يعتبر دليلاً شرعياً، وهو ما قال به الشافعي، والظاهرية، والشيعة^(٤).
واستدلوا بما يلي:

استدل المنكرون للاستحسان بالأدلة الآتية:

١- استدلوا بالعديد من الآيات، منها قوله تعالى ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾^(٥) وقوله ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾^(٦) وقوله ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(٧)، حيث دلت الآيات

(١) الإحكام، للآمدي، ١٥٧/٤، شرح مختصر المنتهى، ٢/٢١٥.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) الإحكام، للآمدي، ١٥٩/٤.

(٤) نهاية السؤل، ٢٤٧/٢، شرح مختصر الروضة، للطوفي، ٣/١٩٠، البحر المحيط،

٨/١٠٢، إرشاد الفحول، ١٨٢/٢، الإحكام، لابن حزم، ٦/١٩٣.

(٥) المائدة: ٩٢.

(٦) الأنعام: ١٠٦.

(٧) الحشر: ٧.

السابقة على ضرورة اتباع ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فكل ما جاء بالنص أو بالدلالة، بالتفصيل أو الإجمال، بالبيان الكلي أو الجزئي، فهو واجب الاتباع، ولا شيء سواهما يجب اتباعه^(١).

٢- إن الاستحسان من باب التلذذ، ولو كان جائزاً لأحد الاستحسان في الدين لجاز لأهل العقول من غير أهل العلم، ولكان جائزاً أن يشرع في الدين من كل باب، وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعاً^(٢).

ومن خلال ما سبق يترجح عندي القول باعتبار الاستحسان دليلاً شرعياً يعتمد عليه عند انعدام الأدلة التي قبله، وأرى أن ذلك مما لم يختلف فيه أحد، وإنما الخلاف كان في تحديد المعنى الاصطلاحي للاستحسان.

(١) د. عبد اللطيف الفرفور: الاستحسان عند الأصوليين والفقهاء، ص ٢٥، رسالة

دكتوراة غير منشورة - كلية الشريعة - جامعة دمشق، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.

(٢) إرشاد الفحول، ١٨٢/٢.

المبحث السادس

المصلحة المرسلّة

أولاً: تعريف المصلحة المرسلّة:

المصلحة في اللغة: مأخوذة من الفعل "صلح"، والصلاح ضد الفساد، يقال: صلح يَصْلُحُ يُصْلِحُ صلاحاً وصلوْحاً، والمصلحة مصدر بمعنى الصلاح، فكل ما فيه نفع فهو أجدر أن يسمى مصلحة^(١)، والصلاح سلوك طريق الهدى، وهو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل، والصالح هو المستقيم الحال في نفسه^(٢).

وفي الاصطلاح هي: جَلْبُ منفعة أو دَفْعُ مضرة^(٣).

والمصلحة المرسلّة هي: كل مصلحة رجعت إلى مقصود شرعي، غَلِمَ كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع، فليس خارجاً من هذه الأصول، ولكنه لا يسمى قياساً، بل يسمى مصلحة مرسلّة، إذ القياس من أصل معين، وكون هذه المعاني مقصودة عرف لا بدليل واحد، بل بأدلة لا حَضَرَ لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات، فسمي بذلك مصلحة مرسلّة^(٤).

وَتَعَرَّضَ الآمدي لتعريف المصلحة المرسلّة، إلا أنه عَبَّرَ عنها بالمناسب المرسل، وعرفه بأنه: هو الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة لا

(١) معجم مقاييس اللغة، ٣/٣٠٣.

(٢) الكليات، ١/٥٦١، المحكم والمحيط الأعظم، ١/٤٦٤، المصباح المنير،

١/١٨٠، لسان العرب، ٢/٥١٦.

(٣) المستصفى، ١/١٧٤.

(٤) المستصفى، ١/٧٩.

بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة، ولا ظهر إلغاؤه في صورة^(١).
 والتعاريف السابقة جميعها اتفقت على أن المصلحة المرسلّة انعدمت
 فيها الأدلة، سواء أدلة الاعتبار أم أدلة الإلغاء، إلا أنها تندرج تحت مقاصد
 الشرع وقواعده العامة.

ثانيًا: أقسام المصلحة المرسلّة:

تنقسم المصلحة المرسلّة باعتبار قوتها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: المصالح الضرورية: وهي المصالح التي لا بد منها لقيام
 مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا تخلفت فإن مصالح الدنيا لا تستقيم، بل
 تقوم على فساد وتهاجر وفوت الحياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم
 والرجوع بالخسران المبين^(٢).

ويترتب على فقدان هذا النوع من المصالح اختلال نظام الحياة وعموم
 الفوضى والفساد في الحياة، وانعدام النعيم في الآخرة، وتنحصر هذه
 المصالح في حفظ النفس والدين والمال والعرض والعقل، وهي ما عبر
 عنها الفقهاء بالضرورات الخمس

القسم الثاني: المصالح الحاجية: وهي المقاصد التي يفتقر إليها للتوسعة
 ورفع الضيق الذي يؤدي إلى الحرج والمشقة، وإذا لم تراعى هذه المصالح
 دخل الحرج على المكلفين، إلا أنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في
 المصالح في العامة^(٣).

ويمثل لها بتشريع الرخص في العبادات، كإباحة الفطر للمسافر

(١) الإحكام، للأمدى، ٢٨٤/٣.

(٢) الموافقات، ١٨/٢.

(٣) الموافقات، ٢١/٢، تيسير الوصول، ٣٠٤/١.

والمريض، وفي المعاملات يمثل لها بإباحة السلم والاستصناع على خلاف القياس.

القسم الثالث: المصالح التحسينية: وتعني الأخذ بما يليق من محاسن العبادات، وتجنب الأحوال المندسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق^(١).

ويمثل لها في العبادات بإزالة النجاسة وستر العورة، وأخذ الزينة عند الذهاب للمساجد، والتقرب إلى الله بشتى أنواع الصدقات والقربات.

ثالثاً: حجية المصالح المرسلّة:

اختلف العلماء في الأخذ بالمصلحة المرسلّة، واعتبارها حجة في استنباط الأحكام الشرعية وبنائها عليها، وجاء خلافهم على مذهبين:

المذهب الأول: إن المصلحة المرسلّة حجة شرعية يجب الاستناد إليها في إثبات الأحكام الشرعية وتقريرها، وهو ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والحنابلة، والحنفية، والشافعية ومن تبعهم^(٢).

واستدلوا بما يلي:

١- استدلوا بجملة من الآيات التي تدل على التيسير ورفع الحرج، وعدم إيقاعهم في المشقة، ومنها: قوله تعالى ﴿يُكْرَهُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُرِ الْعُسْرِ﴾^(٣)، وقوله ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٤).

وجه الدلالة: دلت الآيتان السابقتان وغيرهما على رفع الحرج الواقع

(١) الموافقات، ٢٢/٢، تيسر الوصول، ٣٠٥/١.

(٢) التقرير والتحرير، ٤٥/٦، روضة الناظر، ٤٠/٢، البحر المحيط، ٣٧٧/٤.

(٣) البقرة: ١٨٥.

(٤) الحج: ٧٨.

على المسلمين وتيسير أمورهم، وما كان تشريع ذلك إلا لتحقيق مصالح العباد، وبالتالي فاعتبار الشارع لجنس المصالح في تقرير الأحكام الشرعية يوجب اعتبار المصالح المرسلة والأخذ بها.

٢- إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على العمل بالمصالح المرسلة، وقد استنبط هذا الإجماع من الوقائع الكثيرة التي كانوا يفتون فيها وفقاً للمصلحة المرسلة، ولم ينكر عليهم أحد الفتوى بذلك^(١)، ومن هذه الوقائع:

- مسألة جَمْع القرآن من الصحف والرقاع في مصحفٍ واحد في عهد أبي بكر، فلم يكن لاجتهاد أبي بكر سند من قرآن أو سنة؛ وإنما كان سنده ومعتمده هو المصلحة المتمثلة في حفظ القرآن من الضياع، والتي تدخل ضمن الحفاظ على مصالح الدين.
- تعطيل عمر بن الخطاب لحد السرقة عام المجاعة، حيث رأى عمر أن مصلحة حفظ النفس مقدمة على مصلحة حفظ المال.

المذهب الثاني: يرى أن المصلحة المرسلة لا تعتبر حجة، ولا يجوز تقرير الأحكام بالاستناد إليها، وهو ما ذهب إليه الآمدي، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وابن قدامة المقدسي من الحنابلة، وقول المتأخرين من أهل الأصول^(٢).

واستدلوا بما يلي:

أولاً: قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

(١) شرح تنقيح الفصول، ١٩٢/٢، التقرير والتحبير، ٤٥/٦.

(٢) الإحكام، للآمدي، ٣٣/٤، شرح تنقيح الفصول، ١٢٢/٢.

الإِسْلَامَ دِينًا^(١).

وجه الدلالة: أخبر الله تبارك وتعالى باكتمال الدين، واكتمال الدين دليل على اكتمال الشريعة، وهو ما يعني نفي النقصان، والقول بالمصلحة المرسلة دليل على وجود نقص في الشريعة جاءت المصلحة لسده، وهو ما يخالف ظاهر الآية.

ثانيًا: إن العمل بالمصالح المرسلة عمل بلا دليل، فليس هناك دليل خاص يدل على اعتبارها بوجه من الوجوه، لذا لا يمكن اعتبار الحكم الذي دلت عليه حكمًا شرعيًا، وإن كان يجري على سنن العقل فإنه لا يعتبر أصلاً، لأنه لو تقرر لكان قد ثبت بدليل قاطع، ولم يوجد الدليل القاطع، وبالتالي فقد انعدم الدليل على اعتبار المصلحة^(٢).

الجواب: يجاب عن ذلك بأن اعتبار العمل بالمصلحة المرسلة هو عمل

بلا دليل غير

القول الراجح:

من خلال ما سبق عرضه من أدلة المذهبين، يترجح عندي قول من قال بالعمل بالمصلحة المرسلة، واعتبارها قي الوقائع التي لا دليل عليها، كما أن الأخذ بالمصالح المرسلة يظهر مرونة الشريعة الإسلامية، ويفتح الباب للاجتهاد فيما يستجد من وقائع لاسيما في العصور الحديثة التي صار التقدم سمةً من سماتها، كما أن عدم الأخذ بها

رابعًا: ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة:

وضع العلماء للعمل بالمصالح المرسلة جملة ضوابط، وهذه الضوابط

(١) المائدة: ٣.

(٢) البرهان، ٧٢٤/٢.

هي:

الضابط الأول: ملاءمة المصلحة المرسلّة لمقاصد الشريعة:

يشترط في المصلحة المرسلّة أن تكون ملاءمة لمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في ذلك أوصاف الشريعة وغايتها العامة التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها^(١).

ولعل في اعتبار المقاصد الشرعية مراعاة لمصالح الناس وسد حاجاتهم، وعدم التضيق عليهم، وقد ظهر اعتبار الصحابة رضوان الله عليهم للمقاصد في الوقائع التي حكموا فيها بمقتضى المصلحة، فهذا معاذ بن جبل لما أرسله رسول الله ﷺ لليمن لجباية الزكاة، قال: ايتوني بخميس أو ليس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة^(٢).

فقد فضل معاذ أخذ القيمة في الزكاة، لأنها أحسن للفقراء، ولعل اعتبار المقاصد هنا أمر لا يثير إشكالاً؛ لأن تحقيق المصلحة في ذاتها مقصد من مقاصد الشارع، وترتبط على ذلك فإذا كانت المصلحة غير ملائمة لمقاصد الشريعة فعندئذ يجب إهدارها وعدم العمل بها.

الضابط الثاني: ألا تعارض النصوص الشرعية:

يشترط العلماء للعمل بالمصلحة المرسلّة ألا تعارض نصاً من النصوص الشرعية، كالقرآن والسنة وما يلحق بهما من الإجماع والقياس

(١) مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور، ص ٥١.

(٢) البرهان، ٥٨/١.

وغير ذلك، لأنه حال تعارض المصلحة المرسلّة مع النصّ قدم النصّ عليها بلا خلاف.

الضابط الثالث: ألا يؤدي الأخذ بها إلى تفويت مصلحة أهم منها أو مساوية لها:
مؤدّى هذا الضابط أن ينظر إلى ترتيب المصالح ومدى قوتها، بحيث تقدم المصلحة الأقوى والأهم، فتقدم الضرورية على الحاجة، وتقدم الحادية على التحسينية.

الضابط الرابع: أن تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية:

والمصلحة الحقيقية هي المصلحة التي تقوم على أسس شرعية، وتكون موجودة بالفعل، أما إذا كانت موهومة، فلا يمكن بناء الحكم عليها.

الضابط الخامس: أن تكون المصلحة عامة وليست خاصة:

المصلحة العامة هي التي يستفيد منها المجموع، أما إذا كانت الاستفادة فيها قاصرة على أشخاص بعينهم، فلا يجوز اعتبارها وبناء الحكم عليها، إذ المعتبر في المقام الأول مصلحة مجموع الأمة لا طائفة بعينها.

المبحث السابع

سد الذرائع

أولاً: تعريف سد الذرائع:

السد في اللغة لفظ يدل على ردم شيء وملاءته، يقال: سددت الدلمة سداً، والسد هو الحاجز بين الشيئين، ومنه قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾^(١)، والسد هو المنع، يقال: سددت عليه باب الكلام سداً إذا منعت منه^(٢)، والذرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء، مصلحة كان أو مفسدة، إلا أن معنى المفسد غلب في الاصطلاح، فإن قيل: هذا من باب سد الذرائع، أي: من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفسد.

والذريعة في الاصطلاح هي: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء، سواء كان مشروعاً أم غير مشروع^(٣).

وسد الذرائع بناءً على ما سبق هي: المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور^(٤).

وبعد عرض التعريفات السابقة يتضح أن أولى التعريفات بالقبول هو تعريف ابن القيم، والذي مؤداه أنها: منع كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل إلى مفسدة أو لم يقصد، فإذا أفضت إليها غالباً، وكانت مفسدتها أرجح من

(١) يس: ٩.

(٢) معجم مقاييس اللغة، ٣٥٠/٢، لسان العرب، ٩٣/٨.

(٣) الإحكام في أصول الأحكام، ٢٥٠/٣.

(٤) الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، لأبي الوليد الباجي، ص

٣١٤، طبعة المكتبة المكية - مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.

مصلحتها^(١).

ثانيًا: أقسام الذرائع:

قسم الإمام الشاطبي الذرائع باعتبار مآلها إلى أربعة أقسام^(٢):

القسم الأول: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً: كحفر البئر خلف باب الدار، بحيث يقع فيه الداخل حتماً، فهذا أمر ممنوع، وإذا فعله كان متعدياً بفعله، ويضمن ضمان المتعدي في الجملة، إما لتقصيره في إدراك الأمور على وجهها، أو لقصده نفس الإضرار.

القسم الثاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً: كحفر البئر في موضع لا يؤدي غالباً إلى وقوع أحد فيه، وبيع الأغذية التي غالبها لا يضر أحداً، فهذا باقٍ على أصل الإذن فيه ما دام الفعل مأذوناً فيه، لأن الأعمال تُنَاطُ بغالبها وليس بنادرها، والشارع اعتبر غلبة الظن في المصلحة ولم يعتبر ندرة الفساد^(٣).

القسم الثالث: ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً بحيث يغلب على الظن الراجح أن يؤدي إليها، كبيع السلاح في وقت الفتن، أو بيع العنب لمن يعصره خمراً ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن لا على سبيل القطع أداؤه إلى المفسدة، وفي هذه الحال يلحق الظن الغالب بالعلم القطعي، لأن سد الذرائع يوجب الاحتياط للفساد ما أمكن الاحتياط، ولا شك أن الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن، ولأن الظن في الأحكام الشرعية يجري مجرى العلم، فيجري هنا مجراه، ولأن إجازته نوع من التعاون على الإثم

(١) إعلام الموقعين، ١٠٩/٣.

(٢) الموافقات، ٥٤/٣.

(٣) الموافقات، ٧٤/٣، ٧٥.

والعدوان، وهو لا يجوز.

القسم الرابع: ما يكون ترتب المفسدة على الفعل كثيرًا، ولكن لا يبلغ درجة الغالب الراجح، فيرجح جانب المفسدة على جانب أصل الإذن في الفعل، كالبيع بالأجل الذي يؤدي إلى الربا كثيرًا وإن لم يكن غالبًا.

ثالثًا: حجية سد الذرائع:

اختلف العلماء في اعتبار سد الذرائع أصلًا من أصول الشريعة ودليل يعتمد عليه في تقرير الأحكام من عدمه على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب الأئمة الأربعة وأغلب أهل العلم إلى اعتبار سد الذرائع حجة في تقرير الأحكام الشرعية^(١)، إلا أن المالكية والحنابلة توسعوا في العمل بها على نحو ملحوظ، بينما ضيق الحنفية والشافعية في الأخذ بها^(٢).

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾^(٣) فقد نهت الآية عن سب آلهة المشركين مع أنها عبادة، إلا أن منعها جاء سداً لذريعة سب الله تعالى من قبل المشركين، فكانت

(١) إرشاد الفحول، ١٩٣/٢، البحر المحیط، ٣٨٢/٤، حاشية العطار على شرح

الجلال، ٣٨٥/٥، التحبير، ٣٨٣١/٨.

(٢) قال الشافعي في الأم: "وفي منع الماء ليمنع به الكلاً الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين، أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله..... فإن كان هذا هكذا، ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام".

الأم، ٥١/٤.

(٣) الأنعام: ١٠٨.

مصلحة ترك مسبة الله تعالى أرجح من مصلحة سب لآلهة
المشركين، وهذه الآية كما قرر المفسرون أصل أصيل في سد
الذرائع وقطع التطرق إلى الشبه^(١).

قال ابن عباس: "قالت كفار قريش لأبي طالب: إما أن تنهى محمدًا
وأصحابه عن سب آلهتنا والقص منها، وإما أن نسب إلهه ونهجوّه، فنزلت
الآية"^(٢).

٢- استدلووا بفعل الصحابة وأخذهم بسد الذرائع، ومن ذلك:

(أ) اتفاق الصحابة على قتل الجماعة بالواحد، مع أن أصل
القصاص يمنع ذلك، حتى لا يكون عدم القصاص ذريعةً
إلى سفك الدماء.

(ب) اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على جمع عثمان للمصحف
على حرف واحد من الأحرف السبعة، لئلا يكون ذلك
ذريعة إلى اختلاف القرآن^(٣).

المذهب الثاني: ذهب ابن حزم وأهل الظاهر إلى عدم اعتبار قاعدة سد
الذرائع وإهمالها، وذلك جرياً على مذهبه في الأخذ بظواهر النصوص^(٤).
واستدلو بما يلي:

١- إن القول بسد الذرائع يعتبر من باب الزيادة في الدين بما لم يأذن
به الله تعالى، ويعتبر بذلك مخالفاً للرسول ﷺ واستدرك على ربه بعقله

(١) إعلام الموقعين، ١١١/٣، فتح القدير، للشوكاني، ١٧٢/٢.

(٢) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٦١/٧.

(٣) إعلام الموقعين، ١٢٦/٣.

(٤) الإحكام، لابن حزم، ٢/٦، شرح المعتمد، ٦٧/١.

أشياء من الشريعة.

٢- إن النبي ﷺ أمر من توهم أنه أحدث ألا يلتفت إلى ذلك، وأن يستمر في صلاته بناءً على حكم طهارته في الصلاة التي هي أكد الشرائع حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، وبالتالي فلو كان الحكم بالاحتياط حقاً لكانت الصلاة أولى بالاحتياط، ولكن الله أبطل حكم غير اليقين، فكان العمل بسد الذرائع لا يجوز^(١).

الرأي الراجح:

من خلال ما سبق عرضه من أدلة المثبتين والمنكرين لسد الذرائع، يترجح عندي قول الجمهور باعتبار سد الذرائع أصلاً شرعياً يُعْتَمَدُ عليه في تقرير الأحكام الشرعية، وذلك لأن سد الذرائع يؤكد أصل المصالح، ويشد أزره، لأنه يمنع الأسباب والوسائل المؤدية إلى المفاسد، وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحة، فيكون سد الذرائع متمم لأصل المصلحة ومكمل له، بل إن بعض صور سد الذرائع يمكن إدراجها ضمن صور المصلحة المرسلة^(٢).

(١) الإحكام، لابن حزم، ١٢/٦.

(٢) الفروق، للقرافي، ٣٣/٢.

المبحث الثامن

العرف

أولاً: مفهوم العرف:

العرف في لغة العرب ضد النكر، ويطلق ويراد به أعلى الشيء، ومنه قوله تعالى ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾^(١)، أي أعلى السور بين الجنة والنار، كما يطلق ويراد به التابع كقوله تعالى ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾^(٢) أي الملائكة المرسلات متتابعة، أو الرياح المتتابعة^(٣)، وقد وردت كلمة العرف في القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^(٤).

وفي الاصطلاح هو: ما استقر في النفوس، وتلقته الطباع السليمة بالقبول^(٥).

وقال الجرجاني: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول^(٦).

ثانياً: أقسام العرف:

ينقسم العرف إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، ومجمل أقسامه

(١) الأعراف: ٤٦.

(٢) المرسلات: ١.

(٣) كتاب العين، ١٢١/٢، مختار الصحاح، ص ٢٠٦، المصباح المنير، ٤٠٤/٢، تاج

العروس، ٢٥٢/١٦.

(٤) الأعراف: ١٩٩.

(٥) د. أحمد فهمي أبو سنة: العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص ٨.

(٦) التعريفات، ص ١٤٩.

هي:

الأول: العرف القولي: هو اللفظ الذي تعارف الناس على أنه يراد منه غير ما وضع له، أي أنه استعمال ألفاظ تعارف الناس على إطلاقها على معنى خاص لا ينطبق على معناها الذي وُضِعَتْ له في أصل اللغة، ويمثل لذلك بجريان العرف على إطلاق لفظ الوالد على الذكر دون الأنثى، مع أن أصل اللفظ موضوع في اللغة للدلالة على كل منهما، وبرهان ذلك قوله تعالى في آيات المواريث ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ﴾^(١).

الثاني: العرف العملي: هو تعارف الناس على أفعال أو معاملات محددة، أي أنه ما جرى عليه العمل بين الناس.

ويمثل لهذا النوع بتعارف الناس في مسائل الزواج على تقسيم المهر إلى مؤجل ومعجل، وأن المعجل يدفع عند الزفاف، أما المؤجل فإنه يحل بأقرب الأجلين إما الموت أو الطلاق، وكذلك تعارفهم على بيع المعاطاة من غير وجود صيغته اللفظية.

الثالث: العرف العام: هو ما تعامل به عامة أهل البلاد، سواء أكان قديماً أم حديثاً، ومثاله: تعارف الناس على عقد الاستصناع، أو تعارفهم على دخول الحمام ودفع الأجرة من غير تقديرٍ لمدة المكث فيه، وكذلك تعارفهم على وقف المنقول كالكتب وما إلى ذلك^(٢).

الرابع: العرف الخاص: هو ما كان مختصاً بطائفة من الناس دون غيرهم، أي لا يتعامل به أهل البلاد جميعاً، كما هو الحال في العرف العام، وبالتالي

(١) النساء: ١١.

(٢) د. أحمد فهمي أبو سنة: العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص ١٩، شرح مجلة

الأحكام العدلية، ص ٣٥.

فهو يختلف باختلاف البلدان.

ومثال ذلك: تعارف التجار في بلدٍ من البلدان على إثبات ديونهم عند المدنيين في دفاتر خاصة من غير إشهادٍ عليها، ثم يجعلون ما في هذه الدفاتر وثيقةً قطعيةً يحتجون بها لإثبات الديون، وهو عرفٌ خاص للتجار في بلدانٍ معينة يتعاملون به فيما بينهم في إثبات حقوقهم، وهو عرف معتبر شرعاً^(١).

الخامس: العرف الصحيح: هو ما تعارف عليه الناس وليس فيه مخالفةٌ لنصوص الشريعة، فلا يُحلُّ حراماً ولا يُحرَّمُ حلالاً، فكل عرف هذا شأنه يكون عرفاً معتبراً، ومن ذلك ما تعارف عليه الناس من قبض الزوجة مقدم المهر قبل الدخول.

السادس: العرف الفاسد: هو العرف الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً، فهذا النوع من العرف هدر ولا عبرة به ولا يلتفت إليه، بل تجب مقاومته والقضاء عليه، كتعارف الناس على التعامل بالربا، والاتجار في الخمر وشربها، وتعارفهم على إقامة سرادقات العزاء ذات التكاليف الباهظة، وتعارفهم على إقامة حفلات الأفراح المصحوبة بالمنكرات، كالرقص المحرم، والغناء الممنوع^(٢).

ثالثاً: حجية العرف:

ذهب أغلب العلماء إلى اعتبار العرف من الأدلة الشرعية التي يركن إليها المجتهد في استنباط الحكم الشرعي حالة عدم وجود النصوص المبينة للحكم، وقد اعتمد العلماء في القول بحجية العرف على العديد من

(١) د. أمير عبد العزيز: أصول الفقه الإسلامي، ص ٥٠٥.

(٢) د. محمد مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي، ص ٣٢٨.

الأدلة منها:

أولاً: قوله تعالى ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^(١) حيث إن العرف في الآية مراداً به المعروف، وهو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس، وقد أمر الله رسوله ﷺ بالأخذ بالعرف، فكان ذلك دليلاً على اعتباره في الشرع، وإلا لما كان للأمر به فائدة^(٢).

ثانياً: ما روي أن النبي ﷺ قال: مَا رَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ^(٣) فقد دل الحديث على أن حسن الأمور وقبحها مرده اعتبار المسلمين، فالحسن عند الله ما حسنه المسلمون، والسيء ما سواه المسلمون، فكان ذلك دليلاً على اعتبار العرف.

ثالثاً: إن النبي ﷺ عمل بالعرف، فقد بُعث رسول الله ولأهل الجاهلية عاداتهم وأعرافهم، فلم يطلها، وإنما فرق فيها بين الصالح والفاسد، فأقر منها الأعراف الصحيحة التي تتفق مع ما جاء به الإسلام، وأبطل الأعراف الفاسدة كليةً، وعدل من تلك الأعراف ما يحتاج إلى تعديل.

فكان للعرب بيوعات، فأقر منها ما كان أساسه الرضا، وألغى كل ما كان سبباً في أكل أموال الناس بالباطل، وأقر من الزواج ما كان قائماً على

(١) الأعراف: ١٩٩.

(٢) فتح القدير، للشوكاني، ٢/٢٧٩، د. أحمد فهمي أبو سنة: العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص ٢٣.

(٣) المعجم الكبير، للطبراني، ٩/١١٢، إلا أن ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله نسب هذا القول لابن مسعود، ونفى نسبته إلى النبي ﷺ، جامع بيان العلم وفضله، ٢/٨٥٤.

قواعد الزواج المعروفة والتي تقوم على التراضي وحفظ الحقوق، وألغى كل أنواع الزواج الأخرى، وأخذ بنظام الطلاق مع الذي كان موجوداً في الجاهلية مع تعديل في بعض أحكامه.

ولعل في فعله ﷺ دليل دامغ على إقراره للعرف كدليل من الأدلة التي يعتمد عليها في استنباط الحكم الشرعي، ولم يأخذ به النبي ﷺ لمجرد كونه عرفاً، وإلا لكان مقراً لكل أعرافهم، ولكنه أقره لما فيه من مصلحة راجحة يتحقق بها التيسير على الناس^(١).

رابعاً: يستدل من المعقول على حجية العرف بأن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، ومن مراعاة مصالحهم أن تراعى أعرافهم التي درجوا عليها واستحسنوها، ورغبوا فيها، فيلزم من ذلك اعتبار العرف أصلاً من أصول الشريعة^(٢).

خامساً: إن المستقرىء للوقائع التي جرت في عصر الصحابة يجد الكثير منها قائماً على العرف، ومن تلك الوقائع: تنظيم الدواوين التي قام بها عمر بن الخطاب، حيث إنها عادة فارسية اشتهرت في بلاد الفرس، إذ جعل عمر للجيش ديواناً، وللعمال ديواناً، وللخراج ديواناً، وهذه الدواوين كانت موجودة قبل الإسلام، وأقرها عمر بن الخطاب على ما كانت عليه، كما ضرب عمر الدراهم، وهي عادة لم يكن لها وجود في جزيرة العرب، وطبق نظام الخراج الذي كان يعمل به كسرى^(٣).

(١) د. محمد مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي، ص ٣٢٩.

(٢) د. أمير عبد العزيز: أصول الفقه الإسلامي، ص ٥٠٧.

(٣) مقدمة ابن خلدون، ص ١٣٣.

وبالتالي فعمل الصحابة ببعض العادات التي كانت موجودة في الجاهلية أو لدى المجتمعات الأخرى دليل على اعتبار العرف، ما دام لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة.

رابعاً: شروط اعتبار العرف:

إذا كان الفقهاء متفقون على اعتبار العرف دليلاً شرعياً يؤخذ به في تقرير الأحكام الشرعية، فإنهم لم يجعلوا ذلك مطلقاً خالياً عن القيود والضوابط، بل اشترطوا لذلك جملة شروط، أهمها:

الشرط الأول: أن يكون العرف صحيحاً، بمعنى ألا يخالف نصاً من نصوص الشريعة، ونعني بالنصوص الشرعية الكتاب والسنة، فإذا خالف العرف أيّاً منهما كان فاسداً ولا يعمل به، وكذلك أيضاً ينبغي ألا يخالف إجماعاً أو قياساً، لأن كلاهما من حيث المرتبة مقدم على العرف.

الشرط الثاني: أن يكون العرف مضطراً أو غالباً، ومعنى الاضطراد أي تتابع العمل به، ويعبر البعض عن هذا الشرط بكون العرف عاماً، أي يكون معمولاً به في كل البلاد، وليس في بلد بعينه دون البلاد الأخرى.

الشرط الثالث: أن يكون العرف سابقاً على التصرف، ويستمر إلى وقت حدوثه، وبناءً على ذلك فلا عبرة بالعرف الطارئ بعد التصرف إلا أنه تغير قبل إنشاء التصرف.

الشرط الرابع: ألا يوجد قول أو فعل يفيد عكس ما يفيد العرف، كما لو كان العرف الجاري في السوق أن يتم دفع الثمن مقسطاً، واتفق العاقدان صراحة على دفع الثمن حالاً.

المبحث التاسع

شرع من قبلنا

أولاً: المقصود بشرع من قبلنا:

يقصد بشرع من قبلنا: الأحكام التي شرعها الله عز وجل للأمم السابقة وأنزلها على أنبيائهم لتكون منهجاً لهم.

وقيل: هي ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها على أنها شرع لله تعالى ^(١).

ثانياً: أقسام شرع من قبلنا:

اتفق العلماء على أن الشريعة الإسلامية نَسَخَتْ جميع الشرائع قبلها على سبيل الإجمال، لقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ^(٢).

كما اتفقوا على أن الشريعة الإسلامية لم تنسخ ما جاء في الشرائع السابقة على وجه التفصيل، حيث لم يُنسخ وجوب الإيمان بالله، وتحريم الزنا، والسرقة، والقتل، إذ إن جميع الأنبياء دعوا لهذا بأمر من الله تعالى.

والمنقول إلينا من شرائع من قبلنا باعتبار طريقة نقله قسمين:

الأول: المنقول إلينا في كتب أصحاب تلك الشرائع، أو على السنة

أتباعها، وهذا القسم متفق على عدم حجته في حقنا، ولا يجوز العمل به، حيث إن هذا النقل لا يعتد به بسبب ما وقع في كتبهم من تحريف، إضافة إلى عدم الوثوق بغير المسلم في نقل شريعة المسلم.

الثاني: ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع، وورد في القرآن الكريم

(١) المذهب في أصول الفقه المقارن، ٩٧٢/٢.

(٢) آل عمران: ٨٥.

والسنة النبوية، فإن هذا النقل يعد صحيحًا باتفاق العلماء^(١).

ثالثًا: حجية شرع من قبلنا:

اختلف الأصوليون في حجية شرع من قبلنا، وجاء خلافهم على قولين:
القول الأول: يرى أنصاره حجية شرع من قبلنا، أي أن شرع من قبلنا
 شرع لنا، وهو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية واختيار أكثر
 الحنابلة، ورواية عن الإمام أحمد.

واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدْ﴾^(٢).

وجه الدلالة: أمر الله تبارك وتعالى نبيه ﷺ باتباع جميع الأنبياء قبله، ولا
 معنى لذلك إلا أن يكون شرعهم متعبداً به، وبالتالي يجب ذلك في كل ما
 ثبت عنهم إلا ما قام الدليل على أنه منسوخ^(٣).

٢ - قوله تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾^(٤).

وجه الدلالة: بين الله تعالى أن التوراة إنما أنزلت ليحكم بها جميع
 النبيين، لأنه عبر بالجمع المعرف بـأل وهو النبيون، وهو صيغة من صيغ
 العموم، فيعم جميع الأنبياء، ومحمد ﷺ من جملة الأنبياء، وبالتالي يتوجب
 عليه الحكم بالتوراة، فيكون متعبداً بشرع من قبله، فتكون النتيجة أن شرع
 من قبلنا شرع لنا^(٥).

(١) إتحاف ذوي البصائر، ص ٢٣١.

(٢) الأنعام: ٩٠.

(٣) المذهب في أصول الفقه المقارن، ص ٩٧٣، إرشاد الفحول، ١٨١/٢.

(٤) المائدة: ٤٤.

(٥) إتحاف ذوي البصائر، ٢٤٢/٤.

٣- ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ فذكروا أن رجلاً وامرأة منهم زنيا، فقال النبي ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتهم، إن فيها الرجم، فذهبوا فأتوا بالتوراة فنشروها، فجعل رجل منهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفعها، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد، إن فيها آية الرجم، فأمر رسول الله بهما فرجما^(١).

وجه الدلالة: يستدل بالواقعة السابقة على أن شرع من قبلنا شرع لنا بأن النبي ﷺ رجع إلى التوراة وعمل بما ورد فيها من رجم الزناة، ولو لم يكن ما في التوراة حجة لنا ما عمل به.

القول الثاني: يرى أن شرع من قبلنا لا يعتبر شرعاً لنا، وبالتالي فهو ليس بحجة، وهو ما ذهب إليه الأشاعرة، وبعض المعتزلة، واختيار الشافعية، ورواية ثانية عن الإمام أحمد^(٢).

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾^(٣).

وجه الدلالة: تفيد الآية بدلالاتها الصريحة أن كل نبي دعا إلى شريعة خاصة به، لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء، مما يقتضي أن يكون نطاق تطبيق الشريعة محصور في الأمة التي نزل عليها، وهذا يؤدي إلى نتيجة

(١) البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ١٦٤/٩.

(٢) الإحكام، للأمامي، ١٤٥/٤، المستصفى، ٢٩٦/١، البرهان، ١٨٨/١، البحر

المحيط، ٤٩٧/٣.

(٣) المائدة: ٤٨.

مؤداها ألا تسير أمةً على نهج شريعة نزلت على أمةٍ أخرى، أي أن شرع أحدهم لا يكون شرعاً للآخر، فلزم من ذلك أن شرع من قبلنا لا يكون شرعاً لنا.

٢- ما روي عن جابر أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ كِتَابًا حَسَنًا مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: أُمْتَهَوْكَونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيِّضَاءَ نَقِيَّةٍ، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتَكْذِبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي ^(١).

وجه الدلالة: إن النبي ﷺ أنكر على عمر حمله التوراة، ولو كان شرع من قبلنا شرع لنا لما كان لغضب النبي ﷺ داع، كما صرح النبي ﷺ بأن موسى عليه السلام لو كان حيًّا لكان مُتَّبِعًا شريعة محمد وتاركًا شريعته التي بُعث بها، فدل ذلك على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا.

٣- إن الشرائع السابقة مخصوصة بأصحابها، أما شريعة محمد ﷺ فشرعية عامة، وقد وقع الإجماع على نسخها لجميع الشرائع قبلها، وقد أكد النبي ﷺ ذلك بقوله: وكان كل نبي يُبعثُ إلى قومه خاصة، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً، وبناءً على ذلك لو كان النبي ﷺ مأمورًا بالتعبد بشرع من قبله، لكان مقررًا له لا ناسخًا ^(٢).

القول الراجح: من خلال ما سبق عرضه من قولِي العلماء يترجح عندي قول من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما دام قد ثبت بطريقٍ موثوقٍ به، ولم

(١) مصنف ابن أبي شيبة، ٣١٢/٥، مسند أحمد، ٤٦٨/٢٢.

(٢) د. وهبه الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، ٨٤٧/٢.

تنسخه شريعتنا، أو كان مخالفاً لها، إذ في حالة المخالفة يكون من قبيل المنسوخ الذي نسخته شريعتنا، وتجدر الإشارة إلى أننا وإن رجحنا أن شرع من قبلنا شرع لنا بالضوابط السابقة، إلا أنه لا يمكن اعتباره دليلاً مستقلاً قائماً بذاته؛ لأنه في جميع الأحوال يكون مرده إما الكتاب وإما السنة، فيكون تابعاً لأيٍّ منهما.

المبحث العاشر

قول الصحابي

أولاً: مفهوم الصحابي:

الصحابي في اللغة مأخوذ من الفعل "صحب"، والصحبة الملازمة. قال أبو بكر بن الطيب: "لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول "صحابي" مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره، قليلاً كان أو كثيراً..... يقال: صحبت فلاناً دهرًا، وهؤلاء سنة وشهراً ويوماً وساعة، فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره، وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي ﷺ ولو ساعة من نهار" (١).

الصحابي في عرف الفقهاء والأصوليين: كل من لقي النبي ﷺ مؤمناً به، ومات على دين الإسلام.

وعرفه الإمام البخاري بأنه: من صحب النبي ﷺ أو رآه من المسلمين، وقال علي بن المديني: الصحابي من صحب النبي ﷺ أو رآه ولو ساعة من نهار (٢).

وأصح ما قيل في تعريف الصحابي ما ذكره ابن حجر، حيث عرفه بأنه: من لقي النبي ﷺ مؤمناً به، ومات على الإسلام (٣).

(١) الكفاية في علم الرواية، لأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، ص

٥١، تحقيق: أبو عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، طبعة المكتبة العلمية

— المدينة المنورة.

(٢) فتح الباري، ٣/٧، ٥.

(٣) الإصابة، لابن حجر، ٧/١.

ثانياً: حجية قول الصحابي:

اتفق العلماء على أن قول الصحابي إذا خالف قول صحابي آخر فإنه ليس بحجة، كما أن ما اتفق عليه الصحابة صراحةً يعد دليلاً شرعياً يجب اعتباره والأخذ به، لأنه حينئذ يكون إجماعاً، ولكنهم اختلفوا في مدى اعتبار قول الصحابي حجةً على من جاء بعد عصر الصحابة، وجاء خلافهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم حجية قول الصحابي ^(١).

القول الثاني: ذهب إلى حجية قول الصحابي، وأنه مقدم على القياس، وهذا القول منقول عن الإمام مالك، وأكثر الحنفية، وقول الشافعي في القديم ^(٢).

القول الثالث: إن قول الصحابي حجة إذا انضم إليه القياس، وفي هذه الحالة يقدم على قول صحابي ليس معه قياس ^(٣).

ويقرر البعض ^(٤) أنه يمكن رد الأقوال التي قيلت في هذه المسألة إلى قولين فقط، هما القول بحجية قول الصحابي، والقول بعدم حجتيه.

أدلة المثبتين لحجية قول الصحابي:

استدل القائلون بحجية قول الصحابي بالأدلة الآتية:

أولاً: قوله تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

(١) العدة، ١١٨٥/٤، التحرير، ٣٧٩٧/٨، شرح تنقيح الفصول، ص ٤٤٥، الإحكام،

للأمدي، ١٨٢/٤.

(٢) إرشاد الفحول، ٩٩٦/٢، التمهيد، ص ٤٤٩، روضة الناظر، ص ١٦٥.

(٣) البحر المحيط، ٦٠/٦، المسودة، ص ٣٣٧.

(٤) د. وهبه الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، ٨٥٢/٢.

الْمُنْكَرِ^(١)، حيث وصف الله تبارك وتعالى الأمة بالخيرية، والصحابة جملة من أفراد الأمة، حيث إن لام التعريف في اسم الجنس تفيد الاستغراق، فكان مقتضى الآية وجوب الأخذ بقول الصحابي واعتباره حجة، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

ثانياً: قوله ﷺ: "عليكم بستي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي"^(٢)، فقد أمر النبي ﷺ بالافتداء بالصحابة واتباعهم، وترك مخالفتهم، فكان قولهم بذلك حجة.

ثالثاً: قوله ﷺ: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم^(٣)، فالحديث يفيد بعمومه الافتداء بالصحابة، والاحتجاج بقول كل واحدٍ منهم، وهو خطابٌ موجه إلى العوام ومجتهدى التابعين ومن بعدهم، لأن التقليد ممتنع بين الصحابة^(٤).

رابعاً: إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شهدوا موارد النصوص، وأكثر أقوالهم إنما سمعوها من رسول الله ﷺ وبالتالي فإذا سلكوا طريق الاجتهاد، كان اتباعهم أولى وأقرب، لأنهم الأقرب للصواب، إضافة أن مصدر أقوالهم السماع من رسول الله ﷺ، أما الإفتاء بالرأي فكان عارضاً وعند الضرورة، وبالتالي فالأصل هو الافتداء بالصحابي واعتماد قوله، عملاً

(١) آل عمران: ١١٠.

(٢) مسند أحمد، ٣٦٧/٢٨، سنن الدارمي، ٢٢٨/١، سنن ابن ماجه، ١٥/١، وأخرجه

الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ٤٤/٥.

(٣) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، ٩٢٥/٢.

(٤) شرح مختصر الروضة، ١٨٦/٣.

بالقاعدة العامة في نقل الصحابي^(١).

وعلى فرض أن أقوال الصحابة صادرة عن الرأي والاجتهاد، ومنقطعة عن السماع فهي أقرب للصواب من أقوال غيرهم، لأنهم صاحبوا الرسول ﷺ في أكثر أوقاته، وشاهدوا نزول الوحي، ووقفوا على الأحوال التي نزلت فيها النصوص، فكانوا من خير القرون، وقد مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم بذلك.

أدلة المنكرين لحجية قول الصحابي:

استدل المنكرون لحجية قول الصحابي بما يلي:

١- قوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾^(٢)، فقد أمر الله تعالى بالاعتبار، والاعتبار هو الاجتهاد، وهو ينافي التقليد، إذ الاجتهاد يعني البحث عن الدليل، أما التقليد فهو أخذ قول الغير من غير دليل، ولو كان قول الصحابي حجةً لوجب تقديمه على القياس، لكن القياس مقدم على قول الصحابي عند الاستدلال، إذ القياس في المرتبة الرابعة بين الأدلة، فكان ذلك دليلاً على عدم حجية قول الصحابي^(٣).

٢- إن الصحابي لم تثبت عصمته، وبالتالي فيجوز منه السهو والخطأ، لاسيما وأنه يفتي بالاجتهاد والرأي، وإذا كان غير معصوم فإن قوله يكون متردداً بين الخطأ والصواب، ومحملاً لهما كقول غيره من المجتهدين، فلا يكون حجة^(٤).

(١) كشف الأسرار، ٤١٦/٣.

(٢) الحشر: ٢.

(٣) إرشاد الفحول، ٩٩٩/٢، د/ وهبه الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، ٨٥٤/٢.

(٤) المستصفي، ١٣٥/١.

٣- إن الصحابة لو كانوا معصومين عن الخطأ لما جاز الاختلاف بينهم في المسائل الاجتهادية، ولكنهم اختلفوا في الكثير من المسائل التي لا يمكن إنكارها، كاختلافهم في ميراث الجد مع الإخوة، واختلافهم في مسألة العول في الميراث، ولو كان قول الصحابي حجةً على من بعده، لكانت حجج الله متناقضة مختلفة، ولم يكن اتباع التابعي لبعضهم أولى من اتباع البعض الآخر^(١).

القول الراجح:

بعد عرض أقوال الأصوليين في حجية قول الصحابي يترجح عندي قول الجمهور القاضي بعدم حجية قول الصحابي، وذلك لوجوه:
الأول: إن الله أمر بالاعتبار في قوله ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ والاعتبار ينافي التقليد.

الثاني: إن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة كل واحدٍ منهم للآخر، وهذا يقطع القول بعدم حجيته.

الثالث: قياس الفروع التي هي محل الخلاف على الأصول، لامتناع كون قولهم حجةً فيها على غيرهم من المجتهدين اتفاقاً، والجامع بينهما كون المجتهد متمكناً من إدراك الحكم بطريقه^(٢).

(١) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، ٤/٢٦٤.

(٢) الإبهاج، ٣/١٩٣.

المبحث الحادي عشر

الاستصحاب

أولاً: مفهوم الاستصحاب:

الاستصحاب في اللغة: مأخوذ من الفعل صحب يصحب صحبة، وهو بمعنى الحفظ، يقال: صحبك الله أي حفظك، ويأتي بمعنى المنع ^(١)، كما في قوله تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّْا يُصْحَبُونَ﴾ ^(٢).

وفي الاصطلاح هو: بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها على التغيير ^(٣).

وعرفه ابن القيم بأنه: استدالة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منقياً ^(٤).

وهناك تعريفات كثيرة للاستصحاب وردت في كتب الأصول لا يتسع المقام لذكرها، إلا أن الملاحظ على التعريفات السابقة للاستصحاب أنها جميعاً تتفق على المعنى المقرر للاستصحاب، والذي يعني الحكم ببقاء أمر في الحال دل عليه في السابق، وذلك لعدم وجود ما يفيد عكسه، وَيُمَثَّلُ له بالحكم ببقاء الطهارة للمتوضئ حال شكه بالحدث، إذ الشك لا يعتبر سبباً في نقض الوضوء، بل يظل على الحكم السابق الذي هو الوضوء حتى

(١) تاج العروس، ٣/١٨٦، المعجم الوسيط، ١/٥٠٧، تهذيب اللغة، ٤/١٥٤، لسان

العرب، ١/٥١٩.

(٢) الآية رقم ٤٣ من سورة الأنبياء.

(٣) الإحكام، لابن حزم، ٥/٢.

(٤) إعلام الموقعين، ١/٢٥٥.

ثبوت العكس يقيناً.

ومثاله أيضاً: من تزوج امرأة على أنها بكرًا، ثم ادعى بعد الدخول أنها ثيبًا، فدعواه هذه لا تقبل ولا يصدق قوله إلا ببينة، لأن البكارة صفة أصلية ثابتة للبنت منذ الولادة، فيستصحب إلى وقت الدخول بها حتى تقوم البينة على عدمها.

ويعتبر الاستصحاب آخر الأدلة التي يلجأ إليها المجتهد عند الفتوى، يقول الخوارزمي: "وهو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سُئِلَ عن حادثة تطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في إزالة، فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته" ^(١).

ثانيًا: أنواع الاستصحاب:

قرر الأصوليون أن للاستصحاب ستة أنواع:

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية: ومعناه استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأمور التي لم يرد دليل بتحريمها، واستصحاب حكم التحريم للأمور التي لم يرد دليل بإباحتها، حيث إنه من المقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل المنع.

ومثاله: براءة الذمة من التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور، وَيُمَثَّلُ لذلك بعدم وجوب الوتر، لأن طريق الوجوب هو الشرع، وقد طلب الدليل فلم يوجد، فعدم وجود الدليل على الوجوب دليل على عدم الوجوب.

(١) إرشاد الفحول، ص ٩٧٤.

النوع الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، كالحل فإنه إن ثبت مرتبطاً بأمر ثابت، فإنه يستمر إلى أن يقوم دليل على خلافه^(١).

مثاله: استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث، فإذا ثبتت الطهارة لشخص أبيحت له الصلاة، ويستصحب هذا الحكم حتى يوجد دليل على زواله وهو وقوع الحدث.

النوع الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه: ويعرف العلماء هذا النوع بأنه: استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه^(٢).

ومثاله: الحكم بثبوت دوام الملك للمشتري ما دام البيع قد تم صحيحاً مستوفياً لأركانه وشرائطه، إذ لا يرفع هذا الملك إلا بدليل يدل عليه، وكذلك بقاء الضوء للمتوضئ عند الشك، إذ الشك غير مؤثر، استصحاباً للطهارة الثابتة بيقين.

النوع الرابع: استصحاب العموم إلى أن يرد التخصيص، والنهي إلى أن يرد النسخ: ويقصد بهذا النوع أنه يجب العمل بعموم اللفظ، وتطبيق الحكم على كل أفراد من باب استصحاب الحال، ويستمر العمل به إلى أن يرد التخصيص، وكذلك النص الشرعي يجب العمل به ما دام محكماً، ولا يترك إلا في حالة ثبوت نسخه^(٣).

النوع الخامس: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف:

(١) المذهب في علم أصول الفقه المقارن، ٩٨٠/٢، تيسير أصول الفقه، ٢٨١/١.

(٢) المستصفى، ١٦٠/١، الإيهاج، ١٦٩/٣.

(٣) التأسيس، ص ٤٣٣، أصول السرخسي، ١١٨/٢.

وهو أن يجمع المجتهدون ويتحد رأيهم على حكم معين لواقعة محددة في ظروف معينة، ثم تتغير صفة المجمع عليه، فيختلف فيه المجتهدون^(١).

ومثاله: إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا تيمم الشخص وأتم صلاته، ثم وجد الماء بعد ذلك صحت صلاته^(٢).

النوع السادس: الاستصحاب المقلوب: وهو ثبوت أمر في الزمن الأول لثبوته في الزمن الثاني، لفقدان ما يصلح للتغيير^(٣).

ومثاله: إذا رأى شخص محمداً جالساً في مكان ما، وشك هل كان جالساً فيه بالأمس، فإنه يقضى بأنه كان جالساً فيه بالأمس، استدلالاً بالاستصحاب المقلوب، لأنه لو لم يكن جالساً فيه أمس فإن الاستصحاب المقلوب يقضى بأنه غير جالس اليوم، لكنه ثبت جلوسه الآن، فدل ذلك على أنه كان جالساً أمس عملاً بهذا النوع من الاستصحاب^(٤).

ثالثاً: حجية الاستصحاب:

اختلف العلماء في حجية الاستصحاب، وجاء خلافهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الاستصحاب حجة على الإطلاق، وهو ما ذهب إليه الحنفية، وبعض المالكية، وجمهور الأصوليين من الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والشيعة الإمامية^(٥).

(١) البحر المحيط، ٣٣١/٤

(٢) د. وهبه الزحيلي: السابق، ٨٦٥/٢.

(٣) غاية الوصول شرح لب الأصول، ١٤٦/١، الإبهاج، ١٧٠/٣.

(٤) حاشية العطار، ٣٤٩/٥.

(٥) الإبهاج، ١٧١/٣، حاشية البناني، ٢٩٨/٣، إرشاد الفحول، ١٧٤/٢، المحصول،

واستدلوا بقولهم: إن الاستصحاب لو لم يكن حجة لما اكتمل هذا الدين، ولم تثبت الرسالة، لأن الدين والرسالة لا يثبتان إلا بعد ظهور المعجزة على يد مُدَّعي النبوة، والمعجزة فعل خارق للعادة، والعادة هي اطراد وقوع الشيء دائماً، أي في وقت دون وقت، فإذا ادعى شخص النبوة فلا يمكن تصديقه إلا إذا أتى بأمرٍ خارقٍ للعادة، وبالتالي لو لم يكن الاستصحاب حجة لما كان انخراق العوائد على أيدي الأنبياء حجة، لجواز تغير أحكام العوائد وأحوالها عما اضطردت عليه ^(١).

القول الثاني: إن الاستصحاب ليس حجة على الإطلاق، وهو ما ذهب إليه أكثر متقدمي الحنفية وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين والمعتزلة ^(٢).

واستدلوا بما يلي:

١- استدلوا من القرآن بآيات كثيرة، منها قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ^(٣)، وقوله ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ^(٤)، حيث نهى الله تعالى عن اتباع الظن، وعدم خوض الإنسان فيما لا يعلمه، وغاية ما يفيد الاستصحاب هو الظن، وما دام الله تعالى نهى عن العمل بالظن، فالعمل بالاستصحاب وفقاً

١٠٩/٦، التمهيد، ص ٤٨٩.

(١) المحصول، ١٢٠/٦، شرح مختصر الروضة، للطوفي، ١٥٠/٣.

(٢) إرشاد الفحول، ١٧٤/٢، المحصول، ١٠٩/٦.

(٣) الحجرات: ١٢.

(٤) الإسراء: ٣٦.

لذلك لا يجوز، ولا يمكن اعتباره حجة^(١).

٢- إن الأحكام الشرعية كما تحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس في الابتداء، فإنها تحتاج كذلك إلى دليل للدوام والبقاء، ولا يكفي لبقائها الدليل الذي أثبتها في الماضي، لأن الوجود والبقاء أمران متغايران، ولا تلازم بينهما، فالدليل المثبت للحكم غير دليل البقاء، وبالتالي يكون القول بالاستصحاب قولاً بغير دليل، فيكون باطلاً^(٢).

القول الثالث: إن الاستصحاب حجة للدفع فقط دون الإثبات، وهو ما ذهب إليه أكثر متأخري الحنفية، وبعض المالكية^(٣).

واستدلوا بقولهم: إن الظن وإن كان يحتج به في الأحكام الشرعية العملية، إلا أنه ليس كل ظن يصلح للاحتجاج به في الشرع، بل المعتبر في الشرع والذي يصح الاستدلال به هو الظن الذي قام الدليل القطعي من الشارع على اعتباره والعمل به، كالظن الحاصل بالقياس وخبر الواحد، أما الظن الثابت بعدم الدليل المغير كالظن الناتج من الاستصحاب، فلا يجوز العمل به لعدم قيام دليل قطعي يدل عليه^(٤).

القول الرابع: من خلال ما تقدم عرضه من أقوال العلماء وأدلتهم في حجية الاستصحاب، يترجح عندي قول الجمهور القائل بحجية الاستصحاب مطلقاً في الدفع والإثبات؛ لأن استصحاب يعتبر دليلاً كاشفاً

(١) روح المعاني، ٥٨/٢٧.

(٢) مناهج العقول، للبدرشي، ١٧٨/٣.

(٣) المنحول، ٤٧٤/١، المستصفى، ١٥٩/١.

(٤) أصول السرخسي، ٣٨٨/٣.

عن الحكم الشرعي كالقياس والاستحسان، فهو لا ينشئ الحكم وإنما يكشفه.

أضف إلى ذلك: أن الاستصحاب يعتبر ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التي وُجِدَتْ مع وجود المجتمعات.

تدريبات

- ١- بين أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، مع ضرب أمثلة توضيحية.
- ٢- اذكر أنواع لسنة ممثلاً لكل نوع بمثال.
- ٣- هل الإجماع السكوتي يعتبر حجة؟
- ٤- تناول تفصيلاً شروط العمل بالمصالح المرسلة.
- ٥- العرف أحد الأدلة التي تبرز عظمة الشريعة الإسلامية، تناول مفهومه وشروط العمل به.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمد تعالى على جميل فضله، وعظيم نعمه، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن سار على هديه، واقتفى أثره إلى يوم الدين.

وبعد

فها أنا ذا قد انتهيت من تسطير تلك الصفحات في تاريخ التشريع الإسلامي، أضعتها بين أيدي أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الفرقة الأولى بكليات الشريعة والقانون والشعب المناظرة لها بكليات الدراسات الإسلامية والعربية، لتكون عوناً لهم على دراسة تاريخ الفقه، والمراحل التي مرَّ بها، إلى جانب التعريف بأئمة المذاهب الفقهية، وأصولهم التي اعتمدوا عليها في تأسيس مذاهبهم، مختتماً ذلك كله ببيان مصادر الفقه الإسلامي المتفق عليها والمختلف فيها.

وإني في نهاية تسطير هذا المؤلف أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصاً لوجهه، وأن يتقبله مني، وأن يجعله ذخراً لي عنده يوم أن ألقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أ.د أحمد محمد لطفي

فهرس الموضوعات

المقدمة	١٣
الفصل التمهيدى: الفقه والتشريع	١٥
المبحث الأول: التعريف بالفقه	١٧
أولاً: معنى الفقه في اللغة	١٧
ثانياً: معنى الفقه في الاصطلاح	١٨
المبحث الثانى: العلاقة بين الفقه والشريعة	٢٢
المبحث الثالث: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى	٢٩
المبحث الرابع: تأثير الشريعة الإسلامية بالقانون الرومانى	٣٣
المبحث الخامس: الفرق بين التشريع السماوى والتشريع الوضعى	٥٥
المبحث السادس: أسس التشريع الإسلامى	٦٩
الباب الأول: أدوار الفقه الإسلامى	٩٧
تمهيد	٩٩
الفصل الأول: دور التكوين والتأسيس (التشريع في عهد الرسول ﷺ)	١٠٥
المبحث الأول: أحوال العرب قبل البعثة النبوية	١٠٩
المبحث الثانى: مراحل التشريع في عصر الرسول ﷺ	١٣٥
المبحث الثالث: العلاقة بين التشريع المكي والتشريع المدني	١٤٢
الفصل الثانى: دور البناء والكمال	١٤٧
المبحث الأول: عصر الخلفاء الراشدين	١٥٠
المبحث الثانى: الفقه في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين	٢٤٠
الفصل الثالث: عصر الازدهار الفقهي	٢٩٨
المبحث الأول: أسباب ازدهار الفقه في هذا العصر	٢٩٣
المبحث الثانى: نمو الحركة العلمية	٢٩٩
الفصل الرابع: أئمة المذاهب الفقهية	٣٠١
المبحث الأول: الإمام أبى حنيفة النعمان	٣٠٣
المبحث الثانى: الإمام مالك بن أنس	٣١٧
المبحث الثالث: الإمام الشافعى	٣٢٥

المبحث الرابع: الإمام أحمد بن حنبل	٣٣٠
الفصل الخامس: دور تنظيم الثروة الفقهية والتقليد	٣٣٥
المبحث الأول: مرحلة التقليد	٣٣٨
المبحث الثاني: مرحلة الجمود الفقهي	٣٥٤
الفصل السادس: دور النهضة الفقهية الحديثة	٣٥٧
المبحث الأول: النهضة الفقهية وأهدافها	٣٦٠
المبحث الثاني: تاريخ التدوين الفقهي	٣٦٥
الفصل السابع: مصادر الفقه الإسلامي	٣٩٥
المبحث الأول: القرآن الكريم	٣٩٩
المبحث الثاني: السنة	٤١٠
المبحث الثالث: الإجماع	٤١٧
المبحث الرابع: القياس	٤٢٥
المبحث الخامس: الاستحسان	٤٣١
المبحث السادس: المصلحة المرسله	٤٣٧
المبحث السابع: سد الذرائع	٤٤٤
المبحث الثامن: العرف	٤٤٩
المبحث التاسع: شرع من قبلنا	٤٥٥
المبحث العاشر: قول الصحابي	٤٦٠
المبحث الحادي عشر: الاستصحاب	٤٦٥
الخاتمة	٤٧٥
فهرس الموضوعات	٤٧٧